

PUBLICATIONS OF
THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

**Reports and Studies
in Social Sciences and
Business Studies**



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

TERO LAAKSO & ALEKSI HEINILÄ

**Rahkasammalen
korjuun ohjauskeinot
ja niiden kehittäminen**

RAPORTTI

RAHKASAMMALEN KORJUUN OHJAUSKEINOT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

RAPORTTI

Tero Laakso, Aleksi Heinilä

RAHKASAMMALEN KORJUUN OHJAUSKEINOT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

RAPORTTI

Publications of the University of Eastern Finland
Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies

No 20

University of Eastern Finland
Joensuu 2023

Punamusta Oy

Joensuu, 2023

Editor: Anna Karttunen

Distribution: University of Eastern Finland / Sales of publications

Myynti: Itä-Suomen yliopiston kirjasto

ISBN: 978-952-61-4908-0 (PDF)

ISSNL: 1798-5765

ISSN: 1798-5773

Laakso, Tero; Heinilä, Aleksi

Sammalenkorjuun ohjauskeinojen kehittäminen. Raportti.

Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2023.

Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies; 20

ISBN: 978-952-61-4908-0

ISSNL: 1798-5765

ISSN: 1798-5773

TIIVISTELMÄ

Elävä rahkasammalkasvusto vaihtuu soilla ja turvemaille asteittain eriasteisesti maatuneeksi rahkaturpeeksi. Rahkasammalen korjuulla tarkoitetaan selvityksessä lähtökohtaisesti elävän ja osittain kuolleen rahkasammalen keräämistä suon tai turvemaan pintakerroksesta enintään 30 senttimetrin syvyydeltä. Korjuuta on ryhdytty harjoittamaan erityisesti siksi, että sammal on erinomainen ja kysytty turvetta korvaava, uusiutuva materiaali esimerkiksi kasvualustakäyttöön. Ottamistoiminnan yleistyessä sen nykyisiä ohjauskeinoja ja niiden kehittämistarpeita on ollut tarpeen selvittää. Selvityshanke on koostuu kolmesta osasta: voimassa olevan oikeuden mukaisten ohjauskeinojen kartoittamisesta ja kuvaamisesta, näiden ohjauskeinojen soveltuvuuden ja toimivuuden arvioinnista ja perusteltujen ohjauskeinovaihtoehtojen kehittämisestä sekä lähitulevaisuutta että pidempää aikaväliä silmällä pitäen.

Korjuutoimintaa voidaan harjoittaa sekä kertaluonteisesti että korjuu- ja kasvatustoimintana siten, että samalta alueelta on tarkoitus toistuvasti korjata rahkasammalta. Olennaista myös toiminnan ohjauskeinojen kannalta on se, kuinka sammal uudistuu korjuun jälkeen erilaisilla alueilla, ja edellyttääkö se (ja millaisilla korjuumenetelmillä harjoitettuna) aktiivisia uudistamistoimenpiteitä vai uudistuuko se riittävästi luontaisesti. Rahkasammalen uudistumisesta eri korjuu- ja uudistamismenetelmin ja korjuun erilaisista ympäristövaikutuksista tarvitaan kipeästi lisää tietoa. Tähänastiset tulokset ovat aukollisia ja osin myös ristiriitaisia. Rahkasammalen korjuu kohdistunee käytännön syistä (ellei kyse ole alueesta, joka ensin kunnostetaan sammalen

viljelyä varten esimerkiksi metsäojat tukkimalla) esimerkiksi luontoarvojen näkökulmasta jossain määrin toisentyyppisille alueille kuin turvetuotanto.

Metsälakia (1093/1996) sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla. Metsälaki sisältää muun ohella säännökset hakkuisiin liittyvistä uudistamisvelvoitteista, joilla turvataan kasvatuskelpoisen puuston syntyminen hakkuukohteissa. Laissa tarkoitetaan metsätalousmaalla metsämaata, kitumaata ja joutomaata. Metsän käsite lain järjestelmässä on yleiskielen määritelmää laajempi, kattaen muun ohella useimmat luonnontilaiset suot. Rahkasammalen korjuu sijoittuu siten yleensä metsälain soveltamisalaan kuuluville alueille, vaikka myös esimerkiksi kaavoitus voi vaikuttaa metsälain soveltamiseen. Metsälaki sisältää säännökset myös maankäyttömuodon muuttamisesta, eli tilanteista, joissa metsätalousmaa otetaan muuhun käyttöön. Metsätalousnäkökulmasta korjuutoiminta sijoittuu (poikkeustilanteita lukuun ottamatta) jouto- ja kitumaille siten, että alueen metsätaloustalouden käyttö samalla syrjäytyy eli alue otetaan muuhun käyttöön.

Metsälaki sisältää myös metsäluonnon monimuotoisuutta turvaamaan pyrkivää sääntelyä koskien erityisesti monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyä. Hakkuiden ohella metsälain mukainen metsänkäyttöilmoitus metsäkeskukselle on tehtävä tällaisten elinympäristöjen käsittelystä, jollaisia ovat muun ohella monenlaiset suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Mikäli sammalenkorjuu kohdistuu tällaisille alueille (tai siihen liittyy ilmoituksenvaraisia hakkuita), siitä tulee näin tehdä metsänkäyttöilmoitus. Koska alue lähtökohtaisesti (muttei poikkeuksetta) otetaan samalla korjuutoimenpiteellä muuhun käyttöön, eivät näiden elinympäristöjen käsittelyrajoitukset kuitenkaan koske sammalenkorjuuta. Muu käyttötarkoitus on ilmoitettava metsänkäyttöilmoituksessa. Tässä yhteydessä ilmoitus palvelee näin lähinnä vain viranomaisten tiedonsaantia ja tiedon välittymistä maanomistajalle, mikä ei kuitenkaan nykysäännösten edellyttämässä laajuudessa ole millään muotoa aukotonta.

Maa-aineslailla (555/1981) ohjataan tiettyjen sekä kivennäis- (kiven, soran, hiekan, saven) että eloperäisten (mullan, kangashumuksen) maa-ainesten ottamista pääsääntöisesti ennakkolliseen lupaan perustuen. Lain säätämismuutoksessa

turve jäi niukasti eduskuntakäsittelyssä lain soveltamisalan ulkopuolelle, millä on sittemmin ollut vaikutuksensa muuhun ympäristölainsäädäntöön, erityisesti ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Myöskään rahkasammal ei kuulu lain soveltamisalaan, mutta lain sääntely tarjoaa yhden mahdollisen mallin sammalenkorjuun ohjaukselle, ja maa-aineslain soveltamiseen liittyy myös jossain määrin samankaltaisia tulkintakysymyksiä kuin rahkasammalen ja turpeen välisiin rajanvetokysymyksiin.

Luonnonsuojelulaki (9/2023) vaikuttaa toimintaan tiettyjen eliölajien ja alueiden kautta. Se tulee joko itsenäisesti sovellettavaksi tai muussa laissa voi olla säännöksiä, joilla luonnonsuojelulain sääntely on kokonaan tai osittain integroitu osaksi kyseisen lain sääntelyä. Laki sisältää erilaisia suojelumekanismeja, joista osa edellyttää viranomaisen päätöstä ja osa on voimassa suoraan lain nojalla. Myös Euroopan unionin Natura 2000-verkostoa koskeva sääntely arviointi- ja ilmoitusvelvollisuuksineen on hyvin merkityksellinen rahkasammalen korjuun kannalta. Silloin, kun rahkasammalen korjuu ei edellytä ennakollisia ilmoitus- tai lupamenettelyitä, vastuu luonnonsuojelulainsäädännön noudattamisesta on käytännössä yksin toimintaa harjoittavalla taholla.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) pyrkii ehkäisemään ensisijaisesti päätöistä johtuvaa ympäristön pilaantumista, vaikka laki onkin (osin turvetuotannon ohjaustarpeiden vuoksi) sisällöltään nykyisin tätä moniulotteisempi. Laki sisältää tiettyjä yleisiä, kaikkea pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan (ja kaikkiin tällaista toimintaa harjoittaviin) kohdistuvia normeja, kuten selvilläolovelvollisuuden toiminnan ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista, mutta pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa on perinteisesti ohjattu ennakkovalvonnan (erityisesti ympäristölupamenettelyn) kautta. Ohjaus on kuitenkin nykyisin varsin monimuotoista, käsittäen ennakollisiin hallintopäätöksiin (lupa- ja ilmoituspäätökset) perustuvan ohjauksen ohella myös esimerkiksi toimialakohtaisiin asetuksiin perustuvan yleisnormiohjauksen ja niihin liittyvän rekisteröintimenettelyn. Turvetuotannon sijainninojaus ja sen pilaamisvaikutuksiin perustuva toiminnan sisällönohjaus tapahtuu ympäristöluvan välityksellä. Myös rahkasammalen korjuulla voi olla ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja vaikutuksia, ja sen yleiset velvollisuudet kohdistuvat näin myös rahkasammalen

korjuutoimintaan ja sitä harjoittaviin tahoihin. Sammalen- ja turpeen korjuun välinen rajanveto ei ole aivan itsestään selvä, ja on epäselvää, voisiko rahkasammalenkorjuu tulla esimerkiksi joissakin yksittäistapauksissa rinnastetuksi ympäristönsuojelulain tarkoittamaan turvetuotantoon. Yleisellä tasolla näitä toimintoja ei kuitenkaan voitane oikeudellisesti rinnastaa toisiinsa. Näin myöskään turvetuotannon erityinen luontoarvoperustainen sijainninohjaus ei tule sovellettavaksi sammalenkorjuuseen, mikä muodostaa varsin selvän sääntelykatteen. Toisaalta tähän turvetuotannon erityisen sijainninohjauksen suoraan soveltuvuuteen rahkasammalen korjuun ohjaukseen voidaan suhtautua varauksella.

Rahkasammalen korjuussa voinee olla yksittäistapauksissa kyse myös vesilain (587/2011) mukaisesta vesitaloushankkeesta. Korjuulla voi periaatteessa olla sen sijainnista ja laajuudesta riippuen vaikutuksia pinta- tai pohjaveteen. Vesitaloushankkeen määritelmä täyttyy sen vaikutusten perusteella, ja vesitaloushanke voidaan suorittaa myös maa-alueella. Erityisesti (maa) vedenpinnan nostoa tai laskua edellyttävissä hankkeissa vesilain mukainen lupa voi olla tarpeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen, lähtökohtaisesti kaikki ympäristön käytön sektorit läpäisevä maankäytön suunnittelu on rahkasammalen korjuun sijainninohjauksen kannalta merkityksellinen. Kaavojen merkitys erilaisten toimintojen ohjauksessa voi toteutua joko sektorilainsäädäntöön sisällytettyjen nivelpykälien välityksellä taikka riippumatta sektorilakien sääntelystä suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ja sen mukaisin oikeusvaikutuksin. Sammalenkorjuun kaavalliseen ohjaukseen kuitenkin liittyä muun ohella varsin samankaltaisia haasteita kuin turvetuotannon kaavalliseen ohjaukseenkin. Muun ohella näiden haasteiden vuoksi kaavoituksen merkitys on pikemminkin tapauskohtainen sen sijaan, että se tarjoaisi systemaattisen ja kokonaisvaltaisen oikeudellisen välineen sammalenkorjuutoiminnan ohjaukseen.

Euroopan unionissa on jo pitkään ollut pyrkimyksiä maaperäsääntelyyn. Nämä pyrkimykset ovat jälleen viime vuosina aktivoituneet. Maaperällä on EU:n piirissä tarkoitettu kallioperän ja maanpinnan välissä olevaa kokonaisuutta myös elollisine osineen. Sääntely koskisi siten ilmeisesti myös soita ja turvemaita sekä niiden käyttöä. EU:n mahdollinen maaperäsääntely

synnyttäneen tarpeen tarkastella myös kansallista sääntelyä, jossa yhteydessä muun muassa rahkasammalen korjuun kaltaisten toimintojen ohjaus olisi mahdollista sisällyttää uudistettavaan sääntelyyn yhdenmukaisesti muiden laajasti ymmärretyn maaperän luonnonvarojen hyödyntämistoimintojen kanssa. Myös EU:n mahdollinen ennallistamissääntely vaikuttaa soihin ja turvemaihin erityisesti, kun maassamme on huomattava määrä ojitettuja soita. Ennallistamistoimet saattavat sinänsä tarjota joissain tapauksissa mahdollisuuksia myös rahkasammalen kertaluonteiseen korjaamiseen.

Nykylainsäädäntö on rahkasammalen korjuun näkökulmasta huomattavan tulkinvaraista ja aukollista. Tämä ei ole sen enempää toiminnanharjoittajien kuin ympäristönsuojelun kannalta kestävä tilanne. Vaikka lainsäädännön aukkoja on mahdollista ja myös tärkeää paikata myös muilla kuin oikeudellisilla keinoilla (esimerkiksi alan keskeisten toimijoiden kanssa solmittavalla green deal -sopimuksella), edellyttää tilanteen korjaaminen nähdäksemme väistämättä myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Ohjauskeinojen kehittämisen haasteena on se, että korjuutoiminnan toimintatavat ovat vielä kehityksessä ja toiminnan vaikutuksia ja sammalen uudistumista koskeva tieto on toistaiseksi epävarmaa.

Lyhyemmällä tähtäimellä olisi perusteltua kehittää sammalenkorjuun ohjausta ympäristönsuojelulainsäädännön puitteissa, joka jo sisältää turvetuotannon ohjauksen. Ympäristönsuojelulain instrumenteista kyseeseen voisivat tulla mahdollisesti joko lain yleinen ilmoitusmenettely (jossa kutakin hanketta koskien tehdään ennakollinen hallintopäätös), taikka toimialakohtaiseen asetukseen perustuva yleisnormiohjaus ja siihen liittyvä rekisteröintimenettely, jossa ei tehdä ennakollista hallintopäätöstä toiminnan lainmukaisuudesta ja tapauskohtaisista määräyksistä. Rekisteröinnillä hanke käytännössä saatetaan viranomaisten tietoon jälkivalvonnan mahdollistamiseksi (ja toisaalta mahdollisen luvantarpeen arvioimiseksi). Pidemmällä tähtäimellä, myös mahdollisen EU:n maaperäsääntelyn kehittyessä, perusteltua olisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan integroimaan maaperän ja sen osien hyödyntämisen sääntelyä säätämällä esimerkiksi kattava maaperälaki.

Asiasanat: Rahkasammal, sammalenkorjuu, ympäristölainsäädäntö, ohjauskeinot

Laakso, Tero; Heinilä, Aleksi

Current and future policy instruments for the guidance of sphagnum moss harvesting. Report.

Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2023.

Publications of the University of Eastern Finland

ISBN: 978-952-61-4908-0

ISSNL: 1798-5765

ISSN: 1798-5773

ABSTRACT

The harvesting of sphagnum moss is one example of new forms of the use of the environment that the sustainability transition has already brought out. As peat production has all but ended, there is a need to substitute peat (for example as a substrate). The present legal system is not prepared for such new ways to utilize the environment, and these innovations do also have their own environmental impacts. Thus, there is a need to analyse and assess the current legal framework from the point of view of sphagnum moss harvest and, if needed, to map new steering mechanisms for these operations.

From the point of view of sphagnum moss harvesting, the present environmental legislation is ambiguous and there are clear gaps in the regulation. This makes legislation unpredictable and very challenging to observe for the operators, as there is not an administrative channel through which the requirements of legislation could be verified. From the point of view of the environment, the situation is at least equally unsatisfactory.

Thus, there is a clear need for regulatory action to correct the situation. An evident regulatory home base for the legal guidance of sphagnum moss harvesting is difficult to point out, as there have been certain historical developments in the Finnish environmental legislation that make the system somewhat inconsistent – especially the fact that the regulation of peat production is distinct from the regulation of other extractable soil resources (and peat and sphagnum moss are obviously closely coupled). One justifiable option would be to regulate these operations, at least in the shorter term,

through the instruments of the Environmental Protection Act (527/2014), by which also peat production is regulated, even though the Act focuses mainly on pollution prevention and the effects of sphagnum moss harvesting are centred on the physical changes of the production area (although there is a dire need for further research on the impacts of harvesting and the regeneration of the sphagnum moss). In the longer term, with possible legal developments on soil protection also on the EU-level, a more integrated approach to soil legislation should be considered.

Keywords: sphagnum moss, harvesting, environmental law, policy instruments

ESIPUHE

Rahkasammalen korjuu ja hyödyntäminen muun ohella kasvualustana on kestävyys siirtymän ilmentymä. Turvetuotannon nopean vähenemisen myötä on syntynyt kysyntä vaihtoehtoisille kasvualustamateriaaleille. Ympäristönkäyttönä sammalengkorjuutoiminta on kuitenkin oikeusjärjestykselle uutta ja korjuutoiminnalla on väistämättä ympäristövaikutuksia. On syntynyt tarve selvittää korjuutoimintaan kohdistuvaa ohjausta voimassa olevan sääntelyn osalta ja arvioida ohjauksen kehittämistarpeita.

Käsillä oleva selvitys on tehty maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana ja toteutettu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hankkeella on ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Hanne Lohilahti ympäristöministeriöstä (15.3.2023 saakka), ympäristöneuvos Markus Tarasti ympäristöministeriöstä (15.3.2023 lähtien) ja ylitarkastaja Kirsi Kalliokoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Selvitys on tehty asiantuntijatyönä kirjoittajien toimesta. Ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen lisäksi olemme järjestäneet keskustelun olemassa olevista korjuuhankkeista ELY-keskusten asiantuntijoiden, ylitarkastaja Kirsi Kalliokosken ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Ari Kosken kanssa. Lisäksi keskustelimme alustavista tuloksista ja johtopäätöksistä rahkasammalen korjuun green deal -sopimusneuvotteluissa mukana olevien tahojen kanssa. Toimintaan, sen vaikutuksiin ja ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu myös Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen yliopistonlehtori, dosentti Teemu Tahvanaisen ja oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden, erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeuden, professori Ismo Pölösen kanssa, joka on myös kommentoinut selvityksen käsikirjoitusta. Kiitämme lämpimästi kaikkia selvitystyölle aikaansa antaneita!

Hattulassa ja Kuopiossa 1.6.2023

Tero Laakso ja Aleksi Heinilä

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ	5
ABSTRACT	11
ESIPUHE	13
SISÄLLYS	13
1 TAUSTAKSI	23
1.1 Selvityshankkeen tausta, tarve ja lähtökohdat	23
1.2 Käsitteiden määrittelyä.....	28
1.3 Tarkastelun kohteesta	29
1.3.1 Korjuu, uudistaminen ja kasvatus	29
1.3.2 Soiden ominaisuuksien huomioon ottaminen korjuun sijoittamisessa.....	32
1.3.3 Rahkasammalen uudistuminen lähtötilanteet ja tyypit	38
1.3.4 Tarkastelun rajauksia	40
1.4 Empiirisiä tutkimuksia rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista	43
1.4.1 Yleistä	43
1.4.2 Uudistuminen	45
1.4.3 Monimuotoisuusvaikutukset	49
1.4.4 Vesistövaikutukset.....	56
1.4.5 Ilmastovaikutukset	58
2 VOIMASSA OLEVAN OIKEUDEN ANALYYSI	61
2.1 Metsälaki	61
2.1.1 Metsä, metsätalousmaa	61
2.1.2 Muuhun käyttöön ottaminen ja metsänkäyttöilmoitus.....	70
2.1.3 Alueen palautuminen tai alueen muu siirtyminen metsätalousmaaksi	74
2.1.4 Metsälain soveltamisen päättymisestä ja muuhun käyttöön ottamisen alkamisesta	76
2.1.5 Muuhun käyttöön ottaminen ja metsänkäyttöilmoituksen määräajat	81

2.1.6	Tapion selvitys rahkasammalen korjuusta, metsälaista ja metsänkäyttöilmoituksesta	83
2.1.7	Metsälain sääntelyn keskeispiirteet	86
2.1.8	Päätelmät rahkasammalen hyödyntämisen näkökulmasta	90
2.2	Maa-aineslaki	94
2.2.1	Soveltamisala eli maa-ainesten luettelo	94
2.2.2	Muu keskeinen sisältö ohjausnäkökulmasta	99
2.2.3	Maa-aineslain sääntelyn keskeiset piirteet	102
2.3	Luonnonsuojelulaki.....	104
2.3.1	Lähtökohtia	104
2.3.2	Natura 2000 -verkosto ja siihen liittyvä sääntely.....	106
2.3.3	Eliölajien suojelu	117
2.3.4	Luonnonsuojelualueet.....	126
2.3.5	Luontotyytit	127
2.3.6	Muita näkökohtia luonnonsuojelulaista	128
2.3.7	Luonnonsuojelulain sääntelyn keskeispiirteet	130
2.4	Ympäristönsuojelulaki	131
2.4.1	Lähtökohtia	131
2.4.2	Yleiset velvollisuudet.....	136
2.4.3	Eräitä toimintoja koskevat asetuksenantovaltuudet	141
2.4.4	Rahkasammalen korjuu suhteessa ympäristönsuojelulain mukaiseen turvetuotantoon	146
2.4.5	Toiminnan sijainninohjaus	149
2.4.6	Pilaamiskiellot ja yleiset periaatteet.....	162
2.4.7	Toiminnan ympäristönluvanvaraisuus	167
2.4.8	Olennot seikat toiminnan luvanvaraisuudesta rahkasammalen korjuun näkökulmasta.....	174
2.4.9	Yleinen ilmoitusmenettely.....	177
2.4.10	Toiminnan rekisteröinti	180
2.4.11	Ympäristönsuojelulain keskeiset piirteet rahkasammalen korjuun kannalta	188
2.5	Vesilaki.....	193
2.5.1	Keskeiset lähtökohdat.....	193
2.5.2	Luvanvaraiset vesitaloushankkeet	194
2.6	Maankäyttö- ja rakennuslaki luonnonvarojen käytön ja rahkasammalen korjuun ohjauksessa.....	197

2.6.1	Lähtökohtia	197
2.6.2	Alueiden käytön suunnitteluinstrumenttien oikeusvaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä.....	199
2.6.3	Suunnitteluinstrumenttien oikeudelliset vaikutukset muiden lakien mukaisessa päätöksenteossa: viranomaisvaikutus ja nivelpykälät	202
2.6.4	Maankäyttö- ja rakennuslain ennakkovalvontajärjestelmä ...	209
2.6.5	Maankäytön suunnittelun potentiaali rahkasammalen korjuun ohjauksessa	212
2.7	Kehittyvä EU-oikeus	213
2.7.1	Maaperädirektiivi tulevaisuudessa?	213
2.7.2	Ennallistamisasetusehdotus	215
3	NYKYISTEN OHJAUSKEINOJEN SOVELTUVUUDEN, TOIMIVUUDEN JA PUUTTEIDEN ARVIOINTI	221
3.1	Arvioinnin näkökulmat	221
3.2	Tiedosta ja tulkinnanvaraisuuksista.....	224
3.3	Soveltuvuuden, toimivuuden ja puutteiden arviointi tiivistetysti....	228
3.3.1	Rahkasammalen korjuu oikeudellisen sääntelyn siiloissa	228
3.3.2	Rahkasammalen korjuu sijainninohjauksen näkökulmasta ..	229
3.3.3	Rahkasammalen korjuu alueiden käytön näkökulmasta	231
3.3.4	Rahkasammalen korjuu luontoarvojen näkökulmasta.....	234
3.3.5	Rahkasammalen korjuu tiedon ja sen välittymisen näkökulmista	237
3.4	Muut ohjauskeinot.....	243
3.4.1	Lähtökohtia	243
3.4.2	Taloudellinen ohjaus.....	245
3.4.3	Informaatio-ohjaus.....	248
3.4.4	Muut ohjauskeinot	251
4	OHJAUSKEINOJEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET JA SÄÄNTELYMALLIT	255
4.1	Lähtökohdat.....	255
4.2	Ohjauskeinojen kehittämismahdollisuudet lyhyellä aikavälillä	258
4.2.1	Green Deal rahkasammaleen korjuusta.....	258
4.2.2	Rahkasammalen korjuun asemointi ympäristönsuojelulakiin – toimialakohtainen asetus, rekisteröitävä tai yleisesti ilmoitusvelvollinen toiminta	259

4.3 Ohjauskeinojen kehittäminen pitkällä aikavälillä – maaperälaki	264
4.4 Yhteenveto	268
LÄHTEET	275

TAULUKOT

Taulukko	1. Toiminnan sijainninhjaus ja toiminnan sisällön ohjaus luonnonvaran, pilaantumisen, maankäytön ja sen suunnittelun sekä luonnonarvojen ja ympäristön tilatavoitteiden näkökulmista.	222
----------	---	-----

LYHENTEET

ELY	elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ELY-keskus	elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ETE	erityisen tärkeä elinympäristö (metsälaissa)
EUTI	Euroopan unionin tuomioistuin
GTK	Geologian tutkimuskeskus
HE	hallituksen esitys
KHO	korkein hallinto-oikeus
LSL	luonnonsuojelulaki (9/2023)
LiD	lintudirektiivi 2009/147/EY, 30.11.2009
LSA	luonnonsuojeluasetus (160/1997)
LuD	luontodirektiivi 92/43/ETY, 21.5.1992
MAL	maa-aineslaki (555/1981)
MetsäA	valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013)
MetsäL	metsälaki (1093/1996)
MMMA	maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013)
MRA	maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
MRL	maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
MURAU-asetus	valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
nitraattiasetus	valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014
PeVL	(eduskunnan) perustuslakivaliokunnan lausunto
PL	Suomen perustuslaki (731/1999)
SuVM	(eduskunnan) suuren valiokunnan mietintö
YSA	valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
YSL	ympäristönsuojelulaki (527/2014)
VL	vesilaki (587/2011)

VLSL	vanha luonnonsuojelulaki (1096/1996)
VMJL	laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
VPD	vesipuitedirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2000/60/EY, 23.10.2000
II LaVM	toisen lakivaliokunnan mietintö

1 TAUSTAKSI

1.1 Selvityshankkeen tausta, tarve ja lähtökohdat

Rahkasammalen korjuulla tarkoitetaan tässä selvityksessä lähtökohtaisesti elävän ja osittain kuolleen rahkasammalen keräämistä suon tai turvemaan pintakerroksesta enintään 30 senttimetrin syvyydeltä.¹ Koska rahkasammalet ja muu suokasvillisuus tuottavat itse oman kasvualustansa, rahkasammalen korjuu käsittää samalla väistämättä kuollutta, mutta maatumatonta sammalmassaa. Rahkasammalen korjuu ei edellytä suon ojittamista tai kuivattamista, mutta sammalta voidaan korjata myös jo ojitetuilta soilta tai turvemailta.

Rahkasammalen korjuussa korjataan myös muuta kasvillisuutta kuin rahkasammalia (*Sphagnum*). Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan mahdollista määritellä tarkemmin, kuinka suuri osuus esimerkiksi korjattavan kasvillisuuden peittävydestä tulisi olla rahkasammallajeja, jotta kyseessä olisi tässä tarkoitettu rahkasammalen korjuu. Vaikka rahkasammallajeja esiintyy Suomessa kymmeniä, seuraavassa puhutaan lyhyesti yksikössä rahkasammalesta ja sen korjuusta.

Maaperällä tarkoitetaan Euroopan unionin sääntelyssä tavallisesti kallioperän ja maan pinnan välissä² olevaa kerrosta, joka koostuu mineraalihiukkasista, orgaanisesta aineksesta, vedestä, ilmasta ja elävistä organismeista.³ Euroopan komissio pitää maaperän terveyttä koskevan aloitteen (2022) yhteydessä *maaperää* rajallisena ja *pääasiassa uusiutumattomana*

¹ Samalla tämä on tunnistettu yleistykseksi, sillä rahkasammalta voidaan korjata useammalla tavalla. Selvityksen tekemiseksi on kuitenkin oltava jokin lähtökohta korjuutoiminnalle, ja tässä käytetty perustuu sekä tähänastiseen aiheetta koskevaan lähteistöön että käytännön korjuuhankkeisiin.

² Esim. Euroopan unionin komission ehdotus (2006) direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta, 1 artikla 2 kohta.

³ Euroopan komissio Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia 2006.

(*non-renewable*) *luonnonvarana*.⁴ Tämä oli todettu myös aikaisemmassa Euroopan komission vuoden 2006 maaperän suojelua koskevassa teema-kohtaisessa strategiassa. Rahkasammalen korjuu kohdistuu siten Euroopan unionin näkökulmasta maaperän yhteen osaan. Kivennäismaa-ainesten ottaminen ("soranotto") tai perinteinen turvetuotanto kohdistuvat vastaavalla tavalla maaperään.

Rahkasammalesta on toivottu yhtä turvetta korvaavaa, uusiutuvaa kasvualusta- ja kuivikemateriaalia. Ajatuksena on ollut, että rahkasammalen korjuukohteet uusiutuisivat passiivisesti tai ne uudistettaisiin aktiivisesti kasvamaan uudelleen rahkasammallajeja. Tavoitteena voi tällöin olla, että rahkasammalta korjataan samalta kohteelta myöhemmin uudelleen. Rahkasammalen kasvatukseen liittyvänä toisena kehityspolkuna on ajateltu esimerkiksi vanhojen turvetuotantoalueiden muuttamista kasvamaan rahkasammalta, uuden syntyneen rahkasammalbiomassan korjaamista sekä korjuualueen uudistamista korjuun jälkeen. Rahkasammalen uudistamiseen ja uudistumiseen liittyvä tiedon tarve on ilmeinen koskien sekä uudistamista soilla ja turvemailla sammalen korjuun jälkeen että uudistamista esimerkiksi vanhoilla turvetuotantoalueilla.

Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista tarvitaan myös lisää tietoa. Tämä koskee esimerkiksi korjuun vaikutuksia korjuukohteen biologiselle monimuotoisuudelle, korjuusta aiheutuvia kiintoaine-, humus-, ravinne- ja metallipäästöjä sekä korjuun vaikutusta suon tai turvemaan hiilinieluihin ja -varastoihin. Voi otaksua, että nämä vaikutukset ovat riippuvaisia korjuukohteen ominaisuuksista, kuten suo- tai turvekangastyypistä (ravinteisuudesta, vesitaloudesta), maantieteellisestä sijainnista, korjuumenetelmästä sekä siitä, uudistetaanko alue kasvamaan uudelleen rahkasammalta. Vaikutukset voinevat myös muuttua ajan kuluessa. Jos rahkasammalen korjuukohde uudistetaan korjuun jälkeen, ympäristövaikutuksiin kuuluu myös esimerkiksi sen tarkastelu, millä tavoin uudistetun alueen kasvilajikoostumus ja runsaussuhteet sekä kasvillisuuden kehittyminen mahdollisesti poikkeavat

⁴ Kannanottoopyyntö, Euroopan komissio (ec.europa.eu), Kerro mielipiteesi > Julkaistut hankkeet > Maaperän terveys – EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen, käyty 17.3.2023 sekä European Commission > Environment > Home > Topics > Soil and Land (käyty 17.3.2023).

luonnontilaisesta suosta. Tätä kirjoitettaessa käynnissä on useita tutkimus- ja selvityshankkeita, jotka voivat antaa vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin.

Oikeudellisesta näkökulmasta rahkasammalen korjuun sääntelyn nykytilasta tarvitaan tietoa. Samoin rahkasammalen korjuun ohjaamistarpeita ja -vaihtoehtoja koskevan tiedon tarve on ilmeinen varsinkin toiminnan todennäköisesti laajentuessa ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten näin väistämättä lisääntyessä. On oletettavaa, että toiminnan ympäristövaikutuksia koskeva tieto lisääntyy ajan kuluessa, minkä vuoksi myös ohjauskeinoja on todennäköisesti tarpeen päivittää tiedon lisääntymisen ja toimintaympäristön muutosten myötä.

Tässä selvityshankkeessa keskeiset tarkasteltavat kysymykset ovat:

- 1) Mikä on ympäristöoikeudellisen sääntelyn sisällön nykytila sammalen korjuun osalta? Erityisesti tarkastelu kohdistuu siihen, minkälaista ohjausta sekä ennakko- ja jälkivalvontaa siihen voi vaikutusperusteisesti kohdistua. Vaikka rahkasammalen korjuu on toimintana uutta, kyseessä ei ole kokonaan sääntelemätön toiminta, vaan esimerkiksi lainsäädännön yleiset säännökset voivat soveltua siihen.
- 2) Miten olemassa olevat ohjauskeinot soveltuvat sammalen korjuun toimialalle ja minkälaisia puutteita voimassa olevan oikeuden ohjauskeinovalikoimaan tämän toiminnan näkökulmasta sisältyy?
- 3) Minkälaisella ohjauskeinoilla rahkasammalen korjuuta voitaisiin ja olisi perusteltua ohjata a) lähitulevaisuudessa ja b) pidemmällä aikavälillä?

Selvityshanke koostuu edellä esitettyjen tutkimuskysymysten mukaisesti kolmesta osasta: voimassa olevan oikeuden mukaisten ohjauskeinojen karjoittamisesta ja kuvaamisesta, näiden ohjauskeinojen soveltuvuuden ja toimivuuden arvioinnista ja perusteltujen ohjauskeinovaihtoehtojen kehittämisestä sekä lähitulevaisuutta että pidempää aikaväliä silmällä pitäen.

Ympäristöoikeudelliselle sääntelylle on tyypillistä *verkostomaisuus*. Luonnonvarojen käyttöä koskevan ja siihen liittyvän oikeudellisen sääntelyn väliset nivelsäännökset tuovat esiin sen, että ympäristön käytön oikeudellinen

ohjausjärjestelmä on verkostomainen – toisiinsa monin, ja nimenomaan myös *eri tavoin*, kytkeytynyt kokonaisuus.⁵ Yksittäisessä laissa olevan sääntelyn ja sen instrumenttien suhteet muuhun ympäristölainsäädäntöön määritellään viime kädessä tapauskohtaisesti. Tämä kokonaisuus ja lakien ja niiden yksittäisten instrumenttien väliset suhteet on välttämätöntä tunnistaa erilaisten toimintojen ohjausta arvioitaessa ja kehitettäessä.

Luonnonvarojen käyttöön liittyvä esimerkki nivelsäännöksestä tai linkkisäännöksestä on voimassa olevan metsälain 5b § (metsälakia säädettyessä 6 §). Metsälakia säädettyessä lain perusteluissa todettiin, että käytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa tuolloin voimassa olleet yksityismetsälain ja rakennuslain 124a §:n velvoitteet olivat joutuneet ristiriitaan. Tämän vuoksi metsälakiin oli tarkoitus ottaa säännökset, jotka estävät tällaisten tilanteiden syntymisen. Perustelujen mukaan metsälain 6.1 §:ssä säädettäisiin, että lain hakkuista koskevista yleisistä velvoitteista poiketen hakkuu voitaisiin tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla, jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai monikäytön kannalta erityistä merkitystä. Säännöksen alkuperäisten esitöissä todetaan, että jos kaavan mukaan määrätyllä alueella on tämänkaltaista merkitystä, hakkuun kohde yleensä täyttäisi lain 6.1 §:n edellytykset, ja hakkuu voitaisiin tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Vaikka tuolloisen Metsäl 6 §:n (voimassa olevan lain 5b §:n) sanamuodossa ei mainita kaavoitusta tai alueiden käyttöä, metsälain perusteluissa todetaan selkeästi säännöksen tarkoitus toimia linkkisäännöksenä maankäyttö- ja rakennuslain säännösten sekä metsälain säännösten välillä. Sääntely on toteutettu niin, että Metsäl 5b §:n joustava säännös, sen sanamuoto ja siinä säädetyt edellytykset mahdollistavat sen soveltamisen samanlaisesti päällekkäin maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyn kanssa. Lisäksi MRL:iin perustuva ohjaus toimii selvityksenä siitä, että tarkastelun kohteena olevalla metsällä on Metsäl 5b §:ssä tarkoitettua merkitystä

⁵ Ks. tästä verkostomaisuudesta Määttä ja Soininen 2016, s. 1041, Määttä ja Pölönen 2018, s. 74–75, Heinilä 2021 b, s. 72–74.

(vaikkapa yleiskaavan MU-aluevaraus metsän monikäyttömerkityksessä). Metsäl 5b §:ää tulee tulkita lain esitöissä todetun lain tarkoituksen mukaisesti. Tämänkaltaisen verkostomaisen kokonaisuuden hallinta edellyttää oikeudellisen sääntelyn riittävän syvällistä ja laaja-alaista analyysiä.

Nykyaikaisissa oikeudellisissa oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-opeissa on myös jo pitkään ollut lähtökohtana säädösten ja säännösten samanaikainen, ikään kuin päällekkäinen soveltaminen samalla alueella ja samaan toimintaan. Tämä sama lähtökohta näkyy myös monissa kirjoitetun oikeuden säännöksissä, kun niissä esimerkiksi säädetään, että ”tämän lain lisäksi on noudatettava mitä muussa laissa säädetään”.⁶

Rahkasammalen korjuu liittyy eri tavoin hyvin moneen ympäristöoikeuden säädöskokonaisuuteen, vaikka siihen ei kohdistu nimenomaista välitöntä sääntelyä. Siksi korjuutoimintaan kohdistuva ohjaus on hyvin kuvaava esimerkki tästä verkostomaisuudesta. Juuri tästä syystä selvityksessä on ollut tarpeen käydä varsin laajasti läpi mahdollista rahkasammalen korjuuta sääntelevää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja sen yksityiskohtia. Toisaalta tällainen tarkastelu ei koskaan voi olla täydellinen tai lopullinen, koska kansallinen ja Euroopan unionin sääntely ovat jatkuvassa muutoksessa.

Ensimmäisen jakson myöhemmissä alaluvuissa täsmennetään muun ohella selvityksen kohdentuminen ja siinä käytettävät keskeiset käsitteet sekä tarkastellaan, mitä rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista ja rahkasammalen uudistumisesta tiedetään. Selvityksen jaksossa 2 analysoidaan rahkasammalen korjuuseen mahdollisesti sovellettavaksi tuleva voimassa olevan oikeuden sääntely. Samassa yhteydessä nostetaan esiin mahdollisia sääntelykatveita sekä oikeudellisen sääntelyn kiintopisteitä, jotka sääntelyä ja sääntelymalleja kehitettäessä on tarpeen huomioida.

Jaksossa 3 arvioidaan nykyisten ohjauskeinojen soveltuvuutta, toimivuutta ja puutteita. Jakso perustuu aiemmin tehtyyn analyysiin. Samassa yhteydessä pohditaan, millä tavoin tilannetta voitaisiin parantaa. Jaksossa 4 tehdään ohjauskeinovaihtoehtojen kehittämistyötä. Samassa yhteydessä pohditaan

⁶ Ks. Määttä 2013.

myös perinteisen oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen vaihtoehtoja ja esittää lopuksi vielä tiivistelmä selvityksen tuloksista.

1.2 Käsitteiden määrittelyä

Uudistamisella tarkoitetaan välittömästi rahkasammalen korjuun jälkeen tapahtuvaa tavoitteellista uuden rahkasammalkasvuston aikaansaamista ihmisen nimenomaisin toimenpitein. Olennaista uudistamisessa on tavoite ja sen saavuttamiseksi välttämättömät, aktiiviset toimenpiteet. Uudistaminen voidaan toteuttaa myös luontaista uudistamista käyttäen silloin kun sille on edellytykset. Esimerkiksi metsänhoidossa puusto voidaan uudistaa luontaisesti silloin kun ennalta arvioiden on riittävät edellytykset kyseisissä konkreettisissa olosuhteissa saada aikaan uusi taimikko. Uudistamisessa olennaista on tietyn tavoitteen määrittely, eli millainen kasvilajikoostumus ja niiden runsaussuhteet tulee korjatulle kohteelle vähintään saada aikaan. Uudistamiseen kuuluu olennaisena osana myös sen ajan määrittely, jonka kuluessa tuo tavoitetila tulee viimeistään saada aikaan. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista eikä tarpeenkaan määritellä tarkemmin esimerkiksi sitä, kuinka suuri rahkasammalten peittävyys tulisi olla tavoitetilassa tai missä määrääjossa se tulisi eri suotyypeillä tai maantieteellisillä sijainneilla saavuttaa. Tällaisten määrittelyjen tulisi perustua luotettavaan tieteelliseen (ja nimenomaan muuhun kuin oikeustieteelliseen) tutkimukseen.

Uudistuminen tarkoittaa empiirisesti havainnoitavissa olevaa rahkasammalkasvuston syntyä ja kehitystä sammalen korjuun jälkeen. Uudistumisesta on kyse myös esimerkiksi tilanteessa, jossa kohteelta on korjattu rahkasammalta ja se jätetään tämän jälkeen passiivisesti sillensä sammalen korjuun jälkeen. Käsitettä uudistuminen voidaan käyttää myös silloin, kun uudistamisen yhteydessä arvioidaan, onko kohde tosiasiallisesti uudistunut, eli onko sille kehittynyt uutta rahkasammalkasvustoa ja onko sen biomassa lisääntynyt. Jos rahkasammalkasvusto pyritään saamaan aikaan alueelle, jolla sitä ei ole aikaisemmin ole ollut, kyse on kunnostamisesta. Tällainen toiminta rinnastuu tällöin metsittämiseen eli puuston aikaansaamiseen sellaiselle alueelle, jolla sitä ei aikaisemmin ole kasvanut. Näin määriteltynä uudistaminen,

uudistuminen ja kunnostaminen vastaavat sitä, kuinka esimerkiksi metsän uudistaminen, metsän uudistuminen ja metsittäminen määritellään metsien hoidon ja käytön yhteydessä.

Näin aiemmin esimerkiksi turvetuotannossa olleiden alueiden käyttöä rahkasammalen kasvatustarkoitukseen ja tähän tarkoitukseen liittyviä toimenpiteitä nimitetään tässä selvityksessä alueen *kunnostamiseksi (rehabilitation)*. Tavoitteena on rakenteeltaan ja toiminnaltaan sellainen (suo)ekosysteemi, joka tuottaa rahkasammalta ja rahkaturvetta. Koska suoekosysteemin rakenne, toiminta ja sukkessiokehitys häiriintyvät kasvaneen rahkasammalen korjuun seurauksena, kunnostaminen ei koskaan voi johtaa täysin luonnontilaiseen ekosysteemiin. Alkuperäisen ekosysteemin saavuttaminen voi olla mahdotonta myös sen vuoksi, että ekosysteemi on vaurioitunut pahoin tai tuhoutunut kokonaan turvetuotannon seurauksena. Kunnostamisesta on kysymys myös silloin, jos aikaisemmin metsäojitetulla suolla ojia tukitaan tarkoituksena saada maaveden pinta nousemaan ja näin luomaan paremmat olosuhteet rahkasammalien kasvuille.

Ennallistamisella (restoration) tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla vaurioitunut ekosysteemi pyritään palauttamaan aktiivisin ihmisen suorittamin toimenpitein kehittymään kohti luonnontilaa. Tarkoituksena on saada alueelle palautumaan samankaltainen ekosysteemi, kuin siellä oli ennen alkuperäisen ekosysteemin vaurioitumista. Esimerkiksi entisellä turvetuotantoalueella tehtävät toimenpiteet eivät välttämättä johda suon ennallistamiseen, koska alkuperäinen ekosysteemi on hävitetty paikalta. Näin määritellyt kunnostamisen ja ennallistamisen käsitteet vastaavat suojelubiologian määritelmiä.

1.3 Tarkastelun kohteesta

1.3.1 Korjuu, uudistaminen ja kasvatus

Sammalen korjuu voi kohdistua suolle tai turvemaalle. Suolla tarkoitetaan geologisen määritelmän mukaan paikkaa, jossa turvekerros on yli 30 cm paksuinen (kivennäismaa on yli 30 cm syvyydellä suon pinnasta mitattuna). Turvemaalla tarkoitetaan paikkaa, jossa turvekerros on alle 30 cm paksuinen

(kivennäismaa on alle 30 cm syvyydellä suon pinnasta mitattuna). Suo tai turvemaata voi olla ojitettu tai ojitamaton. Toisen määritelmän mukaan suolla tarkoitetaan kasvupaikkaa, jossa kivennäismaata peittävä maalaji on turvetta, ja jossa aluskasvillisuudesta 75 % on suokasvillisuutta. Kun suo ojitetaan, sen kasvillisuus alkaa kehittyä kohti kangasmetsien kasvillisuutta eli kohti turvekangasta. Metsälain (1093/1996) soveltamisalalla metsien hoidosta ja käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1308/2013, MetsäA) 1.1 § 7 k:n mukaan turvemaalla tarkoitetaan kasvupaikkaa, jossa kivennäismaa on vähintään 30 cm syvyydellä ja 6 k:n mukaan kangasmaalla kasvupaikkaa, jossa kivennäismaa on lähempänä kuin 30 cm syvyydellä maanpinnasta.⁷ Tämän selvityksen kannalta olennaista on rahkasammalen esiintyminen ja sen korjaaminen riippumatta turvekerroksen paksuudesta. Selvityksen lähtökohtana on geologinen määritelmä ja se kohdistuu sekä soihin että turvemaihin.

Laajemmasta alueellisesta näkökulmasta jäsentelyssä voidaan edelleen kiinnittää huomiota siihen, sijaitseeko korjuun kohde ojitamattomalla vai ojitetulla suoaltaalla, suokokonaisuudella. Myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä 30.8.2012 soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta, sen liitteessä 1, on luokiteltu kuivatuksen, kasvillisuuden ja vedenpinnan perusteella tällaiset alueellisesti laajemmat suoyhdistykset tai suokokonaisuudet luonnontilaisuuden perusteella kuuteen luokkaan luonnontilaisista (4 ja 5) luonnontilansa täysin menettäneisiin soihin (0 ja 1).

Rahkasammalen *korjuulla* tarkoitetaan tässä selvityksessä rahkasammalen ottamista koneellisesti suon tai turvemaan pintakerroksesta enintään 30 cm paksuudelta suon pinnasta mitattuna. Elävä rahkasammalkasvusto vaihtuu asteittain eriasteisesti maatuneeksi rahkaturpeeksi suon pintakerroksesta alaspäin tarkasteltaessa. Tämän vuoksi korjuusyvyydestä riippuen elävän rahkasammalkasvuston lisäksi korjataan kuollutta ja myös eriasteisesti maatunutta rahkasammalta. Rahkasammallajien lisäksi korjuussa tulee mukana myös muuta kasvillisuutta. Rahkasammalen korjuu ei välttämättä edellytä suon kuivatusta ojitamalla. Rahkasammalta voidaan kuitenkin korjata myös jo ojitetuilta kohteilta, kuten aikaisemmin metsäojitetuilta soilta (turvemailta). Tämä saattaa vaikuttaa toiminnan vesipäästöihin.

⁷ Metsälaissa on tämän lisäksi myös muita soihin ja turvemaihin liittyviä käsitteitä.

Samalla on kuitenkin tunnistettava se seikka, että korjuutapa ja -menetelmät voivat kehittyä, erityisesti kun toiminnalla ei ole vielä pitkää historiaa. Toiselta puolen toiminnan ohjauksella voidaan nimenomaisesti vaikuttaa korjuutapaan ja -menetelmiin, muun muassa sen haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja rahkasammalkasvuston uudistamiseksi.

Pelkkää korjuuta laajemmin voidaan tarkastella *rahkasammalen korjuuta, uudistamista ja kasvatusta*. Tyyppitilanne on kyseessä, jos suolta tai turvemaalta korjataan rahkasammalta, mutta tämän lisäksi korjuualueelle pyritään uudistamaan uusi rahkasammalkasvusto esimerkiksi uutta korjuuta varten. Tällaisessa toiminnassa on kyse nimenomaisesta tavoitteellisesta kasvatustoiminnasta. Tässä näkökulmassa sammalen uudistaminen, kasvatusta ja korjuu muodostavat kokonaisuuden. Toiminta on tällöin verrattavissa metsän uudistamiseen, kasvatukseen ja puunkorjuuseen.

Kolmannen ryhmän muodostavat tilanteet, joissa toiminta alkaa alueen *kunnostamisella* rahkasammalen kasvatusta varten (esim. vanhat turvetuotantoalueet). Kyse voi olla myös kunnostamistoimenpiteistä aikaisemmin metsäojitetulla suolla tai turvemaalla, ja tällöin tarkoituksena on saada aikaan optimaaliset olosuhteet rahkasammalen kasvatukselle.

Tässä selvityksessä tarkastellaan tilanteita, joissa rahkasammalta pyritään uudistamaan korjuun jälkeen. Samoin mukana ovat jossakin määrin tilanteet, joissa pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet rahkasammalen kasvatukselle ojitetulla turvemaalla. Selvityksen ulkopuolelle jätetään tilanteet, joissa esimerkiksi vanha turvetuotantoalue pyritään kunnostamaan rahkasammalen kasvatusta varten. Tapio Oy:ssä on valmistunut tuore selvitys turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön oikeudellisista ja hallinnollisista ohjauskeinoista (Matila ja Alatalo 2023). Tämän vuoksi kyseiset tilanteet jätetään lähtökohtaisesti tämän selvityksen ulkopuolelle. Nyt tehtävässä selvityksessä kohteena ovat ensisijaisesti suot ja turvemaat, joilta korjataan rahkasammalta ensimmäistä kertaa, ja jotka ovat esimerkiksi metsälainsäädännön näkökulmasta metsätalousmaata.

1.3.2 Soiden ominaisuuksien huomioon ottaminen korjuun sijoittamisessa

Oikeudellista sääntelyn analyysiä, toiminnan ympäristövaikutuksia ja ohjauskeinojen kehittämistä varten on tarpeen karkeasti tarkastella soiden eräitä yleisiä piirteitä. Luonnontieteellisesti tarkastellen voidaan erottaa keidassuot ja aapasuot. *Keidassoilla* suon keskiosa on tavallisesti sen laiteita ylempänä. Tästä johtuen keskiosa saa ravinteita pääasiassa sadeveden mukana. Keidassuo on tämän vuoksi vähäravinteinen sekä hapan, koska lähinnä sulamis- ja sadevedet voivat huuhdella suolta humushappoja pois. Suolta saatetaan voida erottaa kermiä ja kuljut. Ensiksi mainitut ovat kuivempia ja muuta suon pintaa ylempänä, usein rämettä, jotka kasvavat mäntyä. Kuljut ovat suon kosteampia, puuttomia alueita. *Aapasoilla* taas suon keskiosa on sen laiteita alempana. Tästä johtuen suon keskiosa saa ravinteita sadeveden lisäksi ympäristöstä tulevien valumavesien mukana. Valumavedet tulevat paitsi suon muilta osilta, myös ympäröiviltä kivennäismaailta. Ravinteiden kuljetuksen lisäksi valumavedet huuhtelevat suon pintaturpeesta humushappoja pois, mikä puolestaan rajoittaa happamassa viihtyvien rahkasammalten kasvua. Aapasuon keskiosa voi olla puutonta ravinteikasta lettoa taikka nevaa. Aapasuolla saattaa esiintyä kuivempia jänteitä ja märempiä rimpiä, mutta niiden esiintymättömyys ei ole edellytys suon pitämiselle aapasuona. Jänteillä kasvaa tyypillisesti rahkasammalia ja ne esiintyvät poikittain veden virtaussuuntaan nähden. Puustoa on vähän tai se puuttuu kokonaan myös jänteiltä ja suon reunaosilta.⁸

Soiden ojitus muuttaa esimerkiksi aapasoiden ja sen eri osien hydrologiaa ja ravinnetaloutta. Jos suon ja kivennäismaan rajaan kaivetaan oja, se estää ravinteikkaiden valumavesien kulkeutumisen kivennäismaalta suolle. Samoin suon laitaosien ojittaminen estää valumavesien kulkeutumisen suon keskiosia kohti. Tämän seurauksena keskiosaan ei kulkeudu ravinteita eivätkä valumavedet toisaalta huuhtelee enää pois suon pintaosista humushappoja, mikä aikaan saa kasvupaikan happamoitumisen ja köyhtymisen. Näiden seurauksena suon keskiosien kasvillisuus saattaa muuttua, kun muun ohella happamassa viihtyvät rahkasammalet saattavat runsastua. Alkuperäinen

⁸ Aapasoiden osalta esimerkiksi Sallinen ym. 2019, s. 1–3 ja siinä viitattu.

aapasuo sekä sen keskiosien letto- tai nevakasvillisuus saattavat alkaa kehittyä rahkasammalten parantuneen kasvun ja rahkaturvekerroksen paksuskasvun myötä kohti rämekasvillisuutta ja suo saattaa alkaa metsittyä. Vaikka aapasuon keskiosa näyttäisi esimerkiksi ilmakuvassa olevan tiettyinä hetkenä ojittamaton ja tässä suhteessa ”luonnontilainen”, suokokonaisuuksien reunaosien ojittaminen on kuitenkin voinut johtaa tai olla johtamassa siihen, ettei keskiosaakaan voida pitää täysin luonnontilaisena.⁹

Sallinen ym. (2019) tutkivat paikkatietoanalyyysiin perustuen ojittamattomia soita (myös jos turvekerroksen paksuus oli alle 30 cm), niiden lukumäärää ja pinta-alaa, niiden laitaosien kuivatustilannetta ja soiden luonnontilaisuutta. Tutkimuksen tuloksena ensinäkin oli, että hemiboreaalaisella ja eteläboreaalaisella vyöhykkeellä ojittamatonta suota oli noin 20 % ja keskiboreaalaisella vyöhykkeellä noin 25 % soiden pinta-alasta.¹⁰ Toiseksi tutkimuksen tuloksena oli, että suurimmalla osalla (66,7 % lukumäärästä ja 84,7 % pinta-alasta) ojittamattomista vähintään 1 ha:n laajuisista soista (suolaukuista) niiden laitaosat oli ainakin osittain ojitettu. Nämä suot olivat olleet siten alkujaan laajempia. Tuloksista voidaan lukea, että olemassa olevista ojittamattomista suolaikuista valtaosa on tällaisia jäänteitä alun perin laajemmista kokonaisuuksista. Ojittamattomien suolaikkujen laitaosien ojitustilanteesta havaittiin kuitenkin maantieteellistä vaihtelua: hemi- ja eteläboreaalaisella vyöhykkeellä 11,3 % ja keskiboreaalaisella vyöhykkeellä ainoastaan 2,6 % ojittamattomien suolaikkujen pinta-alasta oli sellaista, että sen laitaosia ei ollut lainkaan ojitettu.¹¹

Kolmanneksi, kun tutkittiin yli 50 ha:n laajuisia ojittamattomia suolaikkuja, niiden valuma-alueen pinta-alasta esimerkiksi keskiboreaalaisella vyöhykkeellä keskimäärin 41,6 % oli sellaista, että hydrologinen yhteys suon kanssa oli häiriintynyt ojituksen vuoksi (eli tuo valuma-alueosuus oli jäänyt ”ojan

⁹ Aapasoiden osalta esim. Sallinen ym. 2019, s. 1–3 ja siinä viitattu.

¹⁰ Sallinen ym. 2019, s. 10 kuva 5. Ojittamattomien suolaikkujen jakautuminen eri pinta-alaluokkiin on kuvattu taulukossa 4 s. 10. Suomen ympäristökeskuksen ilmakehän analyysissä yli 50 ha:n laajuisista suolaikuista ainoastaan 18,5 % oli hyvässä hydrologisessa tilassa (luonnontilainen tai enintään pieniä merkityksellisiä ojituksia).

¹¹ Sallinen ym. 2019, s. 10–11, kuvio 5 s. 10 sekä s. 15.

taakse”).¹² Kun tutkittiin pelkästään valuma-alueeseen kuuluvien kivennäismaiden osuutta, niin esimerkiksi keskiboreaalaisella vyöhykkeellä keskimäärin 53.1 % valuma-alueeseen kuuluvista kivennäismaista oli jäänyt ”ojan taakse” eli niiden hydrologinen yhteys oli katkennut.¹³ Keskiboreaalisen vyöhykkeen luvut ovat kiinnostavia, koska se on Suomen suorikkainta aluetta.

Puolet Suomen soiden (mukaan lukien turvemaat eli alle 30 cm turvekerros) pinta-alasta on ojitettu metsätaloutta varten ja suurin osa jäljellä olevista ojittamattomista suolaukuista rajautuu ojitettuihin alueisiin. Ojitukset vaikuttavat suon ojittamattomiin osiin ja esimerkiksi rahkasammalen kasvu voi niillä lisääntyä kasvupaikan happamoituessa ja ravinteisuuden köyhtyessä. Tällaisilla kohteilla hiilensidonta voi kasvaa. Sallinen ym. kiinnittivät huomiota siihen, että suoallasperustaiseen arviointiin perustuva lähtökohta ohjata turpeen korjaamista tällaisille soille voi johtaa siihen, että nämä hiilinielut voidaan menettää. Toisaalta ojittamattomilla suolaikuilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat vääjäämättä niiden monimuotoisuutta heikentävästi.¹⁴

Rahkasammalen korjuun ohjaamisen näkökulmasta Sallisen ym. tutkimus osoittaa sen, että kokonaan ojittamattomien suokokonaisuuksien määrä on hyvin vähäinen. Olisi näin ollen perusteltua huolehtia siitä, että nämä jäävät rahkasammalen korjuun ulkopuolelle. Toiseksi potentiaalisten korjuukohteiden valinnassa tulisi ottaa huomioon paitsi tietyn suolaikun ojittamattomuus, myös sen yläpuolisen valuma-alueen ojitustilanne. Mikäli kohteen hydrologiset yhteydet ovat pitkälti edelleen olemassa, sellainen kohde olisi perustellumpaa säilyttää kuin kohde, jonka hydrologiset yhteydet ovat lähes kokonaan katkenneet. Soiden kokonaisvaltaisen suunnittelun näkökulmasta (tämä on esimerkiksi uuden metsätalouden määräämällisestä kannustejärjestelmästä annetun lain (71/2023), joka ei ole vielä voimassa, lähtökohta) tulisi pohtia myös mahdollisuuksia ennallistaa sellaisia suon osia, jotka ovat nyt

¹² Sallinen ym. 2019, s. 13 ja taulukko 7, hemi- ja eteläboreaalaisella vyöhykkeellä osuus oli keskimäärin 25,1 % ja pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläosissa 24.2 %.

¹³ Sallinen ym. 2019, s. 13–14 ja taulukko 8. Hemi- ja eteläboreaalaisella vyöhykkeellä keskimäärin 39,4 % ja pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläosissa keskimäärin 28,8 % valuma-alueeseen kuuluvan kivennäismaan pinta-alasta oli ”jäänyt ojan taakse”.

¹⁴ Sallinen ym. 2019, s. 17.

jääneet valuma-alueena ”ojan taakse”, ja joiden ennallistaminen voisi parantaa myös ojittamattoman suolaikun luonnontilaa.

Mainittu tutkimus nostaa esiin myös kysymyksen siitä, tulisiko hydrologisten muutosten vuoksi happamoituvan, ravinteisuudeltaan köyhtyvän ja rahkasammalta enenevästi kasvavan ojittamattoman suon osalta ryhtyä ennallistamiseen niin, että siltä korjattaisiin rahkasammalta kertaalleen, ja näin saataisiin tuo suon osa kehittymään jälleen kohti alkuperäistä ekosysteemiä. Tässä olisi kuitenkin kysymys kertatoimenpiteestä ja ennallistamisesta, joten tämä tilanne jää varsinaisesti tämän selvityksen ulkopuolelle (kun tarkoituksena on selvittää myös rahkasammalen kasvatusta, mikä tässä tapauksessa ei olisi toimenpiteen tarkoitus). On kuitenkin syytä tunnistaa se, että tietyissä tilanteissa rahkasammalen korjuu voi olla myös ekologisesti perusteltua osana ennallistamistoimia. Näissä tilanteissa korjuutoiminta voi tuottaa kaksoishyödyn.

Kolmanneksi, vaikkei tämä varsinaisesti ollut Sallisen ym. tutkimuskohde, ojitettua suota vaikuttaa Suomessa olevan määrällisesti ja suhteellisesti runsaasti. Tästä näkökulmasta rahkasammalen korjuu olisi perustellumpaa ohjata aikaisemmin ojitetuille suon osille kuin ojittamattomille osille. Esimerkiksi metsälain mukaan erityisen tärkeäksi elinympäristöksi määritellään luonnontilainen tai sen kaltainen elinympäristölaikku riippumatta siitä, että sen ympäristö voi olla käsiteltyä tavallista talousmetsää.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (30.8.2012) ja sen liitteessä 1 on kuvattu soiden ja turvemaiden luonnontilaisuusluokittelu suoyhdistymien tai suokokonaisuuksien osalta. Tämä luokittelu on siten alueellisesti laajempi eli suoallastasoinen. Luokitus on laadittu kuivatuksen, kasvillisuuden ja maaveden pinnan perusteella. Luokitus on kuusiluokkainen, jossa luokat 0 ja 1 kuvaavat luonnontilansa täysin menettänyttä suota ja luokat 4 ja 5 luonnontilaisia soita. Esimerkiksi luokassa 1 vesitalous on kauttaaltaan muuttunut ja kasvillisuusmuutokset selviä; puuston kasvu on selvästi lisääntynyt ja/tai alue on taimettunut, kasvillisuusmuutokset kauttaaltaankin ojitetulla alueilla olla hitaita sekä suoveden pinta on kauttaaltaan alentunut. Keskivaiheen luokissa 2 ja 3 huomiota kiinnitetään siihen, että osa suosta on ojitettua ja osa ojittamatonta, ojitus saattaa estää tai vaikuttaa hydrologiseen yhteyteen suon

ja ympäristön välillä, suokasvillisuus on voinut muuttua suon eri osissa ja suovedenpinta on alentunut ainakin ojen tuntumassa.¹⁵

Periaatepäätöksessä tehty luokittelu on hyödyllinen siinä suhteessa, että se tarkastelee suota laajemmasta alueellisesta näkökulmasta. Toisaalta tästä seuraava luokittelun karkeus kätkee sen, että keskivaiheen luokkiin voi sisältyä suon osia, joita ei ole ojitettu, niiden hydrologinen yhteys ei ole katkenut, suokasvillisuus ei ole kärsinyt suuria muutoksia eikä suovedenpinta ole laskenut niillä merkittävästi.

Silvan ym. (2019) ovat katsauksessaan tarkastelleet muun ohella korjuukelpoisia rahkasammalresursseja Suomessa. He ovat laskelmissaan lähteneet siitä, että keskimääräinen rahkasammalpinnan korkeuskasvunopeus Suomessa voisi olla noin 1 cm/vuosi. Jos rahkasammalta korjataan enintään 30 cm paksuudelta, päästään heidän mukaansa näin noin 30 vuoden suunniteltuun kiertoaikaan.¹⁶ Tätä arviota voidaan kritisoida siitä, että se perustuu sammalpinnan arvioituun pituuskasvunopeuteen. Olennaista sen sijaan olisi verrata biomassan määrän kasvua vuodessa ja verrata sitä korjatun sammalbiomassan määrään.¹⁷

Silvan ym. ovat arvioineet, että jos rahkasammalbiomassan korjuutavoite olisi 2 miljoonaa m³/vuosi ja kertakorjuusaanto olisi noin 1 000 m³/ha, jolloin vuosittain tarvittaisiin korjuupinta-alaa noin 2 000 ha. Siten 30 vuoden kiertoajalla tarvittaisiin tuotantoalaa noin 60 000 ha. Silvanin ym. mukaan metsäojitettuja soita on lähes 4,7 miljoonaa ha, ja näistä yli 0,5 miljoonaa ha on kitu- ja joutomaiksi luokiteltuja alueita, joilla metsätalous ei ole kannattavaa. Nämä

¹⁵ Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2012, s. 18 liite 1.

¹⁶ Silvan ym. 2019, s. 45.

¹⁷ Silvanin ym. arviointi merkitsisi samaa kuin jos metsän arvioinnissa käytettäisiin avohakkuun jälkeen käsittelyalalle syntyneiden (pisimpien) puiden pituuskasvunopeutta sekä ennen hakkuuta olemassa olleiden puiden pituutta sen sijasta, että verrattaisiin avohakkuussa hakattua puumäärää ja arvioitaisiin, kuinka monta vuotta (vuosikymmentä) menee kasvattaa vastaava puumäärä avohakkuualalle uudelleen ottaen huomioon syntyneiden puiden vuotuinen kasvu. Lisäksi tarkkaan ottaen tulisi huomioon ottaa myös biomassan laatu. Eli jos käsittelyalalta on hakattu pääasiassa kuusta, tulisi arvioida kuinka kauan aikaa kuluu, että kohde tuottaa vastaavan määrän kuusibiomassaa. Jos avohakkuualalle syntyy luontaisesti lehtipuita, ne tulisi jättää huomiotta ja arvioida syntyvien kuusten kasvua. Tämä nostaa esiin luonnollisesti kysymyksen uudistamismenetelmästä ja sen tärkeydestä erilaisilla kasvupaikoilla.

alueet saattaisivat soveltua rahkasammalbiomassan korjuuseen.¹⁸ Katsausta varten kirjoittajat tekivät myös pienimuotoisen inventoinnin 13 koealalta, joilla arviointiin muun ohella korjuukelpoisen rahkasammalkasvuston suhteellinen peittävyys koko mahdollisesta korjuualueesta. Tämä vaihteli 30 ja 90 % välillä ollen keskimäärin noin 67 %.¹⁹ Silvan ym. päätyivät arvioinnissaan siihen, että Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen sekä Pohjanmaa-Kainuun suuralueilla korjattava ala olisi noin 156 000 ha.²⁰

Korjuukelpoisten rahkasammalresurssien arvioinnissaan Silvan ym. kiinnittivät huomiota siihen, että valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokituksessa luokkien 0 ja 1 eli peruuttamattomasti tai kauttaaltaan muuttuneisiin luokkien ottamista korjuun piiriin rajoittaa jäljellä olevan rahkasammalpinnan pieni määrä. Luokan 0 soilla sitä ei ole lainkaan ja luokan 1 soillakin aivan liian vähän.²¹ Valtioneuvoston periaatepäätöksellä turvetuotanto oli tarkoitus ohjata juuri näille luonnontilaisuutensa menettäneille suoallasalueille, mikä tarkoitus ei nyt vastaavalla tavalla voi toteutua rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) osalta, jos toiminnan lähtökohdaksi otetaan se, että rahkasammalta tulisi pystyä korjaamaan kohteelta heti, ilman että sillä tehtäisiin ensin rahkasammalen kasvuolosuhteita parantavia kunnostavia toimenpiteitä (kuten maaveden pinnan nostoa ojat tukkimalla). Luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 suot tai niiden osat eivät siis välttämättä ole metsänkasvatukseen soveltuvia ojituksesta huolimatta, mutta samalla ne voivat olla ojituksen vuoksi jo niin muuttuneita, etteivät ne sovellu sellaisenaan rahkasammalen korjuuseen.

Koska olennaista rahkasammalen korjuun kannalta on yksittäisen korjuukohteen soveltuvuus rahkasammalen korjuuseen, ensisijaisesti luonnontilaisuusluokkiin 0 ja 1 kuuluvilta suoaltailta olisi tarpeen pyrkiä tunnistamaan rahkasammalen kasvatukseen ja korjuuseen soveltuvat kohteet. Koska periaatepäätöksen määritelmien mukaisesti muuttuminen on tapahtunut

¹⁸ Silvan ym. 2019, s. 45.

¹⁹ Silvan ym. 2019, s. 46 ja 48.

²⁰ Silvan ym. 2019, s. 49; määrä on laskettu taulukossa 2 esitettyjen tietojen pohjalta jättämällä Etelä-Lappi huomiotta.

²¹ Silvan ym. 2019, s. 46.

pääasiassa koko suoaltaan alueella, rahkasammalen tuotantomahdollisuuksia olisi perusteltua luoda nimenomaan näiden alueiden kunnostamisella.

Tässä yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä käytetty luonnontilaisuusluokittelu on suoallasperustainen eikä siinä arvioida yksittäisen suon osan luonnontilaisuutta. Jos arvioidaan metsäojitetun kitu- ja joutomaan suon käyttöä rahkasammalen korjuuseen, tällaisen arvioinnin tulisi perustua tuon suon osan luonnontilaisuuteen sen lisäksi, että laajempi suokokonaisuus otetaan huomioon. Silvan ym. arvioinnissa on oletettu, että noin puolet Suomen kaikkien ojitetujen kitu- ja joutomaan soiden pinta-aloista kuuluu luonnontilaisuusluokkiin 2 ja 3.²² Suoluontoarvojen näkökulmasta olennaista olisi, että korjuu kohdistuisi näihin luokkiin kuuluvien suokokonaisuuksien niihin osiin, jotka ovat jo ojitettuja.

Laajemmasta näkökulmasta potentiaalisten korjuukohteiden määrän arvioinnissa eli rahkasammalen korjuukohteiden määrittelyssä ja siten konkreettisesti sijainnin määräytymisessä tulisi kiinnittää huomiota myös Sallisen ym. 2019 tutkimuksessa esiin nostettuihin näkökohtiin.

1.3.3 Rahkasammalen uudistuminen lähtötilanteet ja tyypit

Ohjauskeinovalikoiman ja eri ohjauskeinojen soveltuvuuden näkökulmasta tulee erottaa kaksi eri tilannetyyppeä rahkasammalen tosiasiallisen uudistumisen perusteella. Toiminnan luonne ja oikeudellisen sääntelyn kohde muodostuvat sen perusteella huomattavan erilaisiksi.

Rahkasammal uudistuu tosiasiallisesti korjuun jälkeen. Tässä tilannetyypissä rahkasammalen uudistumisesta korjuun jälkeen on saatu tieteiliseen tutkimukseen perustuvia myönteisiä tuloksia. Rahkasammalen uudistumista tutkittaessa tulee erottaa ainakin eri lähtötilanteet (kasvupaikat, kasvimaantieteelliset sijainnit), käytetty korjuutapa, mahdolliset aktiiviset uudistamiseen liittyvät toimenpiteet sekä rahkasammalbiomassan määrän kehitys (ja sen määrä sellaisena ajanhetkenä, kun uudelleenkorjuu olisi mahdollinen, sekä sen ajan pituus, jona biomassan määrä muodostuu samaksi kuin se oli ennen korjuuta). Tällaisten tutkimustulosten perusteella ja niissä

²² Silvan ym. 2019, s. 48.

määriteltyjen edellytysten vallitessa rahkasammalta voidaan pitää tältä osin uusiutuvana luonnonvarana. Harkittavaksi jää, voitaisiinko rahkasammalen uudistuminen määritellä biomassan määrän lisäksi (osittain) myös rahkasammalen peittävyden perusteella.

Rahkasammalen uudistumisesta korjuun jälkeen ei ole luotettavaa tietoa tai tieto osoittaa, ettei riittävää uudistumista tapahdu. Tässä tilannetyypissä puuttuu riittävän luotettava tieto rahkasammalen uudistumisesta korjuun jälkeen. Olemassa oleva tieto ei tässä tilanteessa tue väitettä, että rahkasammalbiomassa uudistuisi tietyn suuruiseksi korjuun jälkeen, tai että sen peittävyys olisi vähintään tietyn suuruinen tietyn ajan kuluttua korjuun jälkeen. Samoin jos tutkimustulokset osoittaisivat, että uudistumista tietylle biomassatasolle tai peittävyystasolle ei tapahdu jonkin perustellun määräajan kuluessa, rahkasammalta ei olisi perusteltua pitää uudistuvana luonnonvarana. Tällöin rahkasammal rinnastuisi luonnonvarana lähinnä turpeeseen.

Käytännössä uudistuminen saattaa olla riippuvaista lähtötilanteesta ennen korjuuta eli kasvupaikasta (eri suo- tai turvekangastyypistä ja sen ravinteisuudesta, vesitaloudesta), maantieteellisestä sijainnista ja käytetystä korjuumenetelmästä (ja uudistamismenetelmästä). Tämän vuoksi tilannetyyppejä A ja B voi esiintyä samanaikaisesti, kun tarkastellaan laajempaa aluetta.

Tällä hetkellä tutkittua tietoa rahkasammalen tosiasiallisesta uudistumisesta Suomessa korjuun jälkeen on hyvin rajallisesti. Tämän vuoksi ympäristöoikeudellinen varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähtökohtana tarkastelussa tulisi pitää, ettei rahkasammal ole korjuun jälkeen täysin itsestään uudistuva luonnonvara. Sen uudistuminen edellyttää todennäköisesti tiettyjä olosuhteita, oikeanlaisia korjuumenetelmiä ja/tai korjuun jälkeisiä toimenpiteitä.

Tämä määritelmä perustuu luonnonvaran määrään eli tässä tapauksessa biomassaan (tai mahdollisesti lisäksi peittävyteen). Määritelmä ei ota huomioon sitä, että uusiutumisen jälkeen itse rahkasammalkasvuston lajikoostumus, rakenne ja sukkessio todennäköisesti poikkeaisivat luonnontilaisesta suosta. Toisin sanoen biomassan laatuun ei tässä määritelmässä kiinnitetä huomiota.

Rahkasammalen pitäminen uudistuvana luonnonvarana, jota korjataan, uudistetaan ja kasvatetaan, ja tämän ottaminen oikeudellisen sääntelyn ja muiden ohjauskeinojen lähtökohdaksi merkitsisi näkökulman muutosta siihen, että sammalta ainoastaan korjattaisiin. Tämän lisäksi oma kysymyksensä koskee sitä, sisältyisikö lainsäädäntöön mekanismi, jolla oikeudellisesti varmistettaisiin, että uudistuminen on tosiasiallisesti tapahtunut (tai joka varmistaisi tiettyjen aktiivisten uudistamistoimenpiteiden suorittamisen korjuun jälkeen). Mikäli tällainen sisältyisi esimerkiksi metsälain tapaan lainsäädäntöön, voitaisiin puhua uudistuvasta luonnonvarasta ”vahvassa” merkityksessä. Mikäli uudistamisvelvollisuus sisältyisi lainsäädäntöön, voitaisiin puhua myös aktiivisesta *uudistamisesta* pelkän passiivisen uudistumisen sijasta.

Uusiutuvan luonnonvaran määritelmään kuuluu ajatus siitä, että samaa luonnonvaraa on mahdollista korjata tietyltä kohteelta myös toinen tai useampi kerta. Jotta tämä olisi mahdollista, joudutaan väistämättä kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, mihin tilaan korjuukohte jätetään tai saatetaan rahkasammalen ensimmäisen korjuun jälkeen.²³ Tämä tila vaikuttaa uudistumiseen ja mahdollisesti myös esimerkiksi korjuun muihin ympäristövaikutuksiin, kuten vesistövaikutuksiin (kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutuminen) sekä ilmastovaikutuksiin (mm. kasvillisuuden kykyyn sitoa hiilidioksidia). Toiseksi luonnonvaran pitäminen uusiutuvana luonnonvarana pitää sisällään sen, että uudistuneella rahkasammalkasvustolla on edellytykset kehittyä jollain aikavälillä niin, että uusi korjuu on mahdollinen. Nämä kummatkin tulee ottaa huomioon rahkasammalen korjuun ja kasvatuksen ohjauskeinoja tarkasteltaessa.

1.3.4 Tarkastelun rajauksia

Tässä selvityksessä tarkastelun ensisijaiseksi kohteeksi on rajattu tilanne, jossa rahkasammalta korjataan (ja uudistetaan) vähäpuustoisilla tai puuttomilla soilla tai turvemaidella. Puuntuotantotarkoitusta varten tehdyssä luokittelussa kyse on kitu- ja joutomaista. Tässä tilanteessa samalla kohteella ei

²³ Esimerkiksi turvetta ei voida pitää edes hyvin hitaasti uudistuvana luonnonvarana tilanteessa, jossa turpeen nostamisen jälkeen turpeennostoalueen olosuhteet jätetään tosiasiallisesti sellaisiksi, ettei suokasvillisuuden synty ja kasvu ja tätä kautta turpeen muodostuminen järkevällä aikavälillä ole mahdollista.

tehdä puuntuotantotarkoituksessa puuston hakkuita ja metsän uudistamiseen kuuluvia toimenpiteitä. Toisin sanoen metsätalouden harjoittaminen eli puuntuotanto ei näillä kohteilla ole niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. Vaikka ennen rahkasammalen korjuuta kohde olisi Metsäl 2.1 §:ssä tarkoitettua metsätalousmaata, rahkasammalen korjuulla kohde otetaan lähtökohtaisesti Metsäl 3.1 §:n mukaisesti muuhun käyttöön.²⁴

Hieman erilainen tilanne on tullut vastaan kangasmetsissä, kun kunttaa (kangashumusta) on nostettu ennen uudistushakkuuta viherrakentamista varten. Tällaisessa tilanteessa käydään nostamassa kuntta, kaadetaan kasvava puusto pois ja uudistetaan metsä tavanomaisesti. Tässä tilanteessa metsätalousmaan pääasiallinen käyttötarkoitus ei muutu Metsäl 3 §:n näkökulmasta, eli tarkoituksena on suorittaa uudistushakkuu ja siitä seuraa tavanomainen metsälain 5a.1 §:n mukainen uudistamisvelvollisuus. Kuntan nostamisella vain pyritään hyödyntämään kunttaa taloudellisesti ennen hakkuuta, mutta käsittelyaluetta ja metsää ei oteta muuhun käyttöön. Se säilyy metsätalousmaana ja sillä sovelletaan metsälakia hakkuuseen ja metsänuudistamiseen.

Teoreettisena vaihtoehtona voidaan tarkastella tilannetta, jossa kangasmetsässä kasvavaa, olemassa olevaa puustoa kasvatetaan edelleen, mutta kunttaa käytäisiin korjaamassa kyseisten kasvavien puiden lomasta. Tällaisesta korjuusta kuitenkin jollakin todennäköisyydellä seuraisi kasvavalle puustolle juurivaurioita (esimerkiksi tuoreilla kankailla kasvavalle pintajuuriselle kuuselle ja lisäksi maannousema voisi tällöin levitä kasvavaan puustoon). Todennäköisesti tällä tavoin ei käytännössä toimita, koska riskit ja vahingot voisi olla liian suuret.

Teoriassa voi myös tarkastella tilannetta, jossa suolla tai turvemaalla olisi tarkoituksena suorittaa uudistushakkuu eli esimerkiksi kaataa olemassa oleva puusto avohakkuuna kokonaan pois. Ennen uudistushakkuuta käytäisiin korjaamassa rahkasammalta 30 cm paksuinen kerros, taikka sammalenkorjuu

²⁴ Metsätalous ja sammalenkorjuu ovat ilmeisesti joissakin tilanteissa mahdollisia myös rinnakkain siten, että sammalta korjataan laikuittain samanaikaisesti metsätaloustaloudessa olevilta alueilta. Esimerkiksi tähänastiset korjuuhankkeet ovat kuitenkin pääasiallisesti kohdistuneet alueille, joilla tällaista rinnakkaiskäyttöä ei ole mahdollistakaan harjoittaa.

tehtäisiin hakkuun jälkeen (tällöin hakkuutähteet kuitenkin haittaisivat sammalen korjuuta). Hakkuusta seuraisi maanomistajalle näissä tilanteissa tavomainen metsän uudistamisvelvollisuus metsälain nojalla. Alue säilyisi metsätalousmaana ja metsälain soveltamisalan piirissä. Oikeudellista estettä tällaiselle rahkasammalen korjuulle ei metsälakiin perustuen yleisesti ottaen ole (poikkeuksena kuitenkin esim. Metsäl 10.2 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt). Todennäköisesti tällaiseen toimintaan ei kuitenkaan käytännön syistä lähdetäisi. Puuston kasvattaminen ja uudistaminen edellyttävät, että maaveden pinta on suolla riittävän alhaalla, jotta juurilla on ilmaa eli ne ovat ilmavassa turvekerroksessa. Vesi myös vaikuttaa maan lämpötalouteen, millä on merkitystä puuston uudistamisessa. Karkeasti arvioiden maaveden pinnan tulisi olla 20–30 cm syvyydellä. Metsätaloudellisilla ojituksilla on pyritty juuri tähän. Kun maanomistaja on suorittanut uudistushakkuun, hänelle syntyy oikeudellisesti uuden puuston aikaansaamisvelvollisuus. Jos käsittelyalueelta olisikin korjattu puuston lisäksi rahkasammalta ja turvetta 30 cm syvyydeltä, ilmava turvekerros saattaisi olla kokonaan menetetty ja maaveden pinta olisi suon pinnan tasossa. Tätä maaveden pinnan kohoamista voisi lisätä haihduttavan puuston hakkaaminen. Jotta maanomistaja pystyisi täyttämään uudistamisvelvollisuutensa, hänen pitäisi saada laskettua maaveden pintaa uudelleen alemmas eli käytännössä ojittaa ja johtaa vesi alueen ulkopuolelle. Tästä aiheutuisi kustannuksia. Koska kyseessä on maanomistajan lakisääteinen uudistamisvelvollisuus, siihen ei voida myöntää valtion tukea. Saattaa olla, että näistä lisätoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset olisivat niin isot, että ne mitätöisivät rahkasammalen korjuusta saadun hyödyn ja tuoton. Myös uuden puuston aikaansaamiseen liittyvät riskit voisivat lisääntyä mm. maaveden pinnan tason vuoksi, samanaikaisesti kun maanomistajaan kohdistuu oikeudellinen uudistamisvelvollisuus. Oikeudellisesti olisi toisin sanoen mahdollista korjata rahkasammalta ennen uudistushakkuuta myös suolta tai turvemaalta, mutta on arvioitavissa, että kyseessä on lähinnä teoreettinen tai ainakin poikkeuksellinen vaihtoehto. Rahkasammalen korjuun ja uudistamisen sekä puuston korjuun ja kasvattamisen yhdistäminen samalla kohteella ei vaikuta tällä hetkellä millään tavalla ensisijaiselta toimintavaihtoehdolta rahkasammalen kasvatusta ja korjuuta kehitettäessä.

Soilla ja turvemailla sammalen korjuun kasvavan puuston lomasta estänevät useimmiten samat syyt kuin kangasmetsissäkin eli maasto/juurivauriot. Lisäksi jos maaveden pinta on lähellä suon tai turvemaan pintaa, korjatuille laikuille nousisi mahdollisesti vettä.

Edellä mainituista syistä tässä oikeudellisessa analyysissä on otettu lähtökohdaksi, että rahkasammalta korjataan (ja kasvatetaan) lähtökohtaisesti kitu- ja joutomailla. Lähinnä teoreettisena vaihtoehtona on pidetty tilannetta, jossa rahkasammalta korjattaisiin ja kasvatettaisiin samanaikaisesti puuston kasvatuksen ja korjuun kanssa, mikä käytännössä tapahtuisi lähinnä metsämaalla. Metsälain soveltamisalaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

1.4 Empiirisiä tutkimuksia rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista

1.4.1 Yleistä

Soita on kuvattu kasvupaikoiksi, joilla suokasvillisuus muodostaa itse oman kasvualustansa muodostamalla turvetta. Kun suo ojitetaan, maaveden pinta laskee ja hapellisen pintakerroksen paksuus kasvaa. Hapellisissa olosuhteissa turve alkaa hajota ja samalla painua kasaan. Suokasvillisuus alkaa kehittyä kohti kangasmetsien kasvillisuutta. Esimerkiksi metsätalouskäyttöä varten määritellyt suotyypit alkavat kehittyä kohti turvekangastyyppejä (aikaisemmin erotettiin ojikot, muuttumat ja turvekankaat, mutta nykyisin tästä on luovuttu ja ojitettu suotyyppi määritetään siihen turvekangastyyppiin, johon se todennäköisesti tulee kehittymään). Ojituksen vaikutukset näkyvät ensimmäisinä ja voimakkaampina ojien läheisyydessä.

Rahkasammalet edellyttävät vetistä kasvupaikkaa. Koska ojitus laskee maaveden pintaa, tämä heikentää rahkasammalien kasvuedellytyksiä. Toisin sanoen ojitaminen ei ole parantanut esimerkiksi alun perin rahkasammalta kasvaneilla soilla rahkasammalien kasvuedellytyksiä. Näin on myös niissä tilanteissa, joissa ojituksen jälkeen puiden kasvukaan ei ole elpynyt maaveden pinnan laskusta huolimatta.

Rahkasammalia esiintyy Suomessa kymmeniä lajeja. Rahkasammalet kasvavat yläosastaan noin 0,3–6 cm pituutta vuodessa, niiden alaosa puristuu kasaan ja muodostaa vaillinaisen maatumisprosessin myötä rahkaturvetta. Korkean vedenpinnan tason myötä maaperässä on hapettomat olosuhteet, jolloin hajotustoiminta hidastuu ja turvetta kertyy maaperään. Valon vaikutus ylittää pääsääntöisesti vain 2–3 cm syvyydelle. Kehityksen edetessä turvekerros paksuntuu ja suon pinta kasvaa mahdollisesti ympäristöään korkeammalle, jolloin rahkasammalet ja muu suokasvillisuus saavat ravinteita lähinnä sadeveden mukana erotuksena siitä, että ravinteita kulkeutuisi suota ympäröiviltä kivennäismailta kulkeutuvien valumavesien mukana suolle. Sadevedenvaraista suota kutsutaan ombotrofiseksi suoksi, jota ilmentää myös niukkaravinteisuus, alhainen pH eli happamuus ja alhainen kalsiumpitoisuus. Rahkasammalet viihtyvät parhaiten tällaisten soiden märillä ja kosteilla osilla.²⁵

Turpeen syntymistavasta voi päätellä, että selvää rajaa elävän rahkasammalen ja turpeen välillä on vaikea osoittaa. Kirjallisuudessa rahkaturpeen maatumisuuden arviointiin on kehitetty von Postin karkea 10-tasoinen luokittelu täysin maatumattomasta, jossa kasvinosat ovat täysin tunnistettavia, täysin maatuneeseen.²⁶ Myös tämä kuvaa hyvin, että kyseessä on pikemmin liukuva kuin tarkkareunainen ilmiö. Elävä yhteyttävä rahkasammal vaihettuu vähitellen eriasteisesti maatuneeksi rahkaturpeeksi.

Tästä suon maaperän ominaisuudesta johtuu, että korjattaessa esimerkiksi 30 cm syvyydeltä suon pintakerrosta, korjataan sekä elävää rahkasammalta että aina myös osittain maatunutta sammalta. Tämä saattaa myös vaihdella eri kasvupaikoilla (suotyypeillä) ja maantieteellisillä alueilla. Turpeella tarkoitetaan juuri suokasvien jäännöksistä epätäydellisen hajoamisen tuloksena muodostunutta eloperäistä maa-ainesta, joka kerrostuu muodostumispaikalleen.

Rahkasammalet lisääntyvät suvuttomasti kasvin kappaleista taikka suvullisesti itiöistä. Yhdessä jo iäkkäässä brittiläisessä tutkimuksessa (Clymo ja Duckett 1986) kerättiin kolme näytettä yhdeltä suolta Walesissa vuonna 1984

²⁵ Laatikainen 2022, s. 6 ja siinä viitattu.

²⁶ Esim. Laine ja Vasander 1993, s. 66.

ja kolme näytettä toiselta suolta Hampshiressä vuonna 1985 ja näytteitä pidettiin tämän jälkeen useita kuukausia kasvihuoneessa. Suon pinnasta 30 cm syvyydestä otetusta näytteistä havaittiin kasvavan uusia versoja.²⁷ Koska havainnot perustuvat vain kahteen suohon ja muutamaan näytteeseen sekä kasvihuoneolosuhteisiin ja -käsittelyihin erotuksena suolla esiintyvistä olosuhteista, tutkimuksesta ei voi vetää sellaista tieteellisesti perusteltavissa olevaa johtopäätöstä, että rahkasammalen korjuu 30 cm syvyydeltä varmistaisi aina rahkasammalen uudistumisen ja kasvun korjuun jälkeen, esimerkiksi Suomessa. Soita ei myöskään valittu siitä näkökulmasta, että niillä tultaisiin korjaamaan ja uudistamaan rahkasammalta, vaan esimerkiksi Walesin suon valikoituminen on tehty varsin epätieteellisin perustein.²⁸

1.4.2 Uudistuminen

Reinikainen ym. korjasivat talviolosuhteissa 25 cm paksuisen kerroksen rahkasammalkasvustoa yhdeltä 5 ha:n laajuiselta suolta läntisessä Keski-Suomessa vuonna 2011 tarkoituksenaan kehittää korjuumenetelmää ja varmistaa rahkasammalen uudistuminen sekä tutkia eri kasvualustoja kurkun, tomaatin ja salaatin kasvatuksessa. Suota ei Reinikaisen ym. abstraktissa nimetä. Laaditussa abstraktissa korjuualalle ilmoitettiin sijoitetun systemaattiset koealat (0,07 m²). Abstraktin keskustelua ja johtopäätöksiä koskevassa osiossa kirjoittajat ilmoittivat havainneensa ensimmäisten rahkasammalfragmenttien *kehittymisen* jopa ensimmäisenä kesänä korjuun jälkeen.²⁹ Tutkimuksen näkökulmasta työssä ei ole kuvattu tarkasti korjuun suorittamistapaa eikä esitetty esimerkiksi käsittelyn pinta-alaa, sille sijoitettujen koealojen lukumäärää eikä raportoitu uudistumisen tuloksia koealoittain tuloksia-jaksossa. Tämän vuoksi tutkimuksesta ei voida vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Koska abstrakti esitettiin jo vuonna 2012 (korjuu talvella 2011), havaintoja uudistumisesta ei myöskään ole voinut olla maksimissaan kuin kahdelta

²⁷ Clymo ja Duckett 1986, s. 589, 591–593.

²⁸ "This site was chosen solely for convenience", Clymo ja Duckett 1986, s. 591.

²⁹ Reinikainen ym. 2012, s. 4. Kyseessä oli VAPO Oy:n, MTT:n ja Metlan yhteishanke.

kasvukaudelta. Kirjoittajat kuitenkin totesivat, että havainto on selvä osoitus, että rahkasammalpeite alkaa uudistua pikaisesti korjuun jälkeen.³⁰

Näkkilän ym. tutkimus kohdistui kolmelle eri alueelle (Keisarinneva, Tunkiosalonneva ja Palloneva), joista yksi (Palloneva) vaikuttaisi korjuun kuvauksen (25 cm routaantunutta pintarahkaa) ja ajankohdan (vuosi 2011) perusteella olevan sama kuin edellä mainitussa Reinikaisen ym. hankkeessa käytetty alue. *Pallonevan* alueen kuvauksesta myös ilmenee, että *korjuun yhteydessä lumi kaavittiin pois ja siirrettiin jo korjatulle pinnalle, jolloin samalla siirrettiin rahkasammalkasvuston elinvoimaisin yläosa ikään kuin ”siemeneksi” korjatulle pinnalle.*³¹ Tämänkaltaisilla toimenpiteillä lienee mahdollista merkittävästikin edistää sammalkasvuston uudistumista. Koealueen käsittely poikkeaa siten siitä, että siltä olisi pelkästään korjattu rahkasammalta palauttamatta sille mitään.

Rahkasammalten ja muun suokasvillisuuden uusiutuminen selvitettiin tutkimuksessa jokaiselle koealueelle perustetulla systemaattisella kasvinäytealaverkostolla. Kasvillisuuden peittävyys ja rahkasammalten capitulumit laskettiin jokaisena vuonna tarkastelujakson aikana heinä-elokuun vaihteessa.³² Sammalbiomassan uusiutumisen osalta raportissa todetaan, että *Keisarinnevan ja Tunkiosalonnevan* kokeissa kasvillisuus alkoi selvästi toipua jo ensimmäisen korjuun jälkeisen kasvukauden kuluessa sekä korjuussa jääneestä elävästä rahkasolukosta, että paikalle pudonneista rahkasammalten palasista, mutta myös sivulta leviämällä. Kuusi vuotta korjuun jälkeen nostopintaa ei enää *paikoin* juuri pysty erottamaan korjaamattomasta pinnasta. Kun Tunkiosalonnevalla korjuu oli ulotettu myös 60 cm syvyyteen, siellä uudistumisen todettiin olleen selvästi hitaampaa ja lisäksi syvemmälle korjatulle alueelle leviää huomattavasti enemmän saramaisia kasveja, mikä vaikuttaa negatiivisesti tulevaisuudessa korjattavan rahkasammalkasvualustan laatuun.³³

³⁰ ”This is a clear indication that the re-establishment of a new *Sphagnum* carpet starts shortly after harvesting” (Reinikainen ym. 2012, s. 4–5).

³¹ Näkkilä ym. 2015, s. 6.

³² Näkkilä ym. 2015, s. 7.

³³ Näkkilä ym. 2015, s. 11.

Tutkimuksen näkökulmasta Näkkilän ym. tekemiin yleistykseen voidaan suhtautua varauksella, koska raportissa ei esimerkiksi esitetä koealojen määrää käsittelyaloittain eikä esimerkiksi vuosittaisia tuloksia koealoittain ja käsittelyittäin sekä niihin sisältyvää hajontaa esimerkiksi rahkasammalen uudistumisessa. Lisäksi epäselväksi jää, miksi *Pallonevalta* ei ole raportoitu rahkasammalen uudistumisen tuloksia, vaikka se oli yhtenä koealueena, ja vaikka sillä siirrettiin rahkasammalkasvuston elinvoimaisin osa ”siemeneksi” korjatulle pinnalle.

Näkkilä ym. toteavat, että *suokasvilajiston* leviäminen tulee palautumaan korjuualoille todennäköisesti jo alle 10 vuodessa, ellei korjuuta uloteta liian syvälle. Pintarahkan korjuu voisi realistisesti olla mahdollista noin 30 vuoden, optimaalisissa tapauksissa mahdollisesti jopa 15–20 vuoden kuluttua ensimmäisestä korjuusta.³⁴ Koska kyseisessä tutkimuksessa rahkasammalen tai muun suokasvillisuuden uudistumista ja kasvua ei ollut seurattu 10, 20 tai 30 vuotta, ei varmuutta rahkasammalen uudistumiselle, kasvuille ja uudelleenkorjuulle ole toistaiseksi mahdollista saada tuohon tutkimukseen perustuen.

Ympäristöministeriö on julkaissut Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutukset -yhteistyöryhmän loppuraportin (Ympäristöministeriö 2022). Raportissa viitataan Suomen ympäristökeskuksen Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutukset -hankkeeseen. Yhteistyöryhmän loppuraportin mukaan Suomen ympäristökeskuksen tekemän hankkeen alustavien tulosten perusteella rahkasammalen uudistuminen korjuualoilla vaikuttaa olevan huomattavan hidasta tai lähes olematonta viiden vuoden kuluttua korjuusta. Tämä koskee kaikkia soita, mutta hydrologia ja korjuusyvyys vaikuttavat suokasvillisuuden uudistumiseen. Kaikilla korjuupinnoilla on yleensä vain niukasti rahkasammalversoja. Sammal palautuu ajon alle painuneille *korjaamattomille* pinnoille, mutta varsinaisilla korjuupinnoilla uudistumisessa on ongelmia. Osa korjuussa jääneestä rahkasammalesta on kuolevaa. Rahkasammalen leviäminen ympäristöstä vaikuttaa heikolta. Yleishavaintona on, että mitä enemmän korjuussa jää suokasvillisuutta ja mitä luontaisempi hydrologia, sitä nopeampi on suokasvillisuuden palautuvuus. Rahkasammalen palautumista havaittiin vain parilla tutkimuslinjalla. Kyseessä oli lähinnä välipintalajisto, jota

³⁴ Näkkilä ym. 2015, s. 12.

oli säilynyt paikalla. Rahkasammalen palautumisen osalta ei raportin mukaan voida tämänhetkisten tulosten perusteella puhua kestävästä korjuusta. Arvioitu palautuminen 10–30 vuodessa uudelleen korjuukelpoiseksi vaikuttaa raportin mukaan ylioptimistiselta oletukselta.³⁵

Mainitussa SYKE:n hankkeessa havaittujen alustavien tulosten arviointia ja johtopäätösten tekoa niistä vaikeuttaa se, että tutkimuskohteista, käsittelyistä, koejärjestelyistä ja tuloksista ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa. Kyse on osin alustavista, yleisluonteisista havainnoista. Alustavat tulokset vaikuttavat kuitenkin olevan vastakkaisia kuin Reinikaisen ym. ja Näkkilän ym. havainnot. Alustavat tulokset eivät tue Reinikaisen ym. ja Näkkilän ym. otaksumia rahkasammalen ja muun suokasvillisuuden uudistumisesta sekä uudelleenkorjuukelpoisuudesta 10–30 vuoden kuluessa edellisestä korjuusta.

Edellä kuvattujen hankkeiden tulosten ollessa epävarmoja ja ainakin osin ristiriitaisia, rahkasammalen uudistumisesta korjuun jälkeen erityyppisillä soilla ja turvemailla erilaisten korjuukäsittelyjen jälkeen lyhyellä (1–2 kasvukautta) ja pidemmällä aikavälillä (10 vuotta) tarvittaisiin luotettavia, tieteelliset kriteerit täyttäviä tutkimustuloksia. Tutkimusta tarvitaan vastaavasti myös erilaisista uudistamismenetelmistä niiden toimivuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Tällaisissa tutkimuksissa tulisi tutkia tarkasti kuvattujen korjuu- ja uudistamismenetelmien vaikutusta rahkasammalen ja muun suokasvillisuuden uudistumiseen tietyillä suotyypeillä (kasvupaikoilla) ja maantieteellisillä alueilla lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksiin tulisi sisältyä samalla alueella sijaitsevat käsittelemättömät verrokkikoealat. Tämä mahdollistaisi käsittelyalueelle syntyneen lajiston ja sen lajikoostumuksen sekä niiden mahdollisen ajan kuluessa tapahtuvan muutoksen vertaamisen käsittelemättömiin koealoihin. Uudistamista ja uudistumista koskevat tutkimustulokset ovat tarpeellisia luonnonvaran määrään ja laatuun liittyvien tiedontarpeiden kannalta. Sen lisäksi on oletettavaa, että uudistamisen lopputuloksilla on vaikutusta myös rahkasammalen korjuusta aiheutuvien monimuotoisuus-, vesistö- ja ilmastovaikutusten kannalta.

³⁵ Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutukset yhteistyöryhmän loppuraportti 2022, s. 15.

1.4.3 Monimuotoisuusvaikutukset

Rahkasammalen korjuun monimuotoisuusvaikutukset voivat ilmetä toiminnan sijaintipaikalla sekä sen ohella sijaintipaikan ulkopuolella esimerkiksi pilaantumisen tai ekologisen kytkeytyneisyyden kautta. Jos suon pintakerrosta korjataan pois vaikkapa uhanalaiselta suotyypiltä tai uhanalaisen lajin esiintymispaikalta, tuo luontotyyppi tai esiintymä tulee samalla hävitetyksi.

Korjuu on rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksia koskevassa yhteistyöryhmän loppuraportissa (2022) suositeltu tehtäväksi valtioneuvoston 30.8.2012 tekemässä periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta, sen liitteessä 1 määriteltyjen luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 alueilla sekä poikkeuksellisesti luokan 2 soilla, jos suon yleinen luonnonarvo on ojitustilanteen perusteella keskimääräistä alhaisempi eivätkä erityiset luonnonarvot ole merkittäviä (6-portainen luokittelu, jossa suokokonaisuuden luokat 0 ja 1 ovat luokittelun luonnontilaisuutensa menettäneessä päässä).³⁶ Periaatepäätöksessä turvetuotanto kohdennettaisiin luokkiin 0 ja 1 kuuluville suokokonaisuuksille, poikkeustapauksissa luokille 2 ja 3.³⁷

Luokiteltavien soiden rajaukset GTK tekee suoaltaan tarkkuudella, ja suoallas rajautuu kivennäismaan ja vesistön tai tiestön rajaan. Tällä tavoin tehdyn rajauksen sisällä voi olla ojittamattomia ja muutoin luonnontilaisia suon osia. Periaatepäätöksen suoallastasoon pohjautuva tarkastelu ei siten sellaisenaan takaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden kuten uhanalaisten luontotyyppien tai uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen säilymistä, ja suoallasperustaiseen luokitteluun nojaavalla toiminnalla voi olla merkittäviä negatiivisia monimuotoisuusvaikutuksia. Myös luonnontilainen suon osa voi olla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas, vaikka sitä ei olisi määritelty uhanalaiseksi luontotyyppiksi tai uhanalaisen lajin esiintymispaikaksi. Mainittuun periaatepäätöksen perustuva suoallastasoinen tarkastelutapa poikkeaa merkittävästi esimerkiksi metsälain mukaisesta sääntelytavasta, jossa kaikkien luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet on säädetty

³⁶ Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2012, s. 18.

³⁷ Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2012, s. 19.

säilytettäväksi tai vahvistettavaksi ja jotka elinympäristöt voivat sijaita yksittäisinä elinympäristölaikkuina esimerkiksi suolla, jolla on myös ojitettuja osia. Erityisen tärkeän elinympäristön ei edellytetä olevan jokin uhanalaiseksi määritelty luontotyyppi tai sillä sijaita uhanalaisen lajin esiintymispaikka, jotta se olisi lain tarkoittama luonnontilainen tai sen kaltainen erityisen tärkeä elinympäristö. Tällaiset elinympäristölaikut katsotaan metsälain sääntelyssä monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi. Kuten edellä on viitattu, on luonnontilaisten soiden määrä maassamme lopulta varsin rajallinen.

Monimuotoisuusvaikutukset korjuun sijaintipaikalla riippuvat todennäköisesti korjuutavasta eli muun ohella siitä, kuinka suurella osuudella korjuukohteen pinta-alasta kasvillisuus poistetaan ja vastaavasti kuinka suuri osuus sitä jätetään kohteelle sekä millä tavoin sijoittuneena. Tällöin olennaista olisi tietää, kuinka jäljelle jätetty kasvillisuus ja muu lajisto säilyvät kohteella lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Metsätaloudessa kangasmetsien osalta tämä on ollut yksi tärkeä tutkimuskohde. Toiseksi monimuotoisuuden säilymisen kannalta merkittävää on, millainen lajisto ja rakenne korjatuille, paljastuneille turvepinnoille muodostuu korjuun jälkeen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä millä tavoin tämä lajisto mahdollisesti poikkeaa alkuperäisestä ennen korjuuta kohteella esiintyneestä lajistosta. Tämä monimuotoisuusvaikutus kytkeytyy ratkaisevasti uudistamiseen ja uudistumiseen. Tulokset rahkasammalen uudistamisesta ovat edellä kuvatusti ristiriitaisia ja tutkimustulokset aiheesta ovat tarpeen. Tieteellisiä tutkimustuloksia rahkasammalen korjuun monimuotoisuusvaikutuksista toiminnan sijaintipaikalla ei myöskään ole.

Kysymyksen merkitystä kuvaa Silvanin ym. (2017, s. 2–8) *Pallonevalla* tekemä tutkimus ja Tahvanaisen siihen liittyvä vastine (2020). Silvan ym. tutkivat rahkasammalen palautumista (*recovery*) ja hiilensidontaa rahkasammalen korjuun jälkeen lyhyellä aikavälillä. Turvemaan kokonaispinta-ala oli noin 6 hehtaaria, josta käsittelemätöntä kontrollia oli noin 2 ha ja käsiteltyä alaa loput. Siitä millä tavoin käsittelemätön ala sijoittui käsiteltyyn alaan nähden (esim. kaistoittain) ei tutkimuksen kuvauksesta ilmene. Korjuutapaa ei myöskään julkaisussa yksityiskohtaisesti kuvata, eli kaavittiinko korjattavalta alalta ensin luminen pinta-kerros, joka palautettiin korjatulle pinnalle, vai korjattiinko lumet ja

raikasammalkerros kokonaisuudessaan pois eikä korjattavalle pinnalle palautettu mitään. Julkaisun mukaan sammal korjattiin tammikuussa 2012 enintään 30 cm syvyydeltä. Kontrollialalle sijoitettiin 10 kappaletta ja korjuualalle 20 kappaletta 0,07 m² -laajuista koealaa. Raikasammalen palautumista tarkkailtiin elokuussa vuosina 2013 ja 2014. Tutkimuksen tulosten mukaan raikasammalpeite kasvoi uudelleen nopeasti. Tutkimuksen tuloksissa esitetään raikasammallajien versojen päiden tiheys korjatulla alalla ja kontrollilla sekä keskimääräinen vuotuinen pituuskasvu. Tutkittujen raikasammallajien tiheys oli toisena vuonna tilastollisesti merkitsevästi pienempi korjatulla alalla kuin kontrollialalla, mutta kolmantena vuonna tällaista eroa ei alojen välillä ollut. Tutkittujen raikasammallajien pituuskasvussa ei ollut korjatun ja kontrollialan välillä eroa. Sen sijaan *lehtipinta-alaindeksi* oli kontrollialalla kumpanakin vuonna selvästi korkeampi (n. 0,35 m²/m²) kuin korjatuilla aloilla (0,07 m²/m² vuonna 2013 ja vuonna 0,10 m²/m² vuonna 2014). Hypoteeseihin liittyen tutkimuksessa oli esitetty, että raikasammalen korjuun hävittävät vaikutukset suon monimuotoisuudelle (*biodiversity*) jäävät suhteellisen pieniksi ja lyhytaikaisiksi.

Tahvanainen (2020, s. 3) on huomauttanut, että keruualue oli ennen keruuta lyhytkorsinevarämettä. Kasvillisuutta kerättiin muutaman lajin esiintymisen osalta (suokukka, variksenmarja, pikkukarpalo, suomuurain, neljä raikasammallajia sekä korjuun jälkeen tupasvilla ja pikkukarpalo). Tarkempaa analyysiä kasvillisuudesta ei julkaisussa esitetä. Julkaisussa kuvattiin, että sammalta nostettiin maksimissaan 30 cm syvyydeltä. *Tahvanaisen mukaan alueelle on täytynyt jäädä paljon elävää sammalta, koska jo kahden vuoden jälkeen havaittiin runsas sammalikko.* Korjuusta ei ollut kulunut runsasta kymmentä vuotta. Tahvanainen kysyy, onko suokasvillisuus ”toipunut” siinä mielessä, että alkuperäinen kasvillisuustyyppi ja kasviyhteisörakenne on palautunut? Moisen palautumisen ehdottaminen on Tahvanaisen mukaan epäuskottavaa ja perustuu ilmeiselle välinpitämättömyydelle kasviyhteisön koostumuksen suhteen. Suomalainen soiden luokittelu tuntee noin sata kasvillisuustyyppiä.

Suokasvillisuuden palautuminen ylipäättään on eri asia kuin alkuperäisen ennen korjuuta paikalla sijainneen kasvillisuuden (kasvilajikoostumuksen ja sen runsaussuhteiden) palautuminen ja monimuotoisuuden säilyminen tässä merkityksessä. Lisäksi jos haluaa puhua laajemmin suon monimuotoisuuden palautumisesta, tulisi kasvien lisäksi myös muun lajiston säilyminen korjuupaikalla sekä sen palautuminen korjuun jälkeen eri aikamittakaavoissa tutkia ja ottaa johtopäätöksiä tehdessä huomioon.

Pelkän rahkasammalbiomassan uudistumisen tutkimisen kannalta olennaista olisi dokumentoida ja kuvata huolellisesti sovellettu korjuu- ja uudistamismenetelmä. Silvanin ym. (2017) tutkimusmenetelmää koskevassa jaksossa todetaan, että rahkasammalbiomassa korjattiin tammikuussa 2012 suon pinnasta maksimissaan 30 cm syvyydeltä ja tuossa yhteydessä he viittasivat julkaisuihin Silvan ym. (2012) ja Reinikainen ym. (2012). Biomassaa korjattiin noin 12.000 m³. Koko suoalan pinta-alaksi ilmoitetaan noin kuusi hehtaaria, josta noin 2 ha oli jätetty koskemattomaksi kontrolliksi ja lopulla oli suoritettu korjuuta. Suon pintakerroksen (ja lumien) palauttamista ei julkaisussa (2017) mainita.³⁸

Aikaisemmin tarkastellussa Näkkilän ym. (2015) tutkimuksessa kuvataan Pallonevan koealuetta, ja sitä, että korjuu tehtiin tammi-helmikuussa 2011, korjuuta tehtiin noin 6 hehtaarin alueella ja korjatun rahkasammalbiomassan määrä oli noin 10.000 m³. Näkkilä ym. mainitsevat korjuusyvyydeksi 25 cm pintarahkaa, ei 30 cm. Lisäksi Näkkilä ym. toteavat, että *korjuun yhteydessä lumi kaavittiin pois ja siirrettiin jo korjatulle pinnalle, jolloin samalla siirrettiin rahkasammalkasvuston elinvoimaisin yläosa ikään kuin "siemeneksi" korjatulle pinnalle.*³⁹ Tahvanainen (2020) kiinnitti edellä kuvatulla tavoin huomiota siihen, että *alueelle on täytynyt jäädä paljon elävää sammalta, koska jo kahden vuoden jälkeen havaittiin runsas sammalikko.*

³⁸ Silvan ym. 2019, s. 2.

³⁹ Näkkilä ym. 2015, s. 6.

Näkkilän ym. (2015) kuvaus korjuusta muistuttaa hyvin pitkälle Silvanin ym. (2017, 2012) kuvausta, mutta erojakin on.⁴⁰ Näkkilän ym. raportissa yhtenä kirjoittajana on Silvan. Näiden tietojen valossa nousee kysymys siitä, onko samalla suolla tehty kaksi eri käsittelyä, jotka muistuttavat toisiaan, vai onko lopulta kysymys samasta käsittelystä. Käsittelyyn sisältyy epävarmuutta: korjattiinko koealueelta pelkästään rahkasammalta, vai palautettiin sen lisäksi korjatulle alalle rahkasammalkasvuston elinvoimaisin yläosa (lumineen) ikään kuin ”siemeneksi”. Tutkittava toiminta muodostuu merkityksellisellä tavoin erilaiseksi, jos koealueella a) korjataan pelkästään rahkasammalta enintään 30 cm syvyydeltä, vai b) korjataan rahkasammalta enintään 30 cm syvyydeltä, mutta tämän lisäksi palautetaan korjatun rahkasammaleen pintaosa (lumineen) korjuualueelle. Jälkimmäisessä tilanteessa kyse on käytännössä tietynlaisesta uudistamistoimenpiteestä, jolloin uudistuminen pääsee alkamaan sammalen kappaleista.

Edelleen Silvanin ym. (2017) käyttämä rahkasammalen talvikorjuu poikkeaa toimintana siitä, että rahkasammalta korjattaisiin kesä- ja syysolosuhteissa. Ensiksi mainitussa tilanteessa joudutaan todennäköisesti kaapimaan lumet pois Näkkilän ym. kuvaamalla tavalla sammalkerroksen yläosaa pitkin ennen varsinaista sammalen ottamista ja palauttamaan ne mahdollisesti takaisin suolle, jolloin palautuu myös ”siementä”. Sen sijaan kesäolosuhteissa tätä ei lähtökohtaisesti tapahdu. Tutkimustulosten luotettavuuden ja niiden yleistettävyyden kannalta olisi tärkeää, että tutkimuksessa käytettäisiin tutkittavaa menetelmää samanlaisissa olosuhteissa kuin menetelmää on tarkoitus käytännössä soveltaa. Silvanin ym. tulokset kuvaavat talvikorjuuolosuhteissa ja kyseistä korjuumenetelmää käyttäen saatuja vaikutuksia, eikä niitä välttämättä voida yleistää kesä- tai syyskorjuuseen.

⁴⁰ Pallonevalta korjatun rahkasammalbiomassan suuruusluokka on kummassakin julkaisussa Silvan ym. (2017) ja Näkkilä ym. (2015) suunnilleen sama. Sen sijaan korjatuksi alaksi Näkkilä ym. (2015) ilmoittavat noin 6 hehtaaria, mutta Silvan ym. (2019) 4 hehtaaria. Silvanin ym. (2019) mukaan suon kokonaisala olisi 6 hehtaaria. Näkkilä ym. (2015) eivät mainitse käsittelemätöntä kontrollialaa. Herää kysymys, onko suolle merkitty ja muutoin dokumentoitu jokin erillinen kontrollialue vai ei. Samoin nousee kysymys, millä tavoin käsittelemättömät alat sijaitsevat suhteessa korjattuihin aloihin (esim. erillään, kaistaleittain vai laikuittain).

Suokasvillisuuden toipumisen lisäksi Silvanin ym. (2017) tutkimuksessa tutkittiin määrällisesti *hiilen sidontaa*. He totesivat, että rahkasammalbiomassan korjaaminen enintään 30 cm syvyydeltä saa aikaan suhteellisen lyhytaikaiset vaikutukset rahkasammalpeitteen palautumiseen ja hiilen sidontaan. Hypoteesina oli, että *rahkasammalen ja muiden suokasvien uuskolonisaatio tulee palauttamaan hiilen sidonnan korjuun jälkeen*. Rahkasammalen korjuu- ja uudistamistapa vaikuttavat väistämättä kasvillisuuden uudistumiseen korjuun jälkeen ja näin edelleen hiilen sidontaan. Näin ollen tältäkin osin tuloksiin ja niiden yleistettävyyteen liittyy epävarmuutta.

Rahkasammalen korjuulla voi otaksua olevan monimuotoisuusvaikutuksia myös sijaintipaikan ulkopuolelle esimerkiksi ekologiseen kytkeytyneisyyteen perustuen. Kangasmetsien osalta on havaittu, että esimerkiksi metsämaisema ja siellä esiintyvä lajisto vaikuttavat ennallistamisen tuloksiin. Tieteellinen tietämys korjuun tällaisista monimuotoisuusvaikutuksista puuttuu. Toiseksi vaikutukset voivat syntyä päästöjen (esimerkiksi humus-, ravinne-, metalli- ja happamuuspäästöjen) eli lähinnä veden välityksellä aiheutuvien vaikutusten kautta. Tieto myös tällaisista vaikutuksista puuttuu.

Suoallasluokissa 0 ja 1 vesitalous on muuttunut kauttaaltaan (kuivatus), suoveden pinta on kauttaaltaan alentunut (vedenpinta) ja kasvillisuusmuutoksia on tapahtunut kauttaaltaan, mutta ne voivat olla toisaalta hitaita (kasvillisuus). Tällaiset suot soveltuvat turvetuotantoon. Mutta on epäselvää, ovatko ne esimerkiksi vesitaloudeltaan alueita, jotka rahkasammalen korjuun ja uudistamisen kannalta ovat nykyisessä tilassaan toiminnanharjoittajia (eniten) kiinnostavia. Koska rahkasammal viihtyy vetisissä olosuhteissa on myös epävarmaa, ovatko olosuhteet niiden uudistumisen kannalta riittäviä. Perustellumpaa olisi tarkastella tällaisia suoaltaita alueina, jotka olisivat kunnostettavissa rahkasammalen kasvatusta varten esimerkiksi alunperin metsänkasvatusta varten tehdyt ojat tukkimalla. Tällaisten toimenpiteiden jälkeen rahkasammalen kasvatuksen ja myöhemmin tapahtuvan korjuun monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset muodostunevat vähäisemmiksi kuin luonnontilaisilla kohteilla, joilla rahkasammalen korjuu on ensimmäinen toimenpide.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tehdystä linjauksesta poiketen esimerkiksi Näkkilä ym. ovat potentiaalisten rahkasammalen nostokohteiden

inventoinnissa todenneet, että sammalbiomassan korjuu suunnataan ojiteuille soille, joista osa kuuluu kansallisen suostrategian luonnontilaisuusluokkiin 2–3. Potentiaaliset korjuukohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 3.⁴¹

Käytännön rahkasammalta sisältävien tuotteiden tuotannon ja siten korjuutoiminnan kannalta oletettavaa on, että korjuu suuntautuisi valtioneuvoston periaatepäätöksestä poiketen luonnontilaisuusluokkien 2 ja 3 suokokonaisuuksille, joilla on sekä ojitettuja että ojittamattomia osia. Niillä ojitus on kokonaan tai osittain estänyt hydrologisen yhteyden suon ja ympäristön välillä, suoveden pinta on alentunut ojien läheisyydessä tai kauempanakin ojasta, ja suokasvillisuudessa on voinut tapahtua muutoksia. Tällöin toiminnan sijaintipaikan monimuotoisuusvaikutukset ovat vahvasti sidoksissa siihen, onko kyseessä suokokonaisuuden ojittamaton vai ojitettu, luonnontilainen tai sen jo menettänyt osa.

Aikaisemmin ojitetujen alueiden kunnostamisessa kunnostamisen lähtötilanne, kunnostamisen yhteydessä tehtävät toimenpiteet ja tämän vuoksi myös kunnostamisen jälkeen saatava lopputulos poikkeavat siitä, että ensin suolta korjattaisiin rahkasammalta paljastaen turvepinta ja rahkasammalten uudistuminen tapahtuisi tällaisille paljaille kasvittomille pinnoille. Tämän vuoksi kunnostamisessa tai ennallistamisessa saatuja tuloksia esimerkiksi rahkasammalkerroksen kasvunopeudesta ei voida soveltaa tavanomaiseen rahkasammalten uudistamiseen korjuun jälkeen.

Laatikainen (2022) selvitti rahkasammalten kasvupotentiaalia Metsähallituksen ennallistamilla soilla sekä kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja siten rahkasammalille mahdollisesti optimaalisia olosuhteita. Käytettyjä ennallistamismenetelmiä ei selvityksessä kuvata tarkemmin. Soiden kasvillisuus oli inventoitu ennen ennallistamista sekä 2, 5 ja 10 vuotta ennallistamisesta. Suot oli ennallistettu noin 10 vuotta ennen Laatikaisen tekemiä maastokäyntejä tutkimuksen kohteena olleille 18 suolle.⁴²

Rahkasammalet olivat kasvaneet keskimäärin 14 cm 10 vuodessa pintaturvenäytteistä mitattuna (18 cm mäntysyvyysmallien mukaan).

⁴¹ Näkkilä ym. 2015, s. 9.

⁴² Laatikainen 2022, s. 2, 21 ja 62 liite 1.

Rahkasammalbiomassaa oli kertynyt keskimäärin $2\,900\text{ g/m}^2$ 10 vuodessa, mikä vastaa noin $1\,400\text{--}1\,800\text{ m}^3/\text{ha}$ ja 29 tonnia/ha 10 vuoden aikana. Eri soiden välillä havaittiin kuitenkin paljon vaihtelua. Rahkasammalten kasvuun vaikuttivat kasvupaikkatyyppi, etelä-pohjoissuuntainen sijainti sekä veden pH ja ravinteet. Vedenpinnan tasolla oli vaikutusta vain rahkasammalten peittävyydelle. Peittävyys lisääntyi, kun veden pinnan taso oli korkealla jo ennen ennallistamista, eli kun lähtötilanteessa kasvupaikka oli mahdollisimman kostea. Avosoiksi ennallistetuilla karuilla kohteilla sekä rahkasammalten sekä pituuskasvu että massakasvu olivat pääsääntöisesti suurempia kuin puustoisilla tai rehevillä soilla. Suurimpien rahkasammalkasvujen soilla tyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin heikommin kasvaneilla. Rahkasammalikot muodostuivat nopeasti ennallistamisen jälkeen ja massakasvu vastasi luonnontilaisten soiden kasvua. Nopein kasvu näyttää liittyvän kasvupaikan ominaisuuksiin, joissa eteläisen Suomen happamilla ja niukkaravinteisilla soilla kasvunopeus on suurin.⁴³

Laatikaisen tutkielman tuloksia voitaisiin tulkita niin, että rahkasammalten kasvatusta varten olisi biomassan kasvun näkökulmasta perusteltua valita karuja, vähäpuustoisia tai puuttomia soita, jotka sijaitisivat eteläisessä Suomessa. Vaikka Laatikaisen tutkimuksessa veden pinnan tason havaittiin vaikuttavan ainoastaan rahkasammalten peittävyYTEEN, tuloksia tulkitessa tulee kuitenkin muistaa, että kyseessä olivat ennallistamiskohteet, joilla tarkemmin kuvaamattomilla toimenpiteillä oli todennäköisesti vaikutettu maaveden pinnan tasoon. Verrokkina ei ollut ennallistamattomia kohteita. Rahkasammalten perusbiologista ominaisuuksista seuraa, että rahkasammalten kasvu ja rahkasammalturpeen muodostuminen edellyttävät kuitenkin riittävää kosteutta.

1.4.4 Vesistövaikutukset

Rahkasammalten korjuun vesistövaikutuksia ei juurikaan ole tutkittu. Silvan ym. (2012) havainnoivat vesistövaikutuksia *Keisarinnevalle* ja *Tunkionsalonnevalle*.

⁴³ Laatikainen 2022, s. 2, 43–49.

He totesivat, ettei tilastollisesti merkitseviä haitallisia vesistövaikutuksia havaittu tarkasteluaikana.⁴⁴

Näkkilä ym. (2015) selvittivät vesistövaikutuksia Tunkiosalonnevalla ja Pallonevalla. *Keisarinnevilla* vesistövaikutusselvitystä ei kirjoittajien mukaan tehty johtuen koealueelta tulevien valumavesien ja ympäröiviltä alueilta tulevien valumavesien sekoittumisesta.⁴⁵ Koska Näkkilän ym. (2015) tutkimuskohteet ja tutkimusaika vaikuttavat olevan samoja kuin Silvanin ym. (2012) tutkimuksessa, herää kysymys, miksei Silvanin ym. (2012) tutkimuksessa otettu huomioon muualta tulleita valumavesiä, niiden mahdollista vaikutusta saatuihin tuloksiin sekä arvioitu niiden merkitystä johtopäätösten kannalta.

Näkkilä ym. totesivat, että Tunkiosalonnevan korjuualueella ei kahden ensimmäisen korjuun jälkeisen vuoden aikana havaittu valumaveden laadun seurannassa tilastollisesti merkitseviä eroja minkään seuratun vedenlaatu-tunnuksen pitoisuuksissa. Myöskään Pallonevalla ei havaittu merkitseviä eroja vedenlaatu-tunnuksen pitoisuuksissa. Vesistövaikutustarkkailu perustui Pallonevalla ainoastaan pitoisuuksiin, sillä valunnan riittävän tarkan seurannan järjestäminen oli Pallonevalla todettu erittäin vaikeaksi.⁴⁶

Silvan (2019) tutki Tunkiosalonnevalla sijaitsevalla noin 2 hehtaarin laajuisella korjuualueella yhden vuoden ajan (lokakuu 2009–lokakuu 2010) rahkasammalenkorjuun vesistövaikutuksia. Tutkimus toteutettiin korjuualueen sivuitse kulkevaan ojaan sijoitetulta kahdelta padolta, joilta yläpuoliselta mitattiin pitoisuudet ja alapuoliselta pitoisuudet ja valuma. Silvan totesi, että tutkimuksen tulosten mukaan alle 30 cm syvyinen rahkasammalen korjuu ei aiheuta mitään haitallisia vaikutuksia vesistöön lyhyellä aikavälillä korjuun jälkeen. Hänen mukaansa, koska valumat olivat melko normaaleja ja koska tutkittu alue oli tyypillistä keskiboreaalista vähäravinteista turvemaata, tulokset voitaisiin todennäköisesti hyvin yleistää koko Etelä- ja Keski-Suomeen.⁴⁷

⁴⁴ Silvan ym. 2012, s. 3.

⁴⁵ Näkkilä ym. 2015, 6.

⁴⁶ Näkkilä ym. 2015, s. 6 ja 10.

⁴⁷ Silvan 2019, s. 34–35 ja 37. Tutkimuksessa havaittiin selvät valumahuiput keväällä lumien sulamisen aikaan sekä kesäkuussa sen runsaamman sadannan seurauksena. Tuloksissa esitettiin tutkittujen aineiden keskimääräiset vuotuiset pitoisuudet ylä- ja alapuolisella padolla sekä aineiden keskimääräinen vuotuinen päästö.

Tahvanainen (2020) on Silvanin tutkimukseen viitaten todennut, että tutkimuksessa käsittelyalueen esitetään olevan noin kaksi hehtaaria, mutta ilmakuvien perusteella käsittely ei ole voinut kattaa koko esitettyä aluetta, vaan konejälkien perusteella alue on ollut vain noin hehtaarin suuruinen. Tutkimuksen raportointi on puutteellista eikä havaintojen määrää esitetä. Vedenlaatumuuttujien jakauma on esitetty keskiarvolla, vaikka kyseisen kaltaiset aineistot ovat tyypillisesti vinosti jakautuneita. Suurin puute on valuma-alueen raportoinnin puute. Karkean arvioinnin perusteella valuma-alue on noin 60 hehtaaria, jolloin käsittelyalue kattaa vain alle 2 % purkukohdan valuma-alueesta. Tällöin käsittelyn vaikutusten tulisi olla huomattavan suuria, ennen kuin ne näkyisivät pitoisuuseroina ylä- ja alapuolisen mittauspisteen välillä. Tahvanainen ei pidä Silvanin vesistövaikutustutkimusta todistusvoimaisena sammalenkorjuun yleisten vesistövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi yksittäinen tapaustutkimus on aina liian vähän yleisempien johtopäätösten tekemiseksi. Ojien puuttuminen alueelta ei estä mahdollisesti vapautuneiden liuenneiden aineiden huuhtoutumista varsinkaan ylivalumien, kuten kevätulvien aikaan.⁴⁸

Edellä kuvattu osoittaa, että myös rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) vesistövaikutuksista vaaditaan selvästi lisää luotettavaa, tieteellisesti tutkittua tietoa. Tämä tieto on tarpeen myös rahkasammalen korjuun oikeudellisen sääntelyn kehittämisen kannalta.

1.4.5 Ilmastovaikutukset

Näkkilän ym. (2015) tutkimuksessa todettiin, että kahdella tutkimusalueella (Keisarinneva ja Tunkionsalonneva) korjattujen alueiden hiilidynamiikka alkoi toipua jo ensimmäisenä korjuun jälkeisenä kasvukautena ja toipuminen lähestyi luonnontilaista verrokkia kolmantena korjuun jälkeisenä vuonna. Hiilidynamiikan toipuminen oli selvästi nopeampaa kevyemmin korjatuilla kuin syvemältä korjatuilla aloilla. Kevyemmin korjatut alueet olivat jo kolmantena korjuun jälkeisenä vuonna keskimäärin luonnontilaisen kaltaisia hiilen nieluja. Syvemältä korjatut alueetkin olivat jo pieniä hiilen nieluja, vaikka erot eri syvyydeltä korjattujen alueiden välillä olivat melko suuria. Metaaniemissiöt lisääntyivät

⁴⁸ Tahvanainen 2020, s. 4.

jonkin verran pintarahkan korjuun seurauksena, mutta typpioksiduuliemisioihin pintarahkan korjuulla ei ollut merkitsevää vaikutusta.⁴⁹ Näkkilän ym. raportissa kuvataan lyhyesti kasvihuonekaasutaseiden mittaussuomenetelmä,⁵⁰ mutta raportista ei selviä esimerkiksi mittauspisteiden lukumäärä ja sijainti eri tutkimusalueittain. Myöskään Pallonevalta ei ole julkaistu tuloksia, vaikka se oli yksi tutkimuskohteista, jolla jo ensimmäisenä kasvukautena oli Reinikaisen ym. (2012) mukaan havaittavissa rahkasammalen uudistumista.

Silvan ym. (2012) olivat samanaikaisesti Reinikaisen ym. (2012) tutkimuksen kanssa esittäneet, että 25 cm syvyisessä rahkasammalpinnan korjuussa hiilensidonta olisi palautunut takaisin jo kolmessa vuodessa korjuusta. Sen sijaan 25–50 syvyydeltä korjatulla alueella hiilensidonta jäi hyvin pieneksi ja metaanipäästöt kasvoivat huomattavasti.⁵¹ Tulokset perustuivat Keisarinnevalle ja Tunkionsalonnevalle tehtyihin kokeisiin.

Silvanin ym. (2012) tutkimukseen sisältyy kuvio 1, jossa otsikon mukaan ilmoitetaan kasvihuonekaasujen dynamiikka rahkasammalpenkorjuualueilla. Kuviossa tai tekstissä ei mainita, minkä vuoden tai ajankohdan tilannetta siinä kuvataan. Diagrammeista ilmenee, että esimerkiksi *Keisarinnevalle* hiilidioksidin sidonta oli alle puolet käsittelemättömään alaan verrattuna alle 25 cm syvyisessä korjuussa, joten jos kuvio kuvaa tilannetta kolme vuotta korjuusta, ei voitane todeta hiilen sidonnan palanneen samantasoisiksi kuin käsittelemättömällä alalla. Syvemmissä rahkasammalpen korjuussa (25–50 cm) hiilensidonta jäi kuvion perusteella olemattoman pieneksi. Koska *Tunkionsalonnevalle* hiilensidonta kevyemmässä korjuussa poikkesi Keisarinnevalle saaduista tuloksista, olisi tarpeen tutkia tarkemmin sitä, mitkä tekijät selittävät tulosten erilaisuutta kahdella eri suolla. Hiilensidonta voi olla riippuvainen esimerkiksi lähtötilanteesta kuten suotyypistä ja kuivatustilanteesta, ja niin ikään korjuutekniikalla tai rahkasammalpen uudistamisen onnistumisella voi olla vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin tai hiilensidontaan. Koska mittauspisteiden lukumäärää ei esitetä soittain, toistojen puuttumisesta

⁴⁹ Näkkilä ym. 2015, s. 10–11.

⁵⁰ Näkkilä ym. 2015, s. 6.

⁵¹ Silvan ym. 2012, s. 2–3.

seuraavan sattuman mahdollisuutta saatuihin tuloksiin ei voitane sulkea myöskään pois.

Tahvanainen (2020) on lähestynyt kysymystä hiilen sidonnan näkökulmasta. Silvanille ja Ekomossille antamassaan vastineessa hän on todennut, että rahkasammalsuon pintaturve 30 cm paksuudelta sisältää noin 12 kg biomassan ja turpeen kuiva-ainesta, josta vajaa puolet on hiiltä. Pitkäaikaisen hiilikertymän ollessa noin $25 \text{ g C/m}^2/\text{a}$, kestää sitoutuminen yli 200 vuotta. Nopealla pintaturpeen kasvuvauhdilla (noin $100 \text{ g C/m}^2/\text{a}$) kuluu aikaa reilut 50 vuotta. Korjuussa poistetun hiilimäärän palautumiseen kuluu siis tällä haarukoinnilla 50–200 vuotta edellyttäen, että turpeen muodostumiselle otolliset olosuhteet jatkuvat tulevaisuudessa.⁵²

Tahvanainen myös toteaa, että kun toiminnan vaikutusta tarkastellaan poisviedyn hiilimäärän palautumisen jälkeen, on otettava huomioon, että suon hiilinielu olisi toiminut suunnilleen vastaavalla tavoin myös ilman pintakerroksen poistamista. Suosta siis poistuu hiiltä poisviedyn materiaalin verran, vaikka hiilinielu olisi palautunut. Toisin sanoen suon hiilinielu tulee mätätöidyksi. Lisäksi metaanipäästö tulee ottaa huomioon.⁵³ Voi myös ajatella, että suossa ollut hiilivarasto pienenee korjuussa pois viedyn hiilen määrän verran. Kun korjattu rahkasammal joskus esimerkiksi kasvihuonekäytön jälkeen maatuu, siihen sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään sen sijasta, että se olisi ollut varastoituneena suossa.

On ilmeistä, että myös rahkasammalen korjuun ilmastovaikutuksista vaaditaan lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa.

⁵² Tahvanainen 2020, s. 3–4.

⁵³ Tahvanainen 2020, s. 4.

(ja samalla siihen liittyvä uudistamisvelvollisuus) saattaa loppua tilanteissa, jossa metsätalousmaa otetaan muuhun käyttöön.

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsäl 2.1 §:n mukaan lakia sovelletaan *metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi* luettavilla alueilla. Laissa tarkoitetaan perustelujen mukaan metsätalousmaalla metsämaata, kitumaata ja joutomaata.⁵⁴ On kuitenkin syytä huomata, että useiden Metsäl:n säännösten soveltaminen perustuu muuhun kuin puuntuotantoperustaiseen metsä-, kitu- ja joutomaan määrittelyyn.

Metsälakiin ei sisälly *metsän* määritelmää. Metsälain esitöissä kuitenkin todetaan, että metsällä tarkoitetaan sitä metsäluonnon ekologista kokonaisuutta, joka koostuu elollisesta ja elottomasta osasta sekä näiden osien sisällä ja välillä vallitsevista vuorovaikutussuhteista.⁵⁵ Määritelmä vastaa ekosysteemin määritelmää luonnontieteissä. Metsälaissa tarkoitettu metsä tarkoittaa siten metsäekosysteemiä. Metsälain yksittäiset säännökset kohdistuvat elävään (esim. Metsäl 5, 5a ja 8 §) ja kuolleeseen puustoon (esim. Metsäl 10a §), puulajikoostumukseen (esim. Metsäl 8a §) ja muuhun kasvilisuuteen (esim. Metsäl 8.2 § taimikon perustamistoimenpiteet). Metsälain säännöksillä pyritään vaikuttamaan puuston rakenteeseen ja sen kehitykseen. Säännökset kohdistuvat edelleen elottomaan luontoon, kuten maaperään (esim. maanpinnan käsittely) ja vesitalouteen. Säännösten kohteena on myös ekosysteemin toiminnallisuus. Esimerkiksi luontaisen uudistamisen sääntelyn kohteena on puuston siementyminen, taimettuminen, syntyneiden taimien jatkokehitys ja sen turvaaminen.

Metsän määrittelyyn liittyen metsälaissa säädetään lisäksi, että lakia sovelletaan metsien hoitamiseen ja käyttämiseen esimerkiksi suojametsäalueilla (Metsäl 12 §) sekä letoilla (Metsäl 10.2 § 2c k.), vähäpuustoisilla kitu- ja joutomaan soilla (10.2 § 2d k.) sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmilla hietikoilla, kallioilla, kivikoilla ja louhikoilla (10.2 § 7 k.).

⁵⁴ HE 63/1996 vp, s. 24.

⁵⁵ HE 63/1996 vp, s. 24.

Tästä voi päätellä, että MetsäL:ssa tarkoitettu metsä käsittää myös kokonaan puuttomat ja hyvin vähäpuustoiset alueet. Metsän määritelmä MetsäL:ssa poikkeaa siten metsän yleiskielisestä merkityksestä ja kattaa esimerkiksi useimmat luonnontilaiset suot.

Hallituksen esityksessä laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp) todetaan, ettei metsälakiin sisälly metsän määritelmää. Euroopan valtioneuvoston päätöksen vuoksi rahoituslakiin ehdotetaan sisällytettäväksi metsän määritelmä. *Metsällä tarkoitettaisiin metsätalousmaata*, joiksi luokitellaan metsämaa, kitumaa, joutomaa ja *muu metsätalousmaa*. (Metsän) määritelmä perustuu metsätalouden käsitteeseen, joka taas jaotellaan puuntuotoskyvyn perusteella neljään ryhmään. Esimerkiksi muu metsätalousmaa sisältää muun muassa metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tonttialueet sekä metsäkokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat ja riistapellot.⁵⁶ Myös uuden metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain (71/2023) mukainen metsän määritelmä poikkeaa siten huomattavasti metsän yleiskielisestä merkityksestä, koska esimerkiksi metsäautotiet, sorakuopat ja varastoalueet luetaan metsäksi. Koska mainitun lain mukaista rahoitusta on tarkoitus kohdistaa ainoastaan MetsäL 2 §:ssä tarkoitettuihin metsiin, eli kannustejärjestelmälain ja MetsäL:n soveltamisalat olisivat tässä suhteessa identtiset, tästä voi päätellä, että kannustejärjestelmälakia valmisteltaessa MetsäL 2.1 §:ssä säädettyä metsää tulkittiin ja on tarkoitettu tulkittavan lakiesityksen perusteluissa kuvatulla tavalla. Kannustejärjestelmälakia koskevan esityksen säännökset ja perustelut tukevat tulkintaa, että MetsäL:ssa tarkoitettu metsä tarkoittaa metsä-, kitu- ja joutomaata *sekä muuta metsätalousmaata*. Esityksen mukainen muu metsämaa lienee sisällytetty esitykseen lähinnä siitä syystä, että tietyt hankkeet saadaan lain soveltamisalan piiriin.

Metsälain perustelujen mukaan *maa* voidaan luokitella metsätalousmaahan, maatalousmaahan, rakennettuun maahan ja liikennealueisiin.⁵⁷ Kyseessä ei ole laissa oleva legaalimääritelmä, vaan lain perusteluissa

⁵⁶ HE 167/2022 vp, s. 44.

⁵⁷ HE 63/1996 vp, s. 24.

noin 25 vuotta sitten esitetty jaottelu. Tämä perusteluissa esitetty jaottelu eri käyttötarkoituksista on puutteellinen, koska se ei ota huomioon maan käyttämistä vaikkapa luonnonsuojelutarkoituksiin. Samoin esimerkiksi sen kaltainen luonnonvarojen käyttö kuten kaivostoiminta ei sovi jaotteluun ainakaan laajentamatta rakennettujen alueiden määritelmää sen yleiskielisen merkityksen tuolle puolen. Esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastointia varten julkaisemassa maankäytön luokitusstandardissa (JHS-standardi 186) maankäyttö jaotellaan 9 eri luokkaan, joista yksi on *metsätalouden* maat (luokka F).⁵⁸ Se jakautuu *talousmetsiin* (F1) ja *erityismetsiin* (F2). Talousmetsät jaetaan edelleen *metsämaahan* (F11) ja *kitumaahan* (F12). Joutomaita ei lueta tässä Tilastokeskuksen luokittelussa metsätalouden maihin, vaan puuntuotantokyvyltään tällaisia maita nimitetään luokittelussa *jättömaaksi* (G1), jotka kuuluvat luokkaan *muut maat* (G). Tällaisia alueita ovat esim. puuttomat avosuot (myös ojitetut).⁵⁹ Suojametsäalueita ei lueta metsätalouden maihin, vaan ne ovat *suojelualueita* (I1). Myös luonnonsuojelualueet luetaan suojelualueiksi (I1). Suojelualueet (I1) kuuluvat tässä luokittelussa erityiskäyttöalueisiin (I).

Tämän vuoksi metsälain perusteluissa esitetty käyttötarkoitusten luokittelu metsätalousmaahan, maatalousmaahan, rakennettuun maahan ja liikennealueisiin on puutteellinen, eikä sitä voida käyttää perusteluna oikeudellisissa tulkinnoissa. Toisaalta Tilastokeskuksen luokittelu metsätalouden maihin (F11), jos sillä ymmärrettäisiin samaa kuin metsätalousmaalla, ei puolestaan vastaa MetsäL:n sisältöä, koska esimerkiksi suojametsäalueita ei luokittelussa lueta metsätalouden maiksi, vaikka ne kiistatta kuuluvat metsälain soveltamisalaan. Samoin puuntuotantokyvyltään joutomaat kuuluvat metsälain soveltamisalaan MetsäL:n aineellisten säännösten perusteella. Tilastokeskuksen ei myöskään ole oikeudellista normipohjaa ympäristölainsäädännössä. Metsälain säännökset määrittelevät sen soveltamisalaan kuuluvat alueet.

⁵⁸ Luokituksen pääluokat ovat A Asuin- ja vapaa-ajan alueet, B Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet, C Tukitoimintojen alueet, D Kallio- ja maaperäaineisten ottoalueet, E Maatalouden maat, F Metsätalouden maat, G Muut maat, H Vesialueet ja I Erityiskäyttöluokat.

⁵⁹ Tilastokeskus 2000, s. 52.

Biologisessa mielessä metsää taikka vähäpuustoisia tai puuttomia soita (ja turvemaita) voi kuitenkin siis sijaita myös MetsäL:n soveltamisalan ulkopuolella. Ratkaisevaa on, mikä on niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. Tämä MetsäL:n lähtökohta näkyy MetsäL 2.1 §:n ilmauksessa metsätalousmaa, MetsäL:n tarkoitusta sääntelevässä MetsäL 1 §:ssä metsien hoidolle ja käytölle säädettyssä tarkoituksessa eli hyvässä määrällisessä puuntuotoksessa (samanaikaisesti kun metsien monimuotoisuus säilytetään) sekä MetsäL 3 §:ssä.

Metsälain soveltamisala on *alueperustainen ja toimenpideperustainen*. Alueen tulee olla metsätalousmaata ja toiseksi sillä tehtävän toimenpiteen tulee olla MetsäL:ssä säädeltyä metsän hoitoa ja käyttöä. Kummankin edellytyksen tulee täytyä, jotta MetsäL tulee sovellettavaksi.

Vaikka alue olisi metsätalousmaata, mutta toimenpiteessä ei olisi kyse esimerkiksi MetsäL:ssä säädetystä puuston hakkuusta, vaan esimerkiksi metsästyksestä, MetsäL ei tule sovellettavaksi. Jos metsätalousmaalla esimerkiksi poistetaan kuntaa ja kaivetaan kivennäismaata näkyviin, toimenpidettä ei välttämättä tehdä puuston uudistamiseen liittyvässä maanpinnan käsittelyn tarkoituksessa, vaan vaikkapa malmien etsimiseksi. Tällöin metsätalousmaalla sovelletaan kaivoslakia (621/2011). Myös alueen ojittaminen voi liittyä muuhun kuin esimerkiksi kyseisen metsätalousmaan metsittämiseen ja raakapuun kasvattamiseen. Jos taas kasvavaa puustoa kaadetaan muualla kuin metsätalousmaalla, kyseiseen hakkuuseen ei sovelleta MetsäL:a, eli toinen MetsäL:n soveltamisalaan liittyvä edellytys ei täyty.

MetsäL 2.1 §:n *metsätalousmaan eli metsän* (maan, alueen) *käyttötarkoituksen* tulkinnassa on tämän vuoksi otettava lähtökohdaksi käyttötarkoitukseen liittyvä sääntely muualla MetsäL:ssä, kuten MetsäL 2.2 ja 3 §:ssä. Metsälakia ei sen 2.2 § 2 k:n mukaan sovelleta esimerkiksi suojelualueilla tai valtion suojelutarkoitukseen hankkimilla alueilla eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitettuja alueita. Jälkimmäisen säännöksen nojalla hyvin erityyppisiä alueita jää metsälain soveltamisalan ulkopuolelle jo niille *suunnittelun* käyttötarkoituksen perusteella. Niiden osalta ei myöskään edellytetä, että ne olisi myös tosiasiallisesti otettu tähän osoitettuun käyttöön. Toiseksi MetsäL 3.1 §:n mukaan metsälaki ei estä metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön.

Siihen liittyen Metsäl 3.2 ja 3.3 §:ssä säädetään mahdolliseen lainvoimaiseen lupaan, viranomaisen suostumukseen sekä tosiasialliseen käyttöön ottamiseen liittyvistä edellytyksistä.

Näiden muuhun käyttöön ottamiseen liittyvien säännösten lisäksi Metsäl:ssa säädetään hakkuiden suorittamisesta monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai monikäytön kannalta erityistä merkitystä omaavissa metsissä (Metsäl 5b.1 §). Toiseksi tutkimus- opetus- tai muussa erityiskäytössä olevissa metsissä metsä voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla (Metsäl 5b.2 §).

Metsälaissa on otettu metsien muut käyttötarkoitukset kuin lain 1 §:ssä säädetty käyttötarkoitus (hyvä puuntuotos samanaikaisesti säilyttäen monimuotoisuus) ja niihin liittyvät metsien hoidon ja käytön tavoitteet huomioon kolmiportaisesti. Metsälaki ei itse sääntele tuota muuta käyttötarkoitusta, mutta tuohon käyttötarkoitukseen perustuvat tavoitteet metsien hoidolle ja käytölle on Metsäl:ssa otettu huomioon. Kun muun käyttötarkoituksen painoarvo tai merkitys on tavanomainen, se voidaan ottaa huomioon ns. tavallista talousmetsää koskevan sääntelyn (Metsäl 5, 5a, 8 ja 8a §) puitteissa. Kun käyttötarkoituksen painoarvo kasvaa erityiseksi merkitykseksi, Metsäl 5b.1 § mahdollistaa hakkuiden tekemisen tämän erityisen merkityksen edellyttämällä tavalla. Erityinen merkitys voi säännöksessä koskea monikäyttöä, maisemaa tai monimuotoisuuden säilyttämistä. Metsälain alkuperäisissä esitöissä monikäytön kannalta merkittävänä tekijänä mainitaan alueen muu poikkeava talouskäyttö, kuten jäkälän keräys.⁶⁰ Esimerkiksi rahkasammalen korjuuta voidaan pitää yhtenä mahdollisena metsän monikäytön muotona. Edelleen Metsäl 5b.2 § mahdollistaa erityiskäytössä olevan metsän käsittelyn sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Esitöissä mainitaan yhtenä esimerkkinä ulkoilulain mukaiset alueet eli esimerkiksi valtion retkeilyalueet.⁶¹ Kolmanneksi, jos käyttötarkoituksen painoarvo kasvaa edelleen, kohde voidaan ottaa Metsäl 3.1 §:n nojalla muuhun käyttöön, jolloin metsälaki ei tule sovellettavaksi. Tämä viimeksi mainittu ajatus ja lähtökohta sisältyvät myös Metsäl 2.1 §:n luetteloon alueista, jotka suoraan lain nojalla jäävät metsälain

⁶⁰ HE 63/1996 vp, s. 28.

⁶¹ HE 63/1996 vp, s. 28.

soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi kaavassa on voitu osoittaa tällainen käyttötarkoitus.⁶²

Esimerkiksi valtioneuvoston asetuksessa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013, MetsäA) 9.2 §:n mukaan enintään 5 aarin mukaisia riistatiheikköjä ei pidetä MetsäL 8.2 §:ssä tarkoitettuina taimikon perustamista haittaavina puina tai pensaina. Riistatiheiköt liittyvät riistan elinympäristövaatimusten huomioon ottamiseen eli metsän monikäyttöön ja monimuotoisuuden säilyttämiseen. MetsäL 5b.1 §:ssä tarkoitettuja kohteita voivat olla vaikkapa pyyn reviirit tai metsojen soidinpaikat. Vaikka metsälaki ei tuota muuta käyttötarkoitusta (esim. metsästys) sääntele, metsälaki kuitenkin sääntelee metsien hoitamista ja käyttämistä (kuten hakkuita), vaikka se tehtäisiin muuta käyttötarkoitusta ja tavoitetta kuin MetsäL 1 §:ssä säädettyä puuntuotantoa (hyvä puuntuotos) varten. Metsälaki ei myöskään sääntele jäkälän korjuuta, mutta jos puustoa hakataan jäkäläkasvuston valoisuuden lisäämiseksi, metsälaki sääntelee tuossa tarkoituksessa tehtäviä hakkuita. Lain esitöissä *jäkälän kasvatusta ja korjuuta* ei ole siten pidetty MetsäL 3 §:ssä tarkoitettuna metsän muuhun käyttöön ottamisena.

Edellä on todettu, että MetsäL 5b.1 §:n erityistä merkitystä monikäytön kannalta omaavilla kohteilla tai MetsäL 5b.2 §:n erityiskäytössä olevissa metsissä metsän muu käyttötarkoitus (esim. monikäyttö) on otettu huomioon niin, esimerkiksi puuston hakkuu tai metsän muu käsittely voidaan tehdä tuon käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla eikä esimerkiksi hakkuuseen eli jätettävän puuston valintaan sovelleta puuntuotantoon vahvasti liittyviä MetsäL 5 ja 5a §:n säännöksiä. Tuon muun käyttötarkoituksen sääntely perustuu kuitenkin muuhun lakiin kuin metsälakiin (esim. metsästys metsästyslakiin). Jos rahkasammalen korjuu (ja kasvatusta) katsottaisiin MetsäL 5b.2 §:n ja metsälain soveltamisalan piiriin kuuluvaksi, niin tulee muistaa, että tuo sääntely koskee toimenpiteitä vain MetsäL:n ja sen tarkoituksen näkökulmista. Metsälain mahdollinen soveltuminen rahkasammalen korjuuseen (ja kasvatukseen) ei siten vaikuta siihen, että sen sääntelyyn voidaan soveltaa tai edellyttää sovellettavaksi MetsäL:n lisäksi myös muuta oikeudellista sääntelyä.

⁶² Laakso 2017, s. 157.

Metsäl 3 §:n muuhun käyttöön ottamista koskeva sääntely mahdollistaa sen tapauskohtaisen soveltamisen verrattuna Metsäl 2.2 §:n tiettyjä siinä säädettyjä käyttötarkoituksiryhmiä koskevaan sääntelyyn. Metsäl 3 §:n mukainen muuhun käyttöön ottaminen ei edellytä metsäkeskuksen myöntämää lupaa.

Metsälain 10.2 §:ssä säädetään erityisen tärkeistä elinympäristöistä ja Metsäl 10a ja 10b §:ssä niitä koskevista velvollisuuksista. Metsäl 10.2 § 2 k:n mukaan erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat muun ohella luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset lehto- ja ruohokorvet, yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, luhdat sekä vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot. Nii- den yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Kyseisessä lainkohdassa säädetään myös niiden muista ominais- piirteistä. Elinympäristöjen tulee Metsäl 10.2 §:n mukaan erottua ympäröi- västä metsäluonnosta selvästi. Sillä tarkoitetaan KHO:n vuosikirjaratkaisun 2006:37 mukaisesti kohteen yleistä tunnistettavuutta, kohteen rajojen ei tar- vitse olla selvästi maastossa havaittavia. Tuossa edellytyksessä ei siten ole kyse elinympäristöjen määrittelystä jonkin alueellisen yleisyyden perusteel- la.⁶³ Metsäl 10.3 §:n voimassa olevan sanamuodon mukaan erityisen tärkeät elinympäristöt ovat pienialaisia *tai* metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Säännös lisättiin Metsäl:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaan sään- telyyn lainmuutoksella 1085/2013. Alkuperäisessä metsälaissa (1093/1996) tällaista säännöstä ei ollut. Metsälain alkuperäisissä esitöissä todettiin, että elinympäristöt olisivat yleensä pienialaisia kohteita.⁶⁴ Voimassa olevan lain sanamuoto on siten laajempi kuin ilmeisesti säännöksen alkuperäinen tar- koitus (joskaan ei laajempi kuin lain alkuperäinen sanamuoto, koska se ei tällaisia kriteereitä sisältänyt), koska voimassa olevassa laissa käytetään

⁶³ Alkuperäisessä metsälaissa (1093/1996) oli sen 10.4 §:ssä valtuussäännös, jonka nojalla asetuksella olisi ollut mahdollista säätää elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisvelvollisuuden alueellisesta soveltamisesta ottaen huomioon kyseisten elinympäristöjen turvaamisen tarve maan eri osissa. Tämä säännös säilytettiin vielä laissa 822/2010, mutta lainmuutoksella 1085/2013 sitä ei enää sisällytetty metsälakiin. Kyseessä on siten selvä valinta lainsäätäjältä. Alueellista soveltamista ei muutoksen esitöissä HE 75/2013 vp, s. 29–31 käsitellä.

⁶⁴ HE 63/1996 vp, s. 32.

ilmaisua ”tai” eli jommankumman edellytyksen täyttyminen on riittävää.⁶⁵ Esimerkiksi vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat hyvin vähämerkityksisiä metsätalouden eli puuntuotannon kannalta⁶⁶, joten niiden osalta säännöksen kriteeristö täyttyy. Koska säännöksessä käytetään ilmaisua ”tai”, niiden pinta-alaa ei erikseen tarvitse lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota.⁶⁷ Metsälaissa ei myöskään ole säännöstä, jonka perusteella elinympäristöjen määrittelyssä tulisi ottaa huomioon niiden alueellinen yleisyys jollakin luonnonmaantieteellisellä alueella. Velvollisuus elinympäristöjen tunnistamiseen, alueelliseen rajaamiseen sekä niiden omaispiirteiden säilyttämiseen perustuu suoraan lakiin, erillistä hallintopäätöstä ei edellytetä. Vaikka metsäkeskus on kartoittanut elinympäristöjä, lain tarkoittamia elinympäristöjä ovat muutkin kuin metsäkeskuksen tunnistamat ja rajaamat elinympäristöt. *Nämä säännökset eivät kuitenkaan rajoita MetsäL 3 §:ssä säädettyä muuhun käyttöön ottamista.* Tämä seuraa suoraan siitä, että MetsäL 3 §:ssä ei ole säädetty tällaisista edellytyksistä muuhun käyttöön ottamiselle. Esimerkiksi MetsäL 10.2 § 2d k:ssa tarkoitettu kitu- ja joutumaan suo voidaan MetsäL:a sovellettaessa ottaa muuhun käyttöön, kuten turvetuotantoon.

⁶⁵ On yllättävää, ettei säännöksen tätä osuutta (”tai”) ole säännöksen esitöissä (HE 75/2013 vp, s. 31) avattu. Säännöksen perustelut kohdistuvat pienialaisuudesta säätämiseen ja esimerkiksi siihen, ettei lakitason määrittelyllä ole tarkoitus muuttaa nykykäytäntöä tai supistaa olemassa olevien erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrää tai pinta-alaa.

⁶⁶ Johtoa tulkinnaalle saadaan metsälain esitöistä (HE 75/2013 vp, s. 31), joiden mukaan elinympäristön taloudellista arvoa arvioitaessa otettaisiin huomioon, mitä 11 §:ssä säädetään. Tuossa säännöksessä menetys katsotaan vähäiseksi, jos käyttörajoitusten aiheuttama taloudellinen menetys on pienempi kuin 4 prosenttia poikkeuslupan hakijan sen metsäkiinteistön arvosta, jolla metsäkiinteistö sijaitsee, tai alle 3 000 euron. Jos puita ei ole lainkaan tai ne ovat hyvin pieniä ja niitä on vähän, elinympäristö saattaa olla varsin laajakin.

⁶⁷ On perusteltua, että huomioon tulee ottaa elinympäristösäätelyn yleinen, systeeminen tarkoitus. Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevan säätelyn alkuperäinen tarkoitus LSL:n luontotyyppien ja VL:n vesiluontotyyppien tapaan on ollut säätää yksittäisistä kohteista, eikä toimia esimerkiksi soidensuojeluohjelman tapaan laajempien suoalueiden luontoarvojen säilyttämiseksi. Tämä säätelyn yleinen tarkoitus lähtökohtaisesti rajaa yksittäisten elinympäristöjen pinta-alaa, vaikka siitä ei metsälaissa erikseen säädetä. Toiselta puolen elinympäristösäätelyn järjestelmän funktiona on ollut myös ratkaista elinympäristöjen huomioon ottamiseen liittyvät taloudelliset kysymykset, johon metsätaloudellinen vähämerkityksisyyskriteeri (ja oletettavasti osaltaan myös pienialaisuuskriteeri) liittyy.

Metsälaissa säädetyt erityisen tärkeät elinympäristöt voivat kuitenkin saada oikeudellista merkitystä muihin säännöksiin perustuen. MetsäL:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevat säännökset osoittavat, että tällaiset elinympäristöt ovat erityisiä luonnonarvoja, eli niillä on erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Jos tällaisia elinympäristöjä esiintyy alueella, jolle esimerkiksi haetaan ympäristölupaa turvetuotantoa varten, tällaiset elinympäristöt tulee ottaa huomioon tulkittaessa sitä, aiheuttaako haettu toiminta YSL 49.1 § 4 k:ssa tarkoitettua erityisten luonnolosuhteiden huonontumista tai merkittävää YSL 5.1 § 2 k:ssa tarkoitettua seurausta kuten haittaa luonnolle ja sen toiminnoille. Samoin, koska kaavan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 9 §:n mukaisesti tutkimuksiin ja selvityksiin ja kaavan vaikutusten arviointiin, tällaisten MetsäL 10.2 §:n elinympäristöjen esiintyminen tulee selvittää, vaikka kaavoituksessa niitä ei osoitettaisikaan maa- ja metsätaloutta varten. Tämä johtuu siitä, että tällaisten elinympäristöjen esiintyminen osoittaa alueen luonnonarvoja, ja kaavan vaikutukset niihin on otettava huomioon tarkasteltaessa esimerkiksi sitä, täyttyvätkö kullekin kaavamuodolle säädetyt kaavan sisältövaatimukset (esimerkiksi yleiskaavan osalta maankäyttö- ja rakennuslain 39.2 §:n vaatimukset).

Jos maa otetaan MetsäL 3 §:ssä tai MetsäL 2.2 §:ssä säädetyllä tavalla muuhun käyttöön, kyseisellä alueella ei enää sovelleta MetsäL:a, eivätkä esimerkiksi MetsäL 10.2 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevat säännökset rajoita rahkasammalen kasvatusta ja korjuuta.

2.1.2 Muuhun käyttöön ottaminen ja metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitusta koskevassa MetsäL 14 §:ssä ei säädetä velvollisuudesta ilmoittaa MetsäL 3 §:ssä säädetyistä muuhun käyttöön ottamisesta. Sen sijaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013, MMA), sen 1.1 §:ssä säädetään, että metsänkäyttöilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: ”jos metsätalousmaata otetaan metsälain 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttöön, tieto uudesta käyttötarkoituksesta” (MetsäL 1.1 § 9 k.). Metsälain 3 §:n alkuperäisissä esitöissä todetaan, että lailla ei rajoitettaisi metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön. Muutoksen edellyttämästä hakkuusta tai muusta toimenpiteestä tulisi kuitenkin

toimittaa metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus 14 §:ssä säädettäväksi ehdotetulla tavalla.⁶⁸

Metsälain esitöiden lausuman voi tulkita tarkoittavan, että MetsäL 14 §:llä oli tarkoitus säätää hakkuusta ja muusta toimenpiteestä ilmoittamisesta muuhun käyttöön ottamisenkin yhteydessä. Tarkoituksena on ollut ilmoittaa hakkuista ja muista toimenpiteistä myös silloin, kun ne tehdään muussa kuin metsätaloudellisessa tarkoituksessa (eli hakkuista tai muita toimenpiteitä ei säädellä enää metsälailla). Ilmoituksen ainakin yhtenä keskeisenä funktiona tällaisissa tilanteissa lienee se, että tieto muuhun käyttöön ottamisesta (ja samalla alueen jäämisestä metsälain soveltamisalan ulkopuolelle) tulee viranomaisen tietoon.

Tätä säännöskokonaisuutta voidaan tulkita niin, että jos muuhun käyttöön ottaminen sisältää voimassa olevan MetsäL 14 §:n mukaisesti ilmoitettavan toimenpiteen, kuten hakkuun tai erityisen tärkeän elinympäristön käsitteilytoimenpiteen, tuo toimenpide tulee ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksessa, mutta samalla on ilmoitettava metsätalousmaan uusi käyttötarkoitus. Muuhun käyttöön ottamiseen kuuluva toimenpide ja sen kuuluminen MetsäL 14 §:n soveltamisalaan (luetellut toimenpiteet) määritteli tällöin sen, milloin muuhun käyttöön ottamisesta tulee ilmoittaa metsäkeskukselle. Muuhun käyttöön ottamista koskeva tieto toimisi tällöin perusteluna sille, että toimenpide voidaan suorittaa metsälain säännöksiä noudattamatta.⁶⁹

⁶⁸ HE 63/1996 vp, s. 26.

⁶⁹ Voimassa olevassa MetsäL 14.2 § 3 k:ssa säädetään, että *metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä esimerkiksi pienialaisista tie-, sähkö-, tai muun vastaavan linjan hakkuista*, elleivät ne kohdistu MetsäL 10.2 §:n erityisen tärkeään elinympäristöön. Mainittujen linjojen hakkuut liittyvät asiallisesti metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamiseen, koska esimerkiksi sähkölinjan johtokujan pääasiallinen käyttötarkoitus on selkeästi muu kuin metsätalous. Samoin muiden kuin pääasiassa metsätaloutta palvelevien teiden käyttötarkoitus on muu kuin metsätalous. Linjojen alueet otetaan muuhun käyttöön ja niillä suoritetaan hakkuu. Pääsäännön mukaisesti hakkuista tulisi tehdä metsänkäyttöilmoitus ja ilmoittaa metsätalousmaan uusi käyttötarkoitus. MetsäL 14.2 § säättää poikkeuksen tähän pääsääntöön. Tämä poikkeus on mielenkiintoinen, koska se liittyy juuri muuhun käyttöön ottamiseen. Tuo säännös ei kuitenkaan poista sitä sääntelyn lähtökohtaa, että toimenpiteestä (ja tähän liittyen muusta käyttötarkoituksesta) tulee ilmoittaa ainoastaan silloin, jos toimenpide on säädetty ilmoitusvelvolliseksi MetsäL 14.1 §:ssä. Kaikkia muuhun käyttöön ottamiseen kuuluvia toimenpiteitä ei säädettäisi ilmoitusvelvollisiksi.

Toinen tulkintavaihtoehto olisi, että ministeriön asetuksen 1.1 § 9 k:n tiedon ilmoittamisvelvollisuutta tulkittaisiin itsenäisesti. Tällöin sen katsottaisiin säännöksen sanamuodon mukaisesti koskevan kaikkea muuhun käyttöön ottamista, eikä ainoastaan hakkuita ja erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Tätä tulkintaa puoltaisi se, että MetsäL 14 §:n alkuperäisissä esitöissä todettiin, että "(M)ikäli metsätalousmaa otettaisiin muuhun käyttöön, ilmoituksessa tulisi selvittää, mihin käyttötarkoitukseen alue aiotaan ottaa".⁷⁰ Se, että tieto täytyy MMMA 1.1 § 9 k:n mukaan ilmoittaa, liittyisi metsälain aineelliseen sääntelyyn eli MetsäL 3 §:ään. Koska metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä myös muista kuin metsätaloudellisessa tarkoituksessa tehtävistä hakkuista ja muista toimenpiteistä muuhun käyttöön ottamisen yhteydessä (kuten tulkintavaihtoehdossa yksi on esitetty), metsätaloudellinen tarkoitus ja sen puuttuminen ei voi toimia perusteena sille, ettei metsänkäyttöilmoitusta edellytetä.

Jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin ongelmallinen MetsäL 14 §:n sanamuodon kannalta. Lisäksi yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista tulee säätää PL 80 §:n mukaisesti eduskuntalain tasolla. Jotta PL 107 §:ssä tarkoitettu ristiriita voidaan välttää, ministeriön asetusta on tulkittava MetsäL 14.1 §:ssä säädetyn mukaisesti. Eri kysymys sitten on, onko metsälakiin perustuvassa sääntelyssä ylipäättään lakitasoisuus saatettu perustuslain vaatimaksi ja onko metsälakia alun perin säädettäessä muuhun käyttöön liittyvästä toimenpiteestä tarkoitettu ilmoitettavaksi laajemmin kuin nykyinen tulkinta mahdollistaa (ja tulisiko metsälakia tämän vuoksi mahdollisesti päivittää).

Tässä selvityksessä lähtökohdaksi otetaan edellä ensiksi esitetty tulkinta, että metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamisesta välittyy tieto metsäkeskukseen ainoastaan niissä tilanteissa, joissa muuhun käyttöön ottaminen sisältää MetsäL 14.1 §:ssä säädetyn toimenpiteen eli esimerkiksi hakkuun tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyn MetsäL 10a ja 10b §:ssä säädettyillä toimenpiteillä kuten ojittamalla tai poistamalla pintakasvillisuutta, vaikka ne tehtäisiin muussa kuin metsätaloudellisessa tarkoituksessa. Metsänkäyttöilmoituksessa tulee ilmoittaa tieto, että alue otetaan MetsäL 3.1 §:n mukaisesti muuhun käyttöön ja ilmoittaa MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti uusi käyttötarkoitus. Aineellisoikeudellisesti MetsäL 3 §:stä seuraa, ettei

⁷⁰ HE 63/1996 vp, s. 35.

ilmoitetuissa toimenpiteissä ole velvollisuutta noudattaa metsälakia, esim. Metsäl 5, 5a, 8 ja 8a §:n taikka Metsäl 10a ja 10b §:n säännöksiä.

Metsäl 14.2 § edellyttää tarkempaa analyysiä. Metsäl 14.2 §:n mukaan metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä siinä luetelluista hakkuista, kuten pienikokoisen puuston hakkuusta, *elleivät* ne kohdistu Metsäl 10.2 §:ssä tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön. Jos suolta tai turvemaalta on tarkoitus hakata puustoa sen vuoksi, että alue otetaan muuhun käyttöön kuten rahkasammalen korjuuseen, tästä hakkuusta tulee tehdä pääsäännön mukaisesti metsänkäyttöilmoitus ja ilmoittaa uusi käyttötarkoitus. Soilla ja turvemailla puusto voi kuitenkin käytännössä olla rinnankorkeusläpimitaltaan pienikokoista. MetsäA 18 §:n mukaan, jos Metsäl 5 §:n mukaisessa kasvatushakkuussa puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta on enintään 13 cm, puuston hakkuu katsotaan Metsäl 14.2 § 2 k:ssa tarkoitetuksi pienikokoisen puuston hakkuuksi. MetsäA 18 §:n sanamuodon mukaan sen soveltamisala on rajattu Metsäl 5 §:n kasvatushakkuisiin. Metsäl 14.2 §:n tulkinnassa tulee kuitenkin lähteä lain sanamuodosta eli hakkuista, eikä pienikokoisen puuston hakkuuta rajata tuon säännöksen sanamuodossa vain kasvatushakkuisiin. Tämän tulkinnan mukaan tuo 13 cm määrittelee pienikokoisen puuston rajan lähtökohtaisesti kaikissa hakkuissa. Jos suolla tai turvemaalla kasvavan puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta on enintään 13 cm, tuon puuston hakkaamisesta vaikkapa kokonaan ei ole velvollisuutta tehdä metsänkäyttöilmoitusta. Koska ei ole velvollisuutta tehdä metsänkäyttöilmoitusta, tällöin ole myöskään velvollisuutta ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksessa metsän uutta käyttötarkoitusta. MetsäA 1.1 § 9 k:n tulkinnan kytkeytyminen Metsäl 14.1 §:ään ja siinä säädettyihin toimenpiteisiin johtaa tähän.

Hakkuuta ja pienikokoista puustoa koskevassa 14.2 §:ssä kuitenkin säädetään ilmoittamatta jättämiseen (poikkeuksen) poikkeus. Eli jos kyseessä on hakkuu ja puusto on pienikokoista, mutta hakkuu kohdistuu erityisen tärkeään elinympäristöön, metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä. Erityisen tärkeitä elinympäristöjä rahkasammalen korjuun näkökulmasta ovat esimerkiksi Metsäl 10.2 § 2d k:n mukaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset vähäpuustoiset kitu- ja joutomaan suot, joiden ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Erityisen tärkeän elinympäristön edellytysten täyttymistä arvioidaan elinympäristöittäin, ei esimerkiksi

suoaltaittain. Tästä Metsäl 10.2 § 2d k:n säännöksestä seuraa, että laajemman suoaltaan sisällä olevat vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai luonnontilaiset kaltaiset kitu- ja joutomaan suot voivat olla erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Jos niillä suoritetaan pienikokoisen puuston hakkuu, myös tällöin tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus, ja jos hakkuu liittyy muuhun käyttöön ottamiseen, tulee ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksessa uusi käyttötarkoitus Metsäl 14.1 §:n ja MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti.

Jos erityisen tärkeällä elinympäristöllä tehdään muu toimenpide kuin pienikokoisen puuston hakkuu (elinympäristön muu käsittely kuin hakkuu), siitä tulee ilmoittaa Metsäl 14.1 §:n pääsäännön mukaisesti. Jos erityisen elinympäristön käsittely johtuu Metsäl 3 §:n mukaisesta muuhun käyttöön ottamisesta, MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti metsänkäyttöilmoituksessa tulee ilmoittaa muu käyttötarkoitus. Tämä muu käyttötarkoitus toimii tällöin perusteluna sille, että Metsäl 10a ja 10b §:stä voidaan poiketa, kun kyseessä on metsätalousmaan muuhun käyttöön ottaminen, ja metsäkeskus saa samalla myös tiedon, johon perustuen se voi valvoa Metsäl 3.2 ja 3.3 §:n noudattamista muuhun käyttöön ottamisen osalta. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyn osalta sääntelyn logiikka on aivan sama kuin hakkuiden osalta tavallisella metsätalousmaalla (esim. puiden kaataminen pellon rai-vausta varten): vaikka hakkuun tarkoitus olisi muu kuin metsätaloudellinen, tieto muuhun käyttöön ottamisesta tulee metsänkäyttöilmoituksella välittää metsäkeskukselle MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti, koska muuhun käyttöön ottaminen on peruste poiketa tavanomaisista hakkuusäännöksistä ja samalla metsäkeskukselle välittyy tieto Metsäl 3.2 ja 3.3 §:n noudattamisen valvontaa varten.

2.1.3 Alueen palautuminen tai alueen muu siirtyminen metsätalousmaaksi

Metsälaista tulee myös havaita, että siinä ei ole säännöstä, jonka mukaan (joko Metsäl 2.2 §:n tai 3 §:n nojalla) muuhun käyttöön otettu alue palautuisi Metsäl:n soveltamisalan piiriin sen jälkeen, kun muu käyttötarkoitus on päättynyt. Esimerkiksi viljelykäytöstä poistettu pelto, soranottoalue, vanha rakennuksen pihapiiri, johtokuja, ratalinja, jolta on poistettu kiskot ja rata-pölkkyt, kaivosalue tai turvetuotantoalue ei palaudu metsälakiin perustuen

Metsäl 2.1 §:n soveltamisalan piiriin kuuluvaksi metsätalousmaaksi. Tämä on ollut myös lainsäätäjän lähtökohta. Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain (1114/2020) 5.1 §:n *metsitystukeen hyväksyttävää aluetta on muu kuin maatalousmaa ja muu kuin metsämaa*, ja 5.5 §:n mukaan metsämaalla tarkoitetaan tässä laissa aluetta, joka Tilastokeskuksen käyttämän kansallisen maankäyttöluokituksen määritelmän mukaista metsämaata (F11) sekä aluetta, jonka osalta ei metsälain 5a.2 §:n nojalla tarvitse täyttää uudistamisvelvoitetta alueen puuntuotannollisen vähätuottoisuuden vuoksi. Säännöksen perustelujen mukaan⁷¹ kohteena olisivat *ns. joutoalueet*, eli jotka eivät ole aktiivisessa maataloustuotannossa tai jotka eivät ole metsämaata. Jos esimerkiksi maatalousmaan eli maatalouteen käytetyn alueen katsottaisiin (jonkin säännöksen nojalla) palautuvan metsätalousmaahan kuuluvaksi metsämaaksi, sille ei voitaisi tällöin myöntää metsityslain mukaista tukea. Tämä ei kuitenkaan ole metsityslain tarkoitus, vaan metsitystukea voidaan myöntää juuri vanhoille maatalouteen käytetyille alueille ja muille joutoalueille.⁷²

Suomen perustuslain 80 §:ssä säädetyn yksilön velvollisuuksien perusteiden lakitasoisuuden näkökulmasta mahdollisesta maan käyttötarkoituksen palautumisesta Metsäl 2.1 §:ssä säädetyn metsätalousmaaksi ja tällaisen mahdollisen palautumisen (tai muun siirtymisen, jos alue ei koskaan ole ollut Metsäl:n soveltamisalan piirissä metsätalousmaana) edellytyksistä voisi olla tarpeen säätää eduskuntalain tasolla. Maan pääasiallisen käyttötarkoituksen palautuminen Metsäl:ssä tarkoitetuksi metsätalousmaaksi vaikuttaa aina yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Metsäl:n säännökset sääntelevät esimerkiksi puuston käsittelyä, tietyissä tapauksissa hakkuista seuraa uudistamisvelvollisuus ja suojametsäaluetta koskevat säännökset rajoittavat metsän käsittelyä kyseisellä suojametsäalueella. Riittävää ei välttämättä ole, että Metsäl 2.1 §:ssä säädetään Metsäl sovellettavaksi metsätalousmaalla,

⁷¹ HE 150/2020 vp, s. 15–16.

⁷² Tilastokeskuksen käyttämä maankäyttöluokittelu on tämän suuntainen, mutta aikaisemmin kuvatuista syistä, kuten ristiriidoista metsälain sääntelyn kanssa, sen käyttämiseen varsinaisena tulkintalähteenä tulee suhtautua pidättyvästi. Tilastokeskuksen luokittelussa muuhun maahan (G2) luetaan muu maa-alue, joka ei kuulu aiemmin määriteltyihin maankäyttöluokkiin. Siihen kuuluvat esimerkiksi entiset kaivokset, entiset maa-ainesten ottoalueet ja hylätyt rakennetut alueet. Tilastokeskus 2000, s. 53.

mutta laissa ei säädetä niistä edellytyksistä, joilla muussa käyttötarkoituksessa ollut maa palautuu metsälaissa tarkoitetuksi metsätalousmaaksi. Tämä palautuminen ei voine oikeudellisesti perustua esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastointia varten laatimaan ja käyttämään luokitteluun sekä sen eri luokkien määrittelykriteereihin. Kyseessä eivät ole oikeusnormit eikä luokittelusta ja sen oikeusvaikutuksista säädetä eduskuntalain tasolla.

2.1.4 Metsälain soveltamisen päättymisestä ja muuhun käyttöön ottamisen alkamisesta

Metsälain 3.1 §:n mukaan laki ei estä metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön. Säännöksen alkuperäisten perustelujen mukaan lailla ei rajoitettaisi metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön. Muutoksen edellyttämästä toimenpiteestä tulisi kuitenkin toimittaa metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus 14 §:ssä ehdotettavalla tavalla.⁷³ Alkuperäisen lakiehdotuksen 14 §:n mukaan, jos metsätalousmaa otetaan muuhun käyttöön, ilmoituksessa tulee selvittää myös, mihin tarkoitukseen alue aiotaan ottaa. Kuten edellä on todettu, tällaista säännöstä ei ole voimassa olevassa MetsäL 14 §:ssä vaan ainoastaan ministeriön asetuksen tasolla. Metsänkäyttöilmoitus tulee siis tehdä vain MetsäL 14.1 §:ssä säädetystä toimenpiteistä eli hakkuista ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä.

MetsäL 10a §:n otsikkona on elinympäristöjen käsittelyn yleiset periaatteet ja kielletyt toimenpiteet ja 10b §:n otsikkona elinympäristökohtainen käsittely. MetsäL 10a.1 §:n perussäännöksen mukaan elinympäristöissä voidaan tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan, ja 10a.2 §:n mukaan ominaispiirteitä vahvistavia hoito- ja käyttötoimenpiteitä ovat suunnitelmalliset luonnonhoitotoimet ja luonnontilan ennallistamistoimenpiteet. Näiden lisäksi mainituissa pykälissä säädetään yksittäisistä toimenpiteistä kuten hakkuista, kuokkalaikkujen tekemisestä, siementen kylvämisestä, puutavarankuljetuksesta, ojituksesta ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttämisestä. Luonnonhoito- ja ennallistamistoimenpiteet voivat sisältää mitä erilaisempia toimenpiteitä alueen polttamisesta ojien tukkimiseen. Metsälaissa, kuten 10a

⁷³ HE 63/1996 vp, s. 26.

ja 14.1 §:ssä *tarkoitettu metsän käsittely tarkoittaa siten laajaa joukkoa erilaisia toimenpiteitä*. Niistä on Metsäl 10a.1 §:ssä säädetty yleistä ilmausta (hoito- ja käyttötoimenpide) käyttäen. Jos erityisen tärkeää elinympäristöä tullaan käsittelemään, siitä tulee tehdä Metsäl 14.1 §:n mukaisesti metsänkäyttöilmoitus. Jos käsittely liittyy metsän ottamiseen muuhun käyttöön, tulee metsänkäyttöilmoituksessa ilmoittaa MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti metsän uusi käyttötarkoitus. Jos esimerkiksi erityisen tärkeältä elinympäristöltä on tarkoitus nostaa rahkasammalta tai tukkia ojia, kyseessä on elinympäristön käsittely.

Metsäl 14.1 §:n rajauksesta (hakkuu taikka erityisen tärkeän elinympäristön käsittely) seuraa, ettei se kata *kaikkea* muuhun käyttöön ottamista ja siihen kuuluvia toimenpiteitä (esim. maan pinnan käsittelyä muualla kuin erityisen tärkeällä elinympäristöllä), joten *muuhun käyttöön ottaminen ei voi perustua yksinomaan metsänkäyttöilmoituksen tekemiseen*.

Metsäl 3.2 §:n mukaan, milloin metsämaan muuhun käyttöön ottaminen sisältää sellaisen *toimenpiteen*, johon vaaditaan viranomaisen lupa, alueeseen sovelletaan tämän lain säännöksiä siihen saakka, kunnes luvan myöntämistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kunnes lupaviranomainen on toimivaltansa rajoissa antanut suostumuksen tällaiselle toimenpiteelle. Metsäl 3.2 §:n alkuperäisten perustelujen mukaan 3.2 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös sellaisten tapausten varalle, joissa ilmoitettu maankäyttömuodon muuttaminen sisältää viranomaisen lupaa edellyttävän toimenpiteen suorittamisen. Näissä tapauksissa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi sallia toimenpiteen suorittamista ennen viranomaisen lainvoimaista lupaa tai suostumusta.⁷⁴ Säännöksessä säädetään ainoastaan siitä, milloin metsälain soveltaminen päättyy silloin kun muuhun käyttöön ottaminen sisältää viranomaisen lupaa edellyttävän toimenpiteen. Tämän voi tulkita tarkoittavan myös sitä hetkeä, jolloin Metsäl 3.1 §:ssä tarkoitettu käyttöön ottaminen tapahtuu luvanvaraisissa hankkeissa. Tätä säännöstä ei kuitenkaan ole kytetty metsänkäyttöilmoituksen tekemisvelvollisuuteen ja sen piiriin kuuluviin toimenpiteisiin. Lisäksi 3.2 §:n säännöksen osalta tulee pitää mielessä, että se koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, jota metsälaki sääntelee (eli lähinnä

⁷⁴ HE 63/1996 vp, s. 26.

hakkuita ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyä). Säännös määrittelee ainoastaan metsälain soveltamisen päättymishetken. Jos toimenpide edellyttää lupaa, muuhun käyttöön ottamisen alkamishetkenä ja metsälain soveltamisen päättymishetkenä voi pitää luvan lainvoimaiseksi tulemisen hetkeä tai viranomaisen antaman suostumuksen antamishetkeä. Säännös määrittelee kuitenkin muuhun käyttöön ottamisen ainoastaan suhteessa metsälakiin ja siinä säädettyihin toimenpiteisiin.

MetsäL 3.3 §:ssä puolestaan säädetään, että jos metsätalousmaata, joka on ilmoitettu otettavaksi muuhun käyttöön, ei ole neljän vuoden kuluessa hakkuun tai muun *toimenpiteen päättymisestä* otettu tähän käyttöön, sovelletaan alueeseen ja sillä suoritettuun hakkuuseen tai muuhun toimenpiteeseen tämän lain säännöksiä. Lain perustelujen mukaan, jotta metsälain velvoitteita ja lain rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia ei voitaisi kiertää, pykälässä ehdotettiin säädettäväksi, että muuhun käyttöön ottamisen tulee tapahtua säädetyssä määräajassa. Määräaika, jonka kuluessa muuhun käyttöön ottamisen tulee tapahtua, oli perustelujen mukaan sama kuin taimikon perustamistoimenpiteille tuolloin säädettävä (5 vuoden) määräaika. Tuon määräajan katsottiin olevan riittävä sen osoittamiseksi, että maan käyttötarcoitusta on tosiasiallisesti muutettu. Tosiasialliseksi käyttöönotoksi voitaisiin esimerkiksi rakennushankkeissa katsoa perustusten valaminen.⁷⁵ MetsäL 3.3 §:n tarkoituksena oli siten säätää määräaika, jonka kuluessa *tosiasiallisen käyttöönoton* tulee viimeistään tapahtua, jotta toimenpiteeseen ei sovelleta metsälain säännöksiä.

On tärkeää huomata, että säännöksessä mainitussa tilanteessa muuhun käyttöön ottamista ei ole vielä tapahtunut. Tuossa MetsäL 3.3 §:n säännöksessä ei siten ollut tarkoitus eikä ole voitu säätää muuhun käyttöön jo otetun maan palautumisesta metsätalousmaaksi ja tuon palautumisen edellytyksistä.⁷⁶

⁷⁵ HE 63/1996 vp, s. 26.

⁷⁶ Määräajan pituutta on muutettu MetsäL:n voimassaoloaikana useita kertoja. Viimeksi MetsäL:n muutoksella (1085/2013) aikaisemmin voimassa ollut 3 vuoden määräaika pidennettiin 4 vuodeksi. Tätä perusteltiin sillä, että aikaisempi 3 vuoden määräaika on osoittautunut ongelmalliseksi esimerkiksi suurissa tiehankkeissa. Tosiasialliseksi käyttöönotoksi voitaisiin jatkossakin esimerkiksi rakennushankkeissa katsoa perustustöiden aloittaminen. HE 75/2013 vp, s. 18.

Metsälain 3 §:ssä ei säädetä Metsäl 3.2 §:n ja 3.3 §:n suhteesta. Lähtökohteisesti Metsäl 3.2 ja 3.3 § näyttäisivät olevan siten itsenäisiä säännöksiä. Tulkintakysymys koskee sitä, edellytetäänkö viranomaisen lupaa edellyttävissä muissa käyttötarkoituksissa (toimenpiteissä) lainvoimaisen luvan (tai lupa-viranomaisen tätä ennen myöntämän aloittamisluvan tai vastaavan) lisäksi, että maa myös tosiasiallisesti otetaan muuhun käyttöön, jotta metsälain soveltaminen päättyy. Metsäl 3.2 §:n sanamuodon perusteella tällaista tosiasiallista käyttöönottoa ei edellytettäisi, vaan sen sanamuodon perusteella metsälakia sovellettaisiin ainoastaan siihen saakka, kunnes lupa on saanut lainvoiman (tai suostumus annettu). Tuon hetken jälkeen toimenpiteeseen ei enää sovellettaisi metsälakia.

Metsäl 3.3 § koskee muun ohella tilannetta, jossa lupa on saatu, mutta maata ei ole otettu muuhun käyttöön. Tällaisessa tilanteessa lainvoimaisen luvan jälkeen suoritettuun toimenpiteeseen (johon ei Metsäl 3.2 §:n mukaisesti sovellettaisi metsälakia) sovellettaisiin kuitenkin metsälakia ikään kuin taannehtivasti. Metsäl 3.3 § koskee tämän ohella tietenkin myös niitä tilanteita, joissa muuhun käyttöön ottaminen ei edellytä viranomaisen Metsäl 3.2 §:ssä viitattua lupaa.

Metsäl 3.3 §:n alkuperäiset ja lainmuutoksen 1085/2013 yhteydessä esitetyt perustelut perustusten valamisesta rakennuslupahankkeissa⁷⁷ viittaavat siihen, että rakennushankkeissa, jotka yleensä edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa, edellytetään myös tosiasiallista käyttöönottoa, jotta metsälaki ei tulisi sovellettavaksi (taannehtivasti). Jos Metsäl 3.2 §:ää tulkitaan yhdessä Metsäl 3.3 §:n kanssa, *luvanvaraisissa hankkeissa* tulee edellyttää myös tosiasiallista käyttötarkoituksen muuttamista 4 vuoden määräajassa hakkuun tai muun toimenpiteen päättymisestä, jotta kyseiseen toimenpiteeseen ei sovellettaisi säännöksiä taannehtivasti. Kyse on nimenomaan

⁷⁷ Myös rakentamisen luvilla on omat voimassaoloaikansa, jotka voivat olla ongelmallisia Metsäl:ssä säädettyihin määräaikoihin nähden. MRL 143.1 §:n perussäännöksen mukaan, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. MRL 143.2 §:ssä säädetään lupien voimassaolon jatkamisesta rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä.

metsälain tietynlaisesta taannehtivasta soveltamisesta, alueen palaamisesta metsälain soveltamisalan piiriin, koska metsälain soveltaminen on lähtökohdaisesti päättynyt 3.2 §:n nojalla jo luvan lainvoimaiseksitulohetkenä.

Metsälain 3.3 §:n soveltamista ei siis kuitenkaan ole rajattu vain viranomaisen lupaa edellyttäviin hankkeisiin (toimenpiteisiin). Jos toimenpiteestä on tullut tehdä metsänkäyttöilmoitus (ja tällöin toimenpiteeseen sovelletaan myös metsälakia aineellisesti), metsälain soveltaminen päättyy ilmoituksen tekemisellä (ja 10 päivän määräajan kuluttua umpeen). Tämän jälkeen toimenpide, kuten hakkuu, on ollut mahdollista tehdä metsälain säännösten estämättä eli metsälaki ei ole tullut siihen sovellettavaksi.⁷⁸ Jos toimenpiteen kohteena ollutta aluetta ei ole otettu tosiasiallisesti muuhun käyttöön 4 vuoden kuluttua toimenpiteen päättymisestä, toimenpiteeseen sovelletaan kuitenkin taannehtivasti metsälakia MetsäL 3.3 §:n nojalla.

Jos kyseessä on sellainen muuhun käyttöön ottamiseen kuuluva toimenpide, josta ei ole ollut velvollisuutta tehdä metsänkäyttöilmoitusta, kuten ojitaminen tavallisella suolla, joka ei ole erityisen tärkeä elinympäristö, muuhun käyttöön ottamisen voi katsoa tapahtuvan tuolla toimenpiteellä. Tällaisessa tilanteessa muuhun käyttöön ottaminen on jo tapahtunut, eikä MetsäL 3.3 § voi tulla tämän vuoksi sovellettavaksi.

Tässä yhteydessä ei voida käsitellä sitä rikosoikeudellista kysymystä onko MetsäL 3.3 §:ään tukeutuen mahdollista soveltaa taannehtivasti metsälaissa kuvattua rikostunnusmerkistää tekoon, johon ei sen tekoaikana ei sovellettu metsälain säännöksiä, ja joka ei siten tuolloin ollut metsärikoksena tai rikkomuksena rangaistava teko. Koska MetsäL 3.4 §:ssä säädetään syyteharkinnasta, metsälakia säädettyä tällainen taannehtiva lain soveltaminen on katsottu mahdolliseksi.

⁷⁸ Esimerkiksi jos maanomistaja ilmoittaa ottavansa aikaisemmin metsää kasvaneen alueen talonsa pihamaaksi ja perustavansa sille nurmikon, MetsäL:n soveltaminen päättyy hakkuusta tehtyyn metsänkäyttöilmoitukseen. Hakkuuseen ei sovelleta MetsäL:n säännöksiä tuosta hetkestä alkaen. MetsäL:n soveltaminen ei pääty siihen hetkeen, kun puusto on hakattu, kannot poistettu, alueelle mahdollisesti tuotu multaa tai ruohon siemenet kylvetty. Jos näin olisi, hakkuuseen tulivat sovellettavaksi MetsäL:n säännökset, mikä ei ole sääntelyn tarkoitus. Jos 4 vuodessa hakkuun päättymisestä hakattua aluetta ei ole muutettu pihamaaksi ja perustettu sille nurmikkoa, metsälaki tulee kuitenkin taannehtivasti sovellettavaksi tuohon hakkuuseen.

2.1.5 Muuhun käyttöön ottaminen ja metsänkäyttöilmoituksen määräajat

Muuhun käyttöön ottamisesta tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus MetsäL 14 §:ssä säädetyissä tilanteissa ja tällöin ilmoittaa uusi käyttötarkoitus MMMa 1.1 § 9 k:n mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä myös niistä käyttötarkoituksista ja toimenpiteistä, jotka edellyttävät viranomaisen myöntämää lupaa tai suostumusta.

Oma tulkintakysymyksensä (myös viranomaislupaa edellyttämättömien toimenpiteiden osalta) on, voidaanko muuhun käyttöön ottamiseen kuuluva toimenpide aloittaa kun ilmoitus on jätetty, vai tuleeko MetsäL 14.4 §:ssä säädettyjä määräaikoja noudattaa. MetsäL 14.4 §:n mukaan ilmoitus on toimitettava viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan 3 vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen edellä mainitusta määräajasta. Kyseinen säännös on yleisesti ymmärretty niin, että siinä säännellään tosiasiasita, milloin hakkuun tai muun toimenpiteen voi aloittaa.⁷⁹

MetsäL 14.4 §:n sanamuoto on yleinen eikä siinä säädetä poikkeusta muuhun käyttöön ottamisen osalta. Metsänkäyttöilmoitus on keskeinen MetsäL:n noudattamisen valvonnan apuväline. Jos on perusteltua syytä epäillä, että suunniteltu hakkuu tai muu toimenpide on MetsäL:n vastainen, metsäkeskukselle syntyy MetsäL 15 §:n mukainen neuvotteluvelvollisuus. Tarvittaessa tulee käyttää MetsäL 16 §:ssä säädettyä käsittelykieltoa tai 16a §:n väliaikaista käsittelykieltoa. Metsänkäyttöilmoituksen tekijän ilmoittamassa käyttötarkoituksessa ei välttämättä ole kysymys MetsäL 3.1 §:ssä tarkoitettusta muuhun käyttöön ottamisesta, vaan kyseessä voi olla esimerkiksi MetsäL 5b.1 §:n erityistä merkitystä omaava kohde tai MetsäL 5b.2 §:ssä tarkoitettu erityiskäytössä oleva metsä. Toisin sanoen ilmoitetussa käyttötarkoituksessa ei ole kysymys muuhun käyttöön ottamisesta, vaan ilmoitettu alue säilyy metsälain

⁷⁹ Poikkeushakemuksia tehdään käytännössä tuhansia vuodessa. Niissä tarkoituksena on päästä aloittamaan toimenpiteet aikaisemmin kuin 10 päivän kuluessa esimerkiksi sen vuoksi, että käsittelyalueiden puunkorjuu halutaan ketjuttaa keskenään tehokkaasti ja näin välttää koneiden tarpeettomia, pitkiä siirtoja käsittelyalueelta toiselle. Tämä kuvaa hyvin sitä, että MetsäL 14.4 §:ssä tosiasiasita säännellään hakkuiden ja muiden toimenpiteiden aloitusta suhteessa ilmoituksen toimittamishetkeen.

soveltamisalan piirissä ja sillä sovelletaan metsälakia. Jotta näihin tilanteisiin voidaan puuttua, Metsäl 14.4 §:n määräaikoja tulee soveltaa myös silloin, kun metsänkäyttöilmoituksessa ilmoitetaan alue otettavaksi muuhun käyttöön.

Metsänkäyttöilmoitukseen liittyy myös Metsäl 15 ja 16 §:n lisäksi toinen funktio. Metsäl 7a.2 ja 7a.3 §:ssä säädetään metsänkäyttöilmoitukseen liittyen metsäkeskukselle kaksi ilmoitusvelvollisuutta. Ensinäkin Metsäl 7a.1 §:n nojalla metsäkeskuksen tulee ilmoittaa välittömästi maanomistajalle, tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle, jos metsäkeskukselle on toimitettu metsänkäyttöilmoitus, johon sisältyvällä käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee metsäkeskuksen tiedossa oleva Metsäl 10.2 §:n erityisen tärkeä elinympäristö (1 k.), luonnonsuojelulaissa tarkoitettu erityisesti suojeltavan lajin tai suojellun luontotyypin esiintymää koskeva päätös (2 k.)⁸⁰, Natura 2000-verkostoon sisältyvä alue (3 k.) tai muu vastaava viranomaisen päätökseen perustuva kohde (4 k.). Tämän sääntelyn tarkoituksen toteutuminen yhdessä Metsäl 14.4 §:n sanamuodon kanssa puoltaa tulkintaa, että Metsäl 14.4 §:ssä säädettyt määräajat koskevat myös muuhun käyttöön ottamista. Metsäl 14.4 §:ään perustuen metsäkeskuksella on 10 päivää aikaa ilmoittaa maanomistajalle esimerkiksi, että hänen muuhun käyttöön otettavaksi ilmoitetulla alueellaan sijaitsee Metsäl 10.2 §:ssä tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö, ja että hänen ilmoittamassaan käyttötarkoituksessa ei ole kysymys muuhun käyttöön ottamisesta. Metsäl 14.4 §:n sanamuodon mukainen tulkinta turvaa myös Metsäl 7a.2 §:n tarkoituksen täyttymisen myös muuhun käyttöön ottamisen sisältävän metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä. Metsäl 7a.2 §:n ilmoitusvelvollisuus koskee sen sanamuodon mukaisesti kaikkia siinä säädettyjä tilanteita, eikä sitä ole rajattu esimerkiksi siihen, että hakkuuta tai muuta toimenpidettä epäiltäisiin metsälain vastaiseksi.

⁸⁰ Metsäl 7a.2 § 2 k:aa on muutettu lailla 20/2023, joka tuli voimaan 1.6.2023. Metsäl 7a.2 § 2 k. kuuluu sen mukaan seuraavasti: "luonnonsuojelulaissa tarkoitettua erityisesti suojeltavan eliölajin tai suojellun luontotyypin esiintymää koskeva päätös, uusina tavattujen eliölajien suojelua koskeva päätös, erityisesti suojeltavan eliölajin avustettua leviämistä koskeva päätös tai hyvittämisalueen rajauspäätös".

Toiseksi metsäkeskuksella on MetsäL 7a.3 §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus ELY-keskukselle, jos ilmoituksen mukaista käsittelyaluetta tai sen osaa koskee MetsäL 7a.2 § 2 ja 3 k:ssa tarkoitettu päätös. Toisin sanoen, jos käsittelyalueella (ja muuhun käyttöön otettavalla alueella) tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee metsäkeskuksen tiedossa oleva 2 k:ssa säädetty erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöä tai suojellun luontotyyppin esiintymää koskeva päätös⁸¹ tai 3 k:ssa säädetty Natura 2000-verkoston sisältyvä alue, metsäkeskuksella on ilmoitusvelvollisuus ELY-keskukselle tällaisesta metsänkäyttöilmoituksesta.

Koska ei-luvanvaraisissa hankkeissa MetsäL:n soveltaminen päättyy metsänkäyttöilmoituksen tekemiseen (minkä lisäksi on sovellettava MetsäL 14.4 §:n 10 päivän määräaika) ja luvanvaraisissa tai viranomaisen suostumusta edellyttävissä hankkeissa luvan saadessa lainvoiman tai viranomaisen antaessa suostumuksen, MetsäL 14.4 §:n jälkiosan 3 vuoden määräaika ei enää voi tulla sovellettavaksi. Sen sijaan tällöin sovelletaan 3.4 §:n 4 vuoden määräaika.

2.1.6 Tapion selvitys rahkasammalen korjuusta, metsälaista ja metsänkäyttöilmoituksesta

Tapio Palvelut Oy:ssä on laadittu selvitys ”Rahkasammalen ilmoitusmenettelyn ja keruukohteiden rekisteröinnin toimintatavan kehittäminen”⁸². Selvitysraportissa otetaan kantaa metsälain soveltamisalaan ja metsänkäyttöilmoitukseen rahkasammalen korjuuseen liittyen. Raportissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu maankäyttömuodon muuttamista eikä tarkastella MetsäL 3 §:n säännöksiä. Raportin puutteena maankäyttömuodon muuttamista koskevan sääntelyn huomiotta jättämisen ohella on, ettei siinä oteta huomioon erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja niiden käsittelyä koskevaa MetsäL 14.1 §:ää, joka soveltamisaltaan on laaja ja voi tulla sovellettavaksi rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) yhteydessä. Näistä syistä raportin johtopäätökseen ”Rahkasammalen keruu ei vaadi mki:n tekemistä edes poikkeustapauksessa”⁸³

⁸¹ MetsäL 7a.2 § 2 k. on muutettu lailla 20/2023, ks. edellinen alaviite.

⁸² Schneider 2019.

⁸³ Schneider 2019, s. 6.

tulee suhtautua varauksella. Metsälain sääntelyä ja rahkasammalen korjuun suhdetta metsänkäyttöilmoitukseen on tarkasteltu edellä.

Tapion selvityksessä jää myös osin epäselväksi sen tarkastelun perusteena oleva lähtötilanne. Raportissa viitataan toimijoiden yhdessä laatimaan asiakirjaan sammalen keruusta, ja siihen viitaten todetaan, että ”sammaleen keruu on osa metsätaloutta”.⁸⁴ Raportti ei kuitenkaan ole tarkastellut sitä, miten esimerkiksi turpeen korjuu vertautuu rahkasammalen korjuuseen MetsäL 3 §:n kannalta, ja miksi turpeen korjuu olisi muuhun käyttöön ottamista, mutta rahkasammalen korjuu ei olisi, vaan säilyisi metsälain soveltamisalan piirissä. Toki ilmaus ”osa metsätaloutta” on epämääräinen, mutta sen voi tulkita tarkoittavan, että rahkasammalen korjuu olisi osa metsien hoitoa ja käyttöä metsätalousmaalla, jota metsälaki sääntelee (eli kuuluisi sen soveltamisalaan). Toisaalta raportin työpajassa käydyn keskustelun yhteenveto-osuudessa todetaan, että ryhmän toiveena on, että rahkasammalen keruu voitaisiin katsoa osaksi metsätaloutta ja näin ollen olisi metsänkäyttöilmoituksen piirissä.⁸⁵ Tästä voisi siten päätellä, että ryhmässä olisi katsottu myös, että rahkasammalen keruu ei tällä hetkellä olisi osa metsätaloutta, mutta sen toivottaisiin sitä olevan. Tämä voi olla toisaalta vain työpajaryhmän käsitys ja erillinen Tapion raportissaan lähtökohtana käyttämään käsitykseen nähden.

Tapion raportin mukaan rahkasammalen keruu ei vaadi metsänkäyttöilmoituksen tekemistä edes poikkeustapauksessa. Olemme päätyneet aikaisemmin esitetyillä perusteilla tästä poikkeavaan tulkintaan. Jos rahkasammalen keruuseen kuuluu puiden kaatamista eli hakkuuta, tai keruuta suoritettaisiin metsälain mukaisella erityisen tärkeällä elinympäristöllä, metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä MetsäL 14.1 §:n mukaisesti ja ilmoittaa samalla uusi käyttötarkoitus MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti.

Tapion raportissa kuvataan myös rahkasammalen keruusta tehdyn metsänkäyttöilmoituksen käsittelyä metsäkeskuksessa. Mikäli metsäkeskukseen saapuu metsänkäyttöilmoitus, jota ei vaadita metsälain mukaan, metsäkeskus kirjaa sen saapuneeksi ja arvioi, kuuluuko asia jonkun muun viranomaisen toimivaltaan. Hallintolain mukaan metsäkeskuksen on siirrettävä sille

⁸⁴ Schneider 2019, s. 3.

⁸⁵ Schneider 2019, s. 7.

erehdyksessä toimitettu metsänkäyttöilmoitus toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos asia metsäkeskuksen arvion mukaan kuuluu sille. Raportin kuvauksen mukaan metsänkäyttöilmoitus siirretään ELY-keskukselle ainakin tapauksissa, joissa metsänkäyttöilmoitus koskee luonnonsuojelualueetta, Natura 2000 -aluetta, soidensuojeluohjelman tai muun suojeluohjelman aluetta, soidensuojelun täydennysehdotukseen kuuluvaa aluetta ja maakuntakaavan suojelualueetta. Ilmoitus saatetaan siirtää myös kunnan viranomaiselle, mikäli toimenpide ei vaadi metsänkäyttöilmoitusta, mutta esimerkiksi kaavamääräysten takia aiottu toimenpide vaatisi maisematyöluvan tai vastaavan. Metsänkäyttöilmoituksen toimittajalle ilmoitetaan metsänkäyttöilmoituksen siirrosta toiselle viranomaiselle. Metsänkäyttöilmoitus toimitetaan toiselle viranomaiselle myös tapauksissa, joissa metsälain rinnalla sovelletaan toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa lainsäädäntöä. Jos metsäkeskuksen arvion mukaan metsänkäyttöilmoituksessa ilmoitettu toimenpide ei kuulu minkään viranomaisen toimivaltaan, asiasta ilmoitetaan metsänkäyttöilmoituksen tekijälle. Tämä on Tapion raportin mukaan todennäköisin tilanne, jos rahkasammalen keruusta tehdään metsänkäyttöilmoitus.⁸⁶

Raportin mukaan metsäkeskus siirtää sille erehdyksessä (eli silloin kun ilmoitus koskee sammalenkorjuuta) toimitetun metsänkäyttöilmoituksen esimerkiksi ELY-keskukselle hallintolain nojalla. Hallintolain (434/2003) 21.1 §:n mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksessä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Hallintolain 21.1 § koskee viranomaiselle erehdyksessä toimitettua asiakirjaa. Metsänkäyttöilmoituksen toimittaminen metsäkeskukselle rahkasammalen korjuusta ja alueen ottamisesta muuhun käyttöön ei kuitenkaan perustu kaikissa tapauksissa erehdykseen, vaan siihen, että Metsäl 14.1 ja MMMA 1.1 § 9 k. tähän velvoittavat. Näissä tilanteissa sillä on velvollisuus Metsäl 7a.3 §:ssä säädetyissä tilanteissa (joista säädetään tarkemmin Metsäl 7a.2 §:ssä) ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksesta ELY-keskukselle ja sovellettavaksi tulevat metsälain säännökset hallintolain 21 §:n sijasta. Muiden tilanteiden osalta metsänkäyttöilmoituksesta

⁸⁶ Schneider 2019, s. 6.

ilmoittamisvelvollisuudesta ELY-keskukselle ei ole metsälaissa säädetty. Jos metsäkeskukselle sen sijaan on toimitettu metsänkäyttöilmoitus tilanteessa, jossa Metsäl 14 § ei sitä edellytä (esimerkiksi ojittaminen tai rahkasammalen korjuu muualla kuin erityisen tärkeällä elinympäristöllä), metsäkeskuksella on hallintolain 21.1 §:n nojalla velvollisuus siirtää asia toiselle viranomaiselle – sikäli kuin tällainen viranomainen toimenpidettä koskien ylipäättään on olemassa.

2.1.7 Metsälain sääntelyn keskeispiirteet

Metsälaki on yksi keskeisistä luonnonvarojen käyttöä ja hoitoa koskevista laeista. Ohjauskeinojen kehittämisen näkökulmasta metsälaissa toteutetun sääntelyn keskeisiä piirteitä on syytä tarkastella vielä kootusti yleisellä tasolla. Metsälain sääntelyn keskeispiirteet voidaan kuvata seuraavasti.

1. Niin sanottujen tavallisten talousmetsien kasvatushakkuissa tulee jättää riittävästi kasvatuskelpoista puustoa. Jos sitä ei jää riittävästi (Metsäl 5.2 §) tai suoritetaan uudistushakkuu (5a.1 §), siitä seuraa uuden taimikon aikaansaamisvelvollisuus (Metsäl 8 ja 8a §). Tarkoituksena on, että kasvupaikalla on riittävästi puustoa, joka pystyy käyttämään kasvupaikan puuntuotoskyvyn riittävästi hyväksi, ja näin tuottamaan Metsäl 1 §:ssä lain tavoitteeksi säädetyn hyvän määrällisen puuntuotoksen. Hyväksi katsottava tuotos vaihtelee kasvupaikoittain ja maantieteellisine alueittain ja tämä näkyy esimerkiksi kasvatushakkuussa jätettävien puiden minimimäärävaatimuksissa.

2. Tavallisissa talousmetsissä tulee noudattaa Metsäl 10.1 §:ssä säädettyä monimuotoisuuden säilyttämisen yleisperiaatetta edellä mainittujen säännösten soveltamisen yhteydessä.

3. Laissa toteutetaan hoidon ja käytön sijainninohjausta niin, että Metsäl 10.2 §:ssä säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tulee säilyttää tai niitä tulee peräti vahvistaa. Toisin sanoen niillä tietyt toimenpiteet ovat kiellettyjä ja osa toimenpiteistä tulee suorittaa ”varovasti”.

4. Tietyillä Metsäl 5b §:n määrittelemillä alueilla maanomistajalla on oikeus käsitellä metsää muulla kuin edellä mainituilla puuntuotantotavoitteeseen liittyvillä hakkuu- ja muilla käsittelytavoilla. Säännöksessä on sekä toiminnan sijainninohjauksen että toiminnan sisällön ohjauksen piirteitä. Tätä maanomistajan valinnanvapautta turvaavaa säännöstä pidettiin metsälakia

alun perin säädettäessä erityisen merkityksellisenä arvioitaessa maanomistajan omaisuudensuojaan kuuluvan käyttövapauden rajoittamista suhteellisuusvaatimuksen kannalta.⁸⁷ Säännös oli siten osaltaan turvaamassa, että laki voitiin säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Toiseksi mainittujen säännösten tarkoituksena on esitöidensä mukaisesti estää normiritiriitojen syntyminen metsälain ja muun sääntelyn, kuten (maankäyttö- ja) rakennuslain sääntelyn välillä.⁸⁸ Vaikka metsälakia säädettäessä eduskunnan perustuslakivaliokunta ei siihen lausunnossaan kiinnittänyt huomiota, myös Metsäl 3 §:n säännös muuhun käyttöön ottamisesta turvaa maanomistajan valinnanvapautta sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta arvioituna.

5. Metsänrajan alenemisen estämiseksi laissa säännellään suojametsä-alueiden metsien hoitoa ja käyttöä.

6. Metsälain metsänuudistamiseen velvoittava sääntely on oikeudellinen peruste sille, että puuta voidaan pitää oikeudellisesti uusiutuvana luonnonvarana puuntuotannon määrää tarkasteltaessa. Uudistamisvelvollisuus on myös yksi osaperuste sille, että puuta voidaan pitää kestävästi tuotettuna. Käytännössä toisinaan uudistumista ei tapahdu, mikä on otettu huomioon myös Metsäl:ssa, sen 8.4 §:n uudistamisvelvollisuuden raukeamista koskevassa sääntelyssä. Yleisellä tasolla uudistamisen sääntely ja sen valvonta ovat kuitenkin oikeudellinen peruste uusiutuvan luonnonvaran statukselle.

7. Metsälaki ei estä metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön. Mikäli muuhun käyttöön ottamiseen kuuluvasta toimenpiteestä tulee Metsäl 14 §:n mukaan tehdä metsänkäyttöilmoitus (hakkuu tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittely), uusi käyttötarkoitus on kuitenkin ilmoitettava MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti. Lisäksi tässä selvityksessä tehdyn tulkinnan mukaan näissäkin tapauksissa tulee odottaa vähintään 10 päivää metsänkäyttöilmoituksen toimittamisesta ennen kuin toimenpide voidaan aloittaa. Metsänkäyttöilmoitus on tarpeen, jotta metsäkeskus voi valvoa, että kyseessä on metsälaissa tarkoitettu maan muuhun käyttöön ottaminen eikä lain soveltamisalaan kuuluva toimenpide. Metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista ja metsälain

⁸⁷ PeVL 22/1996 vp, s. 2.

⁸⁸ HE 63/1996 vp, s. 25.

soveltamista sääntelevät myös Metsäl 3.2 ja 3.3 §:n säännökset. Metsänkäyttöilmoitus on tarpeen myös näiden säännösten noudattamisen valvomiseksi.

8. Metsäl 14 § säätee siitä, missä tilanteissa tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus. Tämä rajaa myös sitä, missä tilanteissa uudesta käyttötarkoituksesta tulee ilmoittaa metsäkeskukselle. *Metsälaissa säädetyn metsätalousmaan osalta metsänkäyttöilmoitus ei ole siten kattava väline, jota kautta tieto metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamisesta välittyisi metsäkeskukselle ja edelleen esimerkiksi ELY-keskukselle Metsäl 7a.3 §:n nojalla.* Metsälaissa toteutettua sääntelyä voi kuvata suppilomalliksi. Metsäl 3 §:n metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista koskeva säännös on soveltamisalaltaan hyvin laaja. Sen sijaan metsänkäyttöilmoitusta koskeva Metsäl 14.1 § aiheuttaa kapeneman, koska metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä ainoastaan, jos muuhun käyttöön ottaminen sisältää hakkuun tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyn, jolloin maan muuhun käyttöön ottaminen ja sen tarkoitus tulee ilmoittaa metsäkeskukselle. Tämä aiheuttaa ilmoitusmenettelyyn katveita muuhun käyttöön ottamisen näkökulmasta. Jos muun käyttöön ottaminen sisältää hakkuun tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyn, sääntely on tämän jälkeen soveltamisalaltaan siinä suhteessa laaja, että muuhun käyttöön ottaminen voi pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa.

9. Metsälaissa on 7a.3 §:ssä säännös, joka velvoittaa metsäkeskuksen ilmoittamaan sille toimitetusta metsänkäyttöilmoituksesta ELY-keskukselle eräissä tapauksissa. Tämä metsälakiin perustuva linkitys ja tiedon välittäminen koskee kuitenkin nimenomaisesti vain säännöksessä lueteltuja päätöksiä (luonnonsuojelulain erityisesti suojeltava laji, luontotyyppi, Natura 2000 -alue) eli linkitys ei ole kattavaa luonnonsuojelulainkaan osalta. Esimerkiksi suojeluohjelmiin kuuluvat alueet jäävät sen ulkopuolelle, vaikka metsäkeskuksella olisi niistä tiedot. Muita lakeja, kuten esimerkiksi muinaismuistolakia, ei mainita.

10. Metsälaki velvoittaa metsäkeskuksen ilmoittamaan maanomistajalle, tämän edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle tietyistä Metsäl 7a.2 §:ssä säädettyistä kohteista, joista osa perustuu muuhun lakiin kuin metsälakiin. Metsäl 7a.2 §:ssä säädettyillä henkilötahoilla on velvollisuus toimia näillä kohteilla suoraan tuon muun lain kuten luonnonsuojelulain nojalla. Metsäl 7a.2 §:n funktiona on siten näiden muuhun lainsäädäntöön perustuvien

velvollisuuksien *tosiasiallisen* noudattamisen tehostaminen sitä kautta, että metsäkeskus välittää tiedon säännöksessä mainituista päätöksistä muun muassa maanomistajalle. Tällaista metsälaissa omaksuttua sääntelymallia, jossa maanomistajan selvilläölovelvollisuus luonnonarvoista perustuu suoraan lakiin, mutta sen tosiasiallista toteutumista osittain vahvistaa viranomaisen tiedonantovelvollisuus maanomistajalle (ja muille vastaaville tahoille) viranomaisen tiedossa olevista luonnonarvoista, voisi nimittää *hybridisäätelyksi*.

11. Metsälain 7a.2 ja 7a.3 §:n mukaiset metsäkeskuksen velvollisuudet kohdistuvat metsäkeskuksen tiedossa oleviin elinympäristöihin ja päätöksiin. MetsäL 10.2 §:n elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisvelvollisuus koskee kuitenkin kaikkia lain edellytykset täyttäviä elinympäristöjä, ei vain niitä, joista metsäkeskuksella on tieto. Maanomistajan ja muiden henkilötahojen selvilläölovelvollisuuksien laajuus on näissä tapauksissa siten laajempi kuin 7a.2 §:ssä säädetty metsäkeskuksen informointivelvollisuus. Toiseksi luonnonsuojelulain osalta metsäkeskuksen velvollisuus perustuu sen tiedossa oleviin päätöksiin, eli jos tietoa ei ole, metsäkeskuksella ei ole velvollisuutta sitä etsiäkään. Metsäkeskuksen velvollisuus koskee lisäksi vain päätöksiä, eli luonnonsuojelulain osalta esimerkiksi sen suoraan velvoittavat normit ja niiden mukaiset kohteet jäävät metsäkeskuksen velvollisuuden ulkopuolelle (esim. LSL 73 §:n mukaiset suurten petolintujen pesäpuut sekä LSL 70, 74 ja 82 § rauhoitettuja lajeja koskevat kiellot). Edelleen sellaisten lajien esiintymistä koskevat tiedot, joihin ei liity päätöstä (tai suoraan velvoittavaa normia, kuten esimerkiksi LSL 75 §:n uhanalaisten lajien tapauksessa), jäävät sanamuodon mukaan metsäkeskuksen suoranaisten velvollisuuden ulkopuolelle, vaikka metsäkeskuksella olisi tietoa tällaisten lajien esiintymisestä hallussaan.

12. Metsälain 7a §:n sääntely perustuu metsäkeskuksen tiedossa oleviin erityisen tärkeitä elinympäristöjä esiintymistä koskeviin tietoihin sekä säännöksessä tarkoitettuihin päätöksiin. Kyseisessä säännöksessä metsäkeskukselle ei säädetä velvollisuutta tuottaa tietoa esimerkiksi erityisen tärkeiden elinympäristöjen esiintymisestä. Kuitenkin muusta lainsäädännöstä saattaa viranomaiselle seurata tällainen velvollisuus. Esimerkiksi laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2019), sen 7 § tietojen

virheettömyydestä edellyttää, että metsävaratiedoissa ei saa olla olennaisia puutteita, virheitä eikä väärintulkintoja. Jos objektiivisesti tarkastellen metsässä esiintyy erityisen tärkeä elinympäristö, mutta metsävaratiedoissa tuo alue on merkitty tavalliseksi talousmetsäksi, metsävaratiedoissa on oleellinen virhe. Tietojärjestelmälaki velvoittaa metsäkeskuksen hankkimaan objektiivisesti oikeat ja oikeintulkitut tiedot erityisen tärkeiden elinympäristöjen esiintymisestä.

2.1.8 Päätelmät rahkasammalen hyödyntämisen näkökulmasta

Rahkasammalen korjuun (ja uudistamisen sekä kasvatuksen) osalta metsälain säännökset merkitsevät seuraavaa. Tarkastelua varten tulee erottaa 1) alueet, joilla lähtötilanteessa ennen rahkasammalen korjuuta sovelletaan metsälakia eli kyseessä on metsätalousmaa ja toisaalta 2) alueet, joilla ei sovelleta metsälakia.

Metsälain soveltamisalaan kuuluvat alueet. Suon tai turvemaan käyttäminen rahkasammalen korjuuseen rinnastuu metsälain näkökulmasta esimerkiksi turpeen nostamiseen, eli kyseessä on lähtökohtaisesti metsätaloukseen MetsäL 3 §:n mukainen muuhun käyttöön ottaminen. Sitä on vaikea pitää esimerkiksi MetsäL 5b.2 §:ssä tarkoitettuna erityiskäytössä olevana metsänä, jolloin sääntelyn tarkoituksena olisi poiketa MetsäL 1 §:ssä säädetyistä hyvän puuntuotoksen tavoitteesta. Myös esimerkiksi MetsäL 2.2 §:stä (esimerkiksi sen 6 kohdasta) voi seurata, ettei metsälakia sovelleta alueella.⁸⁹

Selvityksen alussa jaksossa 2 on tehty rajausta, jonka mukaan selvityksessä ei tarkastella tilannetta, jossa samalla kohteella samanaikaisesti korjattaisiin rahkasammalta ja harjoitettaisiin puuntuotantoa. Metsälaki ei oikeudellisesti kiellä rahkasammalen korjuun ja puuntuotannon yhdistämistä, mutta metsälaissa säädetyistä velvollisuuksista kuten uudistamisvelvoitteen täyttämistä voi osaltaan seurata sellaisia vaikutuksia, että rahkasammalen korjuu käytännössä sijoittuu ainakin pääsääntöisesti vähäpuustoisille kitu- ja joutomaan soille ja turvemaille, joilla ei samanaikaisesti pyritä harjoittamaan puuntuotantoa. Mikäli sammalenkorjuuseen käytettävä alue säilyisi samalla

⁸⁹ MetsäL 2.2 § 6 k:n mukaan metsälakia ei sovelleta oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Jos alue on osoitettu esimerkiksi turvetuotantoon, sillä ei sovelleta metsälakia.

metsätalouskäytössä, edellyttäisivät Metsäl 14 §:ssä säädetty toimenpiteet edellä kuvatulla tavalla metsänkäyttöilmoitusta, mutta muun ohella myös Metsäl 3 luvun metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista koskevien säännösten noudattamista alueella suoritettavissa toimenpiteissä.

Metsäl 3 § ei estä maan ottamista muuhun käyttöön. Metsäl 14 §:ssä säädetään niistä tilanteista, jolloin tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus (hakkuut ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittely) ja tällöin uusi käyttötarkoitus tulee ilmoittaa metsäkeskukselle MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti. Tämä Metsäl 14 §:n rajausta voi johtaa kuitenkin siihen, että metsäkeskuksen metsävaratiedoissa on metsätalousmaaksi luettu sellaisiakin alueita, jotka on otettu tosiasiallisesti muuhun käyttöön, koska tieto siitä ei ole välittynyt metsäkeskukseen metsänkäyttöilmoituksella. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2019) tarkoittamissa metsävaratiedoissa ei tulisi olla lain 7.1 §:n kieltämiä olennaisia puutteita, virheitä eikä väärintulkintoja.

Jos maan ottaminen muuhun käyttöön eli rahkasammalen kasvatukseen tai korjuuseen kuuluva toimenpide edellyttää voimassa olevan lain tai mahdollisen säädettävän lain nojalla viranomaisen lupaa (tai ajallisesti tätä ennen viranomaisen antamaa suostumusta), metsälain soveltaminen päättyy tällaisen luvan saadessa lainvoiman (tai tätä ennen viranomaisen antaessa suostumuksen). Jos taas rahkasammalen kasvatukseen tai korjuuseen kuuluva toimenpide ei edellytä viranomaisen lupaa, metsälain soveltaminen päättyy sinä hetkenä, kun muuhun käyttöön ottamisesta ja siihen kuuluvasta toimenpiteestä tehdään ilmoitus metsäkeskukselle (10 päivän odotusaika), tai jos metsänkäyttöilmoitusta ei edellytetä, sinä hetkenä, kun tosiasiallinen käyttöön ottaminen tapahtuu. Esimerkiksi ojitusilmoituksen tekemisessä ei ole kysymys viranomaisen myöntämästä luvasta eikä viranomaisen toimivaltansa rajoissa antamasta suostumuksesta.

Tosiasiallisen muuhun käyttöön ottamisen tulee tapahtua Metsäl 3.3 §:n mukaan 4 vuoden kuluessa hakkuun tai muun toimenpiteen suorittamisesta (ei siis metsänkäyttöilmoituksen jättämisestä). Jos rahkasammalen korjuu edellyttää esimerkiksi maan korjuukuntoon saattamista ojittamalla tai ojia tukkimalla, tässä tarkoituksessa tehtävän ojituksen tai ojien tukkimisen tulee tapahtua 4 vuoden kuluessa esimerkiksi hakkuusta. Muuhun käyttöön ottaminen tapahtuu kuitenkin jo metsänkäyttöilmoituksen tekemishetkenä

(ei-luvanvarainen toimenpide), tai luvan saadessa lainvoiman tai viranomaisen antaessa suostumuksen tätä ennen (luvanvarainen toimenpide).

Tosiasiallinen muuhun käyttöön ottaminen ei edellytä, että rahkasamalta olisi jo nostettu kyseiseltä alueelta. Tilannetta tulee tulkita samalla tavoin kuin luvanvaraisissa turvetuotantohankkeissa, joissa lupaan perustuva maan tuotantokuntoon saattaminen ojittamalla katsotaan tosiasialliseksi käyttöön ottamiseksi eikä varsinaista turpeen nostamista edellytetä. Myös metsälain perustelujen mukaan rakennuksen perustamistöiden tekeminen katsotaan riittäväksi eikä rakennuksen saattamista asumiskuntoon ja loppu-tarkastusta edellytetä.

Kun alue on otettu muuhun käyttöön, metsälaissa ei ole säännöstä, jonka nojalla tällainen alun perin metsätalousmaana ollut alue, joka on otettu muuhun käyttöön ja jonka muu käyttö on päättynyt, palautuisi uudelleen metsälain soveltamisalan piiriin metsätalousmaaksi. Muun lainsäädännön nojalla tällainen palautuminen voi kuitenkin seurata (esim. YSL:iin perustuvat ympäristöluvan määräykset, ns. metsityslain mukainen metsitystuki).

Maa- ja metsätalousministeriön metsänkäyttöilmoituksesta antaman asetuksen mukaan metsänkäyttöilmoituksessa on annettava tieto uudesta käyttötarkoituksesta, jos metsätalousmaata otetaan MetsäL 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttöön. MetsäL 14.4 §:n sanamuodon mukaisesti ilmoitus tulee tehdä vähintään 10 päivää ennen toimenpiteen aloittamista, eikä sen osalta säädetä poikkeusta muun käyttöön ottamisen osalta. Tämä varmistaa, että metsäkeskuksella on vähintään 10 päivää aikaa metsälain noudattamisen valvomiselle ja se pystyy esimerkiksi arvioimaan, onko kyseessä maan muuhun käyttöön ottaminen vai muu toimenpide. MetsäL 14.4 §:n määräaika sääntelee ainoastaan muuhun käyttöön ottamiseen kuuluvan toimenpiteen aloittamista, muuhun käyttöön ottamisen ajankohta ja metsälain soveltamisen päättymisen määräytyvät MetsäL 3 §:n mukaisesti.

Metsänkäyttöilmoituksen toimittaminen metsäkeskukselle käynnistää MetsäL 7a.2 §:ssä säädetyn metsäkeskuksen ilmoitusvelvollisuuden maanomistajalle ja muille säännöksessä luetelluille tahoille säännöksessä lueteltujen luonnonarvojen esiintymisestä (MetsäL 10.2 § ETE, LSL erityisesti suojeltavan lajin elinympäristö tai suojeltu luontotyyppi, Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue tai muu vastaava viranomaisen päätökseen perustuva kohde).

Samoin metsänkäyttöilmoituksen toimittamisen jälkeen metsäkeskuksen on Metsäl 7a.3 §:n nojalla ilmoitettava vastaanottamastaan metsänkäyttöilmoituksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos ilmoituksen mukaista käsittelyaluetta tai sen osaa koskee Metsäl 7a.2 tai 3 k:ssa tarkoitettu päätös (erityisesti suojeltava laji, suojeltu luontotyyppi taikka Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue). Säännöksessä ei ole säädetty poikkeusta muuhun käyttöön ottamisen osalta. Säännöksen sanamuodon mukaisesti metsäkeskuksen tulee ilmoittaa Metsäl 7a.2 §:n tiedoista maanomistajalle ja muille siinä säädettyille henkilöille, sekä Metsäl 7a.3 §:n mukaisesti ELY-keskukselle tehdystä metsänkäyttöilmoituksesta.

Muuhun käyttöön ottamisen seurauksena metsälakiin perustuva sijainninhjaus poistuu siltä osin, etteivät Metsäl 10.2 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa sääntelyä enää sovelleta *metsälakiin perustuen* muuhun käyttötarkoitukseen. Eri asia on, että muuta käyttötarkoitusta sääntelevässä lainsäädännössä voi olla säännöksiä, jotka edellyttävät erityisen tärkeiden elinympäristöjen kaltaisten luonnonarvojen huomioimista muun lain mukaisessa toiminnassa. Ekologisesta näkökulmasta luonnonarvot eivät katoa mihinkään, vaikka metsälain soveltaminen alueella päättyy.

Metsälain soveltamisalan ulkopuolella olleet alueet. Niissä tapauksissa, joissa metsälain soveltamisalan ulkopuolella muussa käyttötarkoituksessa ollut alue, kuten entinen turvetuotantoalue kunnostetaan kasvamaan rahkasammalta, alue ei muutu metsälain nojalla metsätalousmaaksi, koska tällaista säännöstä ei metsälaissa ole. Tällaisessa tapauksessa alue säilyy metsälain näkökulmasta muussa maankäyttömuodossa, olkoonkin, että käyttötarkoitus muuttuu turvetuotannosta rahkasammalen kasvatukseksi. On johdonmukaista, että jos rahkasammalen korjuu ja kasvatus on metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista, turvetuotantoalueesta rahkasammalen tuotantoon kunnostettu alue säilyy muussa käyttötarkoituksessa. Metsälain näkökulmasta tällainen alue säilyy muussa käytössä.

Näissä tilanteissa tulee lisäksi kuitenkin huomioida muu sääntely. Jos esimerkiksi muuta käyttöä koskevassa luvassa (kuten turvetuotantoa koskevassa ympäristöluvassa) olisi määrätty toiminnan lopettamisen jälkeen tehtävistä toimenpiteistä, kuten alueen metsittämisestä, nämä määräykset ja niiden mukaan tehdyt toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, että alueen

käyttötarkoitukseksi on tarkoitettu ja katsotaan metsätalous. Tällöin alue katsottaisiin metsätalousmaaksi ja sillä sovellettaisiin metsälakia. Samoin jos rahoituslainsäädännön nojalla myönnetään tukea alueen metsittämiseen, rahoituslainsäädännön säännöksistä voi seurata, että alueella tullaan soveltamaan metsälakia.⁹⁰

2.2 Maa-aineslaki

2.2.1 Soveltamisala eli maa-ainesten luettelo

Maa-aineslaki (555/1981, MAL) on rahkasammalen korjuun kannalta kiinnostava laki ensinäkin sen maa-aineksiin ja niiden luetteloon perustuvan soveltamisalan vuoksi. Toiseksi maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista toimintaa, ja lupaedellytykset kohdistuvat sijainnonohjaukseen ja toiminnan sisällön ohjaukseen. Kun ottamistoiminnan oli ennen lain säätämistä havaittu uhkaavan erityisesti luontoarvoja, mutta toisaalta ainesten ottamiselle oli selvä tarve, pyrittiin ottamistoiminta lain säätämällä ohjaamaan alueille, joilla siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa. Samoin itse ottamistoiminta pyrittiin ohjaamaan toteutettavaksi niin, että siitä aiheutuvat haitat minimoitaisiin.⁹¹

Ottamisen edellytykset on laissa määritelty osin joustavin käsittein, mikä periaatteessa mahdollistaa erilaisten seikkojen huomioimisen niiden tulokinnassa.⁹² Lisäksi osa lupaedellytyksistä liittyy maankäytön suunnitteluun, eli maankäytön suunnittelu on (ympäristönkäyttöä koskevalle

⁹⁰ Tässä selvityksessä siis tarkastellaan ensisijaisesti muita alueita kuin esimerkiksi entisiä turvetuotantoalueita. Niiden osalta Tapio Oy:ssä on tuotettu tuore raportti Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot (Matila ja Alatalo 2023).

⁹¹ Vihervuori 1989, s. 98 ja siinä viitattu.

⁹² Kuten Määttä (2005, esim. 286–291) toteaa, lain joustava sanamuoto (normiformulaatio) ei suinkaan aina merkitse sitä, että itse voimassa olevan oikeuden normi olisi joustava. Esimerkiksi maa-aineslain sanamuodoltaan varsin väljiltä näyttäviä ottamisen rajoituksia ei ole oikeuskäytännössä välttämättä tulkittu erityisen väljinä. Toisaalta ilmaisujen joustavuus (kuten kaunis maisemakuva, luonnon merkittävät kauneusarvot tai erikoiset luonnonesiintymät) on usein johtanut myös siihen, että esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on maa-ainesasioissa tehnyt ratkaisunsa katselmuksen jälkeen. Ks. MAL 3 §:n soveltamisratkaisuihin esim. KHO 2021:32, KHO 2016:93, KHO 2015:128 ja KHO 2015:129.

sektorisääntelylle varsin tyypilliseen tapaan) sisällytetty niiden kautta lupaharkintaan. Myös luonnonsuojelulain sääntely on integroitu lupaharkintaan, koska lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla säädetään. Lupamenettely on myös suunnitelmaperustainen siinä mielessä, että ottaminen edellyttää muun ohella asianmukaista ottamissuunnitelmaa ja kaivannaisjätteidensä jätahuoltosuunnitelmaa. Lupapäätöksessä tulee antaa määräyksiä myös toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä. Lain ohjausjärjestelmään sisältyy myös vakuus.⁹³ Maa-aineslaki sisältää näin klassisen lupaperustaisen ohjausjärjestelmän vakuuksineen ja tarjoaa siinä mielessä yhden mahdollisen mallin rahkasammalen korjuun ohjaukselle.

Maa-aineslaki on toisaalta myös varsin vanha laki ja sitä on muutettu kaikkiaan 26 kertaa. MAL 1.1 §:n mukaan lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen poiskuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu. Lain esitöissä todetaan, että soveltamisalapykälässä on tyhjentävästi lueteltu maankamaran ainekset, joiden ottamista laki koskee.⁹⁴ Ennen maa-ainesten ottamisen erillislain säätämistä viimeistään 1960-luvulla selväksi käyneeseen ohjaustarpeeseen kaavailtiin vastattavaksi sekä luonnonsuojelulain että rakennuslain sääntelyä kehittämällä.⁹⁵

Maa-aineslaki tuli eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä eduskunnalle soranottolaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/1980 vp). Lain nimikkeenä esityksessä oli soranottolaki. Lain soveltamisalaa koskevassa 1.1 §:ssä esitettiin, että soran, kiven, hiekan, saven ja mullan ottamisessa poiskuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on noudatettava tämän lain säännöksiä, ja tämä maankamaran ainesten luettelo siis

⁹³ Aikaisemmin sellainen sisältyi myös metsien käytön ohjausjärjestelmään (uuden puuston aikaansaaminen), mutta siitä on sittemmin luovuttu.

⁹⁴ HE 88/1980 vp, s. 8. Vihervuori (1989, s. 116) on toisaalta todennut, että tällä tyhjentävyydellä on viitattu itse asiassa vain turpeen jäämiseen soveltamisalan ulkopuolelle.

⁹⁵ Vihervuori 1989, s. 93–97.

oli perustelujen mukaan tyhjentävä. Laki koskisi niiden ottamista myös vesialueilta.⁹⁶

Eduskuntakäsittelyn eri vaiheissa hallituksen esitykseen tehtiin poikkeuksellisen paljon muutoksia, mikä heijasteli esityksen riitaisuutta jo ennen eduskuntakäsittelyä.⁹⁷ Toisen lakivaliokunnan mietinnössä (HE 88/1980 vp) valiokunta muutti lain nimeksi maa-aineslaki. Valiokunta myös katsoi, että lakia olisi sovellettava kaikkiin maankamaran aineksiin. Tällöin lain soveltamisalaan olisi kuulunut myös turpeen otto. Valiokunnan ehdotuksessa oli lueteltu tärkeimmät maa-ainekset yleiskielen käsitteitä käyttäen. Valiokunta lisäsi mietinnön mukaan luetteloon maininnan vastaavista aineksista, jotta ilmenisi, että säännöksessä tarkoitetaan kaikkia maankamaran aineksia. Kiven ottamisella tarkoitetaan myös kiven louhimista kalliosta.⁹⁸

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen asia meni suureen valiokuntaan, jonka (ensimmäisessä) mietinnössä (SuVM 77/1981 vp) lain 1 § säilyi toisen lakivaliokunnan mietinnössä esitetyn mukaisena.⁹⁹ Suuri valiokunta antoi kuitenkin tämän jälkeen vielä toisen mietinnön (SuVM 77a/1981 vp) saatuaan perustuslakivaliokunnalta uuden lausunnon, ja vasta tässä täysistuntokäsittelyssä turve täpärästi mutta lopullisesti jäi lain soveltamisalan ulkopuolelle.¹⁰⁰ Maa-aineslain 1 § hyväksyttiin eduskunnassa sen sisältöisenä, että lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu¹⁰¹. Vaikka MAL

⁹⁶ HE 88/1980 vp, s. 8, 13. Ks. lain eduskuntakäsittelyä edeltävistä syntyvaiheista Vihervuori 1989, s. 93–97.

⁹⁷ Vihervuori 1989, s. 108.

⁹⁸ II LaVM 1/1981 vp, s. 4 ja 10.

⁹⁹ SuVM 77/1981, s. 1.

¹⁰⁰ Ks. lain jännittävistä ja hektisistä vaiheista eduskunnassa Vihervuori 1989, s. 107–108, jossa mm. mainitaan, että turpeenoton jääminen lain soveltamisalan ulkopuolelle saattoi johtua yhden edustajan nukahtamisesta ja näin poisjäännistä äänestyksestä aamuyön tunteina. Turpeen osalta toisaalta jo asian aiemmissa vaiheissa tapahtui aaltoliikettä sen suhteen, katsottiinko se kuuluvaksi lain soveltamisalaan vaiko ei. Eduskunta edellytti sittemmin vastauksessaan, että turpeen ottamista koskeva laki otettaisiin viipymättä valmisteltavaksi ja annettavaksi eduskunnalle (sekä soidensuojelun että turpeen hyödyntämisen tavoitteiden toteuttamiseksi), mutta tämä ei lopulta johtanut lainsäädäntötoimiin. Vihervuori 1989, s. 118–119.

¹⁰¹ SDK 555/1981.

1 §:ää muutettiin myöhemmin lailla 1098/1996, säilyi MAL 1.1 §:n luettelo muuttumattomana vuonna 1981 hyväksytyssä muodossa.

Oikeuskirjallisuudessa Vihervuori on todennut, että aineksen laadun osalta soveltamisalamäärittely ei ole geologinen, vaan yleiskielinen, mikä tietyllä tavalla väljentää sitä. Vakiintuneesti on hänen mukaansa lähdetty siitä, että sääntely kattaa raekooltaan saven, hiekan, soran ja lohkareiden väliin sijoittuvat kivennäismaalajitteet sekä näiden dominoivat vastaavat maalajit. Sääntely kattaa myös lajittumattomat sekoitukset kuten moreenin. Myös kiven (peruskallio) louhiminen kuuluu ottamisen määritelmän piiriin. Eloperäisistä aineksista mukaan kuuluu nimenomaisesti multa, mutta kokonaisuutena määritelmä kattaa myös humusta sisältävät kivennäismaat ja ne *eloperäiset maat, joita ei voi pitää turpeena*. Ulkopuolelle jää siten hänen mukaansa vain turve. Kokonaisuutena voi näin sanoa, että *maa-aineslain voidaan lähtökohdaisesti koskevan kaikkia maaperän aineksia paitsi turvetta*.¹⁰²

Tavallisesti erotetaan kivennäismaalajit ja eloperäiset maalajit. Kivennäismaalajit jaetaan lajittuneisiin ja lajittumattomaan. Moreeni on lajittumaton maalaji. Lähtökohdaisesti se sisältää kaikkia lajitteita. Lajittuneissa maalajeissa erotetaan raekoon perusteella eri lajitteita, joita ovat esimerkiksi lohkareet, sora, hiekka, hieta, hiesu ja savi. Erikseen voidaan vielä erottaa esimerkiksi karkea ja hieno hieta, sekä karkea ja hieno hiesu. Eloperäisiä maalajeja ovat multa, turve ja kangashumus. Kangashumus sijaitsee kangasmailla (kivennäismailla) karikekerroksen alapuolella ja koostuu osittain maatuneesta eloperäisestä aineksesta, kuten lehdistä, neulasista ja muista kasvinosista. Kuntalla tarkoitetaan karike- ja humuskerroksen sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden muodostamaa kokonaisuutta. Turve puolestaan muodostuu suokasvillisuuden maatuessa. Mullassa kivennäismaalajit ja eloperäiset maalajit ovat sekoittuneet.

Tulkittaessa MAL 1.1 §:n luetteloa yleiskielisesti eloperäisistä aineksista luettelossa mainitaan ainoastaan multa. Turvetta ei voi pitää multana ja turve jätettiin maa-aineslain säätämismuutoksessa nimenomaisesti lain soveltamisalan ulkopuolelle. Turpeen esiintymispaikka ja muodostumistapa ovat myös mullasta poikkeavia, joskin *suopelloilla* on voinut esiintyä tulkintaongelmia sen

¹⁰² Vihervuori 1989, s. 115–116, ja sama 2010, s. 302.

suhteen, onko kyseessä lain soveltamisalan ulkopuolelle kuuluva turve vai soveltamisalaan kuuluva *suomulta*.¹⁰³ Korjuuhetkellä elävää rahkasammalta ei voi pitää multana. Elävää rahkasammalta ei voi pitää toisaalta turpeenaakaan, vaan turpeen päällä kasvavana kasvillisuutena.

Korjattaessa rahkasammalta enintään 30 cm syvyydeltä suon pinnasta elävän ja kuolleen rahkasammalten lisäksi nostetaan jokseenkin väistämättä samalla myös jonkinasteisesti maatunutta turvetta. Elävä rahkasammalkerros alkaa maatua alareunastaan ja elävä rahkasammalkerros vaihettuu asteittain eriasteisesti maatuneeksi rahkasammalturpeeksi. Rahkasammalta korjattaessa nostetaan siten elävää ja kuollutta kasvillisuutta, mutta myös eloperäistä maa-ainesta ”turve” (joka ei siis kuitenkaan kuulu maa-aineslain soveltamisalaan). Samoin korjattaessa esimerkiksi kuntaa viherrakentamista varten, maastosta nostetaan kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuutta sekä niiden kasvulle välttämätöntä, niiden alapuolella sijaitsevaa karike- ja humuskerrosta (jossa kasvillisuuden juuret sijaitsevat).

Maa-aineslain 1.1 §:ssä mainittua multaa nostettaessa joudutaan samalla poistamaan myös mullan päällä oleva kasvillisuus, eli MAL:n mukainen maa-aineksen ottaminen käsittää tosiasiaassa myös kasvillisuuden poistamisen siinä tapauksessa, että multaa otetaan. Kalliokiviaineksen murskaaminen tai maa-aineksen otto edellyttää käytännössä myös niiden päällä olevan kasvillisuuden sekä eloperäisen maa-aineksen poistamista. Tämä joudutaan kuitenkin tekemään varsinaisen maa-aineksen poistamiseksi. Kuntaa korjattaessa kasvillisuuden korjaaminen on olennaista sen käyttötarkoituksen kannalta, jotta kunta voidaan siirtää uuteen paikkaan ja jotta se jatkaisi siellä kasvuaan. Turvetta nostettaessa tulee elävän rahkasammalten ja turpeen asteittaisesta vaihettumisesta johtuen samalla käytännössä nostettua myös elävää kasvillisuutta, joka ei ole myöskään yksinomaan rahkasammalta vaan sisältää myös muuta suokasvillisuutta.

Elävän ja kuolleen sammalten ja turpeen välinen oikeudellinen rajanveto on merkityksellinen erityisesti turvetuotantoa ohjaavan ympäristönsuojelulain näkökulmasta. Osin sama problematiikka koskee kuitenkin periaatteessa myös maa-aineslain soveltamisalaan kuuluvien (erityisesti eloperäisten)

¹⁰³ Ks. Vihervuori 1989, 118 ja siinä viitattu.

maalajien ja niiden päällä olevan pintakerroksen välistä rajanvetoa. Esimerkiksi kuntaa (metsänpohjaa) korjattaessa irrotetaan ja siirretään elävää kasvillisuutta, kuollutta kasvillisuutta, kariketta, humusta ja ilmeisen väistämättä samalla jossain määrin myös lähtökohtaisesti maa-aineslain soveltamisalaan kuuluvaa maa-ainesta, jossa myös kasvillisuuden juuret ovat. Myöskään maa-aineslain soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa luonnossa ei välttämättä ole yksiselitteisesti havaittavaa rajaa, jossa maa-aineslain soveltamisalan voitaisiin todeta alkavan, vaan kyse on väistämättä jonkinasteisesta vaihtelusta. Kuntan korjaamista ei ole tulkittu kuuluvaksi maa-aineslain soveltamisalaan, koska korjuu kuitenkin koskee ensisijaisesti muuta kuin maa-aineksia eli kivennäis- ja eloperäisiä maalajeja ja kalliota.¹⁰⁴

2.2.2 Muu keskeinen sisältö ohjausnäkökulmasta

Maa-aineslakia sovelletaan sen 1.1 §:n mukaan lueteltujen aineiden ottamiseen poiskuljettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Poikkeuksista tähän säädetään MAL 2 §:ssä ja ne koskevat esimerkiksi kaivoslakiin perustuvaa aineiden ottamista sekä sellaista aineiden ottamista vesialueella, johon vaaditaan vesilain mukaan aluehallintoviraston lupa.

Maa-aineslaista on erottavissa kaikkea ottamista (sekä lupaa edellyttävää että muuta ottamista) koskevat rajoitukset sekä niiden lisäksi yksinomaan luvanvaraista ottamista koskevat rajoitukset (lupan myöntämisen edellytykset). Rajoitukset kohdistuvat sekä sijainnin että toiminnan ohjaukseen.

Maa-ainesten ottamiseen on MAL 4.1 §:n mukaan saatava lupa. Poikkeuksista säädetään MAL 4.2 §. Ne koskevat aineiden ottamista tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamispaikkojen sijoittamista ja ottamisen järjestämistä ohjataan MAL 4.3 §:n mukaisesti.

Lupaa haettaessa on MAL 5.1 §:n mukaan aineiden ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä käytämisestä esitettävä ottamissuunnitelma. Suunnitelman sisällöstä säädetään

¹⁰⁴ Myös kaivoskivennäiset jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle, ks. Vihervuori 1989, s. 116–117.

asetuksella.¹⁰⁵ Maa-aineslain 5.2 § sisältää keskeisen suunnitelman laadintaa koskevan säännöksen, jonka mukaan suunnitelmaa laadittaessa *on* tarvittavassa laajuudessa *selvitettävä* vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten laatu ja määrä sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Maa-ainesten ottamisluvan rajoitukset ja edellytykset määrittävät osaltaan tämän toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden ja selvittämisvelvollisuuden sisältöä. Hakijalla on hallintolain 31.2 §:n yleissäännöksen mukaisesti velvollisuus esittää selvitystä hakemuksensa perusteista ja MAL 5.2 § täsmentää ja täydentää tätä maa-ainesluvan osalta. Hakijan tulee esittää selvitystä lupaharkintaa varten siitä, että ottamisluvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Tämä toisaalta samalla rajaa sitä, mistä MAL:n kannalta tarkasteltuna toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä ja esittää selvitystä.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ottamisen rajoituksista. Nämä rajoitukset ovat myös ottamisluvan oikeusharkintaisia lupaedellytyksiä, koska MAL 6.1 §:n mukaan lupa aineisten ottamiseen *on myönnettävä*, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ja sen järjestely ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Lupamääräysten osalta sääntelytekniikka on siten samalainen kuin myöhemmin tarkasteltavan ympäristöluvan osalta, jossa lupaharkinnassa otetaan huomioon sijaintipaikka ja annettavat lupamääräykset.

Maa-aineslain 3.1 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Maa-aineslain 3.4 §:n mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu

¹⁰⁵ Ks. VNa maa-ainesten ottamisesta 926/2005 ja sen 2 §.

asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Ainesten ottamista rajoitetaan myös alueidenkäyttöön liittyvillä perusteilla. MAL 3.2 §:n mukaan alueilla, joilla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on MAL 3.1 §:n lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki tai maisemakuvaa. Edelleen maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa MAL 3.3 §:n mukaan meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten. Nämä rajoitukset koskevat kaikkea ottamista. Tämän lisäksi MAL 6.2 §:ssä luvan myöntämisen edellytykseksi säädetään, että alueella, joilla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa *voidaan myöntää*, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Tällä säännöksellä alueiden käyttöön liittyvät rajoitukset laajennetaan myös toimenpidekiellossa oleville alueille. Lupaedellytykset antavat myös enemmän harkintavaltaa, koska ilmaus on näiden alueiden osalta ”voidaan myöntää”. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että laadittavan kaavan alueella lopullisen kaavan sisällön suhteen on epävarmuutta, jolloin voi olla tarve olla sallimatta ympäristöä muuttavia toimenpiteitä kaavan laatimisen aikana.¹⁰⁶

Näiden säännösten lisäksi lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä sovelletaan luonnonsuojelulakia. LSL:n säännökset tulevat tämän MAL 1.2 §:n nivelpykälän kautta osaksi maa-aineslain mukaisen luvan edellytyksiä.

Lupahakemuksen ratkaisee MAL 7.1 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen luvan myöntämistä sen on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta MAL 7.2 §:ssä säädettyissä tilanteissa (mm. valtakunnallinen tai muutoin huomattava merkitys luonnonsuojelun kannalta tai alueella merkitystä vesiensuojelun kannalta).

¹⁰⁶ MRL 140 §:ssä on maisematyöluvan edellytyksiä koskien vastaava järjestely; ks. HE 101/1998 vp, s. 105.

Maa-aineslain 11.1 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Oikeudellisesti luvan myöntämisellä ottamissuunnitelma tulee hakijaa oikeudellisesti sitovaksi. MAL 11.2 ja 11.3 §:ssä säädetään siitä, mistä asiakokonaisuuksista lupamääräyksiä on aina annettava (kuten puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen) sekä mistä lupamääräyksiä voidaan antaa. MAL 11.4 §:n mukaan lupamääräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana. Merkittävää on, että MAL 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus MAL 11.1 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

2.2.3 Maa-aineslain sääntelyn keskeiset piirteet

Maa-aineslain sääntelyn keskeisiä piirteinä ohjauskeinojen ja niiden kehittämisen näkökulmasta voidaan pitää seuraavia.

1. Ottamistoiminnan *sijainninhjaus*, joka tapahtuu muun ohella siihen perustuen, ettei ottamisesta saa aiheutua MAL 3.1 §:ssä säädettyjä seurauksia, tietyillä 3.2 §:n kaavoitetuilla alueilla ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa, eikä 3.3 §:n nojalla ottamista saa pääsääntöisesti tapahtua meren tai vesistön rantavyöhykkeellä. MAL:n säännökset linkittävät muuta ympäristösääntelyä (kuten MAL 3 ja 6 § kaavoitus- ja rakentamislainsäädäntöä ja MAL 1.2 § luonnonsuojelulainsäädännön) maa-aineslupan edellytyksiin.

Maa-aineslakia säädettyäessä keskeiseksi haasteeksi tunnistettiin juuri ottamistoiminnan sijainnin ohjaaminen. Myös rahkasammalen korjuun kannalta tämä kysymys on keskeinen. Suota ja turvemaata on sinänsä pinta-alallisesti runsaasti. Sen sijaan, kuten aiemmin on todettu, luonnontilaisten soiden määrä on rajallinen. Lisäksi niilläkin suon osilla, jotka ovat luonnontilaisia, suokokonaisuuden laitteet ovat usein ojitettuja ja tämän vuoksi luonnontilaisuutensa menettäneitä. Nämä ojitetut suonosat myös vaikuttavat suokokonaisuuden muutoin luonnontilaiseen (ojittamattomaan) osaan sitä kautta,

että ne rajoittavat valumavesien pääsyä ympäröiviltä kivennäismailta laiteita alempana olevalle suon osalle, mikä vähentää suolle tulevien ravinteiden määrää. Pienentyneet valumat myös vähentävät happamoittavien humus-happojen huuhtoutumista pois suolta. Tämä vaikuttaa suokasvillisuuteen ja sen kehittymiseen. Korjuu näyttäisi lisäksi kohdistuvan usein nimenomaan luonnontilaisille suonosille, joilla sammalen määrä ja laatu ovat parhaat. On todettu, että valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 suokokonaisuudet eivät sovellu rahkasammalen korjuuseen, koska ne ovat kauttaaltaan muuttuneet. Kuten Suomen ensimmäistä maa-aineslakia 1980-luvulla säädettyä, myös rahkasammalen korjuun ohjaamisessa toiminnan sijainninhjaus näyttää näin muodostuvan keskeiseksi.

2. Itse *ottamistoiminnan* ohjaus kieltää ottamasta aineksia niin, että siitä aiheutuu MAL 3.1 §:ssä kielletty seuraus eli sääntely kohdistuu itse toimintaan sen vaikutuksiin perustuen. Lisäksi maa-ainesesiintymää tulee hyödyntää *säästeliäästi ja taloudellisesti*. Samoin ottamista ohjataan toiminnan vaikutuksiin perustuen edellyttämällä, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa (MAL 3.4 §).

3. Ottaminen on luvanvaraista toimintaa, minkä lisäksi edellytetään osaksi lupaa tulevaa ottamissuunnitelmaa (MAL 5 §) ja jätehuoltosuunnitelmaa (5a §). Ottamissuunnitelma on samalla tavalla velvoittava kuin lupamääräykset. Lupa on liitettävä lupamääräykset (MAL 11 §) ja siinä voidaan määrätä asetettavaksi vakuus (12 §).

4. Vaikka turve jää maa-aineslain soveltamisalan ja siten luonnonvaralainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle, ympäristönsuojelulain pilaantumiseen perustuva sääntely tulee siihen kuitenkin sovellettavaksi. Ympäristölainsäädännössä nämä kaksi oikeuden lohkoa eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia, vaan samaan toimintaan voidaan soveltaa sekä luonnonvaraoikeudellista sääntelyä (kuten kaivoslakia) että päästöön ja pilaantumisen ja sen vaaraan perustuvaa sääntelyä. Myös ympäristönsuojelulaki on osin erkaantunut juuristaan päästölakina, ei vähiten turvetuotannon ohjaustarpeiden vuoksi.

2.3 Luonnonsuojelulaki

2.3.1 Lähtökohtia

Uusi luonnonsuojelulaki (9/2023, LSL) tuli voimaan 1.6.2023. Sillä kumottiin vuoden 1996 luonnonsuojelulaki (1096/1996, VLSL). Tämä selvitys perustuu uuteen luonnonsuojelulakiin. Asiallisesti useat uuden luonnonsuojelulain säännökset sinänsä perustuvat aiempaan vuoden 1996 luonnonsuojelulakiin eikä niiden sisältöä ole ollut tarkoitus muuttaa.¹⁰⁷ Luonnonsuojeluasetuksen osalta selvityksessä kuitenkin joudutaan viittaamaan vanhan luonnonsuojelulain nojalla annettuun luonnonsuojeluasetukseen (160/1997), sillä uutta asetusta ei tätä kirjoitettaessa vielä ole.

Rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) näkökulmasta luonnonsuojelulaki vaikuttaa toimintaan tiettyjen erityisten lajien ja alueiden kautta. Luonnonsuojelulaki tulee joko itsenäisesti sovellettavaksi tai vaihtoehtoisesti muussa laissa voi olla säännöksiä, joilla luonnonsuojelulain sääntely on (kokonaan tai osittain) integroitu osaksi tuon lain sääntelyä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että säännökset edellyttävät LSL:n ottamista huomioon esimerkiksi tuon lain mukaisessa viranomaispäätöksenteossa (ks. esim. edellä viitattu MAL 1.2 § ja MRL 197 §). Tällä pyritään varmistamaan, että muun lain mukaisessa päätöksenteossa ei tehdä päätöstä (kuten myöntä lupaa), joka olisi LSL:n säännösten vastainen.¹⁰⁸

Luonnonsuojelulain soveltamisalasta säädetään sen 1 §:ssä. Lakia sovelletaan LSL 1.1 §:n mukaan luonnon ja maiseman suojeluun ja hoitoon. Lain 1.2 §:n mukaan metsien hoitamiseen ja käyttämiseen niiltä osin kuin niistä

¹⁰⁷ Uuden luonnonsuojelulain voimaantulosta huolimatta useat kumotun vuoden 1996 luonnonsuojelulain nojalla annetut säädökset jäävät voimaan, kuten VLSL:n nojalla perustettuja valtion luonnonsuojelualueita koskevat säädökset (LSL 137 §) sekä eräät asetukset (LSL 145 §). Lisäksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä (LSL 138 §), VLSL:n nojalla annettuja viranomaispäätöksiä (LSL 139 §), VLSL:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä (LSL 140 §), eliölajien esiintymispaikkoja (LSL 141 §) sekä maisema-alueita ja luonnonmuistomerkkejä (LSL 142 §) koskevat omat voimaantulosäännöksensä. Ennen vuoden 1996 lain voimaantuloa hyväksytyistä luonnonsuojeluohjelmista ja -päätöksistä on LSL:ssa niin ikään oma voimaantulosäännöksensä (LSL 144 §).

¹⁰⁸ LSL:n ja muun lain mukaisten luparatkaisujen suhde ei ole aina mitenkään selväpiirteinen, ks. esim. KHO 2013:173 LSL:n mukaisen poikkeusluvan ja VL:n mukaisen vesitalousluvan keskinäisen suhteen ratkaisemisesta.

säädetään metsälaissa, sovelletaan kuitenkin vain tuossa säännöksessä lueteltuja LSL:n pykäläiä. Vastaavan sisältöinen säännös oli VLSSL 2.1 §:ssä. Siltä osin kuin metsien hoitamisesta ja käyttämisestä säädetään metsälaissa eli kun Metsäl:n säännökset (kuten Metsäl 5, 5a, 5b, 8a §) tulevat sovellettaviksi tiettyyn toimenpiteeseen ja alueeseen, tällöin sovelletaan vain LSL 2.2 §:ssä säädettyjä LSL:n pykäläiä. Niiltä muilta osin kuin metsien hoitamisesta ja käyttämisestä ei säädetä Metsäl:ssa, sovelletaan LSL:a kokonaisuudessaan LSL 2.1 §:n nojalla. LSL 2.2 §:n nimenomaisella pykäläluettelolla (ja vastaavalla Metsäl 2.3 §:n LSL:iin viittaavalla pykäläluettelolla) verrattuna koko LSL:n soveltamiseen ei käytännössä ole merkittävää eroa, koska LSL 2.2 §:n (ja Metsäl 2.3 §:n) luettelo käsittää keskeiset LSL:n säännökset.

Edellä metsälain analyysin yhteydessä on todettu, että alueen ottamisessa rahkasammalen korjuuseen (ja kasvatukseen) on lähtökohtaisesti kysymys Metsäl 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttötarkoitukseen ottamisesta. Tällöin Metsäl:n soveltaminen rajautuu tuosta toiminnasta ja tuolta alueelta kokonaan pois, jolloin LSL tulee sovellettavaksi kokonaisuudessaan LSL 2.1 §:n nojalla. Jos taas korjuualue jossakin tapauksessa katsottaisiin esimerkiksi Metsäl 5b.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiskäytössä olevaksi metsäksi ja rahkasammalen korjuu Metsäl 2.1 §:ssä tarkoitetuksi metsän hoidoksi ja käytöksi, joka edistää Metsäl 1 §:ssä säädettyä lain tarkoitusta hyvästä puuntuotoksesta samalla kun metsän monimuotoisuus säily, sovellettaisiin tällöin LSL:a sen 2.2 §:n mukaisesti.

Luonnonsuojelulain 15 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelmista, joilla alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin. Ohjelman laatii ympäristöministeriö ja vahvistaa valtioneuvosto. Hyväksytyn luonnonsuojeluohjelman vaikutuksista säädetään LSL 16 §:ssä ja niiden ydin on, ettei luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella saa suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa suojelun tarkoituksen. Vuoden 2023 LSL:n nojalla ei ole luonnollisesti vielä hyväksytty yhtään suojeluohjelmaa, joiden oikeusvaikutukset määräytyisivät LSL 16 §:n nojalla. Myöskään VLSSL 7–9 §:n mukaisia suojeluohjelmia ei ole hyväksytty. LSL 144 §:n voimaantulosäännöksessä säädetään, että mitä LSL 47.2 §:ssä, 53.2 §:ssä ja 114 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelmasta, sovelletaan myös säännöksessä lueteltuihin, ennen vuoden 1996 LSL:n voimaantuloa hyväksyttyihin luonnonsuojeluohjelmiin ja -päätöksiin.

LSL 47.2 § koskee yksityisen suojelualueen perustamista ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta, 53.2 § yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä tässä tapauksessa sekä LSL 114 § valtion lunastusoi-keutta luonnonsuojelualueen perustamista varten. LSL 43.2 §:ssä säädetään luonnonsuojelualueen yleisistä perustamisedellytyksistä. Vaikka kyseisessä säännöksessä ei nimenomaisesti säädetä, että luonnonsuojeluohjelmaan tai -päätökseen sisältyvä alue täyttää samalla nämä luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, käytännössä vanhoihin suojeluohjelmiin kuuluvat alueet ne täyttävät. ELY-keskuksella on LSL 124.1 §:n nojalla toimi-valta kieltää enintään 2 vuodeksi LSL 43.2 §:ssä tarkoitetun alueen sellaisen käyttämisen, joka voi vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen. Tämä sään-nöskokonaisuus merkitsee esimerkiksi sitä, että ELY-keskus voi kieltää ennen vuoden 1996 voimaantuloa hyväksyttyihin (1979 ja 1981) soidensuojelun pe-rusohjelmiin kuuluvilla alueilla rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen), jos alueen katsotaan täyttävän LSL 43.2 §:n suojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Tällainen toimenpide edellyttää tietenkin välttämättä sitä, että viranomainen saa tiedon hankkeesta.

LSL 13 §:ssä säädetään kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategi-asta ja toimintaohjelmasta. Strategiassa asetetaan toiminnalliset, määräl-liset ja ajalliset tavoitteet monimuotoisuuden tilan pysäyttämiseksi ja tilan parantamiseksi. Toimintaohjelmassa yksilöidään tarvittavat toimenpiteet ja nimetään vastuutahot. Strategian hyväksyy valtioneuvosto. ELY-keskus voi laatia LSL 13.5 §:n nojalla strategiaa ja toimintaohjelmaa koskevan luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelman. LSL 13 §:ssä strategiaan, toimintaohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan ei säädetä liittyvän oikeusvai-kutuksia. Näiden lisäksi LSL 14 §:ssä säädetään vapaaehtoisista luonnonsuo-jelun toimenpideohjelmista, jonka laatii toimivaltainen ministeriö, ja jonka hyväksyy valtioneuvosto.

2.3.2 Natura 2000 -verkosto ja siihen liittyvä sääntely

Rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) kannalta LSL:n Natura 2000 -ver-kostoa koskeva sääntely on yksi merkittävimmistä sääntelykokonaisuuksis-ta. Metsälain mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä oikeuskäytäntö (KHO 2020:3) havainnollistaa tätä vaikutusta hyvin.

Natura 2000 -sääntely perustuu luontodirektiiviin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta) sekä lintudirektiiviin (Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta). Direktiivit edellyttävät kansallisen implementoinnin, jotta olisivat valtiosisäisesti voimassa. Suomessa implementointi on tapahtunut olennaisilta osin VLSL:lla ja nyttemmin uudella vuoden 2023 LSL:lla. Implementoinnista huolimatta direktiiveillä on edelleen tärkeä merkitys niiden kansallisen täytäntöönpanon kannalta ennen muuta direktiivin tulkintavaikutuksesta johtuen.

Natura 2000 -verkostoa koskevassa sääntelyssä olennaisia ovat:

- 1) Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet sekä siihen ottamisen perusteena olevat luontoarvot,
- 2) suojelun toteuttaminen,
- 3) suojelun perusteena olevien luontoarvojen heikentämiskielto,
- 4) arviointivelvollisuus sekä sitä koskeva tarveharkinta (eli tuleeko arviointi suorittaa),
- 5) ilmoitusvelvollisuudet hankkeista,
- 6) suunnitelman hyväksyminen, luvan myöntäminen ja mahdollinen hankkeen kieltäminen, sekä
- 7) poikkeusperusteet luvan myöntämiselle hankkeelle.

Jäljempänä näitä käsitellään niiltä osin kuin tarkastelu on katsottu tämän selvityksen tiedonintressin kannalta tarpeelliseksi. Luonnonsuojelulain 33.1 §:n mukaan Natura 2000 -verkosto koostuu lintudirektiivin perusteella komissiolle ilmoitetuista erityisistä suojelualueista ja erityisten suojelutoimien alueista, joista on säädetty YM:n asetuksella sen jälkeen, kun komissio tai neuvosto on luontodirektiivin perusteella hyväksynyt alueet yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi. Tämä määrittää Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden *alueellisen ulottuvuuden*. Natura -verkostoon kuuluvien alueiden luettelo ja kartat on julkaistu VLSL 64.5 §:n mukaisesti ympäristöministeriön asetuksella 354/2015. Asetus sisältää myös tiedot siitä, esiintyykö alueella luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi

tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen alueellisen ulottuvuuden lisäksi sääntelyssä keskeisiä ovat ne *luonnonarvot*, jotka ovat olleet perusteena alueen Natura 2000 -verkostoon ottamiselle, missä nämä luonnonarvot sijaitsevat sekä mitkä ovat kunkin alueen suojelun tavoitteet (luontotyytit ja lajit). Tämä johtuu siitä, että Natura 2000 -sääntelyn keskeinen kärki kohdistuu näiden luonnonarvojen heikentämisen kieltämiseen, ja heikentämiskielto ulottuu myös varsinaisen Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ulkopuolelle. Tämän lisäksi Natura 2000 -verkostoa koskevan sääntelyn erikoisuus on se, että Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tai niin osa-alueiden toteutuslaki ole luonnonsuojelulaki siinä merkityksessä, että niistä aina muodostettaisiin luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita, vaan toteutus voi perustua myös esimerkiksi vesilakiin, maa-aineslakiin tai maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Luonnonsuojelulain 34 §:n mukaan Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Tämä kielto on voimassa suoraan luonnonsuojelulain nojalla. Se ei edellytä siten esimerkiksi viranomaisen tekemää päätöstä, jolla kiellettäisiin päätöksessä nimenomaisesti luetellut toimenpiteet. Kielto koskee kaikkia hankkeita (toimenpiteitä, käyttötarkoituksia) riippumatta siitä, edellyttävätkö ne esimerkiksi viranomaisen myöntämää lupaa, viranomaisen hyväksymää suunnitelmaa, viranomaiselle tehtävää ilmoitusta tai onko toimenpide mahdollista toteuttaa ilman mitään edellä mainittua ennakkollista menettelyä. Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luonnonarvojen heikentämiskielto koskee siten voimassa olevan lain nojalla myös rahkasammalen korjuuta (ja kasvatusta). Heikentämiskielto kohdistuu hankkeen toteuttajaan ja koskee esimerkiksi ojitusta tai rahkasammalen nostamista. Olennaista on myös huomata, että laissa säädetty luonnonarvojen heikentämiskielto ulottuu varsinaisen Natura-alueen ulkopuolelle eli heikentämiskielto on vaikutusperusteinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että rahkasammalen korjuuta suunniteltaessa selvitetään ja otetaan huomioon Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden sijainti myös siinä tapauksessa, että varsinainen korjuu tapahtuisi tällaisen alueen ulkopuolella. Heikentämiskielto-sääntelyssä vaikutukset ovat oleellisia.

Heikentämiskiellotosäännöksen täytäntöönpanon puutteiden syntymisen ehkäisemiseksi olennaista myös on, että potentiaalisista hankkeista välittyvä tieto luonnonsuojelulain noudattamista valvoville viranomaisille. Suojelun perusteena olevien luonnonarvojen ei ole myöskään välttämätöntä liittyä suoluontoon, esimerkiksi soiden luontotyyppeihin ja soilla esiintyviin lajeihin, vaan LSL:n näkökulmasta myös muunkaltaisten suojelun perusteena luonnonarvojen heikentäminen on kielletty. Esimerkiksi rahkasammalen korjuu voisi periaatteessa vaikuttaa veden välityksellä vesiluontotyyppeihin, jotka sijaitsevat korjuualueen ulkopuolella.

Yksi keskeinen kokonaisuus koskee Natura-vaikutusten arviointivelvollisuutta ja siihen liittyvää tarveharkintaa sen suhteen, tuleeko arviointi suoritaa vai ei. LSL 35 §:ssä säädetään tästä arviointivelvollisuudesta. Tämä arviointivelvollisuus koskee kaikkia hankkeita, eikä pelkästään esimerkiksi lupa- tai suunnitelmavelvollisuuden alaisia hankkeita. Tätä havainnollistaa vuosikirjaratkaisu KHO 2020:3 (vaikka se ei ollut peruste päätöksen vuosikirjastatukselle), jossa oli kysymys metsän hakkuusta MetsäL:n soveltamisalaan kuuluvassa metsässä.¹⁰⁹ Euroopan unionin tuomioistuin on myös katsonut luontodirektiivin tulkinnassa, että kaikki hankkeet ja suunnitelmat on arvioitava, mikäli *objektiivisten seikkojen perusteella ei ole poissuljettua*, että ne vaikuttavat kyseiseen alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa. Vuoden 2023 LSL:ssa ei 35 §:n sanamuotoa ei valitettavasti muutettu vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä luontodirektiivin ja arviointivelvollisuuden tulkinnasta.¹¹⁰ Jos tällaista vaikutusta ei voida sulkea pois sen vuoksi, ettei arviointia varten tarvittavia tietoja ole olemassa tai vaikutusten poissulkeutumiseen liittyy epävarmuutta, arviointi on joka tapauksessa suoritettava.

Arviointi tulee suorittaa suhteessa alueen suojelutavoitteisiin eli luonnonarvoihin. Arviointivelvollisuus koskee LSL:n sanamuodon mukaisesti Natura

¹⁰⁹ Vaikka kyseinen KHO:n ratkaisu on VLSEL:n voimassaoloajalta, Natura 2000-sääntely säilyi LSL:n uudistuksessa muuttumattomana. Aikaisempi oikeuskäytäntö on tämän vuoksi täysin sovellettavissa myös uuden LSL:n voimassaoloaikana.

¹¹⁰ LSL 36 §:ssä viranomaisen keskeyttämistoimivallan edellytykset on määritelty LSL 35.1 §:ään perustuen, eli tuotakin säännöstä joudutaan soveltamaan direktiivin tulkintavaikutukseen perustuen EUTI:n tulkitsemalla ja soveltamalla tavalla.

2000 -verkostoon kuuluvan alueen sisällä tehtäviä hankkeita (ja suunnitelmia) ja tuon alueen ulkopuolella tehtäviä hankkeita (ja suunnitelmia). Säännöksen sanamuodon mukaisesti arviointivelvollisuuden syntymisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon paitsi kyseinen hanke tai suunnitelma, mutta lisäksi muut hankkeet ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin eli arvoihin, joita LSL 34 §:n luonnonarvojen heikentämiskielto koskee.

Kansallisesta oikeuskäytännöstä vuosikirjaratkaisu KHO 2020:3 on arviointivelvollisuuden tarveharkinnan tulkinnan kannalta keskeinen. Asiassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt yhdistysten luonnonsuojelulain nojalla tekemän hallintopakkohakemuksen Metsähallitus Metsätalous Oy:n Natura-alueelle Oulujärven saaret ja ranta-alueet suunnittelemien metsänhakkuiden kieltämiseksi. Yhdistykset olivat katsoneet, että suunnitellut metsänhakuut olivat luonnonsuojelulain 64 a §:n heikentämiskiellon vastaisia ja edellyttivät luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointia hakkuiden vaikutuksista Natura-alueen suojeluarvoihin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Natura-arviointia koskevan velvollisuuden edellytyksenä ei ollut, että toimenpiteet kohdistuisivat Natura-alueen suojelun perusteena olevan ensisijaisesti suojellun luontotyyppin boreaaliset luonnonmetsät alueelle. Natura-arvioinnin tarveharkinnan kannalta merkitystä oli hakkuiden kohdentumisen lisäksi hakkuiden laajuudella sekä myös luontotyyppin edustavuudella, hakkuiden etäisyydellä luontotyyppistä ja hakkuiden toteuttamistavalla. Nämä tiedot eivät olleet käyneet kaikilta osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista.

Luonnonsuojelulain 68 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa suojelun perusteena olevista luontotyypeistä ja niiden säilyttämiseen, lisäämiseen tai parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä esitetyt tiedot tuli korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ottaa huomioon Natura-arvioinnin tarveharkinnassa. Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma ei kuitenkaan sisältänyt sellaisia tietoja suunniteltujen metsänhakkuiden vaikutuksista, joiden perusteella olisi voitu todeta, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi ei ollut tarpeen. Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Kun

olemassa olevien tietojen perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain 65 a §:n mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes Natura-arviointi on suoritettu.

Ratkaisusta KHO 2020:3 voidaan tiivistää seuraavat oikeudellisesti merkittävät seikat:

- 1) Natura-arvioinnin edellytyksenä ei ole, että suunniteltu hakkuu suoritettaisiin luontodirektiivin mukaisen elinympäristön alueella Natura-alueen sisällä. Arviointi koskee myös elinympäristön ulkopuolella olevia alueita. Sääntely perustuu toimenpiteen vaikutuksiin luonnonarvoon.
- 2) Arvioinnin tarveharkintaan vaikuttavat ainakin hakkuiden kohdentuminen, hakkuiden laajuus, luontotyyppin edustavuus, hakkuiden etäisyys luontotyyppistä ja hakkuiden toteuttamistapa.
- 3) Edellä mainitut tiedot hakkuista eivät olleet käyneet kaikilta osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista. Toisin sanoen Natura-arvioinnin tarveharkintaa varten ei ollut hakkuiden osalta käytettävissä kaikkia tarpeellisia tietoja.
- 4) Natura-aluetta koskevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa olevat tiedot luontotyypeistä ja niiden säilyttämiseen, lisäämiseen tai parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä tulee ottaa huomioon. Toisin sanoen tietopohja olemassa olevista luontotyypeistä sekä siitä, millaisia tavoitteita niiden suojelulle on suunnitelmassa asetettu.
- 5) Natura-arvioinnin tarveharkintaa varten tulee olla tietopohjaa suunniteltujen hakkuiden vaikutuksista edellä mainittuihin luonnonarvoihin. Tässä tapauksessa muun ohella hoito- ja käyttösuunnitelma ei kuitenkaan sisältänyt sellaisia tietoja suunniteltujen metsänhakkuiden vaikutuksista, joiden perusteella olisi voitu todeta, että VLSL 65 §:n mukainen arviointi ei ollut tarpeen.
- 6) Keskeistä on *päätelytapa*, jota Naturan tarveharkinnassa sovelletaan: Jos olemassa olevien tietojen perusteella voidaan sulkea pois se, että metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen

suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, arviointia ei ole tarpeen tehdä. Muussa tapauksessa se tulee tehdä.

- 7) Tarpeellisten tietojen kokoaminen tapahtuu LSL 35 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Toisin sanoen, jos tietoja tarveharkintaa varten ei ole olemassa, tietojen kokoamista ei voida korvata esim. hankkeen suorittajan ja viranomaisten tekemällä omalla maastotarkastuksella. Laissa on säädetty tietojen kokoamiselle oma menettelynsä ja sitä tulee soveltaa.
- 8) Tässä tarkasteltavassa tapauksessa ei ollut epäselvää eikä vuosikirjaratkaisun perusteena, mutta päätös havainnollistaa sitä, että Natura-arviointi koskee myös metsän hakkuita, jotka suoritetaan metsäläkiin perustuen MetsäL:n soveltamisalalla.
- 9) Tapaus myös havainnollistaa, että arviointivelvollisuus koskee myös muita kuin luvanvaraisia hankkeita eli tässä tapauksessa ilmoituksenvaraista metsän hakkuuta. Toisin sanoen, vaikka LSL 39 §:ssä puhutaan luvan myöntävästä tai suunnitelman hyväksyvästä viranomaisesta, arviointivelvollisuuden säätävää LSL 35 §:ää ja luvan myöntämistä tai suunnitelman hyväksymistä koskevaa LSL 39 §:ää ei tullut eikä tule sekoittaa keskenään. Arviointivelvollisuudesta säädetään LSL 35 §:ssä, luvan myöntämisestä ja suunnitelman hyväksymisestä LSL 39 §:ssä. Arviointivelvollisuus koskee luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja myös sellaisia hankkeita, jotka eivät edellytä mitään vastaavaa ennakollista menettelyä.
- 10) Natura-arviointi on keino, jolla varmistetaan, ettei hanke ole LSL 34 §:n heikentämiskiellon vastainen. Jos tätä ei voida sulkea pois, tulee arvioida hankkeen vaikutukset.
- 11) Natura-arviointia ja sen tarvehankintaa koskeva heikennyksen merkittävyys vaihtelee usean tekijän mukaan. Näitä voivat olla ainakin vaikutuksen suuruus, tyyppi, laajuus, kesto, voimakkuus, ajoitus, todennäköisyys, kumulatiiviset vaikutukset sekä kyseisen luontotyyppin ja lajin haavoittuvuus. Tästä seuraa, että vaikutus, joka on merkittävä yhdellä alueella, ei välttämättä ole sitä toisella.

Edellä käsitellyn KHO:n vuosikirjaratkaisun kaltaiset ratkaisut konkretisoivat ja tuovat esiin sen, että Natura 2000 -sääntely on otettava vakavasti myös esimerkiksi metsätaloudellisissa toimenpiteissä. *Natura-arviointivelvollisuutta ja sen tarveharkintaa koskeva sääntely on yksiselitteisesti sovellettavissa myös rahkasammalen korjuuta ja kasvattamista tarkoittaviin hankkeisiin.*

Tärkeä Natura 2000 -sääntelyyn liittyvä sääntelykokonaisuus koskee hankkeeseen liittyviä *ilmoitusvelvollisuuksia*. Luonnonsuojelulain LSL 36 §:n mukaan viranomaisen, jolle laissa tai asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella on tehty ilmoitus 35.1 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta tai suunnitelmasta, on ryhdyttävä toimivallassaan oleviin toimenpiteisiin hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen keskeyttämiseksi, kunnes 35.1 §:ssä tarkoitettu arviointi on suoritettu. Viranomaisen on myös välittömästi ilmoitettava asiasta ELY-keskukselle.¹¹¹

Kuten metsälakia koskevassa jaksossa on todettu, rahkasammalen korjuusta (ja kasvatuksesta) tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus Metsäl 14.1 §:ssä säädetyissä tilanteissa (hakkuu tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittely). Kaikista rahkasammalen korjuuseen mahdollisesti kuuluvista toimenpiteistä tai kaikella metsätalousmaalla metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä. Metsäl 15, 16 ja 16a §:ää on kuitenkin tulkittu niin, että niissä tarkoitettu ”tämän lain vastaisuus” tarkoittaa ainoastaan metsälain vastaisuutta, eli metsäkeskuksella ei olisi toimivaltaa kieltää esimerkiksi luonnonsuojelulain vastaista toimenpidettä.¹¹² LSL 36 § velvoittaa metsäkeskuksen kuitenkin ilmoittamaan ELY-keskukselle tällaisesta LSL 35.1 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta. Koska toimivalta LSL 35.1 §:n tulkintaan ja soveltamiseen on ELY-keskuksella, metsäkeskuksen tulee matalalla kynnyksellä ilmoittaa mahdollisista LSL 35.1 §:n täyttävistä hankkeista ELY-keskukselle.

Luonnonsuojelulain 36 §:n lisäksi metsäkeskuksella on Metsäl 7a.2 §:n nojalla ilmoitusvelvollisuus maanomistajalle, tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja hakkuoikeuden haltijalle, jos metsänkäyttöilmoitus, johon *sisältyvällä käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee* metsäkeskuksen tiedossa oleva Natura 2000 -verkostoon sisältyvä alue (Metsäl 7a.2

¹¹¹ LSL:n esitöiden mukaan pykälään ei ehdotettu asiallisia muutoksia siihen, mitä VL 65a §:stä on säädetty laissa 1259/2014 (HE 76/2022 vp, s. 164).

¹¹² Ks. esim. Huttunen 2012, s. 57–58.

§ 3 k.). Lisäksi Metsäl 7a.3 §:n nojalla metsäkeskuksen on välittömästi ilmoitettava vastaanottamastaan metsänkäyttöilmoituksesta ELY-keskukselle, jos ilmoituksen mukaista käsittelyaluetta tai sen koskee Metsäl 7a.2 § 2 tai 3 k:ssa tarkoitettu päätös eli muun ohella Natura 2000 -aluetta koskeva päätös. Metsälain 7a.2 §:ssä velvollisuus määritellään "...käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on...", eli tämä Metsäl 7a §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus ottaa huomioon sen, että Natura-arviointia edellyttävä hanke voi sijaita myös varsinaisen Natura 2000 -alueen ulkopuolella. Metsäl 7a.3 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin laajempi kuin LSL 36 §:n, koska metsälakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, eikä vain niihin, joissa LSL 35.1 §:ssä arviointivelvollisuudelle ja sen tarveharkinnalle säädetty kynnys ("merkittävästi") voisi ylittyä. Tämä on perusteltua, sillä metsäkeskuksen velvollisuutena ei ole arvioida Natura-arvioinnin tarveharkinnan kynnyksen ylittymistä eikä sillä ole siihen toimivaltaakaan, vaan se on ELY-keskuksella. Tämän vuoksi metsäkeskuksesta on syytä välittää tieto kaikista potentiaalista hankkeista ELY-keskukselle, ja vasta se arvioi, ylittyykö arviointikynnys.

Luonnonsuojelulaissa on kuitenkin LSL 38 §, jonka mukaan, jos ELY-keskukselle LSL 36 §:n nojalla ilmoitettu toimenpide voisi *merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja* (VLSSL 65c §: ilmoitetusta toimenpiteestä aiheutuu tai uhkaa aiheutua LSL 64a §:ssä kielletty seuraus), ELY-keskuksen on 30 vuorokauden kuluessa kiellettävä toimenpiteeseen ryhtyminen tai rajoitettava sitä. Ennen päätöksen tekemistä ELY-keskuksen on pyrittävä neuvottelemaan toimenpiteen toteuttamisen vaihtoehtoista toimenpiteestä vastaavan kanssa LSL 34 §:ssä kielletyn seurauksen estämiseksi. LSL 38 §:n esitöiden mukaan pykälään ehdotettiin kielellinen täsmennys siihen, mitä VLSSL 65 c §:stä oli laissa 1259/2014 säädetty, mutta sisällöllisesti säännös pysyisi ennallaan.¹¹³ Tämän säännöksen sanamuoto on vastaavanlainen kuin esimerkiksi arviointivelvollisuudesta säättävän LSL 35.1 §:n. Kun LSL 38 §:n esitöiden mukaan säännös pysyisi sisällöllisesti ennallaan, kielellisestä täsmennyksestä huolimatta sekä arviointivelvollisuuden säättävää LSL 35.1 §:ää että tämän arviointivelvollisuuden

¹¹³ HE 76/2022 vp, s. 166.

laiminlyöntiä koskevaa LSL 38 §:ää tulee tulkita ja soveltaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössään tulkitsemalla ja soveltamalla tavalla kuten esimerkiksi KHO on VLSL 65.1 §:n ja VLSL 65c §:n yhteydessä tehnyt (KHO 2020:3). Edellä kuvattu eri menettelyjen ketjutus pyrkii varmistamaan sen, että MetsäL:n ilmoitusvelvollisuuden perustuvista hankkeista välittyy tieto ELY-keskukselle, joka näin pystyy varmistamaan LSL 34 §:n heikentämiskiellon ja LSL 35.1 §:n arviointivelvollisuuden täyttymisen.

Luonnonsuojelulain 37.1 §:n mukaan, jos toimenpide saattaa merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, toimenpiteestä on ilmoitettava siitä ELY-keskukselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimenpide edellyttää viranomaisen lupaa tai LSL 36 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta.¹¹⁴ Ilmoitus on LSL 37.2 §:n mukaan tehtävä kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toimenpiteestä, sen toteuttamistavasta ja vaikutuksista alueen suojelutavoitteisiin.

Jos rahkasammalen korjuusta (ja kasvatuksesta) ja niihin sisältyvistä toimenpiteistä ei tarvitsisi tehdä MetsäL:n mukaista metsänkäyttöilmoitusta, tämä LSL:n säännös pyrkii näissä tilanteissa varmistamaan sen, että ELY-keskus pystyisi estämään Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olleiden luonnonarvojen heikentämisen. Säännöksen esitöiden mukaan LSL 37 § kohdistuisi esimerkiksi metsänhakkuuseen, josta ei MetsäL 14 §:n mukaan edellytetä metsänkäyttöilmoitusta, taikka pellonraivaukseen.¹¹⁵ Jos esimerkiksi rahkasammalta otetaan kaivinkoneella suolta, joka ei ole metsälaissa säädetty erityisen tärkeä elinympäristö eikä puita kaadeta, MetsäL 14.1 § ei velvoita tekemään metsänkäyttöilmoitusta. Tässä tapauksessa toiminnanharjoittajan tulee tehdä 37 §:n mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. Sääntelyn yksinkertaisuuden ja menettelyjen sujuvoittamisen

¹¹⁴ VLSL 65b §:n mukaan, jos toimenpiteestä saattoi aiheutua LSL 64a §:ssä kielletty seuraus, toimenpiteestä vastaavan oli ilmoitettava siitä ELY-keskukselle. Ilmoitusta ei tarvinnut tehdä, jos toimenpide edellytti viranomaisen lupaa tai LSL 65a §:ssä tarkoitettua ilmoitusta. Ilmoitus oli tehtävä kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Uuden LSL 37 §:n esitöiden mukaan pykälään ehdotettiin kielellinen täsmennys, mutta sisällöllisesti säännös pysyisi ennallaan (HE 76/2022 vp, s. 165).

¹¹⁵ HE 76/2022 vp, s. 165.

kannalta olisi yksinkertaisinta, että rahkasammalen korjuusta ja siihen kuuluvista toimenpiteistä riittäisi yksi ilmoitus viranomaiselle.

Jos kyseessä on luvanvarainen hanke tai joka edellyttää suunnitelman vahvistamista, LSL 35.2 §:n mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että arviointi tehdään. Tämä säännös tulisi koskemaan rahkasammalen korjuuta (ja kasvatusta), jos se edellyttää voimassa olevan lain nojalla joiltakin osin esimerkiksi YSL:n tai Vesil:n mukaista lupaa, taikka jos tulevaisuudessa sen säädettäisiin edellyttävän viranomaisen etukäteishyväksyntää (lupaa tai ilmoituspäätöstä).

Mitkä sitten ovat tehdyn Natura 2000 -arvioinnin vaikutukset? Jos kyseessä on luvanvarainen hanke (tai suunnitelman hyväksyminen), LSL 39 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai vahvistaa suunnitelmaa, jos LSL 35.1 ja 35.2 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. Jos taas kyse on ilmoituksenvaraisesta hankkeesta tai hankkeesta, joka ei edellytä lupaa tai ilmoitusta, ja LSL 35.1 ja 35.2 §:n mukainen Natura-arviointi osoittaa hankkeen merkittävästi heikentävän suojelun perusteena olevia luonnonarvoja (eli hanke on LSL 34 §:n heikentämiskiellon vastainen), ELY-keskuksen on kiellettävä hanke LSL 126 §:n nojalla.

Luonnonsuojelulain 39.2–39.4 §:ssä säädetään luvan myöntämisestä tai suunnitelman hyväksymisestä poikkeusperusteiden nojalla. Niiden soveltamiskynnys on kuitenkin korkealla. On käytännössä mahdotonta, että rahkasammalen korjuu täyttäisi edellytykset erittäin tärkeästä yleisestä edusta, pakottavasta syystä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumisesta. Lisäksi jos kyseessä on luontodirektiivin liitteessä I mainittu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi (kuten keidassuot 7110, aapasuot 7310 ja palsasuot 7320)¹¹⁶, luvan myöntämiskynnys on vielä korkeammalla.

¹¹⁶ Tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava eliölaji.

2.3.3 Eliölajien suojelu

Luonnonsuojelulain 8 lukua eliölajien suojelusta sovelletaan luontaisella levinneisyysalueellaan luonnonvaraisina esiintyviin eläin- ja kasvilajeihin lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä mainittuja riistaeläimiä ja rahoittamattomia eläimiä sekä kala- ja rapulajeja. LSL 78, 79 ja 83 §:ää sovelletaan kuitenkin myös karhuun, ilvekseen ja saukkoon sekä suteen muualla kuin poronhoitoalueella. Kasveja ja kasvilajeja koskevia säännöksiä sovelletaan myös sieniin ja sienilajeihin.

LSL 69.1 §:n mukaan eliölajien suojelemista koskevan luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät, linnut, matelijat ja sammakkoeläimet ovat rauhoitettuja. LSL 69.2 §:n nojalla kasvilaji ja selkärangaton eläinlaji voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää rauhoitetuksi koko maassa tai osassa maata. Rahkasammalen korjuun näkökulmasta rauhoittamisen tärkeimmät oikeusvaikutukset ovat, että LSL 70.1 § 2 kohdan mukaan rauhoitettujen eläinlajien pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen on kielletty, ja että 3 kohdan mukaan rauhoitettujen eläinlajien tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Erikseen LSL 73 §:ssä säädetään, että suurten petolintujen pesäpuut eli maakotkan, merikotkan, kiljukotkan, pikkukiljukotkan tai sääksen pesäpuu, jossa oleva pesä on toistuvasti käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.¹¹⁷ LSL 74 §:n mukaan rauhoitettua kasvia, sen osaa tai siemeniä ei saa poimia, kerätä, leikata irti, ottaa juurineen tai hävittää. Nämä rauhoitettuihin lajeihin liittyvät *kiellot seuraavat suoraan laista*, eivätkä edellytä viranomaispäätöstä eli toimenpiteen suorittajalla on velvollisuus tunnistaa lajit ja niihin liittyvät säännöksessä tarkoitetut paikat (kuten esiintyminen, pesät jne.).

Luonnonsuojelulain 82 §:ssä säädetään yleispoikkeuksista LSL 70 §:n (rauhoitettu eläinlaji) ja 74 §:n (rauhoitettu kasvilaji) säännöksiin. Poikkeus ei LSL

¹¹⁷ Ks. suurten lintujen pesäpuiden rauhoituksesta suhteessa turvetuotantoon aiemman ympäristönsuojelulain soveltamista koskenut vuosikirjaratkaisu KHO 2015:3, ja myös niin ikään turvetuotantoa koskenut KHO 2015:124, jossa maakotkan useamman pesän muodostama kokonaisuus sai suojaa nimenomaisesti LSL 39.1 §:n 3 kohdan nojalla (johon pesäpuun suojelun ohella sinänsä viitattiin myös ratkaisussa KHO 2015:3).

82.2 §:n mukaan koske lintulajeja *eikä LSL 78 §:ssä tarkoitettuja tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja*. Tiukkaa suojelua edellyttävillä eliölajeilla tarkoitetaan LSL 78 §:n mukaisesti luontodirektiivin liitteen IV eläin- ja kasvilajeja. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi lapinleikki, lettorikko, viitasammakko ja lummelampikorento.

LSL 82.1 §:n mukaan poiketen siitä, mitä 70 ja 74 §:ssä säädetään, aluetta saa käyttää maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan ja rakennuksia sekä laitteita tarkoituksensa mukaisesti. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamista tai häiritsemistä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Jos rahkasammalta nostetaan myyntitarkoituksessa, toimintaa on vaikea pitää säännöksessä tarkoitettuna metsätalouden harjoittamisena. Tätä tukee edelleen se, että jos alue on ennen ollut metsätalousmaata ja se otetaan siitä muuhun käyttöön eli sammalենkorjuualueeksi, metsälainkaan näkökulmasta ei enää ole kysymys metsätalouteen tarkoitettu maasta ja metsätaloudesta. Jos taas sammalեն korjuu luettaisiin Metsäl 5b.2 §:n erityiskäytössä olevaksi metsäksi, se osoittaisi, että alueen käyttötarkoitus on pääasiallisesti muu kuin metsätalouden harjoittaminen (kuten tutkimusmetsissä tutkimus tai ulkoilulain mukaisilla alueilla virkistyskäyttö). Jos rahkasammalta sen sijaan korjattaisiin esim. omaa puutarhataloutta (esim. kasvihuoneviljelyä) varten, olisi toiminta periaatteessa mahdollista katsoa säännöksessä tarkoitetuksi maatalouden harjoittamiseksi. Ympäristöministeriön rahkasammalեն korjuun lainsäädäntöä koskevassa muistiossa todetaan, että esitöiden tavanomaiseen metsänkäyttöön viittaava raja ei kuitenkaan voine koskea teollisesti harjoitettavaa rahkasammalեն korjuuta. Näin on katsottu myös teollisen turvetuotannon osalta oikeuskäytännössä (KHO 2015:3), johon sammalենkorjuu tässä suhteessa käytännössä rinnastuu.¹¹⁸

Toiseksi maa- ja metsätaloutta koskeva poikkeus ei koske tiukkaa suojelua eli luontodirektiivin liitteen IV eläin- ja kasvilajeja. Maataloutta harjoitettaessa ja esim. suunniteltaessa rahkasammaleen nostamista omaa kasvihuoneviljelyä varten, tällaista nostamista ei ole mahdollista suorittaa LSL 70 §:n eläinlajien ja 74 §:n kasvilajien rauhoitussäännöksistä poiketen. Esimerkiksi

¹¹⁸ YM Muistio 14.12.2017, s. 5.

tällaista kasvia ei saa ottaa juurineen tai hävittää taikka häiritä tällaisen eläinlajin yksilöä erityisesti eläimen lisääntymisaikana taikka niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Jotta tämä direktiivin ja lainsäätäjän tarkoitus voisi toteutua, myös maataloutena harjoitettavassa rahkasammalen nostossa olisi edellytettävä suunnitellun alueen inventointia käytännössä tiukasti suojeltujen lajien havaitsemiseksi.¹¹⁹ Toiseksi, koska LSL 82 §:n poikkeussäännös ei sovellu teolliseen rahkasammalen korjuutoimintaan, LSL 70 ja 74 § kaikkia rauhoitettuja lajeja koskevat kiellot ja niiden tarkoituksen toteutuminen sekä LSL 78 §:n tiukasti suojeltuja lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämis-kiellon toteutuminen myös käytännössä edellyttävät lajistollista inventointia.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan LSL 75 §:n nojalla säätää laji *uhanlajiksi* lajiksi. Sen oikeusvaikutuksena LSL 76 §:n mukaan on, että viranomaiset ottavat uhanalaiset eliölajit huomioon asianomaisen lain mukaisessa lupaharkinnassa tai kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa noudattaen muussa lainsäädännössä luontoarvojen turvaamisesta erikseen säädettyä. Käytännössä *muu laki kuin LSL* määrittelee sen, kuinka luontoarvot, kuten uhanalaisten lajien esiintyminen otetaan tuossa muun lain mukaisessa lupaharkinnassa huomioon.¹²⁰ Jos rahkasammalen korjuu edellyttäisi jonkin lain nojalla viranomaisen myöntämää lupaa, tuon lain mukaiset lupaa koskevat säännökset määrittelisivät uhanalaisten lajien aseman siinä.

Edelleen valtioneuvoston asetuksella voidaan LSL 77.1 §:n nojalla säätää uhanlainen laji erityisesti suojeltavaksi lajiksi. ELY-keskus voi LSL 77.2 §:n nojalla päättää suojella tällaisen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan. *Suojelupäätöksessä* on määriteltävä esiintymispaikan rajat. Esiintymispaikkaa ei saa hävittää ja heikentää, mutta tämä kielto tulee voimaan vasta, kun suojelua koskeva päätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Jos esiintymispaikan pysyvyyttä ei voida luotettavasti

¹¹⁹ Tämä on ongelma myös metsätaloudessa, koska siellä tiukasti suojeltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei käytännössä inventoida kattavasti ennen hakkuita ja muita toimenpiteitä.

¹²⁰ Kyse on näin varsin samankaltaisesta mekanismista kuin jäljempänä käsitellyssä kaavojen viranomaisvaikutuksessa.

arvioida, voidaan suojelua koskeva päätös tehdä LSL 77.3 §:n mukaisesti enintään 10 vuodeksi.

Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja ovat LSL 78 §:n mukaisesti luontodirektiivin (LuD) liitteessä IV a mainitut eläinlajit ja liitteessä IV b mainitut kasvilajit. Suomessa esiintyvistä tiukkaa suojelua edellyttävistä lajeista säädetään valtioneuvoston asetuksella. LSL 78.2 §:n mukaan tiukkaa suojelua edellyttävään eläinlajiin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Tämä LuD IV a liitteen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva kielto seuraa *suoraan lain säännöksestä*, eikä se edellytä viranomaispäätöstä. Toimenpiteen suorittajan velvollisuutena on siten tunnistaa ja alueellisesti rajata mainittujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpide sillä tavoin, ettei mainittujen paikkojen heikentymistä tai hävittämistä tapahdu.¹²¹ LuD liitteen IV b kasvilajien osalta LSL 78 §:ssä ei ole vastaavan kaltaista säännöstä lajien esiintymispaikoista.

Luonnonsuojelulain 79 §:ssä säädetään Euroopan unionin tärkeinä pitämien eliölajien esiintymispaikkojen suojelusta. ELY-keskus voi päättää suojella lintudirektiivin (LiD) 4 artikla 2 kohdassa tarkoitetun tai liitteessä I mainitun eliölajin tai LuD liitteessä II mainitun eliölajin merkittävän esiintymispaikan. LSL 79.2 §:n mukaan *suojelupäätöksessä* on määriteltävä esiintymispaikan rajat. Esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun suojelua koskeva päätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Unionin tärkeinä pitämien eliölajien esiintymispaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto edellyttää siten viranomaispäätöstä toisin kuin unionin tiukkaa suojelua edellyttävien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu.

Säännösuutuutena LSL 81 §:n nojalla ELY-keskus voi päättää suojella Suomessa uutena löydetyn tai tieteelle ennestään tuntemattoman eliölajin

¹²¹ Käytännössä tätä ei liene mahdollista tehdä ilman vuorovaikutusta viranomaisen kanssa. Metsälain sääntelyjärjestelmässä MetsäL 14b §:n mukaan, jos metsäkeskukselle saapunut metsänkäyttöilmoitus kohdistuu ELY-keskuksen metsäkeskukselle toimittamassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, metsäkeskuksen on välittömästi ilmoitettava tästä ELY-keskukselle, maanomistajalle sekä tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle.

esiintymispaikan, jos se on välttämätöntä eliölajin tutkimiselle ja säilymiselle.¹²² Suojelupäätöksessä on määriteltävä esiintymispaikan rajat. Esiintymispaikkaa ei saa hävittää tai heikentää, mutta kielto tulee voimaan, kun suojelupäätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Kielto on voimassa enintään 10 vuotta.

Luonnonsuojelulain 83 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joilla ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen eliölajeja koskevista säännöksistä. Poikkeukset voivat koskea 70 (eläinlajien rauhoitus), 73 (suuren petolinnun pesäpuu), 74 (kasvilajinrauhoitus), 77 (erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka), 78 (Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävän lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka) ja 79 §:ssä (Euroopan unionin tärkeinä pitämien eliölajien esiintymispaikkojen suojelu) säädettyä.

Ympäristöministeriön muistiossa kiinnitetään huomiota siihen, että rahkasammalet (*Sphagnum* kattaen kaikki 42 rahkasammallajia) mainitaan luontodirektiivin liitteessä V. LuD 14 artikla edellyttää jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta liitteessä V olevien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden ottaminen luonnosta sekä niiden hyödyntäminen eivät ole ristiriidassa niiden suotuisan suojelun tason säilyttämisen kanssa, jos jäsenvaltiot katsovat sen tarpeelliseksi LuD 11 artiklassa säädetyn seurannan perusteella. Liitteen V lajeista ei tällä hetkellä ole kansallista sääntelyä.

Tässä selvityksessä ei ole mahdollista tarkastella kattavasti potentiaalisilla rahkasammalten korjuualueilla elävää lajistoa luonnonsuojelulain lajien sekä elinympäristöjen näkökulmasta. Joitakin lajeja voidaan kuitenkin nostaa esimerkinomaisesti esiin perustuen erityisesti turvetuotannon ohjauksesta kertyneisiin luonnon- ja ympäristönsuojeluviranomaisten kokemuksiin. Myös Suoseura pitää yllä tietoa soiden eliölajeista ja niiden uhanalaisuudesta (<https://www.suoseura.fi/ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/soiden-eliolajit-ja-niiden-uhanalaisuus/>). Luontoarvojen osalta turvetuotantoa koskeva aineisto, kuten

¹²² Ks. tämän kaltaisesta tilanteesta kallion louhintaa ja murskausta koskenut KHO 2013:74.

esimerkiksi Ympäristöministeriön julkaisema turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohje (2016) on käytännössä hyödynnettävissä myös rahkasammalen korjuun yhteydessä.

Rauhoitetuista kasveista voidaan esimerkkeinä mainita lapinleinikki (*Ranunculus lapponicus*), lettorikko (*Saxifraga hirculus*), suopunakämmekkä (*Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata*), suovalkku (*Hammarbya paludosa*) ja suoneidonvaippa (*Epipactis palustris*). Näistä lapinleinikki on rauhoitettu koko maassa LSA liite 3 (a), ja luontodirektiivin liitteen IV laji (ks. lajista Kalliovirta 2017 a, s. 216–218). Lettorikko on rauhoitettu koko maassa LSA liite 3(a), se on uhanalainen LSA liitteen 4 laji sekä luontodirektiivin liitteen IV laji (ks. lajista Kalliovirta 2017 b, s. 219–221). Suopunakämmekkä on rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella LSA liite 3 (b). Suovalkku on rauhoitettu koko maassa LSA liite 3(a). Suoneidonvaippa on rauhoitettu koko maassa LSA liite 3(a), se on myös uhanalainen ja erityisesti suojeltava LSA liitteen 4 laji. Mainittakoon myös, että rahkasammalista uhanalaisia ovat LSA liitteen 4 mukaan nummirahkasammal (*Sphagnum molle*), rannikkorahkasammal (*Sphagnum affine*) ja luhtarahkasammal (*Sphagnum inundatum*), joista kaksi ensimmäistä ovat myös erityisesti suojeltavia lajeja (eli joiden säilymiselle tärkeä esiintymispaikka voidaan suojella esiintymispaikkakohtaisella päätöksellä LSL 77.2 §:n mukaisesti).

Selkärangattomista eläimistä merkittävä laji on viitasammakko (*Rana arvalis*). Myös esimerkiksi lummelampikorento (*Leucorrhinia caudalis*) on potentiaalinen laji ja rämeristihämähäkkiä (*Aculepeira ceropegia*) on tavattu suunnitelluilla turvetuotantoalueilla. Viitasammakko ja lummelampikorento ovat molemmat koko maassa rauhoitettuja LSA liitteen 2(a) lajeja sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja, jotka mainitaan näitä lajeja koskevassa LSA:n liitteessä 5 (viitasammakosta ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmästä Saarikivi 2017, s. 90–96, lummelampikorennosta ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmästä Pynnönen 2017, 162–165). Rämeristihämähäkki on uhanalainen LSA:n

liitteessä 4 mainittu laji. Suovenhokas (*Nola carelica*) on uhanalainen ja erityisesti suojeltava LSA:n liitteen 4 laji.

Selkärankaisista elämistä luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitaan saukko (*Lutra lutra*) sekä susi (*Canis lupus*) poronhoitoalueen ulkopuolella. Susi ja saukko ovat metsästyslain (615/1993) 5.1 § 1 k:ssa mainittuja riistaeläimiä. Toisin sanoen ne eivät ole LSL:n nojalla rauhoitettuja, vaan lajin yksilöiden rauhoitus perustuu metsästyslain säännöksiin. Myös riistalajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat kuitenkin LSL:n mukaisen heikentämis- ja hävittämiskiellon piirissä (ks. esim. KHO 2019:60, jossa on myös käsitelty erityyppisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tulkintaa).

Luontodirektiivin liitteeseen IV(a) kuuluvaa viitasammakkoa koskevassa lajikuvausjaksossa on kuvattu myös lajiin liittyvää oikeuskäytäntöä (Saarikivi 2017, 90–96). Siitä voidaan nostaa esiin kaksi piirrettä, jotka koskevat kaikkia vastaavan statuksen omaavia lajeja. Jos lupahakemuksessa ei ole esitetty riittävää selvitystä lajin esiintymisestä hankealueella, jolloin hankkeen vaikutuksia mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin ei voida luotettavasti arvioida ja ottaa huomioon luparatkaisun sisällössä, tämä johtaa luvan kumoamiseen muutoksenhaun seurauksena. Lupaviranomaisen tulee hakijan esittämän selvityksen perusteella varmistaa, ettei viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa rikota. Toiseksi, jos hankkeesta aiheutuisi lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentyminen, lupaa ei hakemuksen mukaisena voida myöntää. Toisaalta LSL 82 §:n tiukasti suojeltujen liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto on yleinen ja täysin riippumaton siitä, onko toimenpide ennakovalvonnan (lupa- ilmoitusmenettely, rekisteröinti) piirissä vai ei.

Eliölajien suojelua koskevien säännösten tarkastelun yhteydessä on syytä viitata aiemmin käsiteltyyn MetsäL 7a.2 §:n säännös. Sen mukaan metsäkeskuksen on välittömästi ilmoitettava maanomistajalle, tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle, jos metsäkeskukselle toimitettu metsänkäyttöilmoitus, johon sisältyvällä käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee metsäkeskuksen tiedossa

oleva LSL:ssa tarkoitettua erityisesti suojeltavan lajin tai suojellun luontotyypin esiintymää koskeva päätös (2 k.) tai muu vastaava viranomaisen toimittamaan päätökseen perustuva kohde (4 k.). Metsälain muuttamista koskevalla lailla (20/2023), joka tuli voimaan 1.6.2023, 2 kohtaa on muutettu niin, että ilmoitusvelvollisuus seuraa, jos metsäkeskuksen tiedossa on LSL:ssa tarkoitettua *erityisesti suojeltavan eliölajin* tai suojellun luontotyypin *esiintymää koskeva päätös*, uusina tavattujen eliölajien suojelua koskeva päätös, erityisesti suojeltavan eliölajin avustettua leviämistä koskeva päätös tai hyvittämisalueen rajauspäätös (2 k.). Metsäl 7a.2 § 2 k:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden *ulkopuolelle* jää siten LSL 79.2 §:n mukainen *ELY-keskuksen päätös Euroopan unionin tärkeinä pitämien eliölajien esiintymispaikkojen suojelusta*. On vaikea keksiä perustelua sille, miksi tämä säännös on jäänyt pois Metsäl 7a.2 § 2 k:n muutosta koskevasta luettelosta. Kyseistä päätöstä tulee toisaalta tästä huolimatta pitää Metsäl 7a.2 § 4 k:ssa säädettyinä muuna vastaavana viranomaisen päätöksenä, josta seuraa metsäkeskukselle ilmoitusvelvollisuus muun ohella maanomistajalle. *Päätöksen sijainti Metsäl 7a.2 § 2 tai 4 kohdassa vaikuttaa kuitenkin siihen, että sanamuodon mukaan metsäkeskuksen ilmoitusvelvollisuus ELY-keskukselle seuraa ainoastaan silloin, jos metsänsäilytysilmoitus liittyy Metsäl 7a.2 § 2 ja 3 k:n päätöksiin, mutta ei näihin 4 k:n muihin päätöksiin.* Sanamuodon mukaan tulkiten LSL:n noudattamista valvova ELY-keskus ei saisi tietoa, jos metsänsäilytysilmoitus liittyy Euroopan unionin tärkeinä pitämien eliölajien esiintymispaikkojen suojeluun eli niiden hävittämis- ja heikentämiskieltoon. Direktiivin tulkintavaikutus kuitenkin tukee toisen sisältöistä tulkintaa.

Jos rahkasammalen korjuussa on kysymys aikaisemmin Metsäl:n soveltamisalan piirissä olleesta alueesta ja siitä tehdään metsänsäilytysilmoitus Metsäl 14.1 §:ssä säädettyissä tilanteissa, ELY-keskus saa tällöin tiedon ilmoitetuista toimenpiteistä ja muuhun käyttöön ottamisesta edellä mainittuihin päätöksiin liittyen. Sen sijaan ELY-keskuksen tiedonsaannin ulkopuolelle sanamuodon mukaan jäisi tilanne, jossa metsänsäilytysilmoitus liittyisi Metsäl 7a.2 §:n alkuosassa kuvatulla tavalla EU:n tärkeinä pitämiin esiintymispaikkoihin. Sen sijaan maanomistajalle tieto tällaisen päätöksen ja esiintymispaikan olemassaolosta yksiselitteisesti välittyy. Toiseksi kummankin metsäkeskuksen ilmoittamisvelvollisuuden (Metsäl 7a.2 § maanomistaja ym. sekä 7a.3

§ ELY-keskus) ulkopuolelle jäävät ne tilanteet, joissa LSL:ssa säädetty kiello seuraa suoraan laista ilman erillistä viranomaisen tekemää päätöstä. Tämä koskee siis eläin- (LSL 70 §) ja kasvilajien rauhoitusta (74 §), suurten petolintujen pesäpuuta (LSL 73 §) ja EU:n tiukkaa suojeltua edellyttävien eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (LSL 78 §).

Metsälakiin lisättiin lailla 1478/2009 säännös liito-oravailmoituksesta (Metsäl 14 b §). Sen mukaan, jos metsäkeskukselle saapunut metsänkäyttöilmoitus kohdistuu ELY-keskuksen metsäkeskukselle toimittamassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, metsäkeskuksen on välittömästi ilmoitettava tästä ELY-keskukselle, maanomistajalle sekä tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Liito-oravailmoituksen funktio liittyy selvästi Metsäl 7a.2 ja 7a.3 §:n tapaan tiedon välittämiseen hankkeesta metsäkeskukselta ELY-keskukselle sekä toisaalta tiedon välittämiseen suoraan lain nojalla EU:n tiukkaa suojelua edellyttävän yhden lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan esiintymisestä maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Säännös pyrki varmistamaan lain tosiasiallista noudattamista.

Liito-orava (*Pteromys volans*) on yksi EU:n tiukkaa suojelua edellyttävistä lajeista ja hakkuiden eli puiden kaatamisen näkökulmasta oleellinen laji metsälain soveltamisalaa ja sen sääntelemää toimintaa ajatellen. Metsälain erityisen tärkeillä elinympäristöillä (suo taikka lammen tai muun pienveden välitön lähiympäristö) voi esiintyä kuitenkin myös esimerkiksi viitasammakkoa tai lummelampikorentoa, jotka ovat yhtä lailla EU:n tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja ja luonnonsuojelulain näkökulmasta samassa asemassa kuin liito-orava. Rahkasammalen korjuusta tulee tehdä Metsäl 14.1 §:n mukaisesti metsänkäyttöilmoitus silloin, kun kyseessä on metsälain erityisen tärkeän elinympäristön käsittely. Viitasammakon ja lummelampikorenon osalta metsälaissa ei kuitenkaan ole säännöstä, jonka nojalla metsäkeskuksella olisi velvollisuus ilmoittaa ELY-keskukselle sekä maanomistajalle ja toiminnanharjoittajalle ilmoituksen kohdistumisesta suoraan lain nojalla suojellun lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, vaikka ELY-keskus olisi toimittanut tällaisen tiedon metsäkeskukselle. Kuten edellä on todettu, ilmoitusvelvollisuutta ei synny myöskään Metsäl 7a.2 ja 7a.3 §:n nojalla. Sääntelyssä ja direktiivin tehokkaassa täytäntöönpanossa on siten tältä osin selvä katve verrattuna

liito-oravan suojeluun. Tämä on sinänsä osin ymmärrettävää, kun metsälain sääntely on luotu nimenomaan metsien käsittelyä silmällä pitäen, mutta toisaalta liito-orava ei liene myöskään ainoa metsien käsittelyn kannalta relevantti tiukkaa suojelua edellyttävä laji.

2.3.4 Luonnonsuojelualueet

Uuden luonnonsuojelulain 6 luvussa säädetään luonnonsuojelualueista, joita ovat LSL 43.1 §:n mukaan kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet sekä yksityiset luonnonsuojelualueet. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta päättää LSL 47.1 §:n mukaan ELY-keskus maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Jos yksityinen alue sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan tai jonka suojelu on valtioneuvoston Natura 2000 -verkoston toteuttamista koskevan periaatepäätöksen mukaan toteutettava LSL:ssä säädetysti, LSL 47.2 §:n mukaan ELY-keskus voi perustaa yksityisen luonnonsuojelualueen ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Tämän lisäksi LSL 48 §:n mukaan ELY-keskus ja yksityinen maanomistaja voivat luonnon- tai maisemansuojelun edistämiseksi tehdä sopimuksen luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset täyttävän alueen määrääkaisesta rahoittamisesta kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Sopimus on voimassa, vaikka alue siirtyisi uudelle omistajalle.

Suoraan LSL 49 §:n nojalla kansallis- ja luonnonpuistoissa on luontoa muuttava toiminta kielletty. Niillä ei saa muun ohella ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää (2 k.), ojittaa (3 k.), ottaa taikka vahingoittaa sieniä, puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia (4 k.) eikä ryhtyä muihin toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan, eliölajien säilymiseen taikka alueen perustamistarkoitukseen (6 k.). Kansallis- ja luonnonpuistoissa rahkasammalen korjuu on siten kielletty.

Valtion muun luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksiin sovelletaan LSL 52.1 §:n mukaan, mitä LSL 49–51 §:ssä säädetään, LSL 52 §:ssä säädetyin poikkeuksin. Näistä poikkeuksista mikään ei kuitenkaan sovellu rahkasammalen korjuuseen (ja kasvatukseen). Myös valtion muulla luonnonsuojelualueella rahkasammalen korjuu (ja kasvatus) on siten kielletty.

Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset määritellään LSL 53.1 ja 53.2 §:n nojalla ELY-keskuksen päätöksessä aluekohtaisesti. Jos yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen toteutetaan ilman maanomistajan suostumusta, rauhoitusmääräykset eivät LSL 53.2 §:n mukaan saa rajoittaa maankäyttöä enempää kuin aluetta koskevasta luonnonsuojeluohjelmasta tai Natura 2000 verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteesta johtuu. Rahkasammalen korjuun sallittavuus määräytyy siten ELY-keskuksen tekemän rauhoituspäätöksen määräysten perusteella. Rauhoitusmääräysten tapauskohtaisen poikkeamisen edellytyksistä säädetään LSL 54 §:ssä. ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön, olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden tai niihin liittyvien laitteiden kunnostamisen taikka tutkimuksen kannalta. Säännöksen jälkiosasta seuraa, ettei rahkasammalen korjuuta voi pitää säännöksessä tarkoitettulla tavalla tarpeellisenä.

Yksityisen luonnonsuojelualueen lakkauttamisesta säädetään LSL 61 §:ssä. ELY-keskus voi lakkauttaa yksityisen omistaman alueen suojelun tai lieventää sen rauhoitusmääräyksiä, jos alueen luonnonarvot ovat merkittävästi heikentyneet. Sama koskee tilannetta, jossa rauhoitus estää yleisen edun kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen eikä tälle hankkeelle tai suunnitelmalle ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa olevaa vaihtoehtoa. Rahkasammalen korjuuta on hyvin vaikea pitää säännöksessä tarkoitettuna yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena. Valtion luonnonsuojelualueen lakkauttamisesta ja rauhoitusmääräysten lieventämisestä säädetään puolestaan LSL 62 §:ssä. Myöskään sen osalta rahkasammalen korjuuta ei voitane pitää yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena.

2.3.5 Luontotyypit

Luontotyyppien suojelusta säädetään LSL 7 luvussa. Siihen kuuluvassa LSL 64.1 §:ssä luetellaan suojellut luontotyypit, kuten tervaleppämetsät (4 k.), merenrantaniityt (5 k.) ja sisämaan tulvametsät (9 k.). ELY-keskus voi päättää suojella niiden luonnontilaisen tai luonnontilaiseen verrattavan esiintymän, joka on suojelun luontotyyppin säilymiselle tärkeä. LSL 64.2 §:n mukaan suojelupäätöksessä on määriteltävä luontotyyppin esiintymän rajat. Suojellun luontotyyppin esiintymää ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan,

kun päätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Suojellun luontotyyppin tunnistaminen ja rajaaminen on viranomaisen tehtävä. Toiseksi sen hävittämis- ja heikentämiskielto edellyttää viranomaisen tekemää suojelupäätöstä. Tapauskohtaisen poikkeusten myöntämisestä LSL 64 ja 65 §:ssä säädetystä kielloista säädetään LSL 66 §:ssä.

Metsälain sääntelyyn LSL 64 §:n suojeltujen luontotyyppien sääntely linkittyy niin, että Metsäl 7a.2 §:n mukaan metsäkeskuksella on ilmoitusvelvollisuus muun ohella maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle, jos metsänkäyttöilmoitukseen sisältyvällä käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee metsäkeskuksen tiedossa oleva suojellun luontotyyppin esiintymää koskeva päätös (2 k.). Tällöin metsäkeskuksella on ilmoitusvelvollisuus Metsäl 7a.3 §:n mukaisesti myös ELY-keskukselle.

Toiseksi LSL 65 §:ssä säädetään tiukasti suojelluista luontotyypeistä ja niiden heikentämiskiellosta. Tiukasti suojeltuja luontotyypejä ovat LSL 65.1 §:ssä säädetty serpentiniikalliot, -kivikot ja soraikot (1 k.) sekä rannikon avoimet dyynit (2 k.). Näitä luontotyypejä ei saa hävittää ja heikentää. Tämä heikentämiskielto seuraa suoraan laista, eikä se siten edellytä viranomaisen tekemää luontotyyppin tunnistamista ja rajaamista taikka kiellettyjen toimenpiteiden yksilöintiä koskevaa päätöstä. Tästä normien suorasta soveltamisesta seuraa, etteivät Metsäl 7a.2 ja 7a.3 §:ssä säädetty metsäkeskuksen ilmoitusvelvollisuudet kohdistu näihin luontotyypeihin.

2.3.6 Muita näkökohtia luonnonsuojelulaista

Luonnonsuojelulain 11 luvussa säädetään vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta. Se voidaan toteuttaa hyvittäville toimenpiteillä tai suojeluhyvityksellä (LSL 98 §). Suojeluhyvityksessä on kysymys alueen pysyväs-
tä suojelusta, joten tämän selvityksen näkökulmasta siihen soveltuu edellä luonnonsuojelualueita koskeva osuus. Hyvittävät toimenpiteet toteutetaan tietyllä alueella. Heikennyksen aiheuttaja voi LSL 104 §:n mukaisesti hakea ELY-keskukselta päätöstä hyvityksen korvaavuudesta. Jos hakijan esittämä hyvitys täyttää LSL 99–101 §:ssä säädetty edellytykset, ELY-keskuksen on LSL 104.2 §:n mukaisesti hyväksyttävä heikennyksen aiheuttajan tekemä hake-
mus. Päätöksessään ELY-keskuksen on kiellettävä hyvitysalueen luonnon-
arvojen hävittäminen ja heikentäminen ja määriteltävä hyvitysalueen rajat.

Kielto tulee voimaan, kun päätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Koska hyvitysalueita koskeva hävittämis- ja heikentämiskielto perustuu viranomaisen päätöksen, siihen liittyy Metsäl 7a.2 §:ssä säädetty metsäkeskuksen ilmoitusvelvollisuus (mikäli toimenpide edellyttää metsänkäyttöilmoituksen tekemistä). Lisäksi tulee huomata, että luonnonarvojen tuottaminen perustuu LSL 103 §:ssä säädettyyn hyvityssuunnitelmaan, josta ELY-keskus antaa LSL 103.3 §:n mukaisesti lausunnon, ja hyvityssuunnitelman kohteena olevan alueen voi katsoa jo tästä lausunnon antamishetkestä lähtien otetun Metsäl 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla muuhun käyttöön (eli LSL:ssä säädettyyn suojelutarkoitukseen käytettäväksi). Koska lausuntoa ei voida pitää Metsäl 7a.2 ja 7a.3 §:ssä tarkoitettuna viranomaisen päätöksenä, tällaisen lausunnon kohteena olleen alueen pohjalta ei metsäkeskukselle synny Metsäl 7a.2 § 4 k:n perusteella ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus syntyy vasta kun hyvitysalueen perusteella haetaan korvaavuutta LSL 104 §:n mukaisesti ja ELY-keskus tekee siitä päätöksen.

Luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään maiseman suojelusta ja hoidosta sekä luonnonmuistomerkeistä. Valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ympäristöministeriö (LSL 92.1 §) ja maakunnallisen ELY-keskus (LSL 92.2 §). Maisemanhoitoalueen perustamista koskevaan päätökseen voidaan LSL 93.1 §:n nojalla ottaa maiseman ominaisten piirteiden suojelemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Näitä määräyksiä ei saa LSL 93.2 §:n mukaisesti rikkoa. Koska maisemanhoitoalueet perustuvat viranomaisen päätökseen, niihin liittyy myös metsäkeskukselle Metsäl 7a.2 §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle (toimenpiteen ollessa metsänkäyttöilmoitusta edellyttävä). Sen sijaan Metsäl 7a.3 §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus ELY-keskukselle ei tällaisiin päätöksiin ulotu. Maisema-alueisiin voi kuulua myös soita, millä voi olla vaikutusta rahkasammalen korjuuseen.

Luonnonmuistomerkkien, kuten puiden, puuryhmien, siirtolohkareiden ja muiden niitä vastaavien luonnonmuodostumien, perustamisesta valtion maille päättää LSL 95.2 §:n mukaan se viranomainen, jonka hallinnassa alue on. Yksityisten omistamalla alueella luonnonmuistomerkin rahoittamisesta päättää LSL 95.3 §:n nojalla kunta. Rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä ei saa LSL 95.4 §:n mukaisesti vahingoittaa tai turmella. Koska niiden rauhoitus

perustuu päätöksiin, MetsäL 7a.2 § 4 k:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus maanomistajalle ja hakkuuoikeudenhaltijalle koskee myös niitä.

2.3.7 Luonnonsuojelulain sääntelyn keskeispiirteet

Luonnonsuojelulain sääntelyn funktiona on erilaisten luonnonarvojen, kuten lajien yksilöiden, niiden elinympäristöjen tai luontotyyppien, säilyttäminen. Tähän pyritään varsin moninaisin sääntelymekanismein, josta keskeiset ovat Natura 2000 -sääntely, lajiperustainen sääntely, alueperustainen sääntely ja luontotyyppisääntely. Rahkasammalen korjuun kannalta nämä mekanismit vaikuttavat eri tavoin, keskeisten näkökohtien ollessa seuraavat.

1. Sijainninohjaus. Luonnonsuojelulain sääntely vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti (toiminnan vaikutusten perusteella) siihen, soveltuuko jokin alue tai sijainti rahkasammalen korjuuseen.

2. Toiminnan sisällön ohjaus. Sääntely vaikuttaa esimerkiksi siihen, millä tavoin tai minä ajankohtana toimintaa olisi mahdollista harjoittaa. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikutusperustainen Natura 2000 -sääntely sekä aiemmin viitattu suurten petolintujen pesäpuihin ja turvetuotantoon liittyvä vuosikirjaratkaisu KHO 2015:3.

3. Osa luonnonsuojelulain sääntelystä on suoraan lain nojalla velvoittavaa ja osa edellyttää erillistä viranomaisen päätöstä. Jälkimmäisten osalta viranomainen suorittaa tunnistuksen, rajaamisen sekä määrittelee kielletyt ja sallitut toimenpiteet. Sen sijaan suoraan lain nojalla velvoittava sääntely edellyttää, että toiminnanharjoittaja on itse selvillä siitä, mitä nämä säännökset merkitsevät hänen toimintansa osalta.¹²³ Tämä voi edellyttää esimerkiksi säännösten kannalta relevanttien luonnonarvojen selvittämistä (inventointia). Luonnonsuojelulain taustalla on tietynasteinen selvilläölovelvollisuus olemassa olevista luonnonarvoista sekä toiminnasta ja sen vaikutuksista luonnonarvoille, vaikka nimenomaista säännöstä tästä ei luonnonsuojelulakiin (esimerkiksi seuraavassa käsiteltävän ympäristönsuojelulain tapaan) sisälly. Suomen perustuslain 20 §:n vastuusäännökseen perustuen luonnonvarojen taloudelliseen hyödyntäjään kohdistuu oikeusjärjestyksen taholta

¹²³ Käytännössä tämä usein edellyttää myös yhteydenpitoa LSL:n mukaisiin viranomaisiin.

vähintäänkin odotuksia siitä, että tämä on selvillä toimintansa mahdollisista vaikutuksista myös luonnonarvoille.

4. Luonnonsuojelulain säilyttävästä ja suojelevasta tarkoituksesta johtuu, että lakia soveltavan ja valvovan viranomaisen eli ELY-keskuksen tulee saada riittävä tieto hankkeista, joilla voi olla vaikutusta luonnonsuojelulain säännösten noudattamisen ja tätä kautta säilytettävien luonnonarvojen säilymisen kannalta. Tämä on tarpeen huomioida myös sammalengkoriin ohjauskeinoja tarkasteltaessa ja kehitettäessä.

2.4 Ympäristönsuojelulaki

2.4.1 Lähtökohtia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) tarkoituksena on sen 1.1 § 1 k:n mukaan ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Tätä voi pitää lain soveltamisala huomioon ottaen eräänlaisena lain päätarkoituksena, vaikka lain 1 §:ssä ei lain tavoitteita sinänsä sijoitetaakaan tärkeysjärjestykseen. Muiksi lain tarkoituksiksi säädetään muun ohella tarkoitus turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävästä kehityksestä sekä torjua ilmastomuutosta (2 k.); edistää luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia (3 k.) sekä tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena (4 k.). Vaikka YSL:n sääntelyn juuret ovat nimenomaan päästöistä johtuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä ja tämä on lain keskeinen lähtökohta, on laki tavoitteiltaan lopulta varsin laaja-alainen ja sisällöltään tavoitteiden mukaisesti nykyisin jossain määrin tätä lähtökohtaa monimuotoisempi.¹²⁴ Tässä myös turvetuotannon ohjaustarpeilla on ollut oma osansa.

Lain 2.1 §:n mukaan lakia sovelletaan teolliseen tai muuhun toimintaan, *josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista*. Toiseksi tätä lakia

¹²⁴ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 2.

sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. YSL 5.1 § 1 k:n mukaan *päästöllä* tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, värinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdista suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään. Päästön määritelmässä olennaista on, että se aiheutuu ihmisen toiminnasta (päästämisestä, johtamisesta tai jättämisestä).

Ympäristön pilaantuminen määritellään YSL 5.1 § 2 k:ssa tarkoittamaan sellaista päästöä, josta aiheutuu joko yksinään tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa, b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle tai sen käytölle, taikka g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Pilaantumistapahtumassa voidaan tunnistaa kolme vaihetta: aineen tai energian päästäminen (ihmisen toimesta) ympäristöön, siitä aiheutuva muutos ympäristössä ja tästä muutoksesta yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuva haitallinen seuraus.¹²⁵

Määritelmässä tarkoitetun pilaantumisen ei kuitenkaan ole välttämätöntä aiheutua yksin tietystä tarkasteltavasta toiminnasta (esim. hakemuksen kohteena olevasta luvanvaraisesta toiminnasta), vaan huomioon otetaan myös muut päästöt ja niiden yhteisvaikutukset (päästö aiheutuu määritelmän mukaan *yksin tai yhdessä* muiden päästöjen kanssa). Toiseksi pilaantumisen määritelmästä seuraa, että pilaantumisen täyttymistä arvioitaessa huomioon ei oteta ainoastaan vain yhteen ympäristöelementtiin kohdistuvaa päästöä (esim. päästö veteen), vaan huomioon otetaan kaikkiin ympäristöelementteihin kohdistuvat päästöt (esim. päästöt ilmaan, esim. uimaranta ja yleiseen virkistyskäyttöön soveltuminen).¹²⁶

Ympäristön pilaantumisen määritelmä on rakennettu niin, että määritelmässä tarkoitetun seurauksen, kuten haitan luonnolle tai sen toiminnoille, tulee olla seurausta ihmisen aiheuttamasta päästöstä. Oikeuskäytännössä on

¹²⁵ Leinonen et al. 2015, s. 4.

¹²⁶ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 5.

katsottu (esim. KHO 2005:27, KHO 2003:11), että ympäristön *fyysinen muuttaminen* ei ole YSL:ssa tarkoitettua pilaantumista.¹²⁷ Esimerkiksi turpeen tai sammalen korjaaminen tietyltä alueelta (tai rakentaminen tai kaivaminen) ei tuon alueen osalta tarkoita pilaantumista. Sen sijaan esimerkiksi turpeen tai sammalen korjaaminen voi aiheuttaa päästöjä esimerkiksi veteen ja tätä kautta YSL 5.1 § 2a k:ssa tarkoitettuja seurauksia vastaanottavassa vesistössä, eli tältä osin kyseessä olisi YSL:ssa tarkoitettu pilaantuminen. Ympäristön pilaantumisen määrittely on keskeinen, koska se vaikuttaa koko lain soveltamisalaan. Sen sijaan pilaantumisen määritelmästä ei voi päätellä sitä, mikä toiminta tai mikä siitä aiheutuva pilaantuminen on sallittua ja mikä ei.¹²⁸

Vaikka YSL:n sääntely perustuu pilaantumiseen (eikä esimerkiksi alueen fyysistä muuttamista pidetä pilaantumisenä), tämä ei luonnollisesti estä sitä, että YSL:ssa on toiminnan sijainninohjaukseen liittyvää sääntelyä. Toimintojen sijainninohjauksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi päästöjen aiheuttamaan terveyshaittaan, luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuvaan haittaan ja muiden ympäristön pilaantumisen kriteerien aiheutumiseen. Päästöihin ja pilaantumiseen vaikuttaa myös toiminnan sijaintipaikka. Esimerkiksi yhteisvaikutukset on erityisesti otettava huomioon alueilla, joilla jo on ympäristöä rasittavaa taustakuormitusta.¹²⁹

Rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) ympäristövaikutuksista on edellä kuvatulla tavoin vielä rajallisesti tietoa ja se on vielä enemmän tai vähemmän epävarmaa. Tämä koskee myös korjuusta mahdollisesti aiheutuvia päästöjä sekä edelleen niistä mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia (pilaantuminen). Tämän vuoksi ei ole perusteita poissulkea sitä, että rahkasammalen korjuusta syntyisi päästöjä. Metsätalouden osalta tiedetään, että uudis- ja kunnostusojituksen seurauksena syntyy päästöjä, kuten myös vaikkapa kivennäismaiden avohakkuun ja maanpinnankäsittelyn seurauksena. Ympäristönsuojelulaissa turvetuotanto on säädetty luvanvaraiseksi toiminnaksi, eli se kuuluu lain soveltamisalan piiriin ja sen oletetaan säännönmukaisesti

¹²⁷ Ks. myös Leinonen et al. 2015, s. 5–6, jossa viitataan siihen, että jäljempänä käsitelty YSL 13 §:n turvetuotantoa koskeva säännös on muuttanut tilannetta tältä osin.

¹²⁸ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 5.

¹²⁹ Leinonen et al. 2015, s. 5.

aiheuttavan päästöjä ja mahdollista pilaantumista, joita on tarpeen luvalla ohjata. Turvetuotannon luvanvaraisuuden aiemmasta minimipinta-alaedellytyksestä (10 ha) on luovuttu. Vaikka rahkasammalen korjuu poikkeaa toimintana turvetuotannosta (turpeen korjuusta), paljastetaan myös sammalen korjuun seurauksena turvepinta korjuuseen käytettävältä alueelta. Alueelle tulee sadantaa sekä lumen sulamisvesiä. Tumma pinta sitoo auringon säteilyä. Jos toiminnassa on kysymys rahkasammalen korjuusta ilman, että alue uudistettaisiin rahkasammalelle, alue saattaa olla kasviton pitkään, vaikka korjuu sinänsä suoritettaisiin yhden kasvukauden aikana. Korjuuseen käytettävällä alueella voi olla ojia, ja kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voi kulkeutua veden välityksellä. Rahkasammalen korjuussa on turvetuotantoa (turpeen korjuuta) muistuttavia piirteitä, mikä tukee päästöjen mahdollisuutta siitä huolimatta, että myös näitä toimintoja toisistaan erottavia tekijöitä on.

On selvää, että toiminnan toteuttamistapa saattaa vaikuttaa päästöihin. Esimerkiksi pelkkä rahkasammalen korjuu ilman tarkoitusta uudistaa alue nopeasti kasvamaan uudelleen sammalta on toimintana erilaista kuin jos alueella pyritäisiin aktiiviseen ja tehokkaaseen sammalen uudistamiseen. Samoin korjuun toteutustavalla on todennäköisesti vaikutusta päästöihin, minkä lisäksi päästöihin ja pilaantumiseen on siis vaikutusta myös toiminnan sijaintipaikalla. Samalla on selvää myös se, että korjuutoiminnan ohjauksella on mahdollista vaikuttaa toiminnan erilaisiin vaikutuksiin.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan YSL 5.1 § 2 k:n mukaan laitoksen perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka *alueen käyttämistä* tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä *saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista*. Esimerkiksi sammalen korjuu suolta on säännöksessä tarkoitettua alueen käyttämistä. Toiseksi ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta määritellään laitostähtöseen perustuen, eli yhteen laitokseen kuuluvat kaikki siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvä toiminta (vaikka toiminnoilla olisi eri toiminnanharjoittajat). Esimerkiksi kaivosalueella sijaitseva kaivannaistoiminta ja siihen liittyvä kaivannaistjätteen käsittelytoiminta muodostavat yhdessä laitoksen ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan. Laitostähte ei sinänsä edellytä toiminnalta tiettyä

mittakaavaa, vaan lähtökohtaisesti pienehköistäkin toiminnoista voi esimerkiksi sijaintinsa johdosta aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.¹³⁰

Sammalենkorjuun näkökulmasta YSL:n keskeisiä määritelmiä ovat muun ohella *vesistön* määrittely YSL 5.1 § 9 k:ssa tarkoittamaan vesilain (587/2011) 1:3.1 §:n 3 k:ssa tarkoitettua vesistöä, sekä 13 k:n *jäteveden* määritelmä tarkoittamaan sellaista käytöstä poistettua vettä, pilaantuneelta alueelta johdettavaa vettä tai *ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta* johdettavaa vettä, josta *voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa*. Esimerkiksi turpeen korjuuseen käytetyltä suolta johdettava vesi on jätevettä. Muita keskeisiä määritelmiä ovat YSL 5.1 § 10 k:n maaperän määrittely ja 11 k:n pohjaveden määrittely.

Ympäristönsuojelulain soveltamisalaa koskevasta YSL 2 §:n säännöksestä tulee huomata, että se on itsenäinen oma säännöksensä. Ympäristönsuojelulain tavoitteiden saavuttamiseksi laissa on säädetty siitä, mitkä toiminnot edellyttävät ympäristölupaa (luvanvarainen toiminta, viranomainen tekee hallintopäätöksen ennen toiminnan aloittamista), mitkä toiminnot edellyttävät viranomaiselle tehtävää ilmoitusta (ilmoituksenvarainen toiminta, jossa viranomainen tekee hallintopäätöksen, mutta toiminta voidaan aloittaa määräjän kuluttua umpeen), ja mitkä toiminnot edellyttävät sen rekisteröintiä (rekisteröitävä toiminta valvonnan mahdollistamiseksi, viranomainen ei tee hallintopäätöstä). YSL 2 §:n säännös on itsenäinen suhteessa niihin. Ympäristönsuojelulaki sääntelee myös sellaista toimintaa, joka ei edellytä lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä. Ennakkovalvontamenettelyjen ulkopuolelle jääviä toimintoja ohjataan yleisnormein ja jälkivalvonnan keinoin.¹³¹ Esimerkiksi

¹³⁰ Ks. esimerkiksi Leinosen et al. (2015, s. 387–388) mainitsevat esimerkit, joissa on käytetty YSL 185 §:n mukaista yksittäistapauksellista määräystä pilaantumisen ehkäisemiseksi.

¹³¹ Ks. esim. Leinonen et al. 2015, s. 3. Ennakkovalvontamenettelyiden ulkopuolelle jäävistä, pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista johtuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella mahdollisuus antaa esimerkiksi YSL 180 §:n mukaisia yksittäisiä määräyksiä. Tällaisissa tilanteissa voi olla tarpeen myös tarkastella tällaisen toiminnan mahdollista ympäristöluvan tarvetta, ks. esim. KHO 27.7.2018/3621 (Irs). YSL 180 §:n mukaiset määräykset ovat toissijaisia paitsi lupaan, myös lain kaikkia toimintoja koskeviin yleisnormeihin nähden, ks. esim. KHO 26.6.2014/2055 (Irs). Ennako- ja jälkivalvonnan mutkikkaasta suhteesta erityisesti monia pienempiä toimintoja ohjattaessa ks. Nyholm 2015, s. 71 ja siinä viitattu.

metsätaloudellisessa tarkoituksessa tehtävä hakkuut eivät edellytä ympäristölupaa. Tästä huolimatta käytännöksi on muotoutunut jättää uudistushakkuualueen ja vesistön väliin hakkaamaton tai ainoastaan poimintahakattu kaistale, jolla ei kuljeta hakkuu- tai kuljetuskoneella. Tarkoituksena on estää kiintoaine-, humus- ja ravinnehuuhtoumien kulkeutuminen vesistöön. Käytäntö toteuttaa YSL 7.1 §:ssä säädettyä velvollisuutta järjestää toiminta niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi, ja että toiminnanharjoittaja rajoittaa toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi.

2.4.2 Yleiset velvollisuudet

Ympäristönsuojelulain yleisistä velvollisuuksista säädetään YSL 2 luvussa. YSL 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvillääolovelvollisuus). Kyseessä on suoraan lain nojalla velvoittava säännös. Se on myös ”kova” säännös siinä merkityksessä, että velvollisuuden laiminlyöntiin voidaan vedota esimerkiksi ympäristölupaa koskevassa muutoksenhaussa. Velvollisuus kohdistuu toiminnan ympäristövaikutuksiin, toimintaa koskeviin ympäristöriskeihin, ympäristöriskien hallintaan sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksiin. Jos YSL tulee sovellettavaksi YSL 2 §:n kynnyksen ylittyessä rahkasammalen korjuuseen, myös YSL 6 §:n selvillääolovelvollisuus tulee tällöin sovellettavaksi siihen suoraan lain nojalla. Näin on lähtökohtaisesti riippumatta siitä, edellyttääkö toiminta YSL:n mukaista lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä taikka mitään näistä. Selvillääolovelvollisuuteen perustuen toiminnanharjoittajan tulee toimittaa valvontaviranomaiselle jälkivalvontaa varten tarpeelliset tiedot (silloin kun toiminta on jonkin ennakollisen menettelyn piirissä, mutta myös mahdollisen jälkivalvonnan yhteydessä). Säännöksen perusteissa todetaan selvillääolovelvollisuutta ympäristölupajärjestelmän kannalta tarkasteltaessa, että selvillääolovelvollisuus ei velvoita toiminnanharjoittajaa tuottamaan yleistä ympäristötietoa, joka ei ole erityisesti tarpeen toiminnan

vaikutusten selvittämiseksi.¹³² Selvilläolovelvollisuus tulee siis sovellettavaksi kaikkeen toimintaan, eikä rajoitu vain perusteluissa viitattuun ympäristöluvanvaraiseen toimintaan.

Luvanvaraisten toimintojen osalta YSL 39.2 §:n säännös siitä, että ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista, konkretisoi selvilläolovelvollisuutta ympäristöluvan hakemisvaiheessa. Velvollisuus vaikuttaa myös ympäristöluvassa annettavien määräysten sisältöön, kuten YSL 62.1 §:n määräyksiin päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja ympäristön tilan tarkkailusta. Yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen osalta on YSL 115b.1 §:n mukaan ilmoituksessa oltava ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tarkemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Viranomaisen on ilmoituspäätöstä tehdessään varmistettava, että toiminnassa noudatetaan, mitä YSL:ssa säädetään toiminnan sijoittumisesta, päästöistä ja niiden ehkäisemisestä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Ilmoituspäätösharkintaa koskevat säännökset ohjaavat näin sitä, mistä seikoista ilmoituksen tekijän on annettava selvitystä, ja joista toiminnanharjoittajan tulee näin ollen olla selvillä. Ilmoituspäätöstä harkittaessa on lisäksi noudatettava, mitä LSL:ssa säädetään. Rekisteröitävien toimintojen osalta rekisteröinti-ilmoituksessa on YSL 117 §:n nojalla oltava rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta, toiminnasta ja sen sijainnista sekä vaikutuksista. Tarkemmat säännökset voidaan antaa VNA:lla. Jos rekisteröinti-ilmoitus on puutteellinen, on viranomaisen pyydettävä YSL 116.3 §:n nojalla toiminnanharjoittajaa täydentämään sitä. Rekisteröitävien toimintojen osalta nämä säännökset konkretisoivat toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta.¹³³

Kaikkien toimintojen osalta YSL 7.1 § velvoittaa toiminnanharjoittajan järjestämään toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä

¹³² HE 214/2013 vp, s. 89. Selvilläolovelvollisuuteen liittyy myös valvontaviranomaisen mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittajaa toimittamaan tietoja toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista viranomaiselle ympäristöluvan tarpeen arvioimiseksi.

¹³³ Ks. HE 214/2013 vp, s. 137–138, HE 94/2018 vp, s. 42–43.

ennakolta, tai jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. Tämä säännös konkretisoi toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden sisältöä erityisesti niiden toimintojen osalta, jotka eivät edellytä lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä. Pilaantumisen estäminen tai sen rajoittaminen mahdollisimman vähäiseksi ei ole mahdollista, jos toiminnanharjoittaja ei ole selvillä toimintansa mahdollisista ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämiss mahdollisuuksista riittävästi.¹³⁴

Toiminnanharjoittajan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu siis myös yllä mainittu YSL 7.1 §. Se velvoittaa toiminnanharjoittajan järjestämään toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida ehkäistä ennakolta, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on myös rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön (ja viemäriverkostoon) mahdollisimman vähäisiksi. Kyse on siis velvollisuuksien muotoon kirjoitetuista *ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin* periaatteista.¹³⁵ Myös nämä velvollisuudet koskevat kaikkea toimintaa riippumatta siitä, edellyttävätkö se esimerkiksi ympäristölupaa, ilmoitusta, rekisteröintiä tai voidaanko sitä harjoittaa ilman niitä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemis- ja rajoittamisvelvollisuus tulee sovellettavaksi siten myös rahkasammalen korjuuseen. Koska YSL 5.1 § 2 k:ssa säädetty pilaantumisen määrittely on päästöjen (ja sijoituspaikan) lisäksi riippuvainen esimerkiksi haitasta luonnolle tai sen toiminnoille (2 k.), tämän kytkennän kautta toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä tällaisista kohteista ja toimintansa mahdollisista vaikutuksista niihin. Sellaiset päästöt, jotka eivät toisaalla aiheuttaisi pilaantumista, voivat suunnitellulla sijaintipaikalla aiheuttaa haittaa luonnolle ja sen toiminnoille ja siten pilaantumista, jolloin pilaantuminen olisi rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi tai ehkäistävä kokonaan. YSL 7 § kuitenkin sääntelee nimenomaan päästöjä ja pilaantumista. Sijoituspaikkaa säännellään YSL 11 §:ssä kaiken pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan osalta.

¹³⁴ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 134.

¹³⁵ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 134.

Keinoina velvollisuuden toteuttamiseksi säännöksen perusteluissa mainitaan erityisesti lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä valtioneuvoston asetukset. Perusteluissa myös todetaan, että aikaisempaan sääntelyyn verrattuna säännös olisi velvoittavammissa muodossa, koska tähän sääntelyyn osin nojaisi YSL 9 §:n mukainen asetuksenantovaltuus.¹³⁶ YSL 9.1 §:n alkuosan sanamuodossa säädetään, että valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 7 ja 8 §:ssä säädettyjen ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä, eli valtuussäännös sidotaan YSL 7 §:ään. Edelleen YSL 10.1 §:n eräitä toimintoja koskevan valtuussäännöksen sanamuodossa säädetään, että sen lisäksi ”mitä 9 §:ssä säädetään”, eli myös 10 §:n valtuussäännös sidotaan YSL 7 §:ään. YSL 7 § toimii näin perussäännöksenä perustuslain 80 §:n näkökulmasta. Perussäännöksenä toimiminen niin ikään indikoi, että YSL 7 §:ssä on kysymys oikeasta velvoittavasta säännöksestä, jolla säädetään yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. YSL 7 §:llä on konkreettinen sisältö, siinä säädetään seikoista, joihin yksilö on veloitettu. Tämä on myös sormalenkorjuun ja sen sääntelyn kannalta merkityksellinen seikka.

Jos kyse on *luvanvaraisesta, ilmoituksenvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta*, sovelletaan YSL 7 §:ssä säädetyn lisäksi YSL 8 §:n säännöksiä siitä, että ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, energiankäyttö toiminnassa on tehokasta, toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja viranomaiselle toimitetaan säännöksessä mainittuja tarpeellisia tietoja ja että toiminnanharjoittajalla on käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Nämä velvollisuudet perustuvat suoraan lakiin. Tällä säännöksellä voi olla merkitystä lähinnä *de lege*

¹³⁶ HE 214/2013 vp, s. 89. Se, että kyse on oikeudellisista velvollisuuksista eikä yksinomaan muilla säännöksillä tai määräyksillä konkretisoitavista periaatenormeista, käy ilmi vähintäänkin implisiittisesti vuosikirjaratkaisusta KHO 2019:72, jossa korkein hallinto-oikeus tarkasteli (aiemman ympäristönsuojelulain) mainittuja velvollisuuksia mahdollisina hallintopakon käyttämisen perusteina. KHO viittasi säännöksiin yleisinä velvollisuuksina, vaikka totesi toisaalta ratkaisussaan myös, että ympäristölupa- ja tarkkailumääräykset ovat toiminnanharjoittajan ympäristönsuojelulain mukaisen selvilläolovelvollisuuden toteuttamisen lähtökohtana. Ne eivät KHO:n mukaan kuitenkaan kokonaan vapauta toiminnanharjoittajaa vastuusta olla muutoinkin riittävästi selvillä toimintansa haitallisista ympäristövaikutuksista.

ferenda. Jos rahkasammalen korjuu säädettäisiin esimerkiksi ilmoituksenvaraiseksi tai rekisteröitäväksi toiminnaksi, siitä seuraisi toiminnanharjoittajalle velvollisuus toimia myös 8 §:n vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 14 §:ssä on säädetty toiminnanharjoittajalle pilaantumisen torjuntavelvollisuus, jos toiminnasta *aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua* YSL 5.2 §:ssä säädetty seuraus eli ympäristön pilaantuminen (pilaantumisen tulee aiheutua päästöstä, mutta seurausta arvioitaessa otetaan huomioon kyseinen päästö ja muut päästöt yhdessä). Kyse on velvollisuudesta ryhtyä välittömästi uhkaavan pilaantumisen torjumiseksi tarvittaviin toimiin.¹³⁷ Tämän lisäksi YSL 14 §:ssä säädetään, että toiminnanharjoittajan on muutoinkin havaittuaan, ettei toiminta täytä sille tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä toimiin vaatimusten noudattamiseksi. Säännöksen perustelujen valossa tämä on uusi, osaltaan EU-oikeuteen perustuva velvollisuus.

Kummatkin säädettyt velvollisuudet koskevat kaikkea toimintaa eli myös muuta kuin luvan- tai ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa. Vaikka rahkasammalen korjuuta ei katsottaisi turvetuotannoksi taikka muulla perusteella ympäristönluvanvaraiseksi, torjuntavelvollisuus ja ”toimiinryhtymisvelvollisuus” koskee voimassa olevan lain nojalla myös sitä. Velvollisuus oman toiminnan havainnointiin seuraa YSL 6 §:n selvilläolovelvollisuudesta sekä 7 §:n velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain 20 §:ssä säädetään *yleisistä periaatteista*. Sen mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että 1) *menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella* ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate) ja 2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta *parhaan käytännön periaate*). Säännöksen esitöissä todetaan, että pykälässä säilytettäisiin aikaisemman lain mukaiset periaatteet. Paras käytäntö on parasta

¹³⁷ Ks. HE 228/2008 vp, s. 41–42.

käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristön kannalta parhaaksi käytännöksi voidaan kutsua sellaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joka ei sisällä lukuarvoina ilmaistuja päästö- tai kulutusmääriä. Tällä voi olla itsenäistä merkitystä, mikä puoltaa periaatteen säilyttämistä laissa erillisenä.¹³⁸ Esimerkiksi metsäojituksessa käytettäviä kaivuukatkoja, lietekuoppia, laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä voidaan pitää parhaan käytännön periaatteen mukaisina toimina ehkäisemään vesien pilaantumista.

Huolellisuus- ja varovaisuusperiaatetta tulee soveltaa yhdessä YSL 6 §:ssä säädetyn selvilläolovelvollisuuden kanssa. Se velvoittaa toiminnanharjoittajan olevan selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Oikeudellisesti ajateltuna nämä periaatteet eivät tule itsenäisesti täytönpantaviksi esimerkiksi jälkivalvonnassa, eivätkä ne ole siten tässä mielessä itsenäisesti velvoittavia samaan tapaan kuin edellä tarkastellut velvollisuudet tai kiellot. Periaatteet kuitenkin ohjaavat YSL:n muiden säännösten tulkintaa. Ne myös ohjaavat YSL:n nojalla annettavaa alemmanasteista norminantoa. Ne tulevat huomioitaviksi myös, kun arvioidaan rahkasammalen korjuun sääntelyä ja sen mahdollista kehittämistä *de lege ferenda*.

2.4.3 Eräitä toimintoja koskevat asetuksenantovaltuudet

Voimassa olevassa lain 7.1 §:ssä säädetty velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista sekä rajoittaa toiminnan päästöjä ympäristöön toimii perussäännöksenä¹³⁹, ja YSL 9.1 §:n 1 kohdan nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 7 §:ssä (ja 8 §:ssä) säädettyjen ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä päästöistä ympäristöön ja viemäriverkostoon, päästöjen ja niiden

¹³⁸ HE 214/2013 vp, s. 98.

¹³⁹ YSL 9.1 §:n alkuosa, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa YSL 7 (pilaantumisen ehkäiseminen ja rajoittaminen ja päästöjen rajoittaminen) ja 8 §:ssä säädettyjen ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä. Valtuussäännöksen kytkentä pilaantumisen ehkäisemiseen ja rajoittamiseen merkitsee sitä, valtuussäännös on lähtökohtaisesti soveltamisalaltaan hyvin laaja. Valtuuden alaa kuitenkin rajataan YSL 9.1 §:n luettelolla.

haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöjen kieltämisestä. On olennaista huomata, että tämän YSL 9.1 § 1 k:n soveltamisala on yleinen, eli se koskee kaikkea toimintaa riippumatta siitä, onko se luvantai ilmoituksenvarainen taikka rekisteröitävä tai edellyttäväkö se mitään näistä. *Jo voimassa olevan lain 9.1 § 1 k:n nojalla on siten VNA:lla mahdollista antaa tarkempia säännöksiä sammalen korjuun osalta päästöistä, päästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä ja päästöjen kieltämisestä* (edellyttäen että sammalen korjuu katsotaan YSL 2 §:ssä tarkoitetuksi toiminnaksi, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa eli YSL 2 §:n soveltamisalasäännös täyttyy). Tällaisen asetuksen antamisen edellytykseksi ei ole säädetty, että rahkasammalen korjuu olisi ensin säädettävä luvan- tai ilmoituksenvaraiseksi tai rekisteröitäväksi toiminnaksi.

Jos kyse on luvanvaraisesta, ilmoituksenvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta, YSL 9.1 § 1 k:n lisäksi YSL 9.1 §:n mukaan VNA:lla voidaan säätää niiden päästöjen ja päästöraja-arvojen tarkkailusta (2 k.), velvollisuudesta toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja (3 k.), tietoja raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toiminnassa syntyvistä jätteistä sekä toiminnassa käsitellyistä jätteistä (4 k.) sekä vaadittavasta asiantuntemuksesta (5 k.). Tällä säännöksellä on erityisesti merkitystä *de lege ferenda* mahdollisia sääntelymalleja kehitettäessä. Se kohdistuisi rahkasammalen korjuun kannalta varsinkin päästöjen ja päästöraja-arvojen tarkkailuun sekä velvollisuuteen toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja. Päästöjen vaikutuksia koskevien tietojen toimittaminen edellyttää asiallisesti, että päästöjen vaikutuksia on tullut tarkkailla. Lisäksi koska toiminnasta aiheutuvien päästöjen vaikutukset ovat riippuvaisia vaikutusalueesta ja sen ominaisuuksista (ja pilaantumisen määritelmä YSL 5.1 § 2 k:ssa ottaa huomioon esim. vaikutukset luonnolle ja sen toiminnoille, ympäristön viihtyisyyden ja virkistyskäytön), YSL 9.1 § 3 k:n velvollisuus toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja edellyttää asiallisesti, että toiminnanharjoittaja on selvillä vaikutusalueen (esim. vastaanottavan vesistön) ominaisuuksista ja luonnonarvoista.

Ympäristönsuojelulain 9 §:n valtuussäännöksen lisäksi YSL 10 §:ssä on *eräitä toimialoja ja toimintoja* koskeva valtuussäännös. YSL 10.2 §:n nojalla valtuus koskee muun ohella maa- ja metsätaloutta (6 k.), turvetuotantoa (7

k.) sekä kivenmurskaamoa, kivenlouhimoa ja muuta kivenlouhintaa (9 k.). Niiden osalta YSL 10.1 §:n mukaan VNA:lla voidaan antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkempia säännöksiä muun ohella *toiminnan sijoittumisen ympäristönsuojeluvaatimuksista ja edellytyksistä eri alueilla* sekä haittojen ehkäisemiseksi tarpeellisista toiminnan etäisyysvaatimuksista (1 k.), *päästöjen ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi*, onnettomuuksien tai niiden vaaran ehkäisemiseksi käytettävistä *menetelmistä*, laitteista, rakennuksista ja *rakennelmista* (2 k.), *toiminnan laajuudesta* ja toiminta-ajoista (3 k.) sekä *toiminnan lopettamisen* jälkeisistä toimista (5 k.). Säännöksen perustelujen mukaan valtuudet kohdistuisivat toimialoihin, joilla laitoksia on suhteellisen paljon ja toiminnat ovat suhteellisen samankaltaisia ja siten yleisillä säännöksillä säänneltävissä. Luettelo valtuuden sisällöstä olisi yksityiskohtainen ja tarkkaan rajattu.¹⁴⁰ Rahkasammalen korjuun voi olettaa olevan tästä näkökulmasta kohtuullisen samankaltaista kuin listassa mainittu turvetuotanto. Rahkasammalen korjuu saattaa toiminnan vakiintuessa muodostua suhteellisen samankaltaiseksi eri kohteilla ja siten suoraan velvoittaviin yleisnormeihin perustuva ohjaus voi olla perusteltua esimerkiksi tapauskohtaisen lupamenettelyn sijasta.¹⁴¹ Kun tarkastellaan niitä YSL 10.1 §:ssä säädettyjä asiakokonaisuuksia, joista asetuksella voidaan säätää, ne kattavat pilaantumisperustaisesti rahkasammalen korjuun kannalta merkittäviä kysymyksiä. Asetuksen säännökset voivat koskea toiminnan sijoittumisen edellytyksiä eri alueilla (pilaantumisperustaisesti tarkasteltuna), toiminnassa syntyviä, veden välityksellä kulkeutuvia kiintoaine-, humus-, ravinne- ja metallipäästöjä, näiden päästöjen rajoittamista koskevia menetelmiä ja rakennelmia (kuten käsittelemättömiä suojavyöhykkeitä ojien ym. varsilla, lietekuoppia, kaivukaatkoja, laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä, jos aluetta on aikaisemmin ojitettu) sekä korjuutoiminnan jälkeisiä toimenpiteitä (kuten rahkasammalen uudistamista).

¹⁴⁰ HE 214/2013 vp, s. 91.

¹⁴¹ Toiminnan tulisi myös vaikutuksiltaan olla samankaltaisia, ks. esim. Leinonen et al. 2015, s. 48. Sinänsä periaatteessa mahdollinen kehityskulku on myös, että rahkasammalta korjataan tulevaisuudessa hyvin toisistaan poikkeavin menetelmin ja korjuutavoin erilaisilta kohteilta, puuttomien soiden ohella esimerkiksi laikuittaisesti normaalin metsätalouskäytön yhteydessä.

Nämä YSL 10.1 §:ssä säädettyt asiakokonaisuudet ovat juuri rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) ohjaamisen näkökulmasta olennaisia. Esimerkiksi korjuutoiminnan jälkeisiin toimenpiteisiin kuuluvat säännökset rahkasammalen uudistumisesta huolehtimisesta olisivat juuri rahkasammalen korjuutoiminnan ohjauksessa erityisen keskeisiä. Vaikka luotettavia ja yksiselitteisiä tutkimustuloksia rahkasammalen uudistumisesta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä ei toistaiseksi juuri ole, rahkasammalessa on kuitenkin lähtökohtaisesti kysymys lisääntyvistä lajeista ja uusiutuvasta luonnonvarasta, jos uusiutumisesta myös käytännössä huolehditaan (vastaavasti kuin metsä ja sen puusto). Rahkasammalen korjuutoiminta on ehkä nimenomaan tässä suhteessa toisenlaista kuin monet muut YSL:lla ohjatut toiminnot. Tämän vuoksi YSL:iin perustuvan ohjauksen olisi kyettävä varmistamaan, että rahkasammal jollakin varmuudella kasvaa myös takaisin (korjattiin sitä myöhemmin uudestaan tai ei) ja sen turvaavia säännöksiä pitäisi valtuussäännöksen puitteissa pystyä antamaan.

YSL 10 §:n valtuussäännös on tämän vuoksi mielenkiintoinen sääntelymallien kehittämistä ajatellen. Valtuussäännöksestä tulee myös huomata sen alkuosan sanamuoto (sen mukaan mitä 9 §:ssä säädetään). Koska YSL 9 §:n nojalla asetuksella voidaan antaa säännöksiä niin luvan- ja ilmoituksenvaraisesta ja rekisteröitävästä toiminnasta kuin myös toiminnasta, joka ei vaadi mitään niistä, myös YSL 10 §:ää tulee tulkita niin, että se on soveltamisalaltaan siinä suhteessa yleinen, että se koskee kaikkia toimintoja riippumatta siitä, onko se luvan- tai ilmoituksenvarainen, rekisteröintiä edellyttävä taikka ei vaadi mitään edellisistä. Olennaista soveltamisalan kannalta on toiminnan tai toimialan sisältyminen YSL 10.2 §:n toimialaluetteloon ja asetuksella annettavien säännösten kuuluminen YSL 10.1 §:ssä säädettyihin asiakokonaisuuksiin.

Ympäristönsuojelulain 10 §:n perusteluissa myös todetaan, että pykälä täydentäisi 9 §:n sääntelyä soveltamisalan toimialojen osalta, koska asetuksissa voitaisiin säätää *yksityiskohtaisemmin* vaatimuksista, jotka kohdistuisivat toiminnan luonteeseen ja sen järjestämiseen sekä toiminnan teknisiin yksityiskohtiin.¹⁴² Perustelujen mukaan tavanomaisesti on tulkittu, että YS-

¹⁴² HE 214/2013 vp, s. 91.

L:n nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten lähtökohtainen sisältö ovat päästöraja-arvoja koskevat vaatimukset ja niitä täydentävät tekniset vaatimukset.¹⁴³ Tulee kuitenkin muistaa, että YSL 10.1 §:n luettelo mahdollistaa säätää tarkemmin asetuksella muistakin asioista kuin pelkistä päästöraja-arvoista (esim. sijoittumisesta).

Yksi esimerkki asetuksella säädettävistä asiakokonaisuuksista on MURAUS-asetus eli valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Asetuksessa säädetään toiminnan sijoittumisesta ja suojaetäisyyksistä erilaisiin häiriintyviin kohteisiin (3 §); ilmaan joutuvan pölyn leviämisen rajoittamisesta pölylähteiden sijoittelulla, pölynkeräyslaitteistoilla tai käyttämällä muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa, murskauslaitteistojen pölyämistä estävillä suojilla (4 §); meluntorjunnasta muun ohella melulähteiden sijoittelulla ja käyttämällä erilaisten kasoja meluesteinä (6 §); ja melutasoista (7 §) ja melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista (8 §); maaperän ja pohjaveden suojelusta (9 §); hule- ja jätevesistä (10 §); jätehuollosta (11 §) sekä tarkkailusta (13 §). MURAUS-asetusta sovelletaan sen 1 §:n mukaisesti siinä säädettyihin kivenlouhimoihin, muuhun kivenlouhintaan sekä kivenmurskaamoihin silloin kun toimintaan on oltava ympäristölupa. YSL 10 §:n valtuussäännöksessä ei kuitenkaan tällaisesta rajauksesta säädetä, eli sen soveltamisala on tässä suhteessa yleinen. Näin puolestaan esimerkiksi niin sanottu nitraattiasetus (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) on niin ikään annettu YSL 9 ja 10 §:n nojalla, ja sitä sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen siitä riippumatta, onko kyse luvan- tai ilmoituksenvaraisesta toiminnasta vai toiminnasta, joka ei ole lainkaan ennakkovalvontamettelyjen piirissä.

¹⁴³ HE 214/2013 vp, s. 91.

2.4.4 Rahkasammalen korjuu suhteessa ympäristönsuojelulain mukaiseen turvetuotantoon

Voimassa olevassa laissa ei ole turvetuotannon legaalimääritelmää. Tämä sinänsä ei mikään poikkeus tarkasteltaessa esimerkiksi YSL liitteen 1 toimintoja. Voimassa olevan lain ja rahkasammalen korjuun kannalta keskeinen tulkintakysymys on, miten YSL 10.2 § 7 kohdassa tarkoitettua turvetuotantoa tulee tulkita, eli voiko rahkasammalen korjuu (esimerkiksi jollakin tietyllä tavalla toteutettuna) rinnastua lain näkökulmasta turvetuotantoon. Rahkasammalen korjuu on toimintana varsin uutta, eikä sitä ole voitu ottaa huomioon esimerkiksi vuonna 2014 ympäristönsuojelulakia uudistettaessa. Rahkasammalen korjuuta on sen ohjauksen kehittämisen näkökulmasta sivuttu ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvioinnin yhteydessä. Arvioijat totesivat, että YSL 13 §:n soveltamisalan laajentaminen voisi kuitenkin olla yksi mahdollisuus. Samoin he totesivat, että jos sammalen korjuun ennakovalvonta sisällytettäisiin ympäristönsuojelulakiin, se voitaisiin lisätä YSL liitteen 1 kohtaan 7d turvetuotannon yhteyteen ja saattaa näin ympäristönluvanvaraiseksi toiminnaksi.¹⁴⁴ Tästä voi päätellä, että rahkasammalen korjuuta ei pidetty osana turvetuotantoa. Rajanvetoa ei sinänsä arvioinnissa enemmälti pohdittu.

Ympäristönsuojelulakia vuonna 2014 säädettäessä turvetuotanto ja turpeen nostaminen toimintana on ymmärrettävästi saatettu mieltää esimerkiksi olemassa oleviin hankkeisiin ja ympäristölupakäytäntöön perustuen tietynlaisena toimintana. Tähän perustuen voidaan esittää, että laissa säädettyä turvetuotantoa (turpeen korjaamista) tulisi tulkita tähän käytäntöön perustuen. Toisaalta voidaan esittää, että turvetuotantoa tulisi tulkita ympäristönsuojelulain sääntelyn tarkoitukseen perustuen, eikä perustuen siihen, millaista toimintaa on käytännössä aikaisemmin esiintynyt. Toiminnan voi ajatella muuttavan muotoaan, mutta toiminnan päästöt ja niiden mahdolliset vaikutukset voivat olla (enemmän tai vähemmän) samantyyppisiä. Toiminta ei sinänsä muutu kokonaan toiseksi sillä, että uudelle variantille keksitään toinen nimi. Sen sijaan asiaa tulisi tarkastella *lain tarkoituksen eli päästöjen ja niiden vaikutusten (eli pilaantumisen) ehkäisyssä sekä turvetuotannon*

¹⁴⁴ Attila ym. 2022, 176.

sijainninhjauksen tarkoituksen näkökulmista. Koska rahkasammalen korjuuta ei tosiasiassa ollut olemassa vuonna 2014, ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että lainsäätäjä olisi nimenomaisesti halunnut rajata sen vuonna 2014 ulkopuolelle ja säännellä ainoastaan syvemmälle suohon ulottuvaa turpeen korjuuta. Tästä näkökulmasta rahkasammalen korjuu, jossa nostetaan elävän rahkasammalen lisäksi myös eriasteisesti maatunutta rahkaturvetta suon pintakerroksesta enintään 30 cm syvyydeltä, voidaan nähdä eräänlaisena turpeen korjuun lievempänä muotona. Koska rahkasammalen korjuun päästöistä ja ympäristövaikutuksista ei ole vielä yksiselitteistä tietoa, ei toimintoja voi verrata niihin perusten kuitenkään keskenään. Turvetuotanto on viime kädessä tulkinnanvarainen ilmaus eikä voida varmuudella sulkea pois sitä mahdollisuutta, että sen tulkittaisiin – mahdollisesti myös korjuumenetelmästä riippuen – käsittävän joissain tapauksissa myös rahkasammalen korjuutoimintoja.

Mikäli korjuumenetelmä on esimerkiksi sellainen, että rahkasammalen elävä pintaosa noin 3–5 cm paksuudelta kuoritaan ensin pois ja palautetaan viereiselle pinnalle, josta kuollut rahkasammal on korjattu noin 25–30 syvyydeltä, rahkasammalella saattaa olla edellytykset uusiutua tehokkaasti. Jos taas rahkasammalta korjataan suoraan enintään 30 cm syvyydeltä, mutta korjatulle pinnalle ei palauteta mitään, uudistamisen lopputulos voi olla toisenlainen. Sammalen tosiasiallinen uudistuminen voi edelleen vaikuttaa korjuun muihin ympäristövaikutuksiin, kuten monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutuksiin. Tieteellisesti tutkittua tietoa eri korjuumenetelmien ja uudistamismenetelmien vaikutuksista uudistumisen lopputulokseen erilaisilla soilla ja maantieteellisillä alueilla kuitenkin tarvitaan lisää. Esimerkillä pyritään havainnollistamaan, että jälkimmäistä tilannetta, jossa suon pintakerrosta korjataan ilman uudistamistoimenpiteitä, saatettaisiin oikeudellisesti tarkasteltuna pitää jossain määrin todennäköisemmin esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna turvetuotantona verrattuna tilanteeseen, jossa toiminnan tavoite on kuolleen rahkasammalen korjuun lisäksi rahkasammalen uudistaminen ja toiminta sisältää tätä koskevia toimenpiteitä. Lisäksi jos korjuukohde eli suo tai turvemaa on ominaisuuksiltaan

sellainen, että korjattava 30 cm kerros sisältää elävän ja kuolleen rahkasammalen lisäksi myös osittain maatunutta turvetta, tilanne on toisenlainen kuin jos korjuu kohdistuisi selvemmin pelkästään elävään ja kuolleeseen rahkasammaleeseen.

Turvetuotantoa koskevalla tulkintakysymyksellä on vaikutusta YSL 10.2 §:n lisäksi esimerkiksi YSL 13 §:n turvetuotannon sijoittamista koskevan säännöksen sekä YSL:n liitteen 1 laitosluettelossa mainitun turvetuotannon tulokannan osalta. Muun ohella taloudellisen toiminnan näkökulmasta olisi hyödyllistä, että oikeudellinen sääntely olisi täsmällistä ja selkeää. Oikeudellinen epävarmuus olisi mahdollista pyrkiä poistamaan esimerkiksi lakisääteisillä määritelmillä.¹⁴⁵

Turvetuotanto on toiminta-alueen näkökulmasta ilmauksena siinä suhteessa mahdollisesti harhaanjohtava, että siinä ei kasvateta turvetta, vaan korjataan jo olemassa olevaa. Sen sijaan esimerkiksi puuntuotanto ymmärretään puuston kasvattamisena, jotta sitä voidaan myöhemmin korjata. Toiminnan luonteen kannalta kuvaavampaa olisi tämän vuoksi puhua oikeastaan turpeen korjuusta. Jos rahkasammalen korjuun luonne ja sen tavoitteet määriteltäisiin oikeudellisessa sääntelyssä niin, että toiminnassa olisi kyse

¹⁴⁵ Esimerkkinä tämän suuntaisesta kehityksestä voidaan mainita metsälakiin vuonna 2013 tehdyt uudistukset (1085/2013). Sitä ennen lakitasolla ei ollut hakkuun määritelmää, vaikka metsälain sääntelyjärjestelmässä hakkuu oli ja on keskeinen ilmaus yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Vuonna 2013 uuteen Metsäl 2a §:ään säädettiin (1085/2013) määritelmät puunkorjuusta (1 k.), uudistus- (2 k.) ja kasvatushakkuusta (3 k.) sekä käsittelyalueesta (4 k.). Metsäl 2a.1 § 1 k:n mukaan puunkorjuulla tarkoitetaan puiden kaatoa tai katkomista, sekä korjattavan puun kuljetusta käsittelyalueelta välivarastolle. Aikaisemmin hakkuu oli ymmärretty oikeuskirjallisuudessa lähinnä elävien puiden kaatamisena ja esimerkiksi kovan tuulen jo kaatamien puiden korjuuta ei pidetty hakkuuna. Uudella määritelmällä poistettiin tämä osin keinotekoinen rajanveto ja oikeudellinen sääntely täsmentyi. Myös jo kaatuneiden puiden karsiminen, katkominen ja lähikuljetus ovat puunkorjuuta. Enää ei tarvitse esimerkiksi pohtia niitä käytännössä esiintyneitä rajanvetotilanteita, joissa tuuli oli kaatanut osan puustosta, ja loput hakattiin vasta tuulen kaatamien puiden korjuun yhteydessä: missä tilanteessa (esim. pystyssä olevien puiden määrä tai osuus) kyse oli uudistushakkuusta, josta seurasi uudistamisvelvollisuus, ja missä puolestaan kyseessä oli vahingoittuneiden puiden korjuu, josta ei tuolloin uudistamisvelvollisuutta seurannut?

rahkasammalen uudistamisesta, kasvatuksesta ja korjuusta, tällöin olisi perustelluinta puhua nimenomaan rahkasammalen tuotannosta.¹⁴⁶

2.4.5 Toiminnan sijainninhjaus

Ympäristönsuojelulaissa toiminnan sijoittumista koskevat säännökset sisältyvät YSL 11–13 §:iin.¹⁴⁷ YSL 11 § sisältää yleiset sijoituspaikan valintaa koskevat säännökset, YSL 12 § sisältää luvan- tai ilmoituksenvaraista sekä rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset kaavojen vaikutuksesta toiminnan sijoittumiseen ja YSL 13 puolestaan sisältää erityiset turvetuotannon sijoittamista koskevat säännökset.

Yleinen sijoituspaikkasääntely. Toiminnan *sijoituspaikasta* säädetään YSL 11 §:ssä. Sen soveltamisala on yleinen, eikä koske vain tiettyä toimintaa tai toimialaa. YSL 11.1 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava niin, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Säännöksen sanamuodon mukaisesti se sääntelee kaikkea pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, eikä säännöksen soveltamisalaa ole sidottu luvan- tai ilmoituksenvaraisiin tai rekisteröitäviin toimintoihin. Säännöksen perustelujen mukaan säännös vastaisi pääpiirteissään VYSL 6 §:ää eräin osin täsmennettynä ja täydennettynä. VYSL 6 § on luonteeltaan osin tavoitteellinen ja luvan myöntämisen edellytyksissä on tarkemmin säädetty myös sijaintiin liittyvistä tekijöistä. Sijoittumisen yleisissä edellytyksissä huomioon otettavista seikoissa määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin hyvälle sijoituspaikalle tunnusomaisia tekijöitä ja säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin, että arviointi suoritettaisiin toiminnan ja ympäristön luonteen keskinäisenä vertailuna.¹⁴⁸ Säännöksen joustavuutta kuvaa säännöksessä käytetty ilmaus ”mahdollisuuksien mukaan”.

¹⁴⁶ Jos turvetuotanto ymmärretään irrotetun polttoturpeen (polttoaineen) tai muun turvetuotteen tuotantona, niin tällöin ilmaus turvetuotanto on ymmärrettävämpi. Mutta tällöin sen määrittely ei ole yhdensuuntainen esimerkiksi puuntuotannon kanssa.

¹⁴⁷ Ks. Leinonen 2015, s. 13.

¹⁴⁸ HE 214/2013 vp, s. 91.

Ympäristönsuojelulain 11.2 §:n mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyvyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteiden kaavan osoittama käyttötarkoitus, ja 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne, siitä aiheutuvat mahdolliset päästöt ja niiden vaikutukset sekä erias- teisen pilaantumisen todennäköisyys ja toimintaan liittyvät onnettomuusris- kit. Sijoituspaikan valintaa arvioitaessa huomioidaan laitoksesta aiheutuvat kaikentyyppiset vaikutukset ja toiminnalle olisi pyrittävä löytämään ympäris- tön kannalta edullisin vaihtoehto.¹⁴⁹ Sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle. Perustelujen mukaan herkkyyteen liittyvinä seikkoina otettaisiin huomioon esimerkiksi alueen maaperään, kasvillisuuteen ja pohjavesiolosuhteisiin liit- tyvät ominaispiirteet.¹⁵⁰ Vaikka kyse on sijoituspaikan sääntelystä, tältä osin on syytä muistaa, että kyse on vaikutusalueen herkkyydestä ja YSL:n säänte- lyn tarkoituksen mukaisesti pilaantumisen kannalta tarkasteltuna. Vaikutus- alueen herkkyys sen käyttötarkoituksen kannalta tulee ottaa huomioon YSL 11.2 § 4 kohtaan perustuen. Ennakkovalvonnan piiriin kuuluvien toimintojen osalta esimerkiksi tapauskohtaisilla lupamääräyksillä voidaan luoda edelly- tyksiä luvan myöntämiselle; yleisnormiohjaukseen perustuvalla ohjauksella ei tilannekohtaisia kysymyksiä voida samalla tavalla ottaa huomioon.¹⁵¹

Säännöksen perusteluissa 3 kohdan yhteydessä korostetaan sijoituspai- kan soveltuvuutta ihmisen elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten näkö- kulmasta. Huomioitavia seikkoja olisivat soveltuvuus ihmisen elinympäristön

¹⁴⁹ Leinonen et al. 2015, s. 155, jossa viitataan myös siihen, että esim. purkuputken sijoittaminen on otettava huomioon vesipäästöjä aiheuttavien laitosten yhteydessä. Tiettyä toimintaa koskien sijoituspaikan valintaa saatetaan siis tehdä myös sen useampien eri komponenttien osalta.

¹⁵⁰ HE 214/2013 vp, s. 91.

¹⁵¹ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 155.

terveellisuuden ja viihtyisyyden kannalta.¹⁵² Koska säännöksen sanamuodossa säädetään *toiminnan* merkityksestä (ihmisen) elinympäristön terveellisuuden ja viihtyvyyden kannalta, huomioon tulee ottaa myös vaikutusalueella tapahtuvat muutokset ja niiden merkitys ihmisen terveellisuuden ja viihtyvyyden kannalta.

Ympäristönsuojelulain 11.2 § 4 k:n mukaan *sijoituspaikan ja vaikutusalueen* nykyinen käyttötarkoitus tulee ottaa huomioon sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa. Tämän käyttötarkoitusta koskevan kohdan soveltamisala on laajempi kuin vaikutusalueen herkkyyttä pilaantumisen kannalta koskevan 2 kohdan, koska käyttötarkoitus tulee huomioida sekä sijoituspaikan että vaikutusalueen osalta. Herkkiä alueiden käyttötarkoituksia ovat perustelujen mukaan muun ohella erityisesti suojelu- ja virkistysalueet. Koska säännöksessä puhutaan nykyisestä käyttötarkoituksesta ja oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta, säännöstä tulee tulkita niin, että nykyinen käyttötarkoitus tarkoittaa tosiasiallista käyttötarkoitusta. Sitä ei edellytetä osoitetuksi kaavassa. Jos sijoituspaikalla sijaitsee suojelualue tai vaikutusalueella on yleinen uimiseen käytettävä ranta, vaikka niitä ei olisi osoitettu kaavassa, ne tulee säännöksen nojalla ottaa huomioon. Koska säännöksessä puhutaan käyttötarkoituksesta, vaikuttaa siltä, että sijoituspaikalla tai vaikutusalueella esiintyvät luonnonarvot eivät sinällään osoita alueen käyttötarkoitusta. Esimerkiksi metsätalousmaalla sijaitsevat luonnonarvot, vaikkapa uhanlaisen lajin esiintyminen, eivät muuta alueen käyttötarkoitusta toiseksi. Tässä suhteessa YSL 11 §:n yleinen sijoituspaikkasäännös ei ota huomioon sijoituspaikan ja vaikutusalueen luonnonarvoja toisin kuin turvetuotannon sijoittamista koskeva YSL 13 § tietyiltä osin tekee.

Ympäristönsuojelulain 11.2 § 4 kohta on oikeudellisesti merkittävä siinä suhteessa, että se linkittää sijoituspaikan nykyisen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittaman käyttötarkoituksen toiminnan sijoituspaikkaa koskevaan sääntelyyn. Sama koskee toiminnan vaikutusalueen nykyistä ja oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettua käyttötarkoitusta. YSL:n sääntely linkittyy osaltaan myös yleisen sijoituspaikkaa koskevan sääntelyn kautta maankäytön suunnitteluun ja sitä koskevaan sääntelyyn. Säännöksen perustelujen

¹⁵² HE 214/2013 vp, s. 92.

mukaan oikeusvaikutteisia kaavoja ovat maakuntakaava, oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava. Käyttötarkoitus osoitetaan kaavassa kaavamerkinnällä ja mahdollisilla kaavamääräyksillä.¹⁵³ On toisaalta huomattava, että LSL:n ja MRL:n sääntely on jo itsessään velvoittavaa (ja YSL 11 §:n funktio on se, että se tuo mainitut näkökohdat osaksi YSL:n mukaista harkintaa). Esimerkiksi suojelualueilla toiminta tyypillisesti estyy jo LSL:n nojalla ja esimerkiksi virkistysalueilla MRL:n säännökset ja kaavamääräykset voivat rajoittaa mahdollisia toimenpiteitä YSL:n sääntelystä riippumatta. Sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa YSL 11.1 §:n ilmaukseen ”mahdollisuuksien mukaan” liittyy erityisesti YSL 11.2 § 5 k., joka velvoittaa ottamaan huomioon muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.¹⁵⁴

Säännös saa oikeudellista merkitystä erityisesti luvanmyöntämisedellytysten välityksellä. Tästä huolimatta säännös on itsenään velvoittava oikeudellinen säännös, ja sen soveltamisalaan kuuluu myös rahkasammalen korjuu, mikäli se katsotaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaksi toiminnaksi. Toiseksi säännös osoittaa, millä perusteella toiminnan sijoituspaikkaa pidetään hyvänä pilaantumisen ja sen vaaran torjunnan näkökulmasta. Ympäristönsuojelulain peruslähtökohta on toisaalta ympäristön pilaantumisen torjunta, jolloin toiminnan sijaintipaikan ohjaaminen tapahtuu lähinnä tästä näkökulmasta, eikä se kokonaisuuden kannalta ole riittävää. Muut sijainninohjauskysymykset tulevat käsiteltäväksi lähinnä kaavoitukseen liittyvän kriteerin kautta, mutta kaavoitus ei kata kaikkia alueita.¹⁵⁵ Ympäristönsuojelulain yleisen sijoituspaikkasäännöksen käytännön toteutumiseen liittyyneen merkittäviäkin haasteita koskien erityisesti toimintoja, jotka eivät ole lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyn piirissä.

Sijoituspaikan kaavoitukselliset edellytykset luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa. Ympäristönsuojelulain

¹⁵³ HE 214/2013 vp, s. 92.

¹⁵⁴ Ks. vaihtoehtoihin sijoituspaikkoihin liittyvästä problematiikasta Leinonen et al. 2015, s. 156–157, jossa todetaan muun ohella, että lupahakemus on oikeuskäytännön perusteella mahdollista hylätä tilanteissa, joissa luvan myöntämisen edellytykset muuten täyttyvät, mutta toiminta on sijoitettavissa haettua parempaan paikkaan. Toisaalta tarkastelun laajuus riippuu huomattavassa määrin hankkeesta ja sen toteuttajasta.

¹⁵⁵ Ks. tähän liittyvistä ongelmista esim. jäljempänä käsiteltävä KHO 2010:32.

12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavan osalta kyseessä on ehdoton kielto. Perustelujen mukaan hanketta tosin pidettäisiin asemakaavan mukaisena, jos toiminnalle on myönnetty poikkeaminen asemakaavasta.¹⁵⁶ Toiseksi YSL 12 §:n mukaan lisäksi alueilla, joilla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Tämäkin säännös – joskin muotoilultaan väljempi, kuten tyypillisesti ovat MRL:n mukaisilta oikeusvaikutuksiltaan nämä yleispiirteiset kaavatkin – on oikeudellisesti velvoittava ja sitä on noudatettava perustelujensa mukaisesti luvan- ja ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja sijoitettaessa.¹⁵⁷

Perusteluissa myös todetaan, että kaavojen ohjausvaikutus vaihtelisi maankäyttömuodoittain. Esimerkiksi virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua koskeva käyttötarkoitus yleensä estäisi toiminnan sijoittamiselle tällaiselle alueelle. Sen sijaan maa- ja metsätalouteen osoitetulle alueelle aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yhteyteen soveltuvan toiminnan sijoittaminen olisi mahdollista.¹⁵⁸ Esimerkiksi turvetuotantoa maa- ja metsätalousalueen merkintä maakuntakaavassa ei ole estänyt.¹⁵⁹ Tämä on esimerkiksi metsätalouden osalta sektorilainsäädännön näkökulmasta, koska metsälain mukaan metsälain soveltamisalan piirissä oleva metsätalousmaa voidaan ottaa muuhun käyttöön eli metsätalous on väistävä maankäyttömuoto. Ympäristönsuojelun mukaisessa kaavanmukaisuuden harkinnassa on MRL:n oman järjestelmän piirissä tapahtuvasta harkinnasta hieman poiketen korostuneemmin kyse nimenomaan toiminnan ympäristövaikutuksista ja niiden vertaamisesta kaavan mukaisen käyttötarkoituksen mahdollistamiin vaikutuksiin.¹⁶⁰

¹⁵⁶ HE 214/2013 vp, s. 92. Tämä perustelulausuma (jollainen sisältyi myös aiemman ympäristönsuojelulain esitöihin) on tietynlainen poikkeus YSL:n ja MRL:n mukaisten viranomaisien harkinnan lähtökohtaisesta erillisyydestä, ks. esim. KHO 13.10.2006/2693 (Irs).

¹⁵⁷ HE 214/2013 vp, s. 92. Ks. myös Leinonen et al. 2015, s. 14.

¹⁵⁸ HE 214/2013 vp, s. 92.

¹⁵⁹ Ks. esim. KHO 23.4.2015/1064 (muu ratkaisu).

¹⁶⁰ Ks. esim. KHO 2007:36. YSL:n esitöiden viittauksen mukaan toisaalta siis MRL:n mukainen poikkeamispäätös kuitenkin poistaa kaavanvastaisuuden myös YSL:n osalta.

Turvetuotannon erityinen sijainninohjaus. Yksittäisistä toiminnoista (toiminnasta) on turvetuotannon sijoittamisesta ympäristönsuojelulaissa oma säännöksensä YSL 13 §:ssä. Sen tarkoituksena on estää turvetuotannon sijoittaminen paikalle, joka luonnonarvojensa kannalta on kokonaisuutena arvioiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävä. Säännöksen kautta – ja samalla YSL:n peruslähtökohdan vastaisesti – myös sellainen turvetuotannosta johtuva muutos ympäristössä, johon ei liity päästoelementtiä, tulee ottaa lupaharkinnassa huomioon. Lisäys tehtiin juuri siitä ympäristönsuojelulain systematiikasta johtuvasta rajauksesta johtuen, että päästöön kytkeytymätöntä ympäristön fyysistä muutosta ei voitu ottaa lupaharkinnassa huomioon.¹⁶¹ YSL 13.1 §:n ensimmäisen virkkeen perussäännöksen mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Jäljempänä keskustellaan siitä, voisiko säännös jo nykyisellään soveltua sammalenkorjuuseen. Vaikka näin ei olisi, on sammalenkorjuun ohjauksen kehittämisessä väistämättä pohdittava sijainninohjausta samasta näkökulmasta kuin YSL 13 §:ssä turvetuotannon osalta on tehty. Nimenomaan YSL 13 §:n tavoitteiden (luontoarvojen ja niiden turvaamisen) näkökulmasta rahkasammalen korjuu usein käytännössä rinnastunee (toki korjuumenetelmistä riippuen) turvetuotantoon. Toistaiseksi rahkasammalen korjuuhankkeet ovat kohdistuneet erityisesti soiden luonnontilaisille osille, koska näillä korjattavan materiaalin laatu ja määrä on paras. Tästä syystä on tarpeen kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka toimiva YSL 13 § on nimenomaan tämän kaltaisen toiminnan ohjaamisessa.

YSL 13.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään niistä tekijöistä, jotka otetaan huomioon luonnonarvon merkittävyttä arvioitaessa. Säännöksen mukaan arvioitaessa luonnonarvon merkittävyttä otetaan huomioon *sijoituspaikalla* esiintyvien *suolajien ja -luontotyyppien uhanalaisuus* sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä *suon luonnontilaisuus*. Säännös osoittaa ensinnäkin, että YSL 13.1 §:n kielto kohdistuu *sijoituspaikkaan itsessään*. Eli jos turvetuotannon sijoituspaikalla esiintyy säännöksessä mainittuja luonnonarvoja, kielto estää alueen käyttämisen turvetuotantotarkoitukseen. Myös säännöksen

¹⁶¹ Leinonen et al. 2015, s. 159. Ks. säännöstä edeltävästä oikeuskäytännöstä erit. turvetuotantoa koskenut KHO 2005:27, mutta myös KHO 2003:11.

perusteluissa todetaan, että mainittujen lajien ja luontotyyppien esiintymisen toiminnan suunnitellulla sijoituspaikalla voisi muodostaa toiminnan sijoittamisestaan.¹⁶² Perusteluissa todetaan myös, että sellaisten luonnonarvojen, jotka on suojeltu luonnonsuojelulain tai vesilain eräitä vesiluontotyyppejä koskevien säännösten nojalla, suojelussa noudatettaisiin pykälän sijaan luonnonsuojelulain tai vesilain säännöksiä.¹⁶³

Ympäristönsuojelulain 13.1 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on kuvattu tarkemmin seikkoja, joita luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa otettaisiin huomioon. Perusteluissa mainitaan sijoituspaikalla esiintyvät uhanalaiset lajit ja -luontotyypit. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa otettaisiin huomioon lajiesiintymän laajuus, runsaus tai elinvoimaisuus sekä luontotyyppiesiintymän osalta vastaavasti laajuus ja luonnontilaisuus. *Paikallisesti* merkittävät luonnonarvot jäisivät säännöksen soveltamisen ulkopuolelle. Säännöksen tarkoitus on estää turvetuotannon sijoittaminen paikalle, joka luonnonarvojensa kannalta on kokonaisuutena arvioiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävä.¹⁶⁴ Nämä perustelujen osuudet kohdistuvat sijoituspaikkaan. Ne myös osoittavat, että *uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaiset lajit tulee yhtenä tekijänä ottaa huomioon valtakunnallista tai alueellista merkittävyyttä arvioitaessa*.¹⁶⁵ Tällaisten luontotyyppien tai lajien esiintymistä ei siten ole automaattisesti/suoraan säädetty turvetuotannon sijoittamisen esteeksi, mutta ne vaikuttavat merkittävää luonnonarvoa määriteltäessä.¹⁶⁶ Sääntely poikkeaa tältä osin esimerkiksi metsälain erityisen tärkeitä

¹⁶² HE 214/2013 vp, s. 93.

¹⁶³ HE 214/2013 vp, s. 93. YSL 13 §:n säännöskokonaisuus ei siis (luonnollisestikaan) heikennä näiden arvojen suojaa muun lain nojalla.

¹⁶⁴ HE 214/2013 vp, s. 93.

¹⁶⁵ Uhanalaisten lajien LSL:iin perustuvaa statusta on tarkasteltu edellä. Uhanalaisiksi on siis säädetty tällä hetkellä esimerkiksi myös kolme rahkasammallajia (joista kaksi myös erityisesti suojeltaviksi lajeiksi).

¹⁶⁶ LSL:n nojalla suojellut luontoarvot siis vaikuttavat sijoittamiseen eri säännösten nojalla, ks. aiemman ympäristönsuojelulain aikaiset vuosikirjaratkaisut KHO 2015:3 ja KHO 2015:124, jotka molemmat koskivat suuria petolintuja. Uhanalaisten lajien merkitys YSL:n mukaisessa turvetuotannon sijoittamisharkinnassa kuitenkin siis konkretisoituu erityisesti YSL 13 §:n kautta. Nämä lajit olisi vastaavalla tavoin syytä huomioida myös luontovaikutuksiltaan paljolti turvetuotantoa vastaavassa sammalenkorjuussa. Ennakoedellytys tälle huomioimiselle tietenkin on, että nämä arvot selvitetään.

elinympäristöjä koskevasta sääntelystä, jossa *elinympäristön esiintyminen vaikuttaa suoraan* puuntuotantoon tähtäävän metsätalouden harjoittamiseen rajoittamalla tai estämällä metsien hoito- ja käyttötoimenpiteet kohteella.

YSL 13.1 §:n kolmannessa virkkeessä säädetään, että luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voidaan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys *sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille*. Säännöksen perusteluissa todetaan, että sijoituspaikan luonnonarvoilla voisi olla merkitystä sen ulkopuoliselle luonnonlelle esimerkiksi sijoituspaikan läheisyydessä pesivän uhanalaisen lajin kannalta. Lisäksi sijoituspaikan luonnonarvojen merkittävyyttä voisi lisätä sijoituspaikan sijainti yhden tai useamman suojellun tai muuten monimuotoisuudeltaan merkittävän alueen välittömässä läheisyydessä tai osana samaa suokokonaisuutta, jos on erityistä merkitystä tällaisen alueen suojeluarvojen kannalta. Arvioitaessa sijoituspaikan luonnonarvojen merkitystä sijoituspaikan ulkopuolisen luonnon toiminnalle voitaisiin ottaa huomioon myös samalla valuma-alueella sijoituspaikan läheisyydessä esiintyvä luonnonarvoltaan valtakunnallinen merkittävä muu suoalue, lähteikkö, joki- ja purolaakso tai muu vesitaloudesta ja topografiasta riippuvainen elinympäristö ja sen toimivuus.¹⁶⁷

Säännöksen perustelut tulee ymmärtää säännöksen sanamuodon mukaisesti niin, että sijoituspaikan luonnonarvoilla voi olla merkitystä sijoituspaikan ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Tämän sijoituspaikan ja sen ulkopuolella sijaitsevan luonnonarvon välisen *kytkennän* vuoksi sijoituspaikan luonnonarvojen merkittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös nämä sijoituspaikan ulkopuolella sijaitsevat luonnonarvot. Toisin sanoen ulkopuoliset luonnonarvot vaikuttavat sijoituspaikan luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa.¹⁶⁸ Tämä sijoituspaikan luonnonarvojen ja sen ulkopuolisten luonnonarvojen välinen kytkentä tulee ymmärtää laajasti. Siinä ei ole kysymys vain sijoituspaikalta leviävien päästöjen vaikutuksesta ulkopuolisille luonnonarvoille. Tämän vuoksi olisi väärin puhua tässä yhteydessä toiminnan vaikutusalueesta ja sen luonnonarvoista. Sijoituspaikan ulkopuoliset luonnonarvot voivat sijaita myös päästöjen vaikutusalueen ulkopuolella. Lisäksi kytkennässä on kysymys muusta kuin päästöistä. Esimerkiksi

¹⁶⁷ HE 214/2013 vp, s. 94.

¹⁶⁸ Ks. myös Leinonen et al. 2015, s. 159–160.

turvetuotantoalueella tapahtuvat vesitalouden muutokset voivat vaikuttaa sijoituspaikan ulkopuolella sijaitseviin luonnonarvoihin ja luonnon toimintaan tuolla paikalla, vaikka vesitalouden muutoksessa ei ole kysymys päästöstä ja pilaantumisesta. Kytkenässä on kysymys siitä, että sijoituspaikalla voi olla merkitystä laajemman alueen osana. Säännöksen perustelujen valossa kytkentä on myös kaksisuuntainen: sijoituspaikan luonnonarvoilla voi olla merkitystä sen ulkopuoliselle luonnolle (vaikuttaa ulkopuolisiin luonnonarvoihin ja luonnon toimintaan), mutta ulkopuoliset luonnonarvot voivat toisaalta lisätä sijoituspaikan luonnonarvojen merkittävyyttä (jos kytkentä on olemassa).

Ympäristönsuojelulain 13.1 §:n perusteluissa todetaan edelleen, että säännös on tarkoitettu sovellettavaksi valtioneuvoston 30.8.2012 tehdyssä periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta määriteltyjen, soiden luonnontilaisuuteen liittyvien suuntaviivojen (ja kansallisen energia- ja ilmastostrategian VNS 20.3.2013, 2/2013 vp) turvetuotannon kohdentamista koskevien linjausten kanssa *yhteensopivalla tavalla*. Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvän luonnontilaisuusluokittelun 0–2 luokan soiden osalta säännös ei tulisi sovellettavaksi. Sen sijaan se tulisi sovellettavaksi, kun kyse on luonnontilaisuusluokittelun mukaisista 3–5 luokan soista. Näihin luokkiin kuuluvat suot ovat käytännössä luonnontilaisia tai sen kaltaisia soita.¹⁶⁹ Perustelujen mukaan tavallisesti YSL 13.1 §:ssä tarkoitettuja merkittäviä luonnonarvoja esiintyy tällaisilla soilla. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa huomioon voitaisiin ottaa myös sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella olevalle luonnolle ja sen toiminnalle, kun kyse on valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvien luonnontilaisuusluokittelun mukaisesta 3–5 luokan suosta.¹⁷⁰ Periaatepäätöksen liitteessä 1 on kuvattu suokokonaisuuksien tai suoyhdistymien luonnontilaisuusasteikko luonnontilaisista (5) luonnontilansa menettäneisiin (0) soihin. Luokittelu on tehty kuivatukseen, (suo)kasvillisuuteen ja vedenpinnan tasoon perustuen.¹⁷¹

¹⁶⁹ Leinonen et al. 2015, s. 159.

¹⁷⁰ HE 214/2013 vp, s. 93.

¹⁷¹ Valtioneuvoston periaatepäätös 2012, s. 18.

Säännöksen perustelut tulee tältä osin ymmärtää niin, että sijoituspaikan sijainti luonnontilaisuusluokkiin 3–5 kuuluvalla suolla tulee yhtenä tekijänä ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko sijoituspaikka säännöksessä tarkoitettulla tavalla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävä. Perustelujen mukaisesti YSL 13.1 §:ssä tarkoitettuja merkittäviä luonnonarvoja esiintyy tavallisesti tällaisilla luonnontilaisilla tai luonnontilaisen kaltaisilla soilla. Toiminnanharjoittajan tulee ympäristölupahakemuksessaan antaa selvitystä lupaharkintaa varten luonnonarvojen esiintymisestä.

Toiseksi perustelut valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokista 3–5 liittyvät YSL 13.1 §:n viimeiseen virkkeeseen eli että luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voidaan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Jos kyse on tällaisesta suoalueesta, sijoituspaikan ja sen luonnonarvojen merkittävyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös sijoituspaikan merkitys luonnontilaisuusluokkien 3–5 mukaisella suolla laajemmin kuin pelkästään turvetuotannon sijoituspaikalla. Edellä tarkastellusta kytkennästä johtuen sijoituspaikalla voi olla merkitystä laajemman alueen kannalta, mikä lisää sijoituspaikan merkittävyyttä. Toiminnan sijoitusalueen sijainti osana luonnontilaisuusluokkien 3–5 mukaista suota on siten yksi seikka, joka tulee YSL 13.1 §:n ensimmäisen virkkeen merkittävyyesarvioinnissa ottaa huomioon myös tähän perustuen.

Säännöksen perustelujen tämä osuus merkitsee sitä, että turvetuotannon sijoituspaikkasäännöksessä mainitun *merkittävän luonnonarvon tulkinnassa tulee ottaa huomioon laajemman suoaltaan luonnontilaisuus yhtenä tekijänä*. Ympäristönsuojelulain 13.1 §:n valtioneuvoston periaatepäätökseen ja luonnontilaisuusluokkiin 3–5 liittyvissä perusteluissa myös todetaan, että tämän perusteella voitaisiin kiinnittää huomiota turvetuotantohankkeen sijoittamisen sellaiseen merkitykseen luonnolle ja sen toiminnalle, joka ei tule ennakkovalvonnassa huomioon otetuksi ympäristönsuojelulain pilaantumista ehkäisevien säännösten tai vesilain perusteella.¹⁷² Tällä tarkoitetaan ilmeisesti juuri samaa, jota edellä on nimitetty kytkennäksi. Kyse on laajemmasta ilmiöstä kuin päästöihin ja pilaantumiseen liittyvästä vaikutuksesta sijoituspaikan ja sen ulkopuolisen alueen välillä.

¹⁷² HE 214/2013 vp, s. 93.

Kolmanneksi YSL 13.1 § toisen virkkeen mukaan luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon suon luonnontilaisuus. Säännöksen perusteluissa olevat maininnat valtioneuvoston periaatepäätöksestä ja sen luonnontilaisuusluokituksesta saavat itsenäistä tulkinnallista merkitystä tähän edellytykseen perustuen. Suon luonnontilaisuus tulee ymmärtää myös laajempaan suoaltaan luonnontilaisuutena, ei vain sijoituspaikan luonnontilaisuutena.

Ympäristönsuojelulain 13.1 § ensimmäisen virkkeen mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. On selvää, että tämä turmelemiskielto kohdistuu sijoituspaikalle. Säännöksen sanamuoto mahdollistaisi myös tulkinnan, että turmelemiskielto kohdistuisi sijoituspaikan ulkopuolella sijaitsevaan valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävään luonnonarvoon. YSL 13.1 §:n säännöskokonaisuus puoltaa kuitenkin tulkintaa, että säännöksessä on kysymys nimenomaan ja ainoastaan sijoituspaikalla sijaitsevista luonnonarvoista ja niiden turmelemiskiellosta: myös 13.1 §:n viimeisen virkkeen merkittävyyden arvioinnissa on kyse *sijoituspaikan* merkittävyydestä ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille, ei ulkopuolella sijaitsevien luonnonarvojen merkittävyydestä sinänsä.

Oikeuskirjallisuudessa YSL 13 §:n sääntelykokonaisuuteen on suhtauduttu varsin kriittisesti. Esimerkiksi Herranen on todennut, että vaikka säännös edistää soiden luonnonarvojen asemaa ja on selvä muutos aiemmin vallinneeseen oikeustilaan, se ei tee sitä riittävästi saavuttaakseen sille asetetut luonnonsuojelulliset tavoitteet.¹⁷³ Schnider on pitänyt erityisesti pykälän soveltamisen kannalta keskeistä merkittävyyden kriteerin merkitystä hämäränä, mutta sääntelyä muutoinkin monin kohdin huomattavan tulkinnanvaraisena.¹⁷⁴ Jos ja kun lainkohdassa tarkastellaan luonnontilaisuutta nimenomaan suoallastason varsin karkealla tarkkuudella, jää säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle siihen liittyvien, seuraavassa käsiteltyjen

¹⁷³ Herranen 2018, s. 35. Leinonen et al. (2015, s. 159) toteavat muun ohella, että 13 §:n turvaama ”luonnon arvojen suoja on kuitenkin säännösten perusteella varsin relatiivinen”.

¹⁷⁴ Schnider 2018, s. 30–31, ks. myös Herranen 2018, esim. s. 36 ja Airaksinen 2015, s. 82–83.

poikkeuksien vuoksi myös lähtökohtaisesti suojelunarvoisia, luonnontilaisia tai sen kaltaisia suonosia.¹⁷⁵

Poikkeukset YSL 13 §:n pääsääntöön. Ympäristönsuojelulain 13.2, 13.3 ja 13.4 §:ssä on säädetty useita poikkeuksia sijoittamista koskevaan pääsääntöön.¹⁷⁶ Ensinäkin YSL 13.2 §:n nojalla toiminta voidaan 13.1 §:n estämättä sijoittaa, jos sijoittaminen ei vaaranna 13.1 §:ssä tarkoitettujen luonnonarvojen säilymistä kysymyksessä olevan maan osassa.¹⁷⁷ Toiminta voidaan myös 13.1 §:n estämättä sijoittaa, jos sen soveltaminen estää yleisen edun kannalta tärkeän toiminnan toteutumisen (eikä luvan myöntämiselle muutoin ole eslettä). Turvetuotanto ei liene useinkaan säännöksessä tarkoitettulla tavalla yleisen edun kannalta tärkeää.¹⁷⁸ Kolmanneksi YSL 13.4 §:n mukaan tuotanto voidaan sijoittaa 13.1 §:n estämättä suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Luonnontilan muutoksen arvioinnissa huomioon otetaan muutokset suon vesitaloudessa ja kasvillisuudessa. Merkittävästä luonnontilan muutoksesta säädetään 13.4 §:n valtuussäännöksen nojalla tarkemmin valtioneuvoston asetuksella eli ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014, YSA) 44 §:ssä.¹⁷⁹

Neljänneksi koko YSL 13 §:n turvetuotannon sijoittamista koskevaa pykälää ei YSL 13.3 §:n nojalla sovelleta, jos 13.1 §:ssä tarkoitettujen luonnonarvojen on otettu huomioon lainvoimassa maakuntakaavassa tai lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja toiminta sijoittuu mainitussa kaavassa

¹⁷⁵ Esim. Herrasen (2018, s. 36) mukaan ”luonnontilaisuusasteikko ei ole tarkkuudeltaan riittävä osoittamaan, minkälaisilla soilla YSL 13 §:n tarkoittamia merkittäviä luonnonarvoja ei ole enää jäljellä. Jotta luonnontilaisuusluokitus ei saisi liian määräävää asemaa, tulee erityisesti suon rajaukseen kiinnittää huomiota. Rajauksen tulee perustua suon vesitalouteen ja pienetkin luonnontilaiset alueet tulee ottaa huomioon.”

¹⁷⁶ Schnider (2018, s. 23–24) huomauttaa, että näiden poikkeusten soveltamisalaan liittyy ongelmia, koska ne eivät suoraan ilmene lain sanamuodosta ja virallislähteet antavat asiasta jopa toisistaan poikkeavia tulkintaohjeita. Ks. myös Airaksinen 2015, s. 76.

¹⁷⁷ Ks. maan osan käsitteestä ja siihen liittyvistä ongelmista Herranen 2018, 23–25 ja Schnider 2018, s. 24–25.

¹⁷⁸ Esimerkiksi Airaksinen (2015, 83) pitää yleiseen etuun, mutta myös lupamenettelyssä tarvittavien selvitysten laajuuden ja yksityiskohtaisuuden vuoksi kaavoitukseen, liittyvän poikkeusperusteen aktualisoitumista ”varsin teoreettisena”.

¹⁷⁹ Ks. luonnontilan merkittävästä muutoksesta esim. Herranen 2018, s. 28–29.

sille varatulle alueelle. Säännös edellyttää kahta asiaa: juuri kyseisten luonnonarvojen huomioon ottamista mainituissa kaavoissa, ja että turvetuotanto sijoitetaan sille kaavassa varatulle alueelle. Säännös myös osaltaan osoittaa sijoituspaikkaa koskevan sääntelyn kytkeytymisen maankäytön suunnitteluun.¹⁸⁰

Rahkasammalen korjuu ja turvetuotannon sijoittaminen. Rahkasammalen korjuun ja sen sääntelyn osalta YSL 13 §:n turvetuotannon sijoittamista koskevasta säännöksestä nousee esiin joukko kysymyksiä. Ensimmäinen koskee jo aikaisemmin mainittua turvetuotannon tulkintaa: tuleeko rahkasammalen korjuuta pitää YSL:n soveltamisen osalta eri toimintana kuin turvetuotantoa (turpeen korjuuta), vai onko rahkasammalen korjuussa (ainakin joissakin tapauksissa) kysymys yhdenlaisesta turpeen korjuusta? Jos rahkasammalen korjuuta ei pidetä osana YSL:ssä säädettyä turvetuotantoa, YSL 13 § ei tule sovellettavaksi rahkasammalen korjuuseen. Toiminnan ohjausta kehitettäessä YSL 13 § ja havainnot sen toimivuudesta (ja toisaalta myös sisällöllisestä soveltuvuudesta sammalen korjuuseen) ovat joka tapauksessa merkityksellisiä. YSL 13 §:n soveltamisesta on ehtinyt kertyä jo soveltamiskokemuksia, joita on mahdollista hyödyntää.¹⁸¹

Toiseksi YSL:n turvetuotannon sijoittamista koskeva, yhtä toimintaa koskeva oma säännöksensä YSL:ssä osoittaa, että turvetuotannon luontoarvoperusteinen sijainninohjaus on merkittävä teema YSL:ssä ja laajemmin ympäristönkäytön ohjauksessa.¹⁸² Kun rahkasammalen korjuussa kuoritaan suon pintakerroksesta sammalta ja osin maatunutta turvetta 30 cm paksuudelta suon pinnasta, tällainen toiminta voi turvetuotantoa vaikutuksiltaan vastaavasti aiheuttaa valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien

¹⁸⁰ Lienee syytä huomioida, että mainittu säännös tehtiin aikana, jolloin MRL:n mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisälsivät varsin täsmällisiä vaatimuksia turvetuotannon sijoittamisesta kaavoituksessa (osin YSL:n järjestelmään sisältyvien puutteidenkin vuoksi). Näin ei enää viimeisimmän, vuonna 2017 tehdyn valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistuksen jälkeen enää ole.

¹⁸¹ Ks. esim. Herranen 2018, s. 29–34, joka mm. toteaa (s. 34), että soiden ”uhanalaiset lajit ja luontotyytit saivat YSL 13 §:n nojalla kattavammin suojaa, jos säännöksen soveltamisala ulottuisi kaikkiin soihin tai vähintään luokan 2 soihin”.

¹⁸² Syyt tähän lienevät ainakin osin siinä, että turve jäi maa-aineslain soveltamisalan ulkopuolelle, ja siinä että toiminta-alueen luontoarvoja koskien YSL:n sääntelyssä on ollut selvä sääntelykatve.

luonnonarvojen turmeltumista sijaintipaikallaan. Tällaisia luonnonarvoja voivat olla muun ohella säännöksen perusteluissa mainitut uhanlaiset suolajit ja suoluontotyypit, jotka sellaisenaan eivät saa suojaa suoraan YSL:n säännösten nojalla. *Koska rahkasammalen korjuun vaikutukset tällaisille luonnonarvoille voivat olla käytännössä yhtä merkittävät kuin turvetuotannon, on sääntelyssä tältä osin merkittävä sääntelykatve.*

Kolmanneksi, jos rahkasammalen korjuuta ei tulkita turpeen korjuuksi (turvetuotannoksi), esimerkiksi YSL 13.3 §:n säännös maakuntakaavan ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan kytkeytymisestä toiminnan sijainninhajaukseen ei tule sovellettavaksi. YSL 13.3 § on säännös, johon perustuen 13.1 §:n valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmelemisen estämisestä koskeva säännös ei tule sovellettavaksi. Kaavaperustaisella sääntelyllä myös luonnonarvoihin liittyvä selvitysvastuu on siirtynyt maakunnalle tai kunnalle, kun YSL:n turvetuotannon sijoittamista koskevan säännöksen osalta se on luvan hakijalla.¹⁸³

YSL 13 §:n osalta tuleekin muistaa, että turvetuotanto on YSL:ssä luvanvaraista toimintaa. Tästä seuraa, että luvanhakijan tulee ympäristölupahakemuksessa esittää selvitystä luvan myöntämisperusteiden täyttymisestä lupaharkintaa varten. Tämä edellyttää muun ohella sijoituspaikan luontoarvojen selvittämistä vähintäänkin YSL 13.1 §:ssä tarkoitetuilta osin. Jos rahkasammalen korjuuta ei pidetä laitosluietteloon pohjautuen turvetuotantona, se voi kuitenkin olla ainakin periaatteessa yksittäistapauksissa luvanvaraista YSL 27.2 §:n nojalla. Tällöin hakijalla olisi selvitysvelvollisuus lupaharkintaa varten edellytettävistä seikoista, mutta selvitettävät seikat määräytyisivät YSL 11 §:n nojalla. Näin on siitä huolimatta, että rahkasammalen korjuulla voi olettaa olevan samankaltaisia vaikutuksia uhanlaisiin lajeihin ja luontotyypeihin kuin turpeen korjuullakin.

2.4.6 Pilaamiskiellot ja yleiset periaatteet

Ympäristönsuojelulakiin sisältyy myös kolme tärkeää pilaamiskieltoa. YSL 16 §:ssä säädetään maaperän pilaamiskiellosta, 17 §:ssä pohjaveden pilaamiskiellosta ja 18 §:ssä merta koskevista erityisistä kielloista. Nämä kiellot ovat

¹⁸³ Ks. Airaksinen 2015, s. 82.

voimassa suoraan lain nojalla. Ne koskevat kaikkea ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, eikä soveltaminen ole riippuvainen luvan- tai ilmoituksenvaraisuudesta tai rekisteröintivelvollisuudesta. Niihin ei myöskään ole mahdollisuutta saada poikkeusta esimerkiksi ympäristöluvas- sa, vaan ne ovat ehdottomia kieltoja. Kiellot kohdistuvat esimerkiksi pohja- vesialueisiin, mutta myös niiden ulkopuolelle. Pohjavedellä tarkoitetaan YSL 5.1 § 11 kohdan mukaisesti maa- ja kallioperässä olevaa vettä. Määritelmä on siten laaja ja koskee varsinaisten pohjaesialueiden ulkopuolella maa- ja kallioperässä olevaa vettä.¹⁸⁴ Näissä kielloissa ei ole kysymys esimerkiksi lu- pakynnyksistä, vaan ne ovat ehdottomia kieltoja.

YSL 17 §:n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä niin, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa tervey- delle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoituk- seen, johon sitä *voitaisiin* käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai yksityistä etua. Säännöksen 2 kohdasta on syytä nostaa esiin, että sen soveltamisala on laaja, koska sitä ei ole rajattu esimerkiksi tärkeisiin tai muihin vedenhankintakäyttöön soveltu- viin pohjavesialueisiin. Lisäksi säännös ottaa huomioon pohjaveden nykyiset, mutta myös muut tarkoitukset, joihin sitä voitaisiin käyttää mahdollisesti tu- levaisuudessa. Eliöillä tarkoitetaan perustelujen mukaan myös pieneliöitä, kuten bakteereja, mikrobeja ja viruksia.¹⁸⁵ Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa konk- reettista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastainen.¹⁸⁶

Sammalenkorjuun yhteydet pohjaveden pilaamiskieltoon voivat läh- tökohtaisesti vaikuttaa ohuilta, mutta esimerkiksi metsätaloudellisissa

¹⁸⁴ Ympäristönsuojelulain 5.1 § 10 k:ssa määritellään maaperä ja 12 k:ssa pohjavesialue.

¹⁸⁵ HE 214/2013 vp, s. 96.

¹⁸⁶ Ks. esim. KHO 2010:28.

toimenpiteissä tämä pilaamiskielto on varsin merkityksellinen. Vaikka kunnostusojitusten pohjavesivaikutuksista on rajallisesti tietoa, niillä on tunnistettu olevan vaikutuksia sekä pohjavesien määrään ja laatuun. Ojitustoimenpiteiden ohella myös muunlaiset metsätaloudelliset toimenpiteet, esimerkiksi avohakkuut, maanmuokkaus ja kulotus, saavat aikaan ravinteiden vapautumista, ja esimerkiksi hakkuiden on havaittu aiheuttavan nitraattipitoisuuden kohoamista pohjavedessä. Turvetuotantoa puolestaan ei nykyisin sijoiteta pohjavesialueille pohjaveden tilan vaarantumisen vuoksi. (Britschgi et al. 2022, esim. s. 27–29, Ympäristöministeriö 2015, s. 13)

Pohjaveden pilaamiskieltoon (ja muihin kieltöihin) liittyy yhtenä kysymyksenä se, selvittääkö ja millä tavoin (selvillääolovelvollisuuden mukaisesti) toiminnanharjoittaja toimintansa mahdolliset vaikutukset pohjaveden pilaamiskielton kannalta. Toiseksi kysymys koskee sitä, millä tavoin kieltä valvovalle viranomaiselle välitetään tieto sellaisesta toiminnasta, jolla saattaa olla merkitystä kiellon ja sen noudattamisen kannalta (esim. mahdollinen kevyt ilmoitusmenettely, kuten metsänkäyttöilmoitus).

Ympäristönsuojelulain vesiä koskevissa pilaamiskielloissa on huomionarvoista se, että vesistöjen ja muiden pintavesien osalle vastaavia kieltöjä ei ole säädetty. Toisin sanoen tietynasteiseen pintavesien pilaamiseen on tietyin edellytyksin saatavissa esimerkiksi ympäristölupa.¹⁸⁷ Ympäristöluvan myöntämisedellytykset YSL 49.1 §:ssä estävät kuitenkin lähtökohtaisesti sen, ettei toiminnasta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu *merkittävää* YSL 5.1 § 2 kohdassa tarkoitettua seurausta eli ympäristön (kuten

¹⁸⁷ Ks. Leinonen et al. 2015, s. 5.

vesistön) pilaantumista.¹⁸⁸ Sama koskee sallivan ilmoituspäätöksen tekemisellityksiä YSL 115d.2 § 2 kohdassa.¹⁸⁹

Tässä yhteydessä on syytä käsitellä yleisellä tasolla lyhyesti myös vesipuitedirektiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, 23.10.2000, VPD) ja sen soveltamiseen liittyvää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Vesipuitedirektiivi on pantu täytäntöön ympäristönsuojelulailla ja vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004).

Direktiivin 4 artiklassa säädetään ympäristötavoitteista. Pintavesien osalta VPD 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, joilla ehkäistään pintavesimuodostumien tilan heikkeneminen (i luetelmakohta). Jäsenvaltioiden on myös suojeltava, parannettava ja ennallistettava kaikkia pintavesimuodostumia tavoitteena saavuttaa viimeistään 15 vuoden kuluttua vesipuitedirektiivin voimaantulosta pintaveden hyvä tila direktiivin liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti (ii luetelmakohta). Euroopan unionin tuomioistuin linjasi Weser-joen tapauksessa (C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. vastaan Saksan valtio) vuonna 2015, että jäsenvaltio ei saa myöntää lupaa hankkeelle, joka heikentää pintavesimuodostuman tilaa tai vaarantaa sen ympäristötavoitteen saavuttamista, ja 2) pintavesimuodostuman tilan heikkenemistä on jo yhden laadullisen tekijän tilan huononeminen.

Direktiivi ja sen liite V sisältää muun ohella pintavesityyppien ekologisen tilan luokittelua koskevat laadulliset tekijät (biologiset, hydrologis-morfologiset sekä kemialliset ja fysikaalis-kemialliset tekijät) sekä näiden tyyppien

¹⁸⁸ Käytännössä tällaisia kiellettyjä seurauksia (kuten pohjaveden pilaantumistakin) on tietenkin voinut aiheutua, esimerkiksi toimintahäiriöiden tai muiden poikkeuksellisten tilanteiden seurauksena.

¹⁸⁹ YSL 47.1 §:n mukaan vesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskeva lupahakemus sekä samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus sekä YSL 34.1 § 3 kssa tarkoitettu hakemus käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syytä ole pidettävä tarpeettomana. YSL 47.3 §:n mukaan 47.1 §:ssä tarkoitettut asiat käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä ottaen huomioon, mitä lupahakemuksen ja päätöksen sisällöstä säädetään tässä laissa tai tämän lain nojalla. Toisin sanoen tällainen vesien pilaantumista koskeva asia käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä, mutta viranomainen soveltaa YSL:n säännöksiä.

erinomaista, hyvää ja tyydyttävää ekologista tilaa koskevat normatiiviset määritelmät. Luokittelussa verrataan pintavesimuodostuman ihmistoiminnasta johtuvia muutoksia pintavesimuodostumatyyppin häiriintymättömiin oloihin. Direktiiviin sisältyy myös vesienhoidon suunnittelujärjestelmä, johon kuuluu jäsenvaltion alueen jakaminen valuma-alueittain vesistöalueisiin ja niiden osiin sekä niiden yhdistäminen vesistöalueen hoitoa varten vesipiireiksi (VPD 3 artikla 1 kohta), vesien edellä kuvattu luokittelu sekä vesienhoitokausittain laadittavat vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat, joissa määritellään vesien hoidon tavoitteet sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi (VPD 11 ja 13 artikla).

Kansallisesti tunnetuin vesipuitedirektiiviin liittyvä päätös lienee KHO:n ratkaisu Finnpulp Oy:n biotuotetehdasta koskevassa ympäristölupa-asiassa (KHO 2019:166). KHO:n ratkaisu vahvistaa Weser-ratkaisun mukaisesti, kuinka vesipuitedirektiivi ja unionioikeudelliset velvoitteet vaikuttavat ympäristönsuojelulaissa kielletyn merkittävän pilaantumisen tulkintaan. KHO:n mukaan ympäristönsuojelulaissa kiellettynä merkittävänä pilaantumisena tai sen vaarana on pidettävä sellaista olennaisen lisäkuormituksen vesistössä aiheuttamaa kokonaisvaikutusta, joka johtaa pintavesimuodostuman tilan tai sen laadullisen tekijän heikkenemiseen.

Pohjavedet puolestaan luokitellaan direktiivissä kemiallisten ja määrällisten ominaisuuksien perusteella hyvään ja huonoon tilaan. VPD 4 artikla 1 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, jota ehkäistään kaikkien pohjavesimuodostumien tilan huononeminen (i luetelmakohta). Jäsenvaltioiden on myös suojeltava, parannettava ja ennallistettava kaikkia pohjavesimuodostumia sekä varmistettava tasapaino vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä tavoitteena saavuttaa pohjaveden hyvä tila viimeistään 15 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Vesipuitedirektiivissä säädettyt ympäristötavoitteet ovat unionin oikeuskäytännön mukaisesti oikeudellisesti sitovia. Ne vaikuttavat paitsi ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisedellytysten tulkintaan, myös esimerkiksi YSL 115d.2 §:n sallivan ilmoituspäätöksen tekemisedellytysten tulkintaan (esim. 2 kohta merkittävä pilaantuminen). Sääntelymallien kehittämisen kannalta olennainen on direktiivin jäsenvaltioihin kohdistama

velvollisuus panna täytäntöön toimenpiteitä, joilla ehkäistään pintavesimuodostumien tilan heikkeneminen, mikä tarkoittaa myös yhden tekijän heikkenemisen estämistä. Näin tarkasteltuna vesipuitedirektiivi muodostaa varsin vahvoja ”kieltoja”.

2.4.7 Toiminnan ympäristönluvanvaraisuus

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuus perustuu yhtäältä lain liitteenä olevaan laitosluetteloon (YSL 27.1 §), toisaalta (mistä tahansa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta) toiminnasta aiheutuviin tietynlaisiin vaikutuksiin (YSL 27.2 §). Lisäksi pohjavesialueella tietyt lupakynnyksen alle jäävät toiminnot ovat luvanvaraisia (YSL 28 §), ja ilmoituksenvaraisten (YSL 29 a §) ja rekisteröitävien toimintojen (YSL 30 §) luvanvaraisuudesta on omat erityissäännöksensä. Kyse on näin siitä, että toiminta on joko sellaisenaan määritelty laissa luvanvaraiseksi, taikka luvan tarve syntyy toiminnan tapauskohtaisista vaikutuksista.¹⁹⁰

Ympäristönsuojelulain 27.1 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitokset) ja taulukossa 2 (muut laitokset), on oltava lupa (ympäristölupa). Liitteen 1 taulukossa 2 säädetään kohdassa 7, malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto alakohdassa d, turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus ympäristöluvanvaraiseksi toiminnaksi. YSL:ssä käytetyssä systematiikassa turpeen korjaaminen on luettu maaperän ainesten ottamiseen, mihin se toiminnan kohteen kannalta luontevasti mm. kaivostoiminnan ja kivenlouhimoiden kanssa sijoittuu (huolimatta siitä, että MAL:n säätämisen yhteydessä tehdyllä valinnalla se suljettiin pois MAL:n soveltamisalan piiristä). YSA 2.1 § 8c kohdassa turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus säädetään ympäristöluvan ratkaisutoimivalta kuuluvaksi valtion ympäristölupaviranomaiselle.

¹⁹⁰ Leinonen et al. 2015, s. 54. Lisäksi laissa on säädetty eräistä poikkeuksista luvanvaraisuuteen, koskien mm. puolustusvoimien toimintaa (YSL 33 §), koeluonteista toimintaa (YSL 31.1 §) ja eräitä jätteenkäsittelytoimintoja (YSL 32 §).

Ympäristönsuojelulaissa tai -asetuksessa turvetuotantoa ei enemmälti määritellä.¹⁹¹ Laitosmääritelmän on todettu yleensä olevan selkeä. Erityisesti direktiivilaitosten osalta tulkinnan tulisi olla eri EU-maissa sama. Näiltä osin tulkintatilanteissa voidaan nojautua myös muiden maiden käytäntöihin. Kansallisesti luvanvaraisiksi säädettyjen toimintojen määrittelyssä voi kuitenkin olla enemmän tulkinnanvaraisuutta, ja tulkinnanvaraisuus voi liittyä esimerkiksi laitoksen määritelmään itseensä, toiminnan kapasiteettia koskevaan ilmaisuun tai raja-arvoon. Tulkintaa ohjaavat käytännössä vanhojen lakien mukaiset, melko vakiintuneet tulkinnat useiden vuosikymmenien ajalta.¹⁹² Mikäli laitoslue-
telon – ja jäljempänä käsiteltävän YSL 13 §:n – mukaista turvetuotannon laitospäätettä tarkastellaan vain vakiintuneen turvetuotanto-toiminnan mukaisena toimintana, eroaa sammalenkorjuu siitä tietyissä suhteissa (erityisesti ojitustarpeen ja korjuusyvyyden osalta).

YSL 112 §:ssä turvetuotanto on katsottu kuuluvaksi kaivannaistoimintaan, johon kuuluvat myös esimerkiksi kaivostoiminta ja kivenmurskaus. Perusteena tälle on kaivannaisjätesääntely. Esimerkiksi Euroopan unionin kaivannaisjätedirektiiviä (2006/21/EY, 15.3.2006, KJD) sovelletaan tietyin poikkeuksin *turpeen nostamiseen* (KJD 2 artikla). Direktiivin tarkoitus liittyy kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ympäristöön, muun ohella veteen, maaperään, eläimistöön ja kasvistoon aiheutuvien haitallisten vaikutusten torjumiseen ja vähentämiseen (KJD 1 artikla). Euroopan unionin kaivannaisjätteiden sääntelyn systematiikassa turpeen korjaaminen on osa kaivannaistoimintaa. Suon pintakerroksen korjaaminen vain tietyltä syvyydeltä, joka joudutaan joka tapauksessa aina myös turvetta syvemmältä korjattaessa tekemään, ei lähtökohtaisesti muuta tätä systematiikkaa, vaikka sammalenkorjuusta todennäköisesti kertyy jossain määrin vähemmän kaivannaisjätedirektiivin mukaisia jätteitä kuin turvetuotannosta.¹⁹³ Oma EU-oikeuden soveltamiseen liittyvä tulkintakysymyksensä kuitenkin on, tuleeko direktiiviä tulkittaessa

¹⁹¹ Aiemmin turvetuotannon luvanvaraisuuteen liittyi tuotantopinta-alaa koskeva lupakynnys, mutta voimassa olevassa laissa sitä ei enää ole; ks. Leinonen et al. 2015, s. 56.

¹⁹² Leinonen et al. 2015, s. 57.

¹⁹³ Ks. esim. Ympäristöministeriö 2015, s. 59, jossa kaivannaisjätedirektiivin mukaisiksi jätteiksi tunnistetaan mm. kannot, kivet, ojen ja altaiden kaivuunmassat sekä lietteet.

missä määrin panna painoa siinä käytetylle ilmaukselle turve (*peat*) eli onko suokasvillisuuden kuoleminen ja maatumisen ja tämän pinnan korkeuden mahdollinen vaihtelu erityyppisillä soilla ja Unionin eri maantieteellisillä alueille (eli mistä turvekerros alkaisi ja kohdistuisiko korjaaminen juuri siihen) ratkaiseva seikka direktiivin tulkinnan kannalta. Tulkinnassa on myös mahdollista lähteä itse toiminnasta, eli suossa olevan materiaalin korjaamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Esimerkiksi kivenlouhinnan osalta ratkaisevaa ei todennäköisesti ole louhintasyvyys, vaan itse toiminta ja sen vaikutukset. Vaikka rahkasammalen korjuussa ei tehtäisi uusia oja kuten perinteisessä turvetuotannossa, siinä paljastetaan tummaa turvepintaa. Lumien sulamisvedet ja sadanta voivat saada aikaan vesiperäisiä päästöjä. Samoin varsinaisen korjuualueen ulkopuolelta korjuualueelle tulevat valumavedet voivat toimia vastaavalla tavalla eli vesi voi toimia samalla tavalla kulkeutumisreittinä kuin perinteisessä turpeen korjuussa. Korjattu rahkasammal joudutaan myös varastoimaan korjuualueen läheisyyteen. Lisäksi korjuualueelta mahdollisesti korjataan kasvillisuutta (esim. maitohorsmittunutta kunttaa tai muutoin kangasmetsämäisen kasvillisuuden suuntaan kehittynyttä kerrosta), jota ei hyödynnetä, vaan jätetään jätteenä korjuualueen läheisyyteen. Näissä, osin kaivannaisjätedirektiivin tavoitteiden kannalta relevanteissakin suhteissa sammalenkorjuu on samankaltaista direktiivin mukaisen turpeen noston kanssa. Lähtökohtaisesti lienee perusteltua tulkita YSL 112 §:ssä viitattua turvetuotantoa (direktiivin suomenkielisessä versiossa siis puhutaan turpeen nostosta) samansisältöisesti järjestelmän muiden samaan toimintaan kohdistuvien viittausten kanssa, mutta tässä suhteessa asialla siis on periaatteessa myös EU-oikeudellinen ulottuvuus.

Ympäristönsuojelulain liitteiden laitosluetteloita (esim. luvanvaraiset toiminnot) voisi luonnehtia niin, että niissä kuvataan toimintaa (esim. valmistetaan massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista, valmistetaan tietynlaista puulevyä, polttoaineiden polttaminen laitoksessa). Joissakin tapauksissa käytetään laitoksen nimeä (esim. akkutehdas, ydinvoimalaitos), mutta tällöin toiminnan sisältö on pääteltävissä nimestä (esim. valmistetaan akkuja). Pääpaino liitteessä käytetyssä sääntelytavassa näyttäisi olevan toiminnan sisällön kuvaamisessa. Esimerkiksi liitteessä ei puhuta sellutehtaasta tai samaa tarkoittaen muodikkaammin biotuotetehtaasta, vaan massan valmistamisesta

puusta tai muista kuitumateriaaleista. Direktiivilaitosten ja muiden laitosten osalta ilmaisuissa voi olla tiettyjä eroja; muiden kuin direktiivilaitosten määrittelyssä on ollut pyrkimyksenä käyttää yleiskielen mukaisia ilmaisuja.¹⁹⁴

Samaa toimintaperustaista lähtökohtaa voidaan hyödyntää myös taukossa säädetyn turvetuotannon ja siihen liittyvän ojituksen tulkinnassa. Toiminnan nimittäminen toiseksi käytännössä (esim. biotuotetehdas), ei vaikuta toiminnan luvanvaraisuuteen ja sen arviointiin, kun toiminnan ydin itsessään säilyy samana (massan tuotanto puukuidusta). Rahkasammalen korjuun ja perinteisen turvetuotannon (turpeen korjuun) eroja ovat esimerkiksi korjattavan kerroksen paksuus, ojitustarve, korjuun pääasiallinen kohde (perinteisessä turvetuotannossa korjataan pääasiassa maatunutta turvetta, kun rahkasammalen korjuussa pääasiassa kuollutta rahkasammalta) ja toiminnan ajallinen kesto. Kummassakin toiminnassa korjuu kohdistuu aina myös suon pintakerrokseen, korjattua materiaalia joudutaan varastoimaan korjuualueen läheisyydessä, korjuussa voi syntyä kaivannaisjätettä. Turvetuotannossa tuotantoalue joudutaan kuivattamaan ennen korjuuta, mikä rahkasammalen korjuussa ei ole välttämätöntä. Toisaalta rahkasammalen korjuualueella voi olla vanhastaan esimerkiksi metsänkasvatusta varten tehtyjä ojia. Jos toiminnassa on lisäksi mukana rahkasammalen uudistaminen, eikä kertaluonteinen korjuu, muuttuu toiminnan sisältö lisää verrattuna perinteiseen turpeen korjuuseen. Jos vanhalta metsäojitusalueelta korjataan sammalta ja tämän jälkeen suon vedenpintaa nostetaan esimerkiksi käyttämällä putkipatoja ojissa, toiminta muuttuu myös tältä osin merkittävästi turpeenkorjuuseen nähden.

Sammalenkorjuu- ja uudistamismenetelmiin voi sisältyä myös sen kaltaisia korjuu- ja uudistamistapoja, joita tällä hetkellä on vielä vaikeaa tai mahdollonta yksilöidä. On myös mahdollista, että rahkasammalta korjataan joissain tapauksissa myös alueilta, joilla turvetuotantoa ei voitaisi harjoittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa sammalta korjataan laikuittain alueelta, joka on samanaikaisesti metsätalouskäytössä (maata ei metsälain 3 §:n mukaisesti

¹⁹⁴ Leinonen et al. 2015, s. 58, jossa todetaan myös, että joiltain osin on ollut mahdollista käyttää muun lain mukaisia ilmauksia (kuten ilmailulain 864/2014 2 §:ssä määriteltyä lentopaikkaa). Turvetuotantoa ei ole määritelty tarkemmin muuallakaan lainsäädännössä.

oteta muuhun käyttöön). Tällaisissa – ainakin nykykatsannossa poikkeuksellisis-
sissa – tilanteissa sammalenkorjuutoiminta poikkeaisi ”laitoksena” turvetuo-
tannosta edellä kuvattua enemmän.

Oma erityinen ”laitoskokonaisuutensa” on rahkasammalen viljelyn aloittaminen entisellä turvetuotantoalueella. Peräseinäjoen Haukine-
valla tehtävissä kokeiluissa rahkasammalta kylvettiin tasoitetulle tur-
vepohjalle syksyllä ja toinen erä helmikuussa. ”Siemenenä” käytettiin läheltä kerättyä pintarahkasammalta (10 cm paksuinen keräyskerros), jota levitettiin viljeltävälle alalle noin 1 cm paksuinen kerros. Kylvön jäl-
keen vesipinta nostettiin sarkojen pinnan tasolle käyttämällä putkipa-
toja. Lisäksi helmikuussa tehdyn kylvöksen päälle levitettiin olkisilppua. Sen tarkoituksena on suojata kasvustoa kylmältä, auringon paahteelta ja kuivumiselta. Pelkona tosin on, että kovat tuulet ja lumien sulaminen kasaavat oljet kasoiksi. Kokeilussa on tarkoitus selvittää, onko toinen menetelmä toista parempi viljelyn lopputuloksen kannalta. Rahkasam-
mal uudistuu sekä jakautumalla että itiöistä. (Annukka Latvala: Sammal-
sato muhii olkikatteen alla. Ilkka-Pohjalainen 13.3.2023)

Toiminnanharjoittaja määrittelee ympäristölupahakemuksessa, millaiselle toiminnalle hän ympäristölupaa hakee. Hakemuksessa kuvatun (tai valvon-
nan yhteydessä todetun, mikäli lupaa ei ole) toiminnan erot suhteessa perin-
teiseen turpeen korjuuseen vaikuttavat osaltaan siihen, voidaanko tai pitääkö
haettu toiminta tulkita YSL:ssä tarkoitetuksi turvetuotannoksi. Mitään katego-
rista tulkintaa ei tässä voitane tehdä, vaan asia on viime kädessä arvioitava
tapauskohtaisesti kulloisenkin hankkeen sisällön mukaan.

YSL 27.2 §:n mukaan ympäristölupa on *vaikutusperusteisesti* oltava: 1) toi-
mintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain
mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 2) jätevesien johtamiseen, josta saat-
taa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa
(1:3.1 § 6 k:ssa) tarkoitettun noron pilaantumista; 3) toimintaan, josta saattaa
ympäristössä aiheutua eräistä naapurussuhteista annetun lain 17.1 §:ssä
tarkoitettua kohtuutonta räsitystä.

Jätevedellä tarkoitetaan YSL 5.1 § 13 k:n mukaan muun ohella ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan *toimintaan käytetyltä alueelta johdettavaa vettä, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista*. Säännös voi siten tulla sovellettavaksi myös rahkasammalen korjuuseen käytettävältä alueelta johdettavaan veteen.¹⁹⁵ Uuden vesilain säätämistä koskeneessa hallituksen esityksessä, jonka yhteydessä tehtyyn ratkaisuun nykyinen jäteveden määritelmä perustuu, ”turvesoilta” johdettava vesi katsottiin kategorisesti jätevedeksi.¹⁹⁶ Jos rahkasammalta nostetaan aikaisemmin metsäojitetulta suolta, korjuutoimintaa tarkasteltaessa vanhojakin ojia käytetään veden poisjohtamiseen, jolloin ojitusajankohdalla ja ojituksen alkuperäisellä tarkoituksella ei liene merkitystä. Jos alueella ei ole ojia eikä niitä kaiveta, tällöin kysymykseksi muodostuu, onko kyseessä säännöksessä tarkoitettu veden tarkoituksellinen johtaminen.¹⁹⁷ Sammalenkorjuun myötä tapahtuvalla kasvillisuuden poistamisella ja turvekerroksen paljastamisella voi siis olla vaikutusta alueelta kertyvien vesien laatuun ja määrään. Toisaalta sammalenkorjuutoiminta lienee tästä näkökulmasta myös joissain suhteissa ”turvesoista” (jos ja kun tällä on viitattu nimenomaan turvetuotantoalueisiin) poikkeavaa. Mikäli sammalenkorjuualueilta johdetaan vettä säännöksessä tarkoitettulla tavalla, on vähintäänkin tapauskohtaisesti mahdollista, että kyse on lain tarkoittamista jätevesistä.

¹⁹⁵ Säännöksen perustelujen mukaan, koska jäteveden määritelmä on kytketty pois johdettavasta vedestä aiheutuvaan pilaantumisen vaaraan, kattaa se myös tietyiltä alueilta johdettavat hulevedet ja suotovedet silloin, kun niistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain säännökset jätevesien johtamisesta ja käsittelystä voisivat siten perustelujen mukaan joissain tilanteissa tulla sovellettaviksi myös hulevesiin. Ympäristöluvanvaraisten toimintojen osalta hulevesien johtaminen voi olla myös luvassa käsiteltävä asia ja ei-luvanvaraisten toimintojen osalta se taas voi jossain erityistilanteessa edellyttää YSL:n soveltamista ja esimerkiksi YSL 180 §:n mukaisten määräysten antamista. Ks. HE 214/2013 vp, s. 89. Ks. jäteveden käsitteen tulkinnan rajapinnoista esim. Heinilä 2020, s. 8–9, Leinonen et al. 2015, s. 82–83.

¹⁹⁶ Ks. HE 277/2009, s. 196.

¹⁹⁷ Ks. HE 277/2009, s. 196, jossa todetaan myös, että säännöksessä tarkoitettun johtamisen tarkoituksena voi olla myös alueen kuivatus. Edellytyksenä olisi kuitenkin aina, että jätevedestä voisi aiheutua ympäristön pilaantumista. Tällöin vedessä tulee olla pilaantumista aiheuttavia aineita, kuten ravinteita, happea kuluttavia aineita, haitallisia aineita tai kiintoainetta.

Ympäristönsuojelulain 27.2 § 1 kohta tulee sovellettavaksi lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, eli säännöksessä tapahtuva vesistön pilaantuminen voi olla seurausta muustakin kuin jäteveden johtamisesta, mutta se tulee sovellettavaksi myös jäteveden johtamiseen. Säännös voi periaatteessa tulla sovellettavaksi myös sammalen korjuuseen. Molemmat YSL 27.1 § 1 ja 2 k:n lupakynnykset ovat pilaantumiseen ja sen vaaraan perustuvia. Niiden soveltaminen edellyttää siten tietoa sammalen korjuuseen liittyvästä vesien kulkeutumisesta ja vaikutuksista vesiin. Tämänhetkisen tiedon perusteella on vaikea arvioida yleisesti näiden lupakynnysten mahdollista täyttymistä sammalenkorjuuhankkeissa. Luvantarpeen arviointi on näissä tapauksissa aina tapauskohtaista ja riippuvaista esimerkiksi toiminnan sijaintipaikasta, toiminnan sisällöstä ja laajuudesta sekä vastaanottavan ympäristön ominaisuuksista. Näiden säännösten yhteydessä on tarpeen myös muistaa, että YSL 5.1 § 2 k:n pilaantumisen määritelmä ottaa huomioon myös muut päästöt kuin tarkasteltavan toiminnan päästöt, kun arvioidaan määritelmässä säädettyjen seurausten mahdollista syntymistä.¹⁹⁸

Myös ympäristönsuojelulain 27.2 § 3 kohdan kohtuuttoman rasitukseen perustuva naapuruussuhdeperuste on sovellettavissa lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan.¹⁹⁹ Näiden perusteiden lisäksi YSL 28.1 §:ssä säädetään eräät YSL:n liitteessä 2 mainitut rekisteröivät toiminnot ja kaikki liitteen 4 ilmoituksenvaraiset toiminnot luvanvaraisiksi, *jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle*. Samoin YSL 28.2 §:ssä eräät liitteessä 1 mainitut, mutta aina luvanvaraisuuden ulkopuolelle toiminnan vähäisyyden vuoksi tuossa yhteydessä ehdottoman luvanvaraisuuden ulkopuolelle jätetyt toiminnot sekä eräät liitteen 2 toiminnot säädetään ympäristöluvanvaraisiksi, *jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa*. Näiden osalta erona siis on se, että niiden osalta erikseen joudutaan tapauskohtaisesti arvioimaan, voiko toiminnasta aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Edelleen YSL 29a §:ssä säädetään niistä edellytyksistä (kuten YSL 27.2 §:ssä säädetty vesistön tai

¹⁹⁸ Ks. mainittujen lainkohtien soveltamisesta Leinonen et al. 2015, s. 80–83.

¹⁹⁹ Ks. tästä niin sanottuun immissiokielttoon perustuvasta luvanvaraisuussäännöksestä esim. Leinonen et al. 2015, s. 84–89.

pienempien vesien pilaantumisen vaara), joiden täyttyessä YSL:n liitteessä 4 säädetty ilmoituksenvarainen toiminta edellyttää ympäristölupaa, ja YSL 30 §:ssä niistä edellytyksistä (kuten YSL 27.2 §:ssä säädetty vesistön ja pienempien vesien pilaantumisen vaara), joiden täyttyessä rekisteröitävä toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Koska voimassa olevan lain mukaan rahkasammalen korjuuta ei ole säädetty ilmoituksenvaraiseksi tai rekisteröitäväksi toiminnaksi, nämä säännökset eivät voi tulla siihen tällä hetkellä sovellettavaksi. Mahdollisessa säädösvalmistelussa säännökset voivat kuitenkin olla merkityksellisiä.

2.4.8 Olennaiset seikat toiminnan luvanvaraisuudesta rahkasammalen korjuun näkökulmasta

Ympäristönsuojelulain 39.2 §:n mukaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.²⁰⁰ YSL 39.3 § edellyttää, että hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.

Lupahakemuksessa luvan hakijan tulee esittää lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys. YSL 48 §:ssä säädetään lupaharkinnan perusteista. Lupasia ratkaistaessa on YSL 48.3 §:n nojalla noudatettava, mitä LSL:ssa ja sen nojalla säädetään.²⁰¹ YSL 49 §:ssä säädetään, että luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan

²⁰⁰ Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun laissa (252/2017) tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä YVA-arviointiselostus ja yhteysviranomaisen päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä LSL 35 §:ssä tarkoitettu arviointi. Rahkasammalen korjuu ei sisälly YVAL:n liitteen I hankeluetteloon. Korjuuhankkeita ei ole kuitenkaan poissuljettu YVA-menettelyn piiristä, sillä minkä hyvänsä hanketyypin hanke voi kuulua tapauskohtaisen tarkastelun pohjalta YVAL:n mukaisen arviointivelvollisuuden piiriin (yksittäistapauksissa sovellettava YVA). Käytännössä sammalen korjuuhankkeet voivat lähinnä hyvin poikkeuksellisesti ylittää YVAL:n korkean arviointikynnyksen. Vastaavan kaltainen ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja sitä koskevaa yhteysviranomaisen päätelmää koskeva säännös sisältyy myös maa-aineslakiin (MAL 5.3 §), vesilakiin (VL 11:3) ja maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 132 §). Ks. myös LSL 35.4 §.

²⁰¹ Säännös varmistaa, että ympäristölupa on LSL:n säännösten mukainen.

sijaintipaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää²⁰² muuta YSL 5.1 § 2 k:ssa (pilaantumisen määritelmä) tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) YSL 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta (pilaamiskiellot), 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankintaan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17.1 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasisusta tai 6) eräitä saamelaisia tai kolttia koskevia heikennyksiä.²⁰³ Nämä luvanmyöntämisedellytykset yhdessä selvityksen esittämistä koskevan YSL 39.2 §:n kanssa ohjaavat sitä, mistä seikoista luvan hakijan tulee esittää lupaviranomaiselle selvitystä lupaharkintaa varten. Vaikka lupaviranomaisella on virallisperiaatteen ja hallintolain 31.1 §:n nojalla velvollisuus huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä, selvityksen esittämisvelvollisuus on YSL 39.2 ja hallintolain 31.2 §:n mukaisesti luvan hakijalla. Tarkempia säännöksiä lupahakemuksen sisällöstä ja lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä on annettu valtioneuvoston asetuksella (ks. YSA 3–10 §). Tässä yhteydessä on jo myös syytä mainita, että yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen osalta sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksistä säädetään YSL 115d.2 §:n lähes saman sisältöisesti kuin ympäristöluvan myöntämisedellytyksistä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on ilmoituksessa annettava YSL 115b.1 §:n mukaan ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja sitovat tiedot toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tarkempia säännöksiä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Toiminnan luvanvaraisuuden yksi olennainen ominaisuus on, että selvityksen esittämisvelvollisuus esimerkiksi toiminnan luonnonsuojelulain mukaisuudesta ja lupaedellytysten täyttymisestä on hakijalla. Toiseksi toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvä ominaisuus on, että lupahakemus tulee oikeudellisesti osaksi myönteistä ympäristölupapäätöstä, ja siinä annetut tiedot

²⁰² Säännös osoittaa, että merkittävää pienempään pilaantumiseen on mahdollista saada ympäristölupa, jos luvan myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

²⁰³ Ks. ympäristöluvan myöntämisedellytyksistä Leinonen et al. 2015, s. 139–153.

hankkeesta ovat tässä suhteessa toiminnanharjoittajaa (luvanhaltijaa) oikeudellisesti velvoittavia.²⁰⁴

Kolmanneksi toiminnan luvanvaraisuus mahdollistaa lupamääräyksiin perustuen luvanmyöntämisedellytysten (ja esimerkiksi lain 1 §:ssä säädetyn pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemistavoitteen) tapauskohtaisen soveltamisen ja harkinnan tiettyyn konkreettiseen toimintaan tietyissä konkreettisissa olosuhteissa. Tämä hankkeen ja sen toimintaympäristön tapauskohtainen yhteensovittaminen on lupaohjauksen keskeinen funktio ja etu. Ohjaus on siten luonteeltaan varsin toisenlaista kuin jos sääntely perustuisi yleisten normien velvoittavuuteen.²⁰⁵ Lupaviranomaisella on velvollisuus muovata YSL:n lupamääräyksillä haettua toimintaa sellaiseksi, että luvan myöntämisedellytykset täyttyvät.

Tähän liittyen toiminnanharjoittajalla on etukäteen ennen toiminnan aloittamista tieto siitä, mitä YSL (ja tähän sisältyen LSL) häneltä konkreettisissa olosuhteissa edellyttävät. Kun lupa on lainvoimainen, toiminnanharjoittaja saa myös suojaa suhteessa haitankärsijöihin ja muihin asianosaisiin.²⁰⁶ Toiminnanharjoittaja voi luonnollisesti hakea luvan muuttamista, kuten YSL 89.1 §:ssä säädetään. Tämän lisäksi lupaviranomaisen on valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitettun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa YSL 89.2 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä.²⁰⁷

Lupapäätöksen sisältöä koskevan YSL 83.2 §:n mukaan lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, VMJL) mukaiset vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidosuunnitelma on otettu huomioon. Tämä on yksi pehmeä mekanismi, jota kautta vesipuidedirektiivin ympäristötavoitteet konkretisoituvat ja ohjaavat ympäristöluvanvaraisen toiminnan sisältöä. Ilmoituspäätöksen tekemistä

²⁰⁴ Lupaharkinta tapahtuu hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Ks. ympäristölupapäätöksen kertoelmaosan suhteesta luparatkaisun kokonaisuuteen rikosasiaa koskeva KKO 2019:102 ja ratkaisua koskeva oikeustapauskommentti Kokko 2020, erit. s. 282.

²⁰⁵ Ks. lupa- ja yleisnormiohjauksesta esim. Leinonen et al. 2015, s. 47–49.

²⁰⁶ Ks. laajemmin esim. Leinonen et al. 2015, s. 49–50.

²⁰⁷ Ympäristöluvan voimassaoloon ja muuttamiseen liittyen YSL 9 luku sisältää koko joukon erilaisia mekanismeja; ks. näistä Leinonen et al. 2015, s. 281–305.

koskevassa YSL 115e.1 §:ssä viitataan ympäristölupapäätöksen sisällön osalta YSL 83.1 §:ään, mutta ei siis YSL 83.2 §:ään, jossa säädetään vesienhoitosuunnitelmien huomioon ottamisesta. Sen sijaan YSL 115d.1 §:ssä säädetään, että (ilmoitus)päätöstä harkittaessa on otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Vesienhoitosuunnitelmista ja merenhoitosuunnitelmista on säädetty yleisen edun turvaamiseksi, jolloin ne tulee ilmoituspäätöstä koskevassa harkinnassa otettava huomioon. Myös VMJL 28.1 § edellyttää, että valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelma sekä Itämeren erityinen toimintasuunnitelma.²⁰⁸ VMJL 28.2 §:n mukaan vesienhoidon ja merenhoitosuunnitelman huomioon ottamisessa noudatetaan lisäksi, mitä muualla laissa säädetään.

2.4.9 Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulaki tuntee kaksi ilmoitusmenettelyä eli yleisen ilmoitusmenettelyn ja määrättyjä kertaluonteisia toimintoja koskevan ilmoitusmenettelyn. Jälkimmäisellä tarkoitetaan ilmoitusta rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä (YSL 118 §), koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta (YSL 119 §) tai poikkeuksellisista tilanteista muissa kuin luvanvaraisissa, ilmoituksenvaraisissa tai rekisteröitävässä toiminnassa (YSL 120 §). Näistä yleinen ilmoitusvelvollisuus on periaatteessa kokonaan uusi – joskin monissa suhteissa varsinaisen ympäristöluvan kaltainen – ennakkovalvontainstrumentti, joka sisällytettiin lakiin YSL:n muutoksella 1166/2018.²⁰⁹ Kertaluonteista toimintaa koskevia ilmoitusmenettelyjä on sisällytetty lain järjestelmään jo pitkään (ks. VYSL 60–62 §). Kertaluonteista toimintaa koskevaa ilmoitusmenettelyä ei tarkastella tässä yhteydessä, koska sen piiriin kuuluvat toiminnot poikkeavat luonteeltaan sammalen korjuusta (ja kasvatuksesta). Kertaluonteinen ilmoitus edellytetään esimerkiksi tilapäistä

²⁰⁸ Näillä suunnitelmilla on siten oikeudellisesti paljolti samankaltainen vaikutus kuin jäljempänä käsitellyllä kaavojen (ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden) viranomaisvaikutus, silloin kun suunnitelmien huomioonottamisesta ei ole säädetty erityislaissa (sitä kuin esimerkiksi YSL:ssä on tehty).

²⁰⁹ Ks. menettelyn säätämisen taustoista HE 94/2018 vp, s. 4–6.

melua aiheuttavasta konsertista. Sen aiheuttama melupäästö on lyhytaikainen ja määräaikainen. Sen sijaan alueen käyttämisestä rahkasammalen korjuuseen saattaa aiheutua esimerkiksi veden välityksellä päästöjä pidemmän aikaa, vaikka itse konetyö melupäästöineen olisi ajallisesti rajattu tapahtuma. Kertaluonteista toimintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvillä säännöksillä ei voi arvioida olevan myöskään suurempaa merkitystä rahkasammalen korjuun osalta *de lege ferenda*.²¹⁰

Yleisesti ilmoituksenvaraisesta toiminnasta säädetään YSL 115a §:ssä. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, josta säädetään YSL:n liitteessä 4. Ilmoituksenvaraisuus määräytyy siten nimenomaisen laitosluettelon perusteella. Ilmoituksenvaraista toimintaa on esimerkiksi koneellinen kullankaivuu, jos kaivettavien maamassojen määrä vuodessa alittaa tietyn määrän, työskentelyaika jää alle säädetyn vuorokausimäärän eikä toimintaan tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta.

Ilmoituksessa on YSL 115b.1 §:n mukaan oltava ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja sitovat tiedot toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä sekä siihen liitettävistä ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeellisista selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat säännökset ovat YSA 3–9 §:ssä. Ilmoituksen laatijalla on YSL 115b.2 §:n mukaan oltava riittävä asiantuntemus. Ilmoituksesta on myös tarvittaessa käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Jos ilmoitus on puutteellinen, hakijalle on YSL 115.3 §:n mukaisesti varattava tilaisuus täydentää ilmoitusta. Jos ilmoitusta ei täydennetä määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeenkin, ilmoitus on jätettävä tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Ilmoitusmenettelyssäkin selvityksen hankkimisvelvollisuus ilmoituksen ratkaisemisen

²¹⁰ YSL 118–120 §:n säännökset muodostavat varsin heterogeenisen joukon tilanteita, joissa ilmoitus edellytetään tehtäväksi. Erityisesti YSL 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on perusrakenteeltaan kuitenkin lopulta varsin samankaltainen kuin yleinen ilmoitusmenettely: kyse on velvollisuudesta tehdä ilmoitus tietty aika ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ja ilmoituksen johdosta kuullaan asianosaisia (YSL 121 §:n mukaisesti) ja tehdään hallintopäätös, jossa viranomainen antaa tarpeelliset määräykset (ks. YSL 122.1 §).

kannalta tarpeellisista tiedoista on siis ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajalla.

Viranomaisen ilmoituksen johdosta tekemästä päätöksestä eli *ilmoituspäätöksestä* säädetään YSL 115d §:ssä. Viranomaisen on päätöstä tehdessään varmistettava, että toiminnassa noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä säädetään toiminnan sijoittumisesta, päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jätteistä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Päätöstä harkittaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään, sekä otettava huomioon se, mitä yleisen ja yksityisten etujen turvaamiseksi säädetään. Koska kyseessä ei – ainakaan muodollisesti – ole lupa, laissa ei voida puhua lupaharkinnasta. Voidaan puhua päätösharkinnasta.²¹¹

Ympäristönsuojelulain 115d.2 §:ssä säädetään toiminnan sallivan päätöksen tekemisen muista edellytyksistä. Sen mukaan sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta YSL 5.1 § 2 k:ssa (ympäristön pilaantuminen) tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) YSL 16–18 §:ssä (ehdottomat pilaamiskiellot) kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä 5) säädettyjä saamelais- tai kolttavaikutuksia.

Sallivan ilmoituspäätöksen tekemisedellytyksistä on siten säädetty varsin samankaltaisesti (lain eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17.1 §:ää lukuun ottamatta) kuin ympäristöluvan myöntämisedellytyksistä YSL 49.1 §:ssä. Sijoituspaikka, lupamääräykset sekä säädetyt edellytykset muodostavat myös vastaavalla tavalla kokonaisuuden. Olennaista on huomata, että ilmoituspäätökseen voi sisältyä lupamääräyksiä, ja että 115b.1 §:n mukaisesti ilmoituksessa annetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia.

²¹¹ Luviksi taikka ilmoituksiksi nimetyt ennakkovalvontainstrumentit voivat olla enemmän taikka vähemmän toistensa kaltaisia. Tässä puheena oleva ilmoitusmenettely on nimestään huolimatta hyvin luvankaltainen instrumentti. Ks. luvista, ilmoituksista ja ennakkollisesta ja jälkivalvonnasta esim. Heinilä 2017, s. 42–47 ja siinä viitattu.

Ympäristönsuojelulain 115d.3 §:ssä säädetään, että pilaantumisen ehkäisemisestä ilmoituspäätöksessä annettaviin määräyksiin sovelletaan, mitä YSL 52 §:ssä säädetään lupamääräyksistä (pilaantumisen ehkäisemiseksi). Päästöjen tarkkailusta sekä niiden ja muiden valvontaa varten annettavien tietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle annettaviin määräyksiin sovelletaan, mitä YSL 62 §:ssä säädetään tarkkailumääräyksistä.

Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa YSL 115c §:n mukaan aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Myös YSL 115a.2 §:ssä säädetään, että ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tämä määräaika lienee ilmoitusmenettelyn merkittävin ero suhteessa ympäristölupaan.

Ilmoituspäätökseen sovelletaan YSL 115e §:n mukaan muun ohella samoja säännöksiä, jotka koskevat päätöksen sisältöä YSL 83.1 §:ssä, lupan voimassa oloa 87 §:ssä, lupan raukeamista 88 §:ssä, lupan muuttamista 89 §:ssä, lupan peruuttamista 93 §:ssä. Myös ilmoituksenvaraisen toiminnan lopettamiseen sovelletaan, mitä YSL 94.1 ja 94.2 §:ssä säädetään toiminnan lopettamisesta ja toiminnan lopettamisen varalta annettaviin määräyksiin YSL 94.3 §:n säännöksiä. Vaikka mainituissa säännöksissä mainitaan niiden koskevan lupaa, sovelletaan niitä siis myös ilmoitusmenettelyssä tehtävään päätökseen.²¹² Sääntely on siten ilmoitusmenettelyssä tältäkin osin varsin samansisältöinen kuin ympäristöluvan osalta. Perusteluissa todetaankin, että ilmoitusmenettelyssä toimivaltaisen viranomaisen on aineellisoikeudellisesti noudatettava lähes kokonaisuudessaan lupamenettelyssäkin noudatettavaa lainsäädäntöä.²¹³ Toiminnan tarkkailuvollisuus ja tietojen toimittamisvelvollisuus viranomaiselle seuraa myös YSL 8 §:stä.²¹⁴

2.4.10 Toiminnan rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain 116.1 §:n mukaan lain liitteessä 2 säädetyistä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä rekisteri-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun

²¹² HE 94/2018 vp, s. 44.

²¹³ HE 94/2018 vp, s. 43.

²¹⁴ HE 94/2018 vp, s. 44.

tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. *Rekisteröitävää toimintaa koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään YSL 10 §:n nojalla.* Rekisteröintimenettelyn edellytyksenä on siten toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen olemassaolo.²¹⁵

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 luetellaan voimassa olevan sääntelyn mukaan rekisteröitävät toiminnot. Näitä ovat tietyt energiantuotantolaitokset, asfalttiasemat, kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, nestemäiset polttoaineen jakeluasemat, tietyt kemialliset pesulat sekä toiminnot ja laitokset, joissa käytetään orgaanisia liuottimia (kuten maalaamot, painot, jalkineiden valmistus, nahan viimeistely).

Ympäristönsuojelulain 10 §:ssä säädetään valtioneuvoston asetuksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi eräissä toiminnoissa. YSL 10.2 §:ssä luetellaan säännöksen piiriin kuuluvat toimialat ja toiminnot. Niitä ovat muun ohella maa-, karja-, turkis- ja metsätalous (6 k.) sekä turvetuotanto (7 k.). On siis syytä huomata, että YSL 10 §:n soveltamisala on laajempi kuin rekisteröitäviä toimintoja koskevan YSL:n liitteen 2. YSL 10 §:n nojalla voidaan toisin sanoen antaa valtioneuvoston asetuksia myös muuta toimintaa kuin rekisteröitäviä toimintoja koskien, kuten esimerkiksi maa- ja puutarhataloutta koskien annettu ns. nitraattiasetus.²¹⁶

Rekisteröinti-ilmoitus tulee YSL 116 §:n mukaisesti tehdä pääsääntöisesti 30/60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Vastaavasti ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta pääsääntöisesti 30/60 päivässä rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä. Jos rekisteröinti-ilmoitus on puutteellinen, YSL 116.3 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä täydentämään sitä. Tällöin rekisteröintiä koskevat määräajat lasketaan siitä päivästä, jona rekisteröinti-ilmoitus täyttää säädetyt sisältövaatimukset.

²¹⁵ Leinonen et al. 2015, s. 199.

²¹⁶ YSL 116.1 §:ssä olevasta viittaussäännöksestä huolimatta rekisteröitäviä toimintoja koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään YSL 10 §:n lisäksi YSL 6 §:ssä (selvilläölovelvollisuus), 7 §:ssä (pilaantumisen ehkäisemis- ja rajoittamisvelvollisuus), 8 § (luvanvaraisesta, ilmoituksenvaraisesta ja rekisteröitävästä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen) sekä 9 § (valtioneuvoston asetukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, joilla täsmennetään 7 ja 8 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia). Lisäksi rekisteröitävänkin toiminnan sijoituspaikasta säädetään 11 ja 12 §:ssä.

Jätteen käsittelyn osalta on omia säännöksiä 116.4 §:ssä. Rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvitse YSL 116.6 §:n mukaan tehdä ympäristölupaa edellyttävästä, ilmoituksenvaraisesta eikä koeluonteisesta toiminnasta.

Ympäristönsuojelulain 117 §:n mukaan ilmoituksessa on oltava *rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot muun ohella toiminnasta, sen sijainnista ja vaikutuksista*. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä. YSL 117 §:n viimeisen virkkeen mukaan viranomaisen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä ilmoituksen tekijälle.

Rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä on säännöksiä sekä YSA 27 §:ssä, jossa säädetään rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä silloin, kun muualla laissa tai asetuksessa ei ole säädetty toisin, että toimialakohtaisissa asetuksissa (ks. esim. VNA kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista 858/2018 3 § ja VNA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 314/2020 3 §). YSA 27 §:n yleissäännöksen mukaan, jollei muualla laissa tai asetuksessa säädetä toisin, YSL 116 §:n nojalla tehtävää tietojärjestelmään rekisteröintiä varten on ilmoitettava: 1) toiminnanharjoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 2) toiminnan sijainti; 3) toiminnan kuvaus ja tärkeimmät prosessit; 4) aikaisemmat asiaan vaikuttavat luvat ja ilmoitukset, lausunnot sekä liittymissopimukset; 5) selvitys ympäristönsuojelutoimista; 6) arvio toiminnan päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön. Vaadittavien tietojen laajuutta harkittaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja vaikutukset ympäristöön sekä se, milloin toiminta on aloitettu ja sitä koskevat luvat tai ilmoitukset käsitelty. Toimialakohtaisten asetusten säännökset ovat tätä yksityiskohtaisempia. Esimerkiksi betoniaseman tai betonituotetehtaan rekisteröinti-ilmoituksen tulee sisältää näitä toimintoja koskevan asetuksen 3 §:n mukaan 1) toiminnanharjoittajan sekä betoniaseman ja betonituotetehtaan yhteystiedot; 2) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan sijainnista ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituksesta; 3) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta, teknisistä rakenteista, arvioidusta tuotannosta ja toiminta-ajoista, mukaan lukien tiedot raaka-aineiden käytöstä ja laadusta sekä raskaan liikenteen määristä ja kuljetusreiteistä; 4) tiedot toiminnan melupäästöistä ja

meluntorjuntatoimista; 5) tiedot jätevesien ja öljyisten hulevesien käsittelystä ja mahdollisesta uudelleenkäytöstä sekä päästöistä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja ympäristöön; 6) tiedot pölypäästöjen vähentämistoimista; 7) tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta; 8) tiedot maaperästä ja sen tilasta sekä toimista maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi; 9) tiedot mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta ja muusta riskien hallinnasta sekä seurannasta ja tarkkailun järjestämisestä; 10) tiedot betoniasemaa ja betonituotetehtasta koskevista voimassa olevista luvista, päätöksistä, ilmoituksista ja sopimuksista. Rekisteröinti-ilmoitukseen on lainkohdan 2 momentin mukaan liitettävä: 1) kartta, josta ilmenevät betoniaseman ja betonituotetehtaan kiinteistön rajat sekä lähimmät asuin- tai virkistyskäytössä olevat rakennukset, virkistysalueet, luonnonsuojelukohteet, pohjavesialueet, talousvesikaivot ja muut häiriölle alttiit tai herkätkohteet sekä raskaan liikenteen kuljetusreitit; ja 2) asemapiirros, johon betoniaseman ja betonituotetehtaan eri toiminnot on merkittävä.

Rekisteröitävien toimintojen osalta tulee erottaa: a) rekisteröinnin edellytykset sekä tähän liittyen mitä tietoja tarvitaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten ja mitä tietoja rekisteröinti-ilmoituksen tekijän tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä b) varsinaisen toiminnan edellytykset sekä mitä tietoja toiminnanharjoittajan tulee toimittaa valvontaviranomaiselle jälkivalvontaa varten.

Rekisteröinnissä on kysymys toiminnan merkitsemisestä tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä on apuväline jälkivalvontaa varten. Rekisteröintiä koskevaan ilmoitukseen perustuen ympäristönsuojeluviranomainen *ei tee hallintopäätöstä*, joten tätä kautta ei voi syntyä oikeusvaikutuksiaan.

Menettelyssä viranomainen ei voi siten antaa tapauskohtaisia määräyksiä.²¹⁷ Koska menettelyssä ei tehdä hallintopäätöstä, ei ole olemassa valituskelpoista ratkaisuaan. Rekisteröinnillä viranomainen ei ennakolta ota kantaa toiminnan hyväksyttävyyteen tai lainmukaisuuteen. Myös kansalaisten osallistumisoikeudet toteutuvat rekisteröintimenettelyssä niin ikään jälkivalvonnan kautta.²¹⁸

Aikaisemmin voimassa olleen VYSL 65.5 §:n mukaan *rekisteröidyn* toiminnan oli täytettävä valtioneuvoston asetuksessa säädetty vaatimukset. Valvontaviranomaiselle oli annettava seurantaa (jälkivalvontaa) varten tarpeelliset tiedot. Säännöksen sanamuoto periaatteessa osoitti, että valtioneuvoston asetuksessa toiminnalle säädetty (ympäristönsuojelu)vaatimukset eivät muodostaneet rekisteriin merkitsemisen edellytyksiä. Voimassa olevan YSL 116.1 §:n mukaan *rekisteröitävää* toimintaa koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään YSL 10 §:n nojalla. Säännöksen sanamuoto on siten muuttunut aikaisemmin voimassa olleeseen nähden. Säännöksen perustelujen mukaan (VYSL 65.5 §:ä koskeva) kohta voidaan poistaa, koska asetuksessa

²¹⁷ Ks. esim. KHO 2018:38. Ks. myös HE 100/2009 vp s. 3, jossa todetaan, että vanhan ympäristönsuojelulain ”65 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta ei tehdä hallintopäätöstä, vaan toiminta ainoastaan merkitään tieto järjestelmään, jonne kirjataan sen valvomiseksi tarpeellisia tietoja. Hallintokäytäntö on kuitenkin jossain määrin horjunut sen myötä, että säännökseen on lisätty uusi 2 momentti, jolla on veloitettu ilmoittamaan satamista ja niiden jätehuoltosuunnitelmista ympäristönsuojelun tietojärjestelmään siten kuin siitä säädetään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa laissa (300/1979). Tällaisen merkinnän yhteydessä viranomaiset ovat antaneet satamille jätehuoltosuunnitelmiin liittyviä velvoitteita.” Tällaista käytäntöä ei kuitenkaan voida pitää lain mukaan mahdollisena ilman valituskelpoista hallintopäätöstä (jonka tekemiseen viranomaisella on oltava lakiin perustuva toimivalta). Nykyisin tällaiset jätehuoltosuunnitelmat hyväksytäänkin merenkulun ympäristönsuojelulain 1672/2009 6 §:n mukaisesti hallintopäätöksellä (jonka *lisäksi* suunnitelma merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään).

²¹⁸ HE 100/2009 vp, s. 6, jonka vaikutustenarvioinnissa todetaan myös (s. 6), että ”laitosten siirtyminen lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn vaikuttaa jonkin verran kansalaisten osallistumisoikeuksiin siirtämällä osallistumista ennakkollisesta vaikuttamisesta jälkivalvontaan erällä toimialoilla. Kuitenkin kansalaisten mahdollisuudet puuttua lain 92 §:n nojalla säännösten laiminlyöntitilanteisiin, säilyvät ennallaan. Toisaalta valtioneuvoston asetukset parantavat laitoksilta edellytettävien vaatimusten ennakoitavuutta ja ovat omiaan selkeyttämään ja tehostamaan valvontaa. Ne myös yhdentävät luvanvaraisten laitosten lupakäsittelyä ja lupamääräyksiä, joten näiltä osin sekä kansalaisten että toiminnanharjoittajien oikeusturva paranee.”

säädettyjä vaatimuksia on noudatettava suoraan asetuksen perusteella. Myöhemmin YSL 116.1 §:n perusteluissa todetaan, että momentin lopussa todettaisiin, että rekisteröitävien toimintojen erityisistä ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään 10 §:n nojalla annettavilla valtioneuvoston asetuksilla.²¹⁹ Perustelusta ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että sääntelyä olisi ollut tarkoitus muuttaa, vaikka säännöksen sanamuotoa muutettiin. YSL 10 §:n nojalla säädetyt ympäristönsuojeluvaatimukset eivät siten muodosta *edellytyksiä* toiminnan rekisteröinnille.

Aikaisemmin tietojärjestelmään merkitsemisen tarkoitusta on kuvattu toteamalla, että se on yksinkertaisin ja nopein ympäristönsuojelulain menettelyistä, koska siinä vain kirjataan toiminta vastaista valvontaa varten ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Menettelyssä ei kuulla asianosaisia tai muitakaan eikä valitusoikeutta hallintopäätöksen puuttuessa ole. Mahdollisiin lainvastaisuuksiin voidaan puuttua rekisteröityjen toimintojen jälkivalvonnassa. Vaikka rekisteröinti ei sinällään tarkoittaisi viranomaisen ennakollista kannanottoa toiminnan hyväksyttävyydestä tai lainmukaisuudesta, se kuitenkin mahdollistaa rekisteröitävien toimintojen tehokkaan viranomaisvalvonnan.²²⁰

Rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä lienee kuitenkin perusteltua saattaa valvontaviranomaisen käsitys myös mahdollisesta asetuksenvastaisuudesta toiminnanharjoittajan tietoon. Tietojärjestelmään merkitsemistä (rekisteröintiä) koskeissa aikaisemmissa perusteluissa on todettu, että ”paitsi ilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä *ennakollisena valvontatoimena* myös jälkivalvonnassa huolehdittaisiin siitä, että toiminnassa noudatetaan... ..valtioneuvoston asetusta.”²²¹ Valtioneuvoston asetus ei muodosta ennakkoedellytyksiä toiminnan rekisteröinnille, mutta rekisteröinnin yhteydessä valvontaviranomainen voi tuoda esiin ennakollisen käsityksensä toiminnan lainmukaisuudesta. Tällaiset ennakolliset käsitykset eivät ole toiminnanharjoittajaa oikeudellisesti sitovia, eikä niistä voida valittaa, mutta viime kädessä nämä kysymykset tulevat esille toiminnan myöhemmässä jälkivalvonnassa, joten

²¹⁹ HE 214/2013 vp, s. 137.

²²⁰ HE 100/2009 vp, s. 3 ja 11.

²²¹ HE 100/2009 vp, s. 11.

niihin on perusteltua kiinnittää huomiota ennen kuin esimerkiksi merkittäviä investointeja tehdään.²²²

Rekisteröitävien toimintojen ympäristöluvanvaraisuuden ja kaavanmukaisuuden tarkastelut muodostavat oman kiinnostavan kysymyksensä. Jos lähtökohtaisesti rekisteröitävä toiminta edellyttää edellä kuvattujen säännösten, esimerkiksi YSL 27.2 §:n nojalla ympäristölupaa, rekisteröinti-ilmoitusta ei YSL 116.6 §:n mukaan ”tarvitse” tehdä (koska toiminnalle on haettava ympäristölupaa). Rekisteröitävää toimintaa ei myöskään saa esimerkiksi sijoittaa asemakaavan vastaisesti (YSL 12.1 §). Nämä laintasoiset säännökset näyttävät olevan hieman eri asemassa suhteessa rekisteröintiin verrattuna edellä viitattuihin toimialakohtaisen asetuksen sisällöllisiin ympäristönsuojeluvaatimuksiin (jotka eivät siis muodosta rekisteröinnin edellytyksiä). Mikäli toiminta edellyttää ympäristölupaa tai on asemakaavan vastainen, ei viranomainen voine tehdä rekisteröintiä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.²²³ Toisaalta tämä kysymys on siinä mielessä triviaali, että lain esitöiden mukaan toiminta on lähtökohtaisesti mahdollista aloittaa, vaikka rekisteröintiä ei olisi vielä tehty (eri asia on, onko se järkevää tilanteissa, joissa toiminnan rekisteröintikelpoisuus on merkinnän tekävän viranomaisen näkemyksen mukaan kyseenalainen).²²⁴ Viime kädessä tältäkin osin kyse on näin jälkivalvontakeinojen käyttämisestä sellaisissa ristiriitatilanteissa, joita ei toiminnanharjoittajan ja viranomaisen kesken muutoin saada ratkaistua. Problematiikka on lähtökohtaisesti samankaltainen kuin muissakin ympäristöluvan tarvetta koskevissa ristiriitatilanteissa.²²⁵ Oman haasteensa näihin tilanteisiin tuo kuitenkin se, että pelkästään aikomus tai suunnitelma oikeudenvastaiseksi katsottavan toiminnan käynnistämisestä ei ilmeisesti ainakaan pääsääntöisesti tarkoita lain tai säännöksen vastaisuutta. Jälkivalvontakeinojen käyttö

²²² Tämä kuvaa myös niitä varsinaisen ennakkollisen, hallintopäätöksen sisältävän lupamenettelyn etuja toiminnanharjoittajan kannalta, joihin aiemmin on viitattu.

²²³ Itse rekisterimerkinnän tekemisestä ei ole YSL:ssa ole säännöksiä myöskään tietojärjestelmää koskevassa YSL 222 §:ssä.

²²⁴ Ks. HE 100/2009 vp, s. 11.

²²⁵ Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ks. esim. KHO 2018:104, KHO 27.7.2018 T 3621 (Irs) ja KHO 2013:163.

edellyttää toiminnan aloittamista.²²⁶ Tämä tosin antaa aiheen pohtia, onko YSL 12 §:ssä viitattu toiminnan ”sijoittaminen” tässä suhteessa jollakin tapaa eri asia, vai onko vasta toiminnan aloittaminen sen tässä lainkohdassa tarkoitettua sijoittamista (vai voisiko esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen mahdollisesti merkitä toiminnan sijoittamista).

Turvetuotannon ja rahkasammalen korjuun näkökulmasta toiminnan rekisteröinti ei tule voimassa olevan lain nojalla sovellettavaksi. *De lege ferenda* rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen voisi toimia menettelynä, jota kautta rahkasammalen korjuutoiminta saatettaisiin ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon jälkivalvontaa varten. Toiminnan sisällön ohjaus edellyttäisi tällöin *toimialaa koskevan valtioneuvoston asetuksen antamista*, jonka säännösten valvonnan rekisteröinti mahdollistaisi. YSL 10.1 § valtuuttaa säätämään muun ohella toiminnan sijoittumisen ympäristönsuojeluvaatimuksista ja edellytyksistä eri alueilla; päästöjen ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi käytettävistä menetelmistä, laitteista, rakennuksista ja rakennelmista; toiminnan laajuudesta ja toiminta-ajoista; jätehuollosta ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Valtuus voisi siten koskea esimerkiksi vesiperäisten päästöjen ehkäisemistä suojavyöhykkeillä ja muilla vesiensuojelumenetelmillä ja rakenteilla sekä toiminnan lopettamisen jälkeisenä toimenpiteenä rahkasammalen uudistamista (ainakin sikäli kuin uudistamisessa syntyvän

²²⁶ Näin on todettu Vaasan hallinto-oikeuden julkaistussa ratkaisussa 08.11.2016, taltionumero 16/0259/2 (lainvoimainen), jossa kunnan ympäristölautakunta oli velvoittanut yhtiön hakemaan ympäristölupaa kahdelle tuulivoimalalle ennen toiminnan aloittamista. Lautakunta oli omasta aloitteestaan ryhtynyt hallintopakkomenettelyyn siinä vaiheessa, kun tuulivoimalatoiminnan sijoittuminen alueelle oli osoitettu vireillä olevassa kaavoituksessa, osayleiskaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. Osayleiskaava oli sittemmin kyseessä olleen valituksen vireilläolon aikana ratkaistu ja saanut lainvoiman ja tuulivoimaloiden rakentamiseen oli myönnetty rakennusluvat. Ratkaisussaan hallinto-oikeus katsoi, että kun yhtiö ei ollut ryhtynyt harjoittamaan alueella tuulivoimalatoimintaa, yhtiö ei ollut toiminut ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti eikä yhtiötä siten voitu velvoittaa hakemaan etukäteen ympäristölupaa toiminnalleen. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetuilla päätöksillä ei hallinto-oikeuden mukaan ollut oikeudellista merkitystä asian arvioinnissa. Hallinto-oikeus totesi muutoinkin, että ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettun tapauskohtaisen ympäristöluvan tarve ei ollut ylipäättään etukäteen ennen toiminnan aloittamista ratkaistavissa sitovasti hallintopakkomenettelyssä muutoksenhakukelpoisella päätöksellä.

kasvillisuuden todettaisiin vähentävän päästöjä, tai että valtuutussäännöksen viittaus lopettamisen jälkeisiin toimiin katsotaan tältä osin riittäväksi).²²⁷ Näitä asiakokonaisuuksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin aiemman YSL 10 §:n analyysin yhteydessä. YSL 10.1 §:ssä ei kuitenkaan säädetä valtuudesta säätää muista seikoista, joten näiden ohjaus jäisi ilman valtuutussäännöksen muuttamista edelleen oikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle. Kuten edellä on todettu, ympäristönsuojelulain sääntelyjärjestelmässä tulisi edellyttää lisäksi rahkasammalen korjuun *sijainninohjausta* lakitasolla turvetuotannon tapaan esimerkiksi YSL 13 §:n soveltamisalaa laajentamalla.²²⁸ Toinen vaihtoehto voisi olla rahkasammalen korjuun *sijainninohjaus* YSL 10 §:n *nojalla annettavalla toimialaa koskevalla valtioneuvoston asetuksella*, koska YSL 10.1 § 1 kohta valtuuttaa säätämään toiminnan sijoittumisen ympäristönsuojeluvaatimuksista sekä edellytyksistä eri alueilla. YSL 10.2 §:n mukainen luettelo valtuuden piirissä olevista toimista ja toimialoista (esim. metsätalous) mahdollistaisi johdonmukaisesti rahkasammalen korjuun lisäämisen luetteloon ja tätä kautta myös rekisteröintimenettelyn ulottamisen rahkasammalen korjuuseen.

2.4.11 Ympäristönsuojelulain keskeiset piirteet rahkasammalen korjuun kannalta

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran torjunnan yleislaki. Sen sääntely perustuu lähtökohdalle, että ihmisen toiminnan seurauksena ympäristöön päästetään tai jätetään ainetta tai vastaavaa eli

²²⁷ Voidaan pohtia sitä, mikä olisi ”toiminnan lopettamista” silloin, kun tarkoituksena on sammalkasvuston uudistaminen ja uudelleenkorjuu tietyn ajan kuluttua, ja olisiko jokainen korjuukerta lähtökohtaisesti oma, rekisteröitävä toimintonsa. Sammalkasvuston ilmeisesti kohtuullisen hidas uudistaminen ja mahdolliset olosuhteiden muutokset tuona aikana voivat perustella tätä tulkintaa. Toisaalta, mikäli sammalenkorjuun ei katsota kuuluvan YSL 10.2 §:ssä viitattujen turvetuotannon tai maa- ja metsätalouden käsitteisiin, edellyttäisi toimialakohtaisen asetuksen antaminen joka tapauksessa YSL 10 §:n avaamista. Jos analogiaa haetaan metsien hoidon ja käytön ohjauksesta, niin jokaisesta hakkuukerrasta tulee tehdä oma metsänkäyttöilmoituksena, vaikka metsää hakkuun jälkeen kasvatettaisiin edelleen, tai hakkuun jälkeen metsä uudistettaisiin.

²²⁸ Tällaista muutosta harkittaessa YSL 13 §:n yleistä toimivuutta ja erityisesti sen toimivuutta sammalenkorjuun ohjauksessa on edellä sanotun mukaisesti syytä tarkastella ja arvioida huolellisesti.

ympäristöön joutuu päästö, josta puolestaan joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa voi aiheutua seurauksia tai vaikutuksia, joita nimitetään ympäristön pilaantumiseksi (esim. haitta luonnolle ja sen toiminnalle, luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista). Ympäristön pilaantuminen ei ole pelkästään esimerkiksi luonnontieteellinen muutos ympäristössä, vaan siinä on mukana myös ”ihmisnäkökulma” (esim. ympäristön yleisen viihtyvyyden vähentyminen, virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentyminen). Myös esimerkiksi terveyshaikka voinee aiheutua vain ihmiselle. Ympäristön pilaantuminen ja sen vaaraa aiheuttava toiminta on aina sijoituspaikkaan ja vastaanottavaan ympäristöön ja vaikutusalueeseen perustuvaa. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta voi olla laitoksen käyttämistä tai alueen käyttämistä tai järjestämistä. Jälkimmäisestä esimerkkinä on turvetuotanto.

Ympäristönsuojelulaissa on kaksi varsinaista ennakkovalvontamenettelyä, ympäristölupa ja yleinen ilmoitusmenettely.²²⁹ Ympäristöluvanvaraisuus perustuu lain liitteen laitosluetteloon (direktiivilaitokset ja muut laitokset) sekä tietynlaiseen toimintaan, josta voi seurata laissa säädettyjä seurauksia (YSL 27.2 §, luvanhakukynnys). Toiminnanharjoittajan on liitettävä lupahakemukseen tarpeellinen selvitys muun ohella toiminnasta ja sen vaikutuksista. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen seuraa laissa säädettyä seurausta (YSL 49 § luvanmyöntämiskynnys). Ympäristöluvan myöntäminen on siten kokonaisuus ja se on riippuvainen sijoituspaikasta ja asetettavista lupamääräyksistä. Turvetuotanto on säädetty luvanvaraiseksi lain laitosluettelossa. Toimintaa ei ole pääsääntöisesti ole mahdollista aloittaa ilman lainvoimaista ympäristölupaa. Lupapäätöksen luonteesta seuraa, että luvassa kuvattu toiminta tulee luvan hakijaa oikeudellisesti sitovaksi luvan myöntämisellä.

Toinen ennakkovalvontamenettely on yleinen ilmoitusvelvollisuus toiminnasta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu niin ikään lain liitteessä olevien toimintojen luetteloon. Ilmoitettu toiminta voidaan aloittaa ilman

²²⁹ Esim. YSL 118 §:n mukainen, kertaluonteista eli tilapäistä toimintaa koskeva vaikutusperusteinen ilmoitus on toisaalta perusrakenteeltaan siis hyvin pitkälti vastaavan kaltainen instrumentti kuin yleinen ilmoitusmenettely.

ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää hallintopäätöstä, kun tietty määräaika on kulunut. Muilta osin ilmoitusmenettely on jotakuinkin samanlainen instrumentti kuin lupa.

Toiminnan rekisteröinti on jälkivalvonnan mahdollistava ennakollinen toimenpide. Se perustuu toiminnanharjoittajan tekemään rekisteröinti-ilmoitukseen. Rekisteröimisvelvollisista toiminnoista säädetään lain liitteessä. Rahkasammalen korjuu (ja kasvatus) eivät tällä hetkellä ole rekisteröitäviä toimintoja. Rekisteröinti on tehtävä viimeistään tietyssä määräajassa ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti-ilmoituksen kirjaamisen edellytykset (ns. rekisteröinnin edellytykset) ovat jossain määrin tulkinnanvaraisia. Rekisteröitävää toimintaa koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään YSL 10 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella. Tässä YSL 10 §:n valtuussäännöksen luettelossa mainitaan muun ohella *turvetuotanto sekä maa- ja metsätalous*. Kuten aikaisemmin on havaittu, turvetuotanto on ilmauksena tulkinnanvarainen, ja rahkasammalen korjuun pitämistä osana turvetuotantoa voidaan esittää perusteluja puolesta ja vastaan; kysymyksellä on myös osin EU-oikeudellinen kytkentä. Kun otetaan huomioon kokonaisuus eli se, että toimintojen luettelossa mainitaan turvetuotannon ohella myös maa- ja metsätalous, rahkasammalen korjuu on varsin pitkälti niiden kaltaista ympäristön käyttämistä. Mikäli sammalenkorjuuta olisi tarkoitus ohjata toimialakohtaisella asetuksella, olisi selvintä kuitenkin tarkentaa YSL 10 §:n luetteloa niin, että siinä mainittaisiin nimenomaisesti rahkasammalen korjuu (mikäli toiminnasta halutaan rekisteröitävä toiminta, on lain liitetä joka tapauksessa muutettava). Valtuussäännöksen nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä ainoastaan valtuuden kattamista asiakokonaisuuksista, mutta ne koskevat toiminnan sijoittumista, päästöjen ja niiden leviämisen ehkäisemistä, toiminnan laajuutta ja toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, eli ympäristönsuojelulain tarkoituksen kannalta keskeisiä kokonaisuuksia. Tämän lisäksi rekisteröidyssä toiminnassa tulee luonnollisesti noudattaa ympäristönsuojelulaissa säädettyjä, kaikkea toimintaa koskevia yleisiä velvollisuuksia ja kieltoja.

Rekisteröinti-ilmoituksessa on oltava tarpeelliset, asetuksissa määritellyt tiedot toiminnasta ja sen sijainnista ja vaikutuksista. Ympäristönsuojeluviranomainen ei tee rekisteröinti-ilmoituksen johdosta hallintopäätöstä. Rekisteröinti-ilmoitus toimii siten mekanismina välittää tietoa tietystä toiminnasta

ympäristönsuojeluviranomaiselle jälkivalvontaa varten. Lisäksi rekisteröinti-ilmoituksen tekemisvelvollisuus ohjaa toiminnanharjoittajan selvittämään joukon asioita ilmoituksen tekemistä varten, millä epäilemättä on ennakolta ohjaavaa vaikutusta.

Ympäristönsuojelulaissa säädetään kaikkea toimintaa koskevista yleisistä velvollisuuksista eli selvilläolovelvollisuudesta sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Laissa on myös säännökset sijoituspaikan valinnasta. Laissa on maaperän -ja pohjaveden pilaantumista sekä merta koskevat erityiset kiellot. Nämä säännökset koskevat kaikkea lain soveltamisalaan YSL 2 §:n mukaan kuuluvaa toimintaa riippumatta siitä onko se luvan tai ilmoituksenvarainen, rekisteröintivelvollinen tai ei mikään näistä. Luvanvaraista, ilmoituksenvaraista ja rekisteröitävää toimintaa sääntelee ympäristönsuojelulaissa oleva säännös oikeusvaikutteisen kaavan vaikutuksista sijoittamiseen. Se koskee siten myös luvanvaraista turvetuotantoa. Yksittäistä toimintaa ja sijoittamista koskevana säännöksenä YSL 13 §:ssä säädetään erikseen turvetuotannon sijoittamisesta. Toiminnasta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Säännös koskee itse sijoituspaikkaa, mutta siinä otetaan huomioon myös sijoituspaikan merkitys sijoituspaikan ulkopuolelle sijaitseville luonnonarvoille. Säännöksen mekanismi perustuu sijoituspaikan häviämiseen tai heikkenemiseen fyysisten muutosten seurauksena eli muuhunkin kuin pilaantumiseen ja sen vaaraan. Kieltoon säädetty useita poikkeuksia.

Rahkasammalen korjuun näkökulmasta voimassa olevassa sääntelyssä ratkaisevaa on, kuinka laissa säädettyä turvetuotantoa olisi tulkittava. Ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että rahkasammalen korjuu tulkittaisiin ainakin joillakin korjuumenetelmillä eräänlaiseksi ”kevytversioksi” turvetuotannosta. Tällöin toiminta olisi luvanvaraista ja myös turvetuotannon sijoituspaikkaa koskevat YSL 12 ja 13 §:n säännökset tulisivat sovellettavaksi. On toisaalta täysin mahdollista, että rahkasammalen korjuuta ei voida tulkita turvetuotannoksi. Tällöin sitä eivät koskisi ympäristönsuojelulain lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyt (ellei rahkasammalen korjuu olisi tapauskohtaisesti ja vaikutusperusteisesti luvanvaraista). Tässä tapauksessa voimassa oleva ympäristönsuojelulaki ei sisällä mekanismia, jolla tieto sammalen korjuusta (ja mahdollisesta uudistamisesta ja kasvatuksesta) välittyisi

ympäristönsuojelulain noudattamisen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Tällöin ei myöskään ole menettelyä, jossa toiminnanharjoittaja itseään sitovasti määritteli toimintansa esimerkiksi rahkasammalen korjuuksi tai rahkasammalen korjuuksi ja kasvatukseksi. (Tällä voi olla vaikutusta myös ympäristönsuojelulain ulkopuolelle, kun arvioidaan esimerkiksi tarvetta toimintaa koskevalle erityislaille ja sen sisällölle). Lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyn puuttuessa toiminnanharjoittajalle ei myöskään ole tarjoilla malleja, joka ohjaisi toiminnan ja sen mahdollisten vaikutusten selvittämiseen ja vähentämiseen ennakolta esimerkiksi korjuumenetelmiä ohjaamalla, vaikka yleiset velvollisuudet tietyn sisältöiseen toimintaan ovat ympäristönsuojelulain yleisiin velvollisuuksiin ja kieltoihin perustuen olemassa. Yksinomaan niiden perusteella on kuitenkin varsin työlästä tunnistaa niitä tapauskohtaisia käytännön ratkaisuja, joilla velvollisuuksien noudattamisesta huolehditaan.

Rekisteröinti-ilmoitukseen perustuvan sääntelymallin käyttöönotto rahkasammalen korjuulle (ja kasvatukselle) edellyttäisi, että YSL 10 §:n nojalla annettaisiin tarkempia säännöksiä toimintaan liittyvistä ympäristönsuojeluvaatimuksista. Voimassa olevassa laissa tähän on jo turvetuotannon ja maaja metsätalouden osalta säädetty mahdollisuus, eli tässä suhteessa kyse ei olisi täysin uudesta sääntelytavasta. Tällaisessa tilanteessa YSL 10 §:n nojalla rahkasammalen korjuu- (ja kasvatus)toimintaa koskeva asetus tulisi myös tosiasiassa antaa. Turvetuotannon osalta sellaista ei ole annettu, ja turvetuotannon sääntely onkin perustunut lupamenettelyyn ja sen yhteydessä annettuihin tapauskohtaisiin määräyksiin sen sijasta, että toimintaa olisi ohjattu YSL 10 §:n nojalla yleisnormeilla (eikä lupamenettelystä johtuen yleisnormeille ole ollut tarvettakaan).

Ympäristönsuojelulain sijoituspaikkaa koskeva sääntely olisi mahdollisesti tarpeen laajentaa koskemaan myös rahkasammalen korjuuta (ja kasvatusta), mutta toisaalta tätä sääntelyä voi olla myös tarpeen kehittää. Jos rahkasammalen korjuussa kuoritaan suon pintakerros (pintakasvillisuus) pois, toiminnan sijoituspaikka muuttuu toiminnan seurauksena hyvin voimakkaasti, käytännössä turvetuotantoon verrattavalla tavalla ja sillä on luontoarvojen kannalta jotakuinkin turvetuotantoon verrattavissa olevat vaikutukset ainakin korjuualueella. Jos YSL 10 §:ssä säädetyn toimiala- ja toimintaluettelon tulkitaan mahdollistavan antaa valtioneuvoston asetuksen myös rahkasammalen

korjuun osalta, tai jos luetteloa tarkennetaan, sijoituspaikan ohjaaminen olisi mahdollista toteuttaa myös toimialalle annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

2.5 Vesilaki

2.5.1 Keskeiset lähtökohdat

Vesilain (587/2011, VL) 1:2,1:n mukaan lakia sovelletaan vesitalousasioihin. Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan vesitalousasiaan, joka ei edellytä vesilain mukaista lupaa, sovelletaan ympäristönsuojelulakia. *Vesitalousasialla* tarkoitetaan VL 1:3.1 1 kohdan mukaan vesitaloushankkeiden toteuttamista sekä *muuta vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä ja hoitoa*. *Vesitaloushankkeella* tarkoitetaan saman pykälän 9 k:n mukaan vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Vesitalousasian määritelmä on siten hyvin laaja. On syytä huomata, että vesitaloushanke voidaan suorittaa myös maa-alueella. Sen määritelmä täyttyy vaikutusten perusteella, eli jos hanke vaikuttaa esimerkiksi pintavesiin tai vesiympäristöön.

Kuten ympäristöministeriön muistiossa todetaan, rahkasammalen korjuulla voi periaatteessa olla sen sijainnista ja laajuudesta riippuen vaikutuksia pinta- tai pohjaveteen.²³⁰ Vesilain soveltamisalasäännöksen täyttymistä arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Koska kattavaa ja johdonmukaista tietoa rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista ei toistaiseksi ole, vesilain sääntelyn merkitykseen liittyy epävarmuutta. Jos vesilain soveltamisalasäännös täyttyy, tulee tällöin ainakin VL 1:7 yleisistä velvollisuuksista vesivarojen ja vesialueiden käytöstä sovellettavaksi. Tuon säännöksen mukaan *vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohutuوتا lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen*

²³⁰ Ympäristöministeriö muistio 14.12.2017, s. 3.

seuraukseen verrattuna. Kyseessä on suoraan lain nojalla velvoittava säännös. Esimerkiksi rahkasammalen korjuuta saatetaan pitää vesitaloushankkeena, joka vaikuttaa pintavesiin. Jos korjuusta olisi seurauksena rannanomistajan käyttöveden estyminen pintaveden liettymisen seurauksena (yksityisen edun loukkaus), vesitaloushankkeen toteuttajan eli rahkasammalen korjaajan olisi toteutettava hanke siten, että tällaista seurausta ei synny, jos se on vältettävissä, eikä siitä aiheudu kohtuutonta kustannusten lisääntymistä. Välttäminen voisi koskea esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden rakentamista korjuualueelta johtuvien tai johdettavien vesien humuspitoisuuksien pienentämiseksi.

Jos vesilaki tulee sovellettavaksi, myös VL 2:11,1:ssä säädettyjen *vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on kielletty*. Tällaisia ovat esimerkiksi lähteet taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitseva noro tai enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi. Kielto on voimassa suoraan lain nojalla.²³¹ Voitaneen arvioida, että mikäli kyse on toimenpiteestä, joka vaarantaa lainkohdassa mainittujen vesiluontotyyppien luonnontilan, kyse on varsin todennäköisesti myös toimenpiteestä, joka on myös VL 1:3.1:n mukainen vesitalousasia eli asia, johon sovelletaan vesilakia. Näin ollen vesiluontotyyppien suojele voi muodostua käytännössä lähes yhtä yleiseksi kuin luonnonsuojelulain mukainen suojele. Tässä suhteessa se eroaa edellä käsitellystä metsälain luontotyyppisuojelesta, joka selvästi koskee vain metsätaloudellisia toimenpiteitä (ja väistyy esimerkiksi, jos metsätalousmaa otetaan muuhun käyttöön).

Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen kiellosta VL 1:11.2:n nojalla, jos vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Kielto ei koske puroja.

2.5.2 Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

Vesilain 3:3:ssä säädetään *aina luvanvaraisista* vesitaloushankkeista. Tällainen on esimerkiksi maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön (10 k.). Toiseksi vesitaloushankkeiden

²³¹ Ks. VL:n luontotyyppisuojelelun ulottuvuudesta esim. KHO 2006:7, jossa oli kyse turvetuotannosta ja kahdesta alle puolen hehtaarin lammesta, jotka olivat osa sitä laajempaa vesitaloudellista kokonaisuutta johon turvetuotanto kohdistui.

yleisestä luvanvaraisuudesta säädetään 3:2.1:ssä. Sen mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai *vesiympäristöä* taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos:

- 1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä,
- 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;
- 3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;
- 4) aiheuttaa vaaraa terveydelle;
- 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä;
- 6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;
- 7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;
- 8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen tai
- 9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.

Tämä lupakynnys on rakennettu niin, että siinä edellytetään ihmisen teemmää vesitaloushanketta, joka saa aikaan säännöksessä mainittuja ”vesiperäisiä” muutoksia (esim. muuttaa vesiympäristöä), ja tästä muutoksesta aiheutuu luettelossa mainittu seuraus (esim. aiheuttaa luonnon tai sen toiminnan vahingollista muuttumista). Säännös muistuttaa siten rakenteeltaan jossakin määrin esimerkiksi ympäristönsuojelulain pilaantumisen määritelmää. Nämä yleistä lupakynnystä määrittävät edellytykset ovat aina paikkaan ja hankkeeseen sidottuja eli hankkeen sijaintipaikka ja hankkeen toteuttamistapa vaikuttavat osaltaan siihen, onko kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke.

Vesilain 3:2.1:n lisäksi vesitaloushankkeen luvanvaraisuudesta säädetään edellisen lisäksi VL 3:2.2 ja 3:2.3:ssä. Vesitaloushankkeella on 3:2.2:n mukaan oltava lupa, *jos edellä 3:2.1:ssä tarkoitettu muutos aiheuttaa edunmenetyksiä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle*. Näissä on kysymys siten lähinnä yksityisistä eduista. Tämän

vuoksi 3:2.2:n viimeisessä virkkeessä säädetään, että lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. Säännöksessä tarkoitettu muutos tarkoittaa sitä, että vesitaloushanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää.

Kolmanneksi lupa tarvitaan VL 3:2.3:n mukaan sellaisen *noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttamiseen*, josta aiheutuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän suostumustaan, eikä kyse ole VL 5 luvun ojituksesta. Myös tässä on kysymys yksityiselle aiheutuvasta vahingosta. Ojitus tarkoittaa VL 5:1:n mukaan maan kuivattamiseksi tai muunlaisen alueen käyttöä haittavan veden poistamiseksi toteutettavaa ojan tekemistä, ojan noron tai puron suurentamista sekä noron tai puron perkaamista. Ojitystä koskevia säännöksiä sovelletaan myös jäteveden johtamiseen. Vesilain 3:2.3:n lupakynnys voi olla merkityksellinen rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) yhteydessä. Jos esimerkiksi aikaisemmin metsäojitetulla alueella ojaa tai sen vedenjuoksua muutettaisiin sen vuoksi, että maaveden pinta saataisiin korkeammalle rahkasammalen uusiutumisen ja kasvun varmistamiseksi, mutta tästä veden noususta saattaisi aiheutua vahinkoa naapurin puuston kasvulle, lupakynnys saattaisi ylittyä.

Vesitaloushankkeen luvanmyöntämisedellytyksistä säädetään VL 3:4:ssä. Sen 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. VL 3:4.2:n mukaan lupaa ei saa kuitenkaan myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Lisäksi VL 1:2.2:n mukaan vesilakia sovellettaessa ja muutoin lain mukaan toimittaessa on noudatettava luonnonsuojelulakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. VL 3:5 sisältää tämän lisäksi luvanvaraisten hankkeiden osalta luvan myöntämisen kaavalliset edellytykset.

Rahkasammalen korjuuta voidaan käytännössä toteuttaa ilman ojitusta. Jos toimintaan käytettävää aluetta kuitenkin ojitettaisiin rahkasammalen korjuuseen liittyvässä tarkoituksessa, VL 5 luvun säännökset ojituksesta tulevat sovellettaviksi. Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos ojitus tai ojan käyttäminen tai kunnossapittäminen voi aiheuttaa YSL 5.1:n 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista *vesialueella* tai VL 3:2:ssä tarkoitettuja seurauksia (yleinen luvanvaraisuus), jollei kysymys ole yksiomaan puron yläpuolisella alueella suoritettavan ojituksen aiheuttamasta puron virtaaman muuttumisesta. Vesialueella tarkoitetaan VL 3:1 2 kohdan mukaan muutoin kuin tilapäisesti veden peittämää VL 1:5:n mukaisesti rajautuvaa aluetta (keskivedenkorkeuden mukainen rantaviiva). Myös VL 3:2.3:n 1 kohdan nojalla (noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttaminen sekä vahinko toisen maalle) lupakynnys saattaa ylittyä, jos olemassa olevia ojia ja niiden vedenjuoksua muutetaan ja siitä aiheutuu vahinkoa toisen maalle. Kyse voisi olla edellä kuvatusta ojien tukkimisesta rahkasammalen kasvun parantamiseksi ja siitä aiheutuvasta toisen maan vettymisestä ja vahingosta esimerkiksi puuston kasvulle. Lisäksi ojiin liittyy VL 5:8:ssä säädetty kunnossapitovelvollisuus.

Luvanvaraisten vesitaloushankkeiden lisäksi VL 5:6:n mukaan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava *muusta kuin vähäisestä ojituksesta* valtion valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta vastaavasta, kuvaus hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä hankkeen vaikutusalueesta. Valtion valvontaviranomaisen tulee tarvittaessa kehottaa hankkeesta vastaavaa hakemaan lupaa tai ojitustoimitusta. Ojitus on toteutettava VL 5:7:ssä säädetyllä tavalla. Kyse on tällöin ilmoituksenvaraisesta ojituksesta.

2.6 Maankäyttö- ja rakennuslaki luonnonvarojen käytön ja rahkasammalen korjuun ohjauksessa

2.6.1 Lähtökohtia

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 2 §:n mukaan laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. Lain

soveltamisala on siten lähtökohtaisesti huomattavan laaja. MRL:n mukainen *alueiden käytön suunnittelujärjestelmä* tähtääkin periaatteessa kokonaisvaltaiseen, kaikki maankäyttöintressit ja -kysymykset kattavaan alueiden käytön suunnitteluun.²³² Erityisesti luonnonvarojen käytön osalta kysymys sen kaavallisesta ohjaamisesta on kuitenkin paljon moniulotteisempi. Tämä johtuu paljolti MRL:n suunnittelujärjestelmän ja luonnonvarojen käyttöä ohjaavien erityislakien suhteesta, joka viime kädessä määrittyy tapauskohtaisesti. MRL:n suunnitteluinstrumenttien merkitys erityislakien mukaisessa päätöksenteossa riippuu siitä, kuinka tämä suhde on kussakin erityislaissa erikseen määritetty. Kyse on siis erityislainsäädännön kaavoitusta koskevista niin sanotuista nivelpykälistä, jollaisia on jo edellä sivuttu useammassa yhteydessä.

Rahkasammalen korjuun osalta nykytilanteessa on kuitenkin samanaikaisesti huomioitava se, ettei toiminta ole tällä haavaa ainakaan nimenomaisesti minkään luonnonvarojen käyttöä koskevan sektorilain ennakollisten valvontamenettelyjen piirissä. Korjuutoimintaan kohdistuvat yleisnormitkin koostuvat lähinnä kaikkea toimintaa koskevista, paljolti periaateluonteisista normeista sen sijaan, että kyse olisi nimenomaisesti puheena olevaa toimintaa koskevista aineellisista säännöksistä. Rahkasammalen korjuu (ja muut sen kaltaiset ympäristön- ja luonnonvarojen käyttöä koskevat toiminnot) ovat näin myös alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta jossain määrin eri tilanteessa kuin ne luonnonvarojen käyttöä koskevat toiminnot, joita ohjataan omalla erityislainsäädännöllään, jotka tyypillisesti – vaikkakaan eivät poikkeuksetta – sisältävät alueiden käytön suunnitteluun liittyviä nivelpykäliä. Joka tapauksessa maankäytön suunnitteluinstrumenttien roolia ja potentiaalia rahkasammalen käytön ohjauksessa on tarkasteltava niiden, varsin moninaisten vaikutusmekanismien kautta, joilla kaavoitus voi vaikuttaa ympäristön- ja luonnonvarojen käyttöön.

Maankäyttö- ja rakennuslain osalta on syytä tarkastella myös sen lähinnä erilaisiin rakentamistoimenpiteisiin kohdistuvan lupajärjestelmän yhteyksiä

²³² Kaavoitus ei ole kuitenkaan siinä mielessä kokonaisvaltaista, että kaikilla alueilla olisi voimassa jokin kaava ja että jokaista aluetta koskisivat jonkin kaavan merkinnät ja määräykset. Maakuntakaavoitus sinänsä kattaa jotakuinkin koko maamme pinta-alan, mutta maakuntakaavoissa ei suinkaan ole kaikkia niiden kattamia alueita koskien kaavamerkintöjä tai -määräyksiä, vaan ne sisältävät huomattavassa määrin niin sanottuja ”valkoisia alueita”.

rahkasammalen korjuuseen. Tässä lupajärjestelmässä on paljolti kyse kaavojen toteutumisen valvonnasta (erilaisten rakentamishankkeiden sopeutumisesta suunnittelujärjestelmästä johtuviin vaatimuksiin), mutta rakentamisen ohjaukseen liittyy myös omat, keskeisesti rakentamisen terveellisyyttä, turvallisuutta, toimivuutta ja kestävyyttä koskevat tavoitteensa, joita niin ikään toteutetaan keskeisesti rakentamistoimenpiteiden lupajärjestelmän kautta.²³³ Lupajärjestelmä sisältää kuitenkin myös muita kuin varsinaisia rakentamistoimenpiteitä koskevia instrumentteja. Tällainen lupainstrumentti on erityisesti maisemaa muuttavia toimenpiteitä koskeva, MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa, joka on myös se lupa, jonka tarve voi tulla kyseeseen varsinaista rahkasammalen korjuuta koskien.

2.6.2 Alueiden käytön suunnitteluinstrumenttien oikeusvaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten alueiden käytön suunnittelun instrumenttien (ei voida puhua yksinomaan kaavoituksesta, koska suunnittelujärjestelmä sisältää myös MRL 3 luvun mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet) oikeudelliset vaikutukset voidaan jakaa MRL:n oman järjestelmän sisällä toteutuviin vaikutuksiin ja toisaalta muiden lakien mukaiseen – ja osin myös viranomaisten erityislaeilla sääntelemättömään – päätöksentekoon kohdistuviin vaikutuksiin. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan asiaa MRL:n järjestelmän näkökulmasta.

Alueiden käytön suunnittelun instrumenteilla on oikeudellisia vaikutuksia ensinnäkin toisiinsa MRL:n niin sanotussa, tehtäviltään ja tavoitteiltaan erilaisista suunnitteluvälineistä koostuvassa *kaavahierarkiassa*. Tämän hierarkian mukaisesti ylemmän asteisilla, yleispiirteisemmällä kaavoilla on *ohjausvaikutus* alemmanasteiseen, yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Yksityiskohtaisemmat kaavat puolestaan syrjäyttävät yleispiirteisemmät kaavat tullessaan

²³³ Ks. rakentamisen ohjauksen tavoitteista MRL 12 § ja esim. Hallberg ym. 2020, s. 84–86.

voimaan.²³⁴ Kaavahierarkian mukainen ohjausvaikutus on luonnonvarojen käytön ohjauksen osalta merkityksellinen lähinnä sikäli, että ylemmänasteisten instrumenttien, esimerkiksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, sisältämä asiaa koskeva ohjaus on huomioitava ja tyypillisesti konkretisoitava (esimerkiksi paikkaan sidotuiksi kaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi) alemmanasteisessa kaavoituksessa – sikäli kuin tällaisia kaavoja tietylle alueelle laaditaan. Näin, mikäli esimerkiksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on määritelty luonnonvarojen käyttöä koskevia tavoitteita, nämä tavoitteet on huomioitava alemmanasteisessa suunnittelussa – joka puolestaan (voi) vaikuttaa esimerkiksi lupaharkintaan.²³⁵ Alueiden käytön suunnittelujärjestelmää voidaan kuvata yleisellä tasolla siten, että mitä yleispiirteisempi instrumentti on kyseessä, sitä suuremmassa määrin se toteutuu alemmanasteisen suunnittelun välityksellä.

Kaavoilla on toisaalta myös *maanomistajiin* ja muihin oikeudenhaltijoihin, toisin sanoen konkreettisiin rakentamis- ja muihin toimenpiteisiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Nämä vaikutukset poikkeavat kunkin kaavamuodon osalta, ollen puolestaan käytännössä sitä yksiselitteisempiä ja ehdottomampia mitä yksityiskohtaisemmasta kaavamuodosta on kyse. Yksityiskohtaisimman kaavamuodon, asemakaavan rakentamisrajoitukset ovat ehdottomia, rakentamistoimenpiteiden tulee lähtökohtaisesti olla asemakaavan mukaisia. Maakuntakaavojen ja yleiskaavojen niin sanotut rakentamisrajoitukset puolestaan ovat lähtökohtaisesti *ehdollisia*, mikä tarkoittaa sitä, että näiden

²³⁴ Ks. esim. maakuntakaavoituksen osalta Ekroos ja Majamaa 2018, s. 168–171. Mainitussa kohdassa viitattua, niin sanottua viranomaisvaikutusta käsitellään jäljempänä, sen ollessa merkityksellinen nimenomaan muussa kuin MRL:n mukaisessa päätöksenteossa siitä huolimatta, että viranomaisvaikutuksesta on säädetty nimenomaan maankäyttö- ja rakennuslaissa.

²³⁵ Kaavahierarkian näkökulmasta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tietyllä tavalla erityisasemassa, sillä ne ohjaavat lähtökohtaisesti kaikkia kaavamuotoja, eivätkä siten syrjäydy esimerkiksi maakuntakaavan tullessa voimaan. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla voidaan näin periaatteessa ohjata kaavoitusta kaikilla tasoilla, joskin niiden merkitys on suurin maakuntakaavoituksessa. Ks. esim. Heinilä ja Partinen 2022, s. 30. Toisaalta niiden merkitys erityislakien mukaisessa päätöksenteossa ei ole yhtä suuri kuin kaavojen, koska erityislait eivät jäljempänä kuvatulla tavoin tyypillisesti sisällä muodollisesti sitovaa velvoitetta ottaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioon esim. tiettyä ympäristöllistä lupa-asiaa käsiteltäessä.

kaavojen toteutumista vaikeuttava rakentaminen on ainoastaan lähtökohdaisesti kielletty.²³⁶ Rakentamisrajoituksen ehdollisuus tarkoittaa, että mikäli tietyn hankkeen arvioitaisiin vaikeuttavan kaavan toteutumista, lupa on tästä huolimatta myönnettävä, mikäli kaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta.²³⁷ Tätä on kutsuttu ”rahat tai lupa”-periaatteeksi. Kuitenkin yleispiirteiset kaavatkin voivat sisältää ehdollisten rakentamisrajoitusten ohella myös ehdottomia rakentamisrajoituksia, ja erityisesti yleiskaavat, joiden ohjaustehtävänä voi olla myös rakentamisen ohjaaminen (asemakaavan tapaan) tietyllä alueella, tällaisia ehdottomia rakentamisrajoituksia myös sisältävät.²³⁸ Yleispiirteisissä kaavoissa voidaan (mm. kohtuullisuusvaatimuksen puitteissa) antaa myös maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi *suojelemääräyksiä*, jotka ovat niin ikään ehdottomia.²³⁹ Suojelumääräykset voivat koskea niin rakentamista kuin muitakin aluetta tai kohdetta muuttavia toimenpiteitä. Yleiskaavamääräysten käyttötarve on riippuvainen ja pystyttävä perustelemaan kaavoituksellisen ohjaustarpeen olemassaololla.²⁴⁰

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen lupajärjestelmään, samoin kuin myös edellä viitattujen kaavamääräysten merkitykseen rahkasammalen korjuun kannalta palataan vielä jäljempänä. Kolmatta MRL:ssä säädettyä suunnittelujärjestelmän instrumenttien vaikutusten tyyppiä, niin sanottua *viranomaisvaikutusta*, käsitellään seuraavassa samassa yhteydessä kuin näiden instrumenttien vaikutusta muun lain mukaisessa päätöksenteossa, sillä

²³⁶ Maakuntakaavoituksen osalta tämä niin sanottu ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa ainoastaan tietyillä alueilla, yleiskaavan osalta se koskee koko yleiskaavan alueita, ks. MRL 33.1 § ja 43.1 §.

²³⁷ Ks. MRL 33.2 (maakuntakaava) ja 43.1 § (yleiskaava). Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ei ole maanomistajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia, vaikka niillä voi tietyissä tapauksissa olla kaavahierarkian kautta välillisesti vaikutuksia lupaharkintaan. Ks. tästä Heinilä ja Partinen 2022, s. 68–71.

²³⁸ Ks. yleispiirteisten kaavojen rakentamisrajoituksista ja rahat tai lupa -periaatteesta esim. Heinilä 2017, s. 293–298.

²³⁹ Ks. MRL 30.2 ja 41.1 §.

²⁴⁰ Ekroos ja Majamaa 2018, s. 215, 216.

viranomaisvaikutuksella voidaan sanoa tavoitellun vaikutuksia nimenomaan muussa kuin MRL:n mukaisessa päätöksenteossa, vaikka viranomaisvaikutus sinänsä kohdistuukin myös MRL:n mukaisiin viranomaisiin.²⁴¹

2.6.3 Suunnitteluinstrumenttien oikeudelliset vaikutukset muiden lakien mukaisessa päätöksenteossa: viranomaisvaikutus ja nivelpykälät

MRL 3 §:n mukaan lain mukaiset alueiden käyttöä koskevat tavoitteet ja suunnitelmat on, *siten kuin erikseen säädetään*, otettava huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön järjestämisestä. Tämän säännöksen perustelujen mukaan asiasta säädettäisiin erikseen ehdotetun lain myöhemmissä säännöksissä tai asianomaisissa muissa laeissa.²⁴² Tämä erikseen säätäminen voisi siten periaatteessa tapahtua sekä MRL:n säännöksissä että sektorilaeissa. MRL:n säännöksiin viitatulta osin tällä ilmeisesti viitataan niin sanottua *viranomaisvaikutusta* koskeviin säännöksiin. Viranomaisvaikutuksella tarkoitetaan yleisesti sitä, että viranomaisilla (MRL 3 luvun mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta vain valtion viranomaisilla) on MRL:n säännösten nojalla lähtökohtainen velvollisuus huomioida alueiden käyttöä koskevat suunnitelmat myös muussa kuin MRL:n mukaisessa päätöksenteossa.

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan MRL 24.1 §:n mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta.²⁴³ Maakuntakaavaa koskevan MRL 32.2 §:n mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.²⁴⁴ Yleiskaavan viranomaisvaikutusta koskevan MRL 42.2 §:n mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia

²⁴¹ Ks. esim. HE 101/1998 vp, s. 69, 76.

²⁴² HE 101/1998 vp, s. 62.

²⁴³ Ks. säännöksen tulkinnasta Heinilä ja Partinen 2022, s. 53.

²⁴⁴ Ks. säännöksen tulkinnasta Huttunen 2012, s. 42–52.

toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.²⁴⁵

Näiden MRL:n säännösten välityksellä järjestetty suhde muuhun päätöksentekoon on kuitenkin oikeudellisesti selvästi eriluonteinen kuin erityislainsäädäntöön sisällytetty viittaus.²⁴⁶ Viranomaisvaikutus – toisin kuin esimerkiksi erityislainsäädännössä säädetty kaavan huomioonottamisvelvollisuus – ei ole päätöksenteossa *välittömästi* sovellettava normi, jonka sivuuttaminen merkitsisi päätöksen lainvastaisuutta. On sanottu, että kyse on *rinnakkaisesta* lainsoveltamisesta, jossa säännösten velvoittavuus ei ole ehdotonta vaan se voidaan (ja toisaalta myös tulisi) ottaa huomioon kulloinkin sääntelyssä välittömästi sovellettavan sääntelyn sallimissa puitteissa.²⁴⁷ Viranomaisvaikutus nojaa oikeudellisesti keskeisesti siihen, että eduskunnan säätämä laki jo lähtökohtaisesti velvoittaa viranomaisia perustuslaissa säädettyjen hallinnon lainalaisuuden ja viranomaisten vallanjaollisen aseman kautta. Sitä voidaan kuvata kuitenkin oikeudelliselta merkitykseltään tietyllä tavalla *sumeaksi* mekanismiksi. Mahdollinen välittömästi sovellettava sääntely on aina ensisijaista viranomaisvaikutukseen nähden.²⁴⁸

Esimerkiksi ympäristönsuojelulain mukaista turvetuotannon lupaharkintaa ja muun ohella MRL 3 luvun mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä siinä koskeneessa vuosikirjaratkaisussa KHO 2010:32 todettiin, että maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 1 momentissa säädetty ohjausvaikutus, jonka mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää

²⁴⁵ Ks. säännöksen tulkinnasta Ekroos ja Majamaa 2018, 222.

²⁴⁶ Viranomaisvaikutusta on tarkasteltu myös enemmän taikka vähemmän samana asiana kuin muun lainsäädännön erityissäännöksiin perustuvaa MRL:n suunnitteluinstrumenttien mukaista vaikutusta muun lain mukaiseen päätöksentekoon (ks. esim. Huttunen 2012, s. 43, Ekroos ym. 2018, s. 36). Niiden oikeudellinen vaikutusmekanismi ja sitovuus on kuitenkin selvästi toisistaan poikkeava. Sektorilakien erityissäännöksiin järjestetty vaikutus perustuu MRL 3 §:ään ja erityisesti sektorilakien säännöksiin, viranomaisvaikutus puolestaan yllä kuvattuihin suunnitteluinstrumenttikohdaisiin erityissäännöksiin.

²⁴⁷ Viranomaisvaikutuksen rinnakkaisuus on oikeudellisesti eri luonteista kuin kahden eri lain yksiselitteisesti velvoittavien säännösten soveltuminen yhtäaikaaisesti tiettyyn toimintaan.

²⁴⁸ Ks. viranomaisvaikutuksesta ja sen suhteesta muun lain mukaiseen päätöksentekoon Heinilä ja Partinen 2022, s. 44–54, erit. 46–47.

niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta, *ei vaikuttanut ympäristönsuojelulaissa säädettyyn oikeusharkintaiseen lupaharkintaan oikeudellisesti sitovalla tavalla*.²⁴⁹ Ympäristönsuojelulaki sisältää säännökset siitä, kuinka muun ohella maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavat otetaan huomioon YSL:n mukaisessa lupaharkinnassa, mutta ilman YSL:ssä erityisesti säädettyä huomioonottamisvelvollisuutta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rooli jää MRL:ssä säädetyn, valtion viranomaisiin kohdistuvan viranomaisvaikutuksen varaan.

Käytännössä muun lainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa oikeudellisesti velvoittava merkitys (siton, että velvoitteen sivuuttaminen voi toimia esimerkiksi päätöksen kumoamisperusteena muutoksenhaussa) edellyttääkin asiaa koskevia säännöksiä kulloisessakin sektorilaissa.²⁵⁰ Esimerkiksi aiemmin käsitellyn ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaista sijoituspaikan valintaa koskevassa säännöksessä sijoituspaikan ja vaikutusalueen oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus on osa sijoituspaikkaa koskevaa kokonaisharkintaa. Varsinaiset kaavojen huomioonottamisvelvollisuudet kuitenkin määräytyvät YSL 12 §:n mukaan, jossa säädetään, että luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Erityisesti YSL 12 §:n

²⁴⁹ Ratkaisua annettaessa voimassa oli aiempi ympäristönsuojelulaki (86/2000), mutta tilanne ei tältä osin (suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin) ole muuttunut. KHO totesi ratkaisussaan sinänsä myös, että lupaa ja lupamääräyksiä koskevassa harkinnassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voitiin osaltaan ottaa *selvityksenä* huomioon. Tuolloisissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa oli varsin täsmälliset erityistavoitteet turvetuotantoa koskien. Nykyiset tavoitteet eivät enää sellaisia sisällä.

²⁵⁰ Ks. MRL:n mukaiseen viranomaisvaikutukseen liittyen kuitenkin Ekroos ja Majamaa 2018, s. 222, jossa todetaan, että siihen liittyvään "[y]leiskaavan toteuttamisen vaikeutumiseen ei MRL:n mukaan liity erityisiä seuraamuksia. Muun lain mukaisessa muutoksenhaussa saattaa kuitenkin olla mahdollista käyttää osana argumentaatiota myös yleiskaavan toteuttamisen vaikeutumiseen liittyviä seikkoja". Tällöin kaava kuitenkin toimii muun lain mukaisessa päätöksenteossa vain niin sanotusti tosiasiaselvityksenä.

nojalla määräytyy siten se, minkälainen vaikutus voimassa olevilla kaavoilla on ympäristönsuojelulain mukaisessa päätöksenteossa.²⁵¹

Maa-aineslaissa keskeisimmät alueiden käytön suunnittelun ja maa-ainesten oton suhteet on puolestaan määrittely MAL 3 §:ssä, jonka aineiden ottamisen rajoituksia koskevat säännökset muodostavat keskeiset maa-ainesten ottamisluvan edellytykset (ks. MAL 6 §). MAL 3.2 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on muiden edellytysten ohella katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. MAL 3.3 §:n mukaan maa-aineksia ei myöskään saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten. Näiden lisäksi MAL 6.2 §:ssä säädetään, että alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.²⁵²

Metsälaki taas on esimerkki sektorilaista, joka ei sisällä esimerkiksi kaavojen huomioon ottamista koskevia, metsälain mukaista päätöksentekoa normatiivisesti ohjaavia MRL:iin viittaavia säännöksiä.²⁵³ Metsäl:n ja MRL:n välistä suhdetta on laissa käsitelty nimenomaisesti vain lain soveltamisalasäännöksissä, joissa on pääsääntöisesti määritelty tietyt kaava- ja kaavoitettavat alueet

²⁵¹ Ks. kaavamääräysten ja YSL:n mukaisen lupaharkinnan suhteesta myös KHO 2022:3, KHO 2019:67 ja KHO 2006:24.

²⁵² Ks. voimassa olevien kaavojen merkintöjen ja määräysten merkityksestä MAL:n mukaisessa lupaharkinnassa esim. KHO 2016:93, KHO 2015:129 ja KHO 2013:104. Maa-ainesten oton ja jäljempänä käsiteltävän MRL:n mukaisen maisematyölupaa suhde on järjestetty siten, että MRL:n sääntely syrjäytyy (ts. maisematyölupaa ei tarvita) silloin, kun kyse on MAL:n mukaista lupaa edellyttävästä maa-ainesten ottamisesta (MRL 128.4 §).

²⁵³ Suomen metsäkeskuksen tehtäviä koskevan Metsäl 25 §:n 3 momentissa sinänsä säädetään, että kaavoitettavien ja kaavoitettujen alueiden osalta Suomen metsäkeskuksen tulee olla riittävässä yhteistyössä kuntien kanssa tämän lain ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden yhteen sovittamiseksi. Kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti viranomaisten välistä yhteistyötä koskeva säännös, ks. esim. Pölönen – Malin 2011, s.133–134.

sellaisiksi, joilla metsälakia ei sovelleta. Joiltakin osin lakien soveltamisala on toisaalta myös päällekkäinen.²⁵⁴ Metsälain 2.2 § toisaalta sisältää viittauksen myös muuhun lainsäädäntöön ja sinänsä näin periaatteessa myös maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyyn. Säännöksen mukaan metsän hoitamisessa ja käyttämisessä on tämän lain lisäksi noudatettava, mitä muinaismuistolain (295/1963) 1, 4, 5 ja 13–16 §:ssä, luonnonsuojelulain 5 a, 9, 29–35, 39, 42, 47–49, 55, 56 ja 57 a §:ssä sekä 10 luvussa sekä *muussa laissa* säädetään. Lain perusteluissa viittausta muuhun lakiin perustellaan sillä, että koska metsälaki käsittää aiempaa laajemmin metsien hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä toimenpiteitä, on pykälän 3 momenttiin katsottu tarpeelliseksi ehdottaa luonnonsuojelulakiin kohdistuvien viittausten ohella myös yleissäännös sen noudattamiseen, mitä muussa laissa säädetään.²⁵⁵ Näin myös metsälain soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa on noudatettava MRL:n sääntelyä. Kyse ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti sen kaltaisesta tilanteesta, jossa MRL:n vaatimusten noudattamatta jättäminen merkitsisi sitä, että tilanne olisi viittaussäännöksen vuoksi MetsäL:n vastainen. Kyse on *informatiivisesta* viittaussäännöksestä.²⁵⁶ Molempien lakien sääntelyä edellytetään *rinnakkain* noudatettavaksi, mutta viime kädessä toisistaan riippumatta.²⁵⁷ Hallinnon lainalaisuuden ja erityisesti MRL:n mukaisen

²⁵⁴ Ks. soveltamisalasäännöksen tulkinnasta esim. KHO 30.6.2006 T 1684 (Irs). Ks. myös metsälain perustelut (HE 63/1996 vp, s. 25) koskien kaavoituksen ja MetsäL 5b §:n (säädetäessä 6 §) välistä suhdetta. Tietynlainen soveltamisalasäännös sisältyy myös maankäyttömuodon muuttamista koskevaan MetsäL 3 §:ään, jonka 2 momentissa säädetään, että milloin metsätalousmaan muuhun käyttöön ottaminen sisältää sellaisen toimenpiteen, johon vaaditaan viranomaisen lupa, alueeseen sovelletaan tämän lain säännöksiä siihen saakka, kunnes luvan myöntämistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kunnes lupaviranomainen on toimivaltansa rajoissa antanut suostumuksensa tällaiselle toimenpiteelle. Säännöksessä viitattu viranomaisen lupa voi olla myös MRL:n mukainen lupapäätös.

²⁵⁵ HE 63/1996 vp, s. 26. Perustelujen mukaan (mp.) tässä viitattuja säännöksiä sisältyy mm. vesilakiin ja yksityisistä teistä annettuun lakiin.

²⁵⁶ Ks. Huttunen 2012, s. 57–58.

²⁵⁷ Sitä ei olekaan kyseenalaistettu, etteikö kaavojen sisältö ja esimerkiksi niiden suojelumääräykset pitäisi huomioida metsätaloudellisia toimenpiteitä suoritettaessa, vaan pohdinta on keskittynyt lähinnä siihen, millaisia metsätalouden harjoittamista koskevia määräyksiä MRL:n säännösten nojalla on mahdollista antaa. Ks. esim. Pölonen ja Malin 2011, s. 125–126 ja passim. Esimerkiksi puiden kaatamista on lähtökohtaisesti voitu ohjata oikeusvaikutteisilla kaavoilla jo rakennuslain aikana, ks. esim. KHO 3.10.1997 T 2479 (ATK).

viranomaisvaikutuksen kautta myös metsälainsäädännön mukaisessa viranomaistoiminnassa tulisi tunnistaa kaavoista johtuvat rajoitukset, mutta niiden toteutumisen valvonta tapahtuu viime kädessä MRL:n nojalla.²⁵⁸

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että uudemmassa ympäristölainsäädännössä maankäytön suunnittelun yhteydet sektorilakien päätöksentekoon ovat tyypillisesti tiiviit, mutta tilanteet vaihtelevat esimerkiksi edellä viitatuissa esimerkeissä kuvatulla tavoin säädöksittäin paljonkin. Tämänkaltaiseen sektorikohtaisuuteen perustuvat ratkaisut voivat muodostaa ongelman erilaisten, laajasti eri maankäyttösektorit läpäisevien kysymysten, kuten luontokadon hallinnassa. Säädoskohtaiset ratkaisut voivat toisaalta myös johtaa sääntelyn epäjohtonmukaisuuteen ja tulkintaongelmiin.²⁵⁹

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa rajallisesti ympäristön- ja luonnonvarojen käyttöön kuitenkin erityisesti siksi, ettei maankäytön suunnittelujärjestelmä ole sillä tavoin kattava, että kaikki alueet olisivat kaavamerkintöjen ja -määräysten piirissä. Tämä koskee erityisesti luonnonvarojen käyttöä sen sijoittuessa tyypillisesti yhdyskuntarakentamiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle. Esimerkiksi edellä viitatussa, turvetuotannon ympäristölupaa koskeneessa vuosikirjaratkaisussa KHO 2010:32 kiistanalaisena olleen, ojittamattoman ja luonnontilaisen turvetuotantoon otettavaksi kaavaillun alueen osalta (jollaisia tuolloisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan ei olisi lähtökohtaisesti tullut ottaa turvetuotannon piiriin) maakunta-kaava ei sisältänyt merkintöjä, jolloin se ei myöskään tältä osin vaikuttanut luvan myöntämiseen. Kun myöskään YSL:n mukaan ei lupaa myönnettäessä voitu ottaa huomioon toiminta-alueen fyysisestä muuttamisesta luonnonarvoille aiheutuvia vaikutuksia, lupa myönnettiin. Tuolloiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet turvetuotantoa koskien olivat varsin yksityiskohtaisia, mutta vaikka nämä tavoitteet ohjasivat kaavoitusta, ei kaavoitus puolestaan tyhjentävästi ohjannut (eikä edelleenkään ohjaa) tällaisten toimintojen

²⁵⁸ Esim. Huttunen (2012, s. 57–58) myös katsoo, että yllä viitatus MetsäL 25.3 §:n yhteistyövelvoitteen nojalla Metsäkeskuksen tulisi informoida MRL:n valvonnasta vastaavaa tahoa, jos esimerkiksi metsäkäyttöilmoituksen perusteella kyse on ilmeisesti esimerkiksi kaavamääräysten vastaisesta toimenpiteestä.

²⁵⁹ Esimerkiksi kaivostoimintaan liittyen Pölönen (2016, s. 79–80) on huomauttanut, että toiminnan kannalta relevanttien lupamenettelyiden (KaivosL:n, VL:n ja YSL:n) osalta säännökset kaavoituksen huomioon ottamisesta vaihtelevat lupatyypeittäin.

sijoittumista siten, että turvetuotantoa ei voitaisi sijoittaa muuallekin kuin siihen kaavassa osoitetuille alueille. Tämä merkitsee samalla sitä, ettei tämän kaltaisten toimintojen yhteisvaikutuksia esimerkiksi valuma-aluekohtaisesti pystytä kaavoituksella tosiasiallisesti hallitsemaan. Tämä on varsin tyypillisesti tilanne ympäristönkäyttöhankkeiden osalta siltä osin, kuin erityislakien säännöksissä ei edellytetä toiminnan sijoittamista koskevan luvan tai suunnitelman nimenomaisesti perustuvan kaavaan.²⁶⁰

Vaikka maankäytön suunnittelu asiallisesti kattaa kaikki alueidenkäyttökysymykset, riippuu siis paljolti sektorilainsäädännöstä, millaisin mekanismein maankäytön suunnittelulla lopulta voidaan tiettyihin alueidenkäyttökysymyksiin tosiasiallisesti vaikuttaa.²⁶¹ Kun myös alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tavoitteet toteutuvat paljolti sektorilakien välityksellä, on se esimerkiksi turvetuotannon osalta merkinnyt sitä, että turvetuotantoa on täysin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti voitu harjoittaa myös muilla kuin kaavoissa turvetuotantoon osoitetuilla alueilla, mikä samalla on merkinnyt, että esimerkiksi aiempien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiset valuma-aluekohtaiset tarkastelut turvetuotannon vesistövaikutuksista eivät ole tosiasiasa toteutuneet ainakaan MRL:n suunnittelujärjestelmän välityksellä. Kaavoissa on mahdollista osoittaa alueita, joilla tietty luonnonvaran käyttöä koskeva toiminta on mahdollista taikka joilla se on enemmän tai vähemmän ristiriidassa alueelle kaavassa osoitettujen toimintojen kanssa²⁶², mutta käytön kokonaisvaltainen ohjaus on vaikeaa (ellei mahdotonta). Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän vaikutus on tehokkaampi sellaisen

²⁶⁰ Toimintojen perustumista kaavaan edellytetään lähinnä suurissa väylähankkeissa, joissa erityislain mukainen liikenneväylien suunnittelu edellyttää sitä, että tällaisten väylien toteuttamisen edellytykset on ratkaistu kaavoituksessa. Ks. esim. ratasuunnittelun osalta Heinilä 2022, erit. s. 28–30.

²⁶¹ Muun muassa ensimmäisessä VAT-päätöksessä on todettu, että alueidenkäytön suunnittelulle on maankäyttö- ja rakennuslailla asetettu ympäristönkäytön ohjausjärjestelmän erityislakeja kokonaisvaltaisemmat tavoitteet; ks. Ympäristöministeriö 2001, s. 13.

²⁶² Ks. tietyn, erityislain mukaista lupaa edellyttävän toiminnan kieltämiseen kaavoituksessa liittyvästä problematiikasta esim. KHO 2019:67, jossa yleiskaavassa oli sanamuodoiltaan ehdottomin määräyksen kielletty kaivostoiminnan harjoittaminen tietyillä alueilla (matkailuun liittyviin intresseihin perustuen).

maankäytön osalta, joka toteutuu kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön oman ohjausjärjestelmän, viime kädessä sen lupamenettelyjen kautta.²⁶³

2.6.4 Maankäyttö- ja rakennuslain ennakkovalvontajärjestelmä

Alueiden käytön suunnitteluinstrumenttien toteutuminen tapahtuu siis paljolti maankäyttö- ja rakennuslain oman järjestelmän puitteissa, vaikka ni-velsäännösten ja jossain määrin myös viranomaisvaikutuksen kautta suunnitteluinstrumenttien sisältö huomioidaan myös muun lain mukaisessa päätöksenteossa. MRL:n järjestelmässä erilaisten ympäristönkäyttöhankkeiden, tyypillisesti rakentamishankkeiden sopeutumista kaavoihin valvotaan ensisijaisesti ennakkollisesti rakentamis- ja muiden toimenpiteiden lupajärjestelmän kautta, vaikka kaavan mukaisuutta voidaan valvoa myös yksinomaan jälkivalvonnan keinoin. Myös rikosoikeudelliset seuraamukset voivat tulla kyseeseen.²⁶⁴

²⁶³ Toisaalta myöskään kaikki rakentaminen ei suinkaan edellytä alueiden käytön suunnittelua. MRL:n järjestelmän voi sanoa rakentuvan ajatukselle, että rakentamisen ja alueiden käytön tulee perustua riittävään suunnitteluun, mutta joko yleisemmin taikka tapauskohtaisesti määrittyvien suunnittelun tarpeen kynnysten alapuolelle jäävä rakentaminen on mahdollista ilman, että sen tarvitsisi perustua kaavoitukselliseen harkintaan. Ks. Heinilä 2017, s. 236–244.

²⁶⁴ Jälkivalvonnan kannalta keskeinen säännös on mm. MRL 180.1 §, jonka mukaan, jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Välitöntä hallintopakkoa koskevan MRL 182 §:n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkina- ja valvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määrääjässä oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Esim. ratkaisun KHO 5.7.2011 T 1929 (Irs) mukaan hallintopakko voi koskea myös asemakaavaan perustuvan toimenpiteen (ko. tapauksessa aitaaminen) toteuttamista. Esim. kaavojen suojelumääräysten vastaisissa toimenpiteissä voi kuitenkin olla niin, ettei esim. hallintopakon välityksellä ole juuri mahdollista ”oikaista” tehtyä.

Maankäyttö- ja rakennuslain varsinainen²⁶⁵ lupajärjestelmä sisältää rakennusluvan (MRL 125 §) ja toimenpideluvan (MRL 126 §) jotka ovat nimenomaan rakentamistoimenpiteitä koskevia lupia.²⁶⁶ Lisäksi se sisältää rakennusten purkamista koskevan purkamisluvan (MRL 127 §). Sammalenkorjuun kaltaisten toimenpiteiden osalta merkityksellinen voi kuitenkin olla luvista vain MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa. Luvan tarpeen määrittelevän MRL 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään; 3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista²⁶⁷ yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä 4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

²⁶⁵ MRL sisältää yllä mainittujen ohella myös poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) ja suunnittelutarveratkaisun (MRL 137 §), jotka niin ikään ovat tietynlaisia lupapäätöksiä, mutta ne ovat kuitenkin luonteeltaan erilaisia kuin varsinaiset lupajärjestelmän ennakkovalvontainstrumentit. Ks. näistä Heinilä 2017, esim. s. 251–276.

²⁶⁶ Toisaalta toimenpideluvanvaraisuus kattaa myös tiettyjä muunlaisia hankkeita, jotka on säädetty toimenpideluvanvaraiseksi niiden maankäytöllisten vaikutusten vuoksi. Tällainen on esimerkiksi MRL 126 a §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen. Ks. tematiikasta esim. Heinilä 2020, s. 41–46.

²⁶⁷ 1.5.2017 voimaan tulleella MRL:n muutoksella poistettiin mahdollisuus ohjata maisematyöluvalla puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella. Rajausta koskee kuitenkin vain metsän hakkuuta ja siihen liittyviä metsätaloustoimenpiteitä (ks. HE 251/2016 vp, s. 45). Muunlaisia toimenpiteitä tällaisilla alueilla maisematyöluvanvaraisuus voi näin ollen edelleen koskea.

Luvanvaraisia ovat siten (mm. yllä mainitun vähäisyyskynnyksen ylittyessä) maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat toimenpiteet. Rahkasammalen korjuun kaltaiset toimenpiteet voivat varsin selvästi olla säännöksessä mainittuja toimenpiteitä.

Maisematyöluvan edellytyksiä koskevan MRL 140 §:n 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyö lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuva. 2 momentin mukaan puolestaan alueella, jolle kunta on määrännyt rakennuskiellon asemakaavan laatimista tai muuttamista varten tai jolle yleiskaavan laatimista varten on määrätty toimenpiderajoitus, lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuva. Kaavoitettavilla alueilla luvan myöntäjän harkintavalta on sanamuodon mukaisesti laajempi kuin voimassa olevan kaavan alueilla, mikä johtuu erityisesti siitä, että tällaisilla alueilla kaavan lopullisesta sisällöstä voi vallita vielä epävarmuutta. Voimassa olevan kaavan alueella edellytyksiä arvioidaan oikeusharkintaisesti kaavan sisällön pohjalta.²⁶⁸ Myös luvan myöntämisen edellytyksenä olevia kaupunki- ja maisemakuvallisia vaikutuksia arvioidaan kaava-alueilla paljolti voimassa olevan kaavan sisällön kautta, vaikka myös kaavan mukaiset toimenpiteet voivat joissakin tapauksissa turmella kaupunki- tai maisemakuva.²⁶⁹ Ensisijaisesti maisematyöluvan tarkoitus kiinnittyy kuitenkin kaavojen toteuttamisen valvontaan.²⁷⁰

Maisematyölupainstrumentin *tosiasiallinen* merkitys ja potentiaali sammalenkorjuun kaltaisten toimintojen ohjaamisessa jää kuitenkin väistämättä vähäiseksi. Maisematyö lupa on ensisijaisesti asemakaava-alueiden (ja asemakaavoitettavien alueiden) väline, jollaisille sammalenkorjuuhankkeet eivät käytännössä juuri koskaan sijoitu. Yleiskaava-alueilla voidaan maisemaa muuttavat toimenpiteet määrätä kaavamääräyksellä maisematyöluvanvaraisiksi, mutta käytännössä tällaiset määräykset koskevat tyypillisesti varsin rajattuja alueita, joilla sijaitsee esimerkiksi erityisiä virkistyskäyttö- tai

²⁶⁸ Ks. HE 101/1998 vp, s. 105, Ekroos ja Majamaa 2018, s. 764.

²⁶⁹ Hallberg ym. 2020, s. 966–967.

²⁷⁰ Ks. HE 101/1998 vp, s. 101.

luontoarvoja tai joilla on esimerkiksi näistä arvoista johtuvia erilaisten intressien yhteensovittamistarpeita. Vaikka yleiskaavoja toki laaditaan myös sellaisille alueille, joilla sammalengkorkuutoimintaa voidaan tosiasiallisesti harjoittaa, ei maisematyölupa sovellu tällaisen toiminnan ohjaamiseen kuin lähinnä tilannekohtaisesti. Tähän on syynä myös se edellä todettu seikka, että kaavoitus ei juuri koskaan kata johdonmukaisesti niitä alueita, joilla korkuutoimintaa todennäköisimmin harjoitetaan. Myös tältä osin MRL:n ohjaus on siten tapauskohtaista, esimerkiksi tiettyjen paikkaan sidottujen ympäristöarvojen suojaamiseen tai eri toimintojen yhteensovittamiseen tähtäävää ohjausta, ei tietyn toimialan toiminnan kattavaa ohjausta.

2.6.5 Maankäytön suunnittelun potentiaali rahkasammalen korkuun ohjauksessa

Sammalengkorkuu ei tällä hetkellä ole systemaattisesti toimintana minkään ennakkollisen oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen piirissä, mikä omalta osaltaan lisää toiminnan ohjaamisen haasteellisuutta myös kaavoituksella. Kaava-alueilla erilaisia toimintoja voidaan kuitenkin periaatteessa ohjata kaavamääräyksiin – maankäyttö- ja rakennuslain ja myös esimerkiksi perustuslain määrittelemissä puitteissa – myös riippumatta erityislain mukaisista ohjaustarpeista tai -päätöksistä. Kaavojen ehdottomia määräyksiä (jollaisia ovat yleispiirteisen kaavoituksen osalta erityisesti edellä viitatuksi suojelumääräykset) on lähtökohtaisesti noudatettava riippumatta siitä, onko toiminta jonkin muun lain ennakkovalvontainstrumentin piirissä.

Esimerkiksi yleispiirteisten kaavojen suojelumääräykset voivat kuitenkin koskea vain varsin rajallisia alueita mm. MRL:ssä säädettyjen kohtuullisuusvaatimusten kautta.²⁷¹ Rahkasammalen näkökulmasta tällainen ohjaus ei myöskään kykene kattavuuteen, koska toiminta tapahtuu edellä viitatuksi tavoin paljolti sellaisilla alueilla, joilla ei ole voimassa kaavaa tai kaava määräyksineen on hyvin yleispiirteinen. Sinänsä esimerkiksi kaavojen suojelumääräyksillä voi silti tapauskohtaisesti olla suurikin merkitys esimerkiksi tiettyjen luonto- tai virkistysarvojen suojaamisen näkökulmasta.

²⁷¹ Ks. esim. Ekroos ja Majamaa 2018, s. 216–217.

Kattavuuskysymysten ohella tällaiseen ohjaukseen liittyy myös valvontaan liittyviä kysymyksiä ennakkovalvontamenettelyjen puuttuessa. Kaavamääräysten noudattamisen valvonta on MRL:n mukaista valvontaa, joka on säädetty osaksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä (ks. maankäyttö- ja rakennusasetuksen 895/1999, MRA, 4.1 §). Niin käytännössä kuin mainitun säännöksenkin perusteella rakennusvalvontaviranomaisen valvontatehtävät kohdistuvat kuitenkin ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, ja tällaisten määräysten toteutumisen valvonta nojaa käytännössä lähinnä kansalaisvalvontaan ja muiden viranomaisten omien valvontatehtäviensä yhteydessä mahdollisesti tekemiin havaintoihin silloin, kun kyse ei ole ennakkovalvonnan piiriin kuuluvista toimenpiteistä. Valvonta voi johtaa lähinnä rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mikä ei valvonnan tavoitteiden (esimerkiksi erityisten luonto- ja maisema-arvojen säilyttämisen) kannalta ole millään tavalla optimaalista.

Maankäyttö- ja rakennuslain potentiaali rahkasammalen korjuun sijainninhjaamisessa on siis lopulta jossain määrin rajallinen. Kaavoitus voi toimia korjuutoiminnan ohjausvälineenä tietyillä alueilla, muttei ensisijaisena taikka systemaattisena toiminnan ohjauskeinona. Yleisemminkin luonnonvarojen käytön ennakkolisessa ohjauksessa kaavoitus otetaan (erityislain säännöksissä määritellyin tavoin) yhtenä tekijänä huomioon (tyypillisesti lupaharkinnassa), mutta aineelliset vaatimukset toiminnan sijainnin ja siinä käytettävien teknisten ja muiden ratkaisujen suhteen on säädetty erityislainsäädännön normeissa. Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä kuitenkin on erilaisen maankäyttöintressien sektorit läpäisevä yhteensovittaminen, eikä sammalenkorjuuta ole tietenkään perusteltua jättää toimintana näiden tarkastelujen ulkopuolelle, kun maankäyttöä suunnitellaan ja ohjataan kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön välinein.

2.7 Kehittyvä EU-oikeus

2.7.1 Maaperädirektiivi tulevaisuudessa?

Rahkasammalen korjuun ja kasvatuksen mahdollisen sääntelyn yhteydessä on syytä huomioida myös mahdollinen tuleva Euroopan unionin sääntely.

Euroopan komissio laati jo vuonna 2006 ehdotuksen maaperän suojelua koskevaksi puitedirektiiviksi (KOM(2006) 232 lopullinen). Tämä ei kuitenkaan johdanut direktiivin antamiseen. Euroopan parlamentti on sittemmin 28.4.2021 antanut päätöslauselman maaperän suojelusta, joka toimitettiin neuvostolle, komissiolle sekä jäsenmaiden hallituksille ja parlamenteille. Komissio on myös antanut 17.11.2021 tiedonannon EU:n maaperästrategiasta vuodelle 2030 (KOM(2021)699). Keväällä 2022 Euroopan komissio pyysi kannanottoja aloitteeseen otsikolla ”Maaperän terveys – EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen” ja se koski mahdollista direktiiviehdotusta, jonka komissio oli suunnitellut antavansa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.²⁷²

Ympäristöministeriö on todennut, että komission työohjelman mukaan komissio antaa säädösehdotuksen maaperän terveydestä vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, todennäköisesti touko-kesäkuussa. Odotuksena on, että säädös annetaan direktiivinä. Maaperästrategiassa keskeinen viesti on, että maaperän suojelu tulee saada samalle tasolle vesien, ilman ja merien suojelun kanssa. Maaperän jatkuva huonontuminen on saatava pysäytettyä ja kehityksen suunta käännettyä. Strategian visiona on, että vuoteen 2050 mennessä EU:n maaperän ekosysteemit ovat terveitä. Maaperä on komission mukaan terve, kun se on hyvässä kemiallisessa, biologisessa ja fysikaalisessa kunnossa ja pystyy jatkuvasti tarjoamaan mahdollisimman monia ekosysteemipalveluja. EU:n maaperillä on paljon yhteisiä piirteitä, joiden pohjalta on mahdollista kehittää ja hyväksyä maaperän terveyttä kuvaavia indikaattoreita (vaihteluvälejä ja kynnyksarvoja), joiden avulla voidaan arvioida, onko tavoite terveestä maaperästä saavutettu vuonna 2050. Nämä indikaattorit sisältyisivät maaperän terveyttä koskevaan säädösehdotukseen. Koska maaperän muodostuminen on hidasta, komissio pitää myös maaperän harkittua käyttöä välttämättömänä.²⁷³ Maaperällä on tarkoitettu kallioperän ja maanpinnan välissä olevaa kokonaisuutta.

Vaikuttaa siltä, että maaperän osalta oltaisiin valmistelemassa ja säättämässä vesipuitedirektiiviin kaltaista puitedirektiiviä, jonka piirissä olisivat

²⁷² Kannanottopyyntö, Euroopan komissio (ec.europa.eu), Kerro mielipiteesi > Julkaistut hankkeet > Maaperän terveys – EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen. Käyty 17.3.2023.

²⁷³ Ympäristöministeriö 2022, s. 1 ja 4.

unionin alueella esiintyvät maaperätyypit. Direktiivin ympäristötavoitteena saattaisi olla, että nämä maaperätyypit ovat terveitä vuoteen 2050 mennessä. Maaperän terveys saatettaisiin määritellä laajasti vesipuitedirektiivin tapaan tarkoittamaan maaperän fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Nämä tekijät määriteltäisiin direktiivissä. Direktiivi saattaisi sisältää myös maaperän ”määrään” ja käyttöön liittyviä säännöksiä.

Tässä yhteydessä mahdollisen maaperädirektiivin yksityiskohtia ei ole mahdollista selvittää yksityiskohtaisemmin, mutta tärkeää on tiedostaa, että tämänkaltaista sääntelyä on mahdollisesti syntymässä. Koska maaperällä tarkoitettaisiin kallioperän ja maanpinnan välissä olevaa vyöhykettä, direktiivi koskisi siten myös soita ja turvemaita sekä niiden käyttöä. Tämän vuoksi mahdollisella direktiivillä saattaisi olla vaikutusta myös rahkasammalen korjuun (ja kasvatuksen) sääntelyyn kansallisesti.²⁷⁴

2.7.2 Ennallistamisasetusehdotus

Euroopan komissio on vuonna 2022 antanut ehdotuksen EU:n ennallistamisasetukseksi (22.6.2022, COM(2022) 304 final).²⁷⁵ Koska kyseessä on vasta komission ehdotus, sen sisältö, yksityiskohdat ja hyväksyminen ylipäätään ovat vielä avoimia kysymyksiä. Sammalen korjuun mahdollisen tulevan sääntelyn kannalta tässä vaiheessa on riittävää tiedostaa, että ennallistamiseen liittyvää sääntelyä on mahdollisesti EU-tasolta tulossa. Erityisesti aikaisempina vuosikymmeninä Suomessa on ojitettu runsaasti soita ja turvemaita metsätaloudellisessa tarkoituksessa. Osa ojituksista on tehty esimerkiksi ravinteisuudeltaan liian karuille rahkasammaleisille rämeille sekä lämpösummaltaan liian alhaisille alueille. Ojitusten seurauksena suon vedenpinta

²⁷⁴ Tässä vaiheessa ei voitane vielä lopullisesti arvioida, missä laajuudessa mahdollisen maaperädirektiivin soveltamisala lopulta poikkeaa siitä, miten maaperän aineksia on kansallisessa lainsäädännössä tulkittu. Turpeen osalta kansallisessa sääntelyssä on kuitenkin tehty tietoinen ja jossain määrin epäjohtonmukainen poikkeus, ja EU-sääntely ei liene tältä osin tule olemaan samankaltainen kuin esimerkiksi maa-aineslain soveltamisala. Nykyistä maa-aineslain sääntelyä laajempaan soveltamisalaan viittaisivat myös maininnat siitä, että maaperädirektiivi koskisi kallioperän ja maanpinnan välissä olevaa vyöhykettä ja sen ainesosia mukaan lukien *elävät osat*.

²⁷⁵ European Commission, 22.6.2022, COM(2022) 304 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration.

on saattanut laskea, turve alkanut hajota ja suokasvillisuus alkanut kehittyä kohti kangasmetsien kasvillisuutta. Tästä huolimatta puuston kasvu ei ole elpynyt tai puustoa ei ole syntynyt lainkaan ojitetulle alueelle. Metsäojoittamisen seurauksena on saattanut käydä myös niin, että aapasuolla ympäröiviltä kivennäismaailta ei enää johdukaan valumavesiä kohti suon keskiosaa. Tästä on ollut seurauksena, että valumavesien mukana ei ole kulkeutunut ravinteita. Toiseksi valumavedet eivät ole huuhdelleet humushappoja pois lumien sulamisvesien mukana, minkä seurauksena maaperä on muuttunut happamammaksi. Näiden seurauksena kasvupaikan olosuhteet ovat suosineet happamassa ja vähäravinteisella kasvupaikalla viihtyviä rahkasammalia alkuperäisen aapasuokasvillisuuden kustannuksella. Alkuperäisen suon kunnostamisen näkökulmasta tällaiselta alueelta rahkasammalen korjaaminen olisi ekologisesta näkökulmasta perusteltua osana suon (ihmisen toiminnasta riippumattoman) tilan palauttamista.

Kyseessä on vasta asetusehdotus ja sen lopullinen sisältö voi vielä muuttua. Ennallistamisasetus olisi asetuksena suoraan kansallisesti sovellettavaa oikeutta. Asetuksen yhtenä tavoitteena on 1 artikla 1 kohdan mukaan edistää luonnon monimuotoisuuden ja häiriönsietokyvyn (*resilient nature*) jatkuvaa, pitkäaikaista ja kestävä elpymistä unionin kaikilla maa- ja merialueilla ennallistamalla ekosysteemejä. Asetuksella luodaan 1 artikla 2 kohdan mukaan puitteet, joissa jäsenvaltioiden tulee toteuttaa viivytyksettä toimivia ja alueperustaisia ennallistamistoimenpiteitä, joiden on yhdessä katettava vähintään 20 % unionin maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä sekä kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Tässä tavoitesäännöksessä huomiota kiinnittää se, että esimerkiksi 20 %:n tavoite koskee koko unionin aluetta, ei sen yksittäistä jäsenmaata.

Asetusehdotuksen artiklaan 3 sisältyisivät keskeiset määritelmät. Näitä ei ole mahdollista tarkastella tässä kattavasti. Määritelmistä on kuitenkin syytä nostaa esiin 3 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan ennallistamisen (*restoration*) määritelmä. Sen mukaan ennallistamisella tarkoitetaan prosessia, jossa aktiivisesti tai passiivisesti tuetaan ekosysteemin elpymistä (*recovery*) kohti hyvää tilaa tai hyvään tilaan, luontotyyppin elpymistä mahdollisimman korkeatasoiseen tilaan ja sen suotuisaan viitealaan, lajin elinympäristön elpymistä laadullisesti ja määrällisesti riittäväksi tai lajin kantojen elpymistä tyydyttävälle

tasolle luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien häiriönsietokyvyn (*resilience*) säilyttämiseksi tai parantamiseksi. Ennallistamisasetuksen määritelmä ennallistamiselle olisi siten laajempi kuin tämän selvityksen alussa esitetty määritelmä ennallistamiselle (*restoration*). Asetusehdotuksen määritelmä olisi myös siinä suhteessa laaja, että ennallistamista suoritettaisiin myös suojelualueiden ulkopuolella.

Ennallistamisen kannalta asetusehdotuksen 4 artikla ja sen 1, 2 ja 3 kohdat lienevät keskeisimpiä. 4 artiklan 1 kohta edellyttää jäsenvaltion toteuttamaan ennallistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sellaisten liitteessä I luetteltujen luontotyyppien (*habitat types*) alueiden, joiden tila ei ole hyvä, palauttamiseksi hyvään tilaan. Tämä ennallistamisvelvoite on siten rajattu kohdistumaan ainoastaan asetuksen liitteessä säädettyihin luontotyyppeihin. Tässä velvoitteessa on myös kysymys luontotyyppien ekologisen laadun parantamisesta. Kohdassa myös säädetään ajallisia tavoitteita näille ennallistamistoimenpiteille.

Toiseksi asetusehdotuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava ennallistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen asetuksen liitteessä I luontotyyppien (*habitat types*) palauttamiseksi alueilla, joita kyseiset luontotyypit eivät kata. Tämäkin ennallistamisvelvollisuus kohdistuu ainoastaan asetuksen liitteessä säädettyihin luontotyyppeihin. Tässä velvoitteessa on kysymys luontotyyppin pinta-alan lisäämisestä. Kohdassa myös säädetään ajallisia tavoitteita näille ennallistamistoimenpiteille.

Kolmanneksi asetusehdotuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava maa-alueilla, rannikoilla ja makean veden alueilla luontodirektiivin liitteissä I, IV ja V luetteltujen lajien elinympäristöjä (*habitats*) sekä lintudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien luonnonvaraisten lintujen elinympäristöjä (*habitats*) koskevat ennallistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen kyseisten elinympäristöjen laadun ja määrän parantamiseksi, myös palauttamalla ne, ja kytkeytyneisyyden parantamiseksi, kunnes kyseisten elinympäristöjen riittävä laatu ja määrä saavutetaan. Myös tämä ennallistamisvelvollisuus sidotaan esimerkiksi luontodirektiivin liitteissä luetteluihin lajeihin.

Jäsenvaltioiden velvollisuutena on asetusehdotuksen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti varmistaa, että alueilla, joilla sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtien mukaisia ennallistamistoimenpiteitä, liitteen I luontotyyppien tila paranee jatkuvasti,

kunnes hyvä tila saavutetaan, ja että lajien elinympäristöjen laatu paranee jatkuvasti, kunnes niiden riittävä laatu saavutetaan. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että alueet, joilla on saavutettu hyvä tila ja lajien elinympäristöjen riittävä laatu, eivät heikkene. Edelleen asetuksen 4 artikla 7 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että alueet, joilla esiintyy liitteessä I lueteltuja luontotyypppejä, eivät heikkene.

Rahkasammalen korjuun näkökulmasta ennallistamisasetusehdotuksessa säädetty jäsenvaltioiden ennallistamisvelvollisuus kohdistuu sen liitteessä I säädettyihin luontotyypppeihin. Liitteessä I puolestaan viitataan luontodirektiiviin sekä mainitaan luontodirektiivin mukainen elinympäristön nimi ja koodi. Toiseksi ennallistamisvelvollisuus kohdistuu luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajien elinympäristöihin ja lintudirektiivin lajien elinympäristöihin. Tähän sääntelyyn perustuen on mahdollista, että ennallistamistoimenpiteet saattaisivat kohdistua myös sellaisiin luontotyypppeihin sekä lajien elinympäristöihin, jotka sijaitsevat sellaisilla soilla ja turvemaidella, jotka rahkasammalen korjuun näkökulmasta ovat potentiaalisia kohteita. Tämä voisi koskea esimerkiksi luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojeltuja lajeja.

Ennallistamisasetusehdotuksen 4 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kohdistamisen kannalta jäsenvaltioissa laadittavat kansalliset ennallistamissuunnitelmat olisivat keskeisessä asemassa. Niistä säädettäisiin asetuksen 11–16 artikloissa. 5 artiklassa säädettäisiin meriekosysteemien ennallistamisesta vastaavan tapaisesti kuin 4 artiklassa maa-, rannikko- ja makeanveden ekosysteemeille.

Edellä lyhyesti tarkasteltujen ennallistamisasetusehdotuksen 4 artiklan (ja 5 artiklan) säännösten lisäksi sen 6–10 artiklassa säädettäisiin kaupunkien, jokien, tulvatasanteiden, pölyttäjäkantojen, maatalousekosysteemien ja metsäekosysteemien ennallistamisesta. Ehdotuksen perusteluissa viitataan siihen suuntaan²⁷⁶, että artikloissa 4 ja 5 olisi kysymys luontodirektiivin soveltamisalaan kuuluvista luontotyypeistä ja lajeista, mutta ei artikloissa 6–10, joissa säädettäisiin erityisistä tavoitteista ja velvoitteista. Esimerkiksi luontotyyppien pinta-alan palauttamisvelvollisuus koskee ehdotuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan vain ennallistamisdirektiivin liitteessä I eli asiallisesti

²⁷⁶ Euroopan komissio ennallistamisasetusehdotus 2022, s. 14.

luontodirektiivin liitteessä I mainittuja luontotyypppejä, ei artikloissa 6–10 säädettyjä tyypppejä. Ennallistamisasetukseen sisältyisi siten kaksi eri luontotyyppi- ja elinympäristöryhmää (4–5 sekä 6–10), joita koskeva sääntely poikkeaisi toisistaan. On lisäksi syytä huomata, että metsäekosysteemejä sisältyy myös luontodirektiivin liitteeseen I (esim. boreaaliset luonnonmetsät, lehdot, harjumetsät ja puustoiset suot). Asetusehdotuksen 6–10 artiklan säännöksiin ei tässä rahkasammalen korjuun sääntelyä koskevassa selvityksessä kuitenkaan ole mahdollista mennä.

Lopuksi on huomautettava, että ennallistamisasetuksen mukaisesti ennallistettavien alueiden ei edellytetä sijaitsevan suojelualueilla, vaan ne voivat sijaita myös niiden ulkopuolella esimerkiksi talouskäytössä olevilla alueilla. Toiseksi ennallistamistoimenpiteiden jälkeen alueet ne eivät muutu luonnonsuojelualueiksi tai Natura 2000 -verkostoon kuuluviksi alueiksi. Tällaista säännöstä ennallistamisasetusehdotukseen ei sisälly. Joka tapauksessa niin mahdollisen tulevan EU-sääntelyn kuin yleisemminkin esimerkiksi luontokadon ja luontoympäristön tuottamien ekosysteemipalvelujen näkökulmasta olisi todennäköisesti myös taloudellisesti järkevää, ettei vältettävissä olevaa ”ennallistamisvelkaa” tuotettaisi enää lisää.

3 NYKYISTEN OHJAUSKEINOJEN SOVELTUVUUDEN, TOIMIVUUDEN JA PUUTTEIDEN ARVIOINTI

3.1 Arvioinnin näkökulmat

Rahkasammalen korjuuta koskevien olemassa olevien ohjauskeinojen arvioinnissa sekä uusien ohjauskeinojen kehittämisessä voidaan erottaa kaksi eri kokonaisuutta tai näkökulmaa: rahkasammalen korjuun *sijainninohjaus* ja *toiminnan sisällöllinen ohjaus*. Toiminnan sijainninohjauksessa on kysymys siitä, että toiminta ohjataan harjoitettavaksi tietyille alueille (ja toisaalta pois tietyiltä alueilta). Tämän ohjauksen näkökulmat/tavoitteet ja ohjauksessa käytettävät oikeudelliset mekanismit voivat vaihdella. Rahkasammalen korjuussa toimintana on alueen käyttäminen tiettyyn tarkoitukseen. Toiminnan sisällöllisessä ohjaamisessa on taas yksinkertaistaen kysymys siitä, millä tavoilla toimintaa on sallittua tai mahdollista harjoittaa. Toiminnan sisällöllinenkin ohjaaminen voi perustua eri näkökulmille/tavoitteille. Jaottelu toiminnan sijainninohjaukseen ja sen sisällölliseen ohjaukseen on ajattelun apuväline ja oikeudellisessa sääntelyssä ne voivat olla kytkeytyneenä toisiinsa (esimerkiksi ympäristöluvan myöntämisedellytykset haetulle toiminnalle tietyssä sijainnissa sekä toiminnan sijoittamisen sääntely). Ne voivat osin palvella myös samankaltaisia tavoitteita (toiminnan ohjaaminen sijoittumaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöhäiriöitä tai muuta pilaantumista).

Toiminnan sijainninohjauksessa ja toiminnan sisällöllisessä ohjaamisessa näkökulmina voidaan erottaa luonnonvara, pilaantuminen, maankäyttö ja luonnonarvojen säilyttäminen. Näiden pohjalta voidaan laatia taulukkomuotoinen jäsentely (*taulukko 1*). Näitä näkökulmia on syytä avata tässä lyhyesti. Tyhjentävän vastauksen antaminen esimerkiksi voimassa olevan lainsäädännön sisällöstä ei tässä yhteydessä ole tarpeen, vaan tarkoituksena on oikeudellisen sääntelyn keskeispiirteiden hahmottaminen. Näkökulmat voivat olla myös osittain päällekkäisiä. Näiden neljän näkökulman lisäksi toiminnan

sijoittamisen ja toiminnan sisällön ohjausta voitaisiin tarkastella myös esimerkiksi ilmaston näkökulmasta. Koska ilmasto-oikeus muodostaa oman oikeudellisen kokonaisuutensa (tai laajemmin näkökulman oikeuteen), sitä ei tässä selvityksessä ole mahdollista käsitellä.

Taulukko 1. Toiminnan sijainninohjaus ja toiminnan sisällön ohjaus luonnonvaran, pilaantumisen, maankäytön ja sen suunnittelun sekä luonnonarvojen ja ympäristön tilatavoitteiden näkökulmista.

	Toiminnan sijainninohjaus	Toiminnan sisällön ohjaus
Luonnonvara	Miten luonnonvara ja sen hyödyntäminen vaikuttavat siihen kohdistuvan toiminnan sijainninohjaukseen? • Millä kasvupaikoilla (ja muissa olosuhteissa) rahkasammal uudistuu onnistuneesti ja tuottaa riittävän tuotoksen rahkasammalbiomassaa tarkoituksenmukaisessa ajassa esimerkiksi uutta korjuuta varten?	Miten hyödyntämistä ohjataan luonnonvaran säilymisen tai uudistumisen näkökulmista? • Edellytetäänkö uusiutumattoman luonnonvaran säästeliästä tai tehokasta hyödyntämistä? • Edellytetäänkö uusiutuvan luonnonvaran uudistamista korjuun jälkeen?
Pilaantuminen	Miten pilaantuminen ja sen vaaran torjunta vaikuttavat toiminnan sijoittamiseen?	Millä tavoin pilaantumisen ja sen vaaran torjunta vaikuttaa toiminnan sisällön ohjaukseen?
Maankäyttö ja sen suunnittelu	Miten olemassa oleva tai kaavoissa osoitettu tuleva sijoituspaikan tai toiminnan vaikutusalueen käyttötarkoitus vaikuttavat toiminnan sijoittamiseen? Miten maankäyttö muutoin vaikuttaa toiminnan sijainninohjaukseen?	Miten olemassa oleva tai kaavoissa osoitettu tuleva sijoituspaikan tai toiminnan vaikutusalueen käyttötarkoitus ja kaavamääräykset vaikuttavat toiminnan sisältöön?

	Toiminnan sijainninohjaus	Toiminnan sisällön ohjaus
Luonnonarvojen ja ympäristön tilatavoitteiden säilyttäminen laajasti ymmärrettynä	Millä tavoin luonnonarvot ja tilatavoitteet vaikuttavat toiminnan sijoittamiseen? • Ohjataanko toiminta muualle kuin luonnonarvoiltaan arvokkaille alueille? • Ohjataanko toiminnan sijaintia niin, ettei se aiheuta arvojen häviämistä/ heikentymistä muualla?	Miten luonnonarvojen esiintyminen toiminnan sijaintialueella tai vaikutusalueella vaikuttaa toiminnan sisältöön? Onko ympäristölle asetettu tilatavoitteita, jotka vaikuttavat toiminnan sisältöön?

Tarkasteltaessa toiminnan sijainninohjausta joudutaan kysymään, miten luonnonvara ja sen hyödyntäminen vaikuttavat toiminnan sijainninohjaukseen. Jos havaitaan, että rahkasammal ei uusiudu riittävästi tietyntyyppisillä kasvupaikoilla, jotka sijaitsevat tietyllä maantieteellisellä/ilmastollisella alueella, on perusteltua ohjata tällöin korjuu muille paikoille. Tarvitaan tietoa siitä, millaisilla kasvupaikoilla ja muissa olosuhteissa rahkasammal uudistuu onnistuneesti ja tuottaa riittävän tuotoksen rahkasammalbiomassaa tarkoituksenmukaisessa ajassa. Luonnonvaran itsensä kannalta ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään uudistumisesta tai määrästä, vaan huomiota tulee kiinnittää biomassan laatuun. Syntyvän rahkasammalen tulisi olla riittävän samankaltaista esimerkiksi lajistoltaan, jotta luonnonvara säilyisi laadultaan myös pidemmällä aikavälillä. Pilaantumisen näkökulmasta on kysymys siitä, millä tavoin pilaantuminen ja sen vaaran torjunta vaikuttavat toiminnan sijoittamiseen. Maankäytön näkökulmasta taas kyse on siitä, miten olemassa oleva tai kaavoissa osoitettu tuleva sijoituspaikan tai toiminnan vaikutusalueen maankäyttötarkoitus vaikuttavat toiminnan sijoittamiseen (edellytetäänkö esimerkiksi, ettei toiminta saa olla kaavan vastaista tai edellytetäänkö arvioitavaksi, vaikeuttaako toiminta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen). Luonnonarvojen säilyttämiseen liittyvässä sijainninohjauksessa on kysymys siitä, millä tavoin toiminta ohjataan muualle kuin luonnonarvoiltaan arvokkaille alueille, taikka sellaisille alueille, jotka eivät ole luonnontilaisia tai sen kaltaisia, vaan ihmisen toiminnan johdosta jo heikentyneitä (esim. metsäojitetut suot, luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 suoaltaat). Toiseksi

kysymys on siitä, että toiminta ohjataan sellaiselle sijaintipaikalle, josta ei aiheudu luonnonarvojen häviämistä tai heikkenemistä muualla. Tässä yhteydessä luonnonarvojen säilymiseen vaikuttavat mekanismit ymmärretään laajasti eikä niitä pyritä erottelemaan. Myös luonnonarvot tulee ymmärtää laajasti ja ne voivat luontotyyppien ja lajien esiintymispaikkojen lisäksi tarkoittaa lainsäädännössä määriteltäviä ympäristön tilatavoitteita (esim. pintavesien hyvä ekologinen tila).

Toiminnan sisällön ohjauksen osalta sääntelyä voidaan tarkastella samoista neljästä näkökulmasta. Luonnonvaran itsensä näkökulmasta kysymys on esimerkiksi siitä, ohjataanko (ja millä tavoin) käyttämään sellaisia korjuu- ja muita menetelmiä, jotka varmistavat luonnonvaran uudistumisen. Mikäli kyse on uusiutumattomasta luonnonvarasta, toiminnan sisällön ohjauksessa voi olla kysymys siitä, edellytetäänkö tuon luonnonvaran säästeliästä, mutta toisaalta tehokasta käyttämistä, jolloin esimerkiksi jätettä syntyisi mahdollisimman vähän (esim. kaivostoiminta ja maa-ainesten otto). Pilaantumisen näkökulmassa on kysymys siitä, millä tavoin pilaantuminen ja sen vaaran torjunta vaikuttavat toiminnan sisältöön. Ohjaus voi kohdistua toiminnan suorittamisaikaan, mutta myös esimerkiksi pilaantumista estävien rakennelmien käyttämiseen. Maankäytön ja sen suunnittelun näkökulmasta ohjaus voi koskea myös toiminnan sisältöä. Esimeriksi metsätaloudessa kaavamääräyksillä on voitu rajoittaa tietynlaisten hakkuutapojen tai maanmuokkausmenetelmien käyttämistä tietyillä aluevarauksilla. Viimeisenä luonnonarvojen säilyttäminen voi vaikuttaa toiminnan sisällön ohjaukseen. Esimerkiksi Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen heikentämis- ja hävittämiskielto voi vaikuttaa toiminnan sisältöön myös varsinaisen Natura 2000-alueen ulkopuolella.

3.2 Tiedosta ja tulkinnanvaraisuuksista

Oikeudellisen sääntelyn perusmuodossa laissa olevat säännökset (kuten ympäristösääntelyssä yleisnormit) velvoittavat suoraan lain nojalla toiminnanharjoittajaa, ja lain noudattamista valvovan viranomaisen tehtävänä on varmistaa, että toiminnanharjoittaja toimii niiden mukaisesti. Oikeudellisten

ohjauskeinojen yksi keskeinen kysymys tällöin on, millä tavoin eli mihin menettelyihin perustuen tieto toiminnasta tai toimenpiteestä välitetään tietyn (substanssi)lain noudattamista valvovalle viranomaiselle, jotta jälkivalvonta on mahdollista. Jos toiminta edellyttää ennen toiminnan aloittamista saatavaa lupaa tai ilmoituksen johdosta tehtävää päätöstä, substanssilain noudattamista valvova viranomainen saa tiedon toiminnasta tähän perustuen (samalla kun toimintaa tyyppitapauksissa ohjataan lupapäätöksen kautta myös ennakkollisesti).

Rahkasammalen korjuun osalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti luontoarvot ja niitä koskeva tieto. Koska luonnonsuojelulain sääntelyä tulee noudattaa muun lain ohella ja/tai luonnonsuojelulain sääntely on nivottu osaksi substanssilain mukaista viranomaispäätöksentekoa, olennaista on se, että tieto toiminnasta välittyy myös luonnonsuojelulain noudattamista valvovalle viranomaiselle.²⁷⁷

Toinen eri lakien vaatimusten noudattamisen kannalta keskeinen kysymys on, mikä on toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden sisältö ja kuinka laaja se on? Mitä selvitystä tämän tulee itse hankkia itse toimintaa varten (jotta hän voi toimia lain mukaisesti, vaikka toiminta ei ole ennakkovalvontamenettelyjen piirissä) ja/tai toiminnasta tehtävää ilmoitusta tai lupahakemusta varten (kuten esimerkiksi turvetuotannossa ympäristölupaa varten)? Toisaalta samankaltaisia kysymyksiä liittyy myös viranomaisten rooliin tiedon (hallintolainsäädännön ilmauksin selvityksen) hankinnassa. Onko viranomaisella esimerkiksi huolehtimisvelvollisuus, eli että tarpeellinen selvitys tulee hankittua, mutta viranomainen ei itse sitä hanki, vai tuleeko viranomaisen

²⁷⁷ Oma erityislaatuinen tilanteensa muodostuu silloin, jos samasta toiminnasta tieto tulee välittää usealle viranomaiselle. Esimerkiksi puuston hakkaaminen tulevalta asuinrakennuksen rakennuspaikalta metsälain soveltamisalaan kuuluvalla alueella on metsälain mukaista muuhun käyttöön ottamista, jolloin hakkuusta on tarpeen tehdä metsäntuotantoilmoitus ja ilmoittaa tuossa yhteydessä uusi käyttötarkoitus. Koska esimerkiksi rakentaminen edellyttää rakennuslupaa, metsälakia sovelletaan siihen asti, kunnes rakennuslupa saa lainvoiman. Tieto lainvoimaisesta rakennusluvasta tulee tämän vuoksi toimittaa metsäkeskukselle metsäntuotantoilmoituksen lisäksi. Maankäyttö- ja rakennuslain kannalta rakennusluvan nojalla taas on mahdollista kaataa rakennuspaikalla oleva puusto. Näin esimerkiksi puuston kaatamisen osalta yhdistyvät metsälain mukainen ilmoitusmenettely (rekisteröinti) ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupamenettely, ja lisäksi menettelyt ovat sidoksissa toisiinsa.

itse hankkia selvitystä, jotta se voi perustellusti esimerkiksi puuttua toimintaan jälkikäteen?

Ohjauskeinojen arviointiin liittyy osaltaan voimassa olevan sääntelyn tulkinvaraisuus. Epävarmuutta arviointiin aiheutuu, ellei voida selkeästi todeta tietyn asian kuulumista tietyn säännöksen piiriin. Toisaalta sääntelyn tulkinvaraisuus ja siitä seuraava epävarmuus esimerkiksi toiminnanharjoittajalle sekä tulkinvaraisuudesta seuraava mahdollinen sääntelyn täytäntöönpanovaje tulee arvioinnissa ottaa huomioon. Sääntelyn epäselvyyksien ohella toinen, ja mahdollisesti merkittävämpikin, täytäntöönpanovajeen lähde on edellä viitattu tosiasiatiedon puute: esimerkiksi luonnonsuojelulainsäädäntöä ei voida noudattaa ilman tietoa tietyn alueen luontoarvoista.

Voimassa olevan lainsäädännön analyysin perusteella voimassa olevassa sääntelyssä havaittiin ainakin kaksi säännöskokonaisuutta, joihin liittyy merkittäviä tulkintakysymyksiä. Ensinnäkin ympäristönsuojelulaissa säädetyn turvetuotannon tulkinvaraisuudessa eli mahdollisessa turpeen korjuun ja rahkasammalen korjuun välisessä rajanvedossa on avoimia kysymyksiä, jotka lienevät jossain määrin sidoksissa myös korjuumenetelmiin. Turvetuotannon käsitteen tulkinta vaikuttaa suoraan siihen, tulevatko ympäristönsuojelulain turvetuotannon sijoittamista, turvetuotantoa koskeva valtioneuvoston asetuksen antamisvaltuutta sekä turvetuotannon ympäristönluvanvaraisuutta koskevat säännökset sovellettaviksi myös rahkasammalen korjuuseen (ja kasvatukseen). Pelkkä toiminnan nimeäminen toiseksi (esimerkiksi lupahakemuksessa) ei poista tulkintaongelmaa, vaan toimintaa on tarkasteltava sisällöllisesti ja siihen liittyen myös lainsäädännön tavoitteiden näkökulmasta. Koska tämä ympäristönsuojelulaissa oleva tulkinvaraisuus aiheuttaa epävarmuutta toiminnanharjoittajalle ja toisaalta myös mahdollisen sääntelykatveen lain tavoitteiden kannalta, tämä tulkinvaraisuus olisi syytä ratkaista riittävillä lakisääteisillä määritelmillä (tai muilla sääntelyratkaisuilla) turpeen ja rahkasammalen korjuuta koskien.

Toinen tärkeä säännöskokonaisuus liittyy rahkasammalen korjuuseen metsälain soveltamisalaan kuuluvalla metsätalousmaalla. Tämän selvityksen ulkopuolelle on pääsääntöisesti jätetty tilanne, jossa samalla kohteella harjoitettaisiin metsätaloutta (puuntuotantoa) ja korjattaisiin rahkasammalta. Sen sijaan tarkasteluun on lähtökohtaisesti otettu tilanne, jossa kohde otetaan

kokonaisuudessaan muuhun käyttöön eli rahkasammalen korjuuseen turvetuotannon tapaan. Tällöin kohde ei säily metsätalousmaana eikä sillä sovelleta metsälakia. Tyyppitilanteeksi on ajateltu sammalen korjuu vähäpuustoiselta kitu- tai joutomaan suolta (joka on mahdollisesti lisäksi ojitettu). Jos rahkasammalen korjuuseen sisältyy puuston kaatamista tai kyseessä on erityisen tärkeän elinympäristön käsittely, näistä toimenpiteistä tulee tehdä Metsäl 14.1 §:n mukaisesti metsänkäyttöilmoitus ja MMMA 1.1 § 9 k:n mukaisesti ilmoittaa uusi käyttötarkoitus metsänkäyttöilmoituksessa. Metsäkeskukselle toimitettu metsänkäyttöilmoitus puolestaan laukaisee metsäkeskuksen velvollisuuden ilmoittaa tehdystä metsänkäyttöilmoituksesta ELY-keskukselle tietyissä tilanteissa, sekä ilmoittaa tietyistä kohteista maanomistajalle, tämän edustajalle ja haltijalle. On kuitenkin esitetty myös tulkintoja, joiden mukaan metsälaki ei tulisi lainkaan sovellettavaksi rahkasammalen korjuuseen. Toiseksi jos rahkasammalen korjuuseen ei sisälly Metsäl 14.1 §:ssä säädettyjä toimenpiteitä, metsänkäyttöilmoitusta ei ole velvollisuus tehdä. Metsän muuhun käyttöön ottamisen näkökulmasta tämä metsälaista lähtevä ja toimenpiteiden luonteeseen (hakkuu, käsittely) ja kohteen statukseen (erityisen tärkeä elinympäristö, tavallinen talousmetsä) perustuva sääntelytapa ei ole riittävän yksinkertainen ja selkeä. Tosin sitä ei ole edellä esitetyn analyysin perusteella kovin moni muukaan ympäristölainsäädännön sääntelykokonaisuus, kun asiaa tarkastellaan tälle kokonaisuudelle uuden ympäristönkäyttömuodon, kuten sammalenkorjuun, näkökulmasta.

Metsälain kaksijakoisuuteen liittyy myös kaksikaistaisuus informaation välittämisessä esimerkiksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luonnonarvojen hävittämisen ja heikentämiskiellon osalta. Metsänkäyttöilmoitus jätettäessä tieto toimenpiteestä välittyy ELY-keskukselle LSL:n noudattamisen valvontaa varten. Jos metsänkäyttöilmoitusta ei ole velvollisuutta tehdä, rahkasammalen korjuusta ei välity tietoa ELY-keskukselle metsälakiin perustuen. Toiminnanharjoittajan tulisi tällöin osata tehdä Natura 2000 -alueisiin kuuluva erillinen ilmoitus LSL:n nojalla (ja toisaalta osata noudattaa myös muuta LSL:n sääntelyä lähtökohtaisesti ”omin päin”). Muuhun käyttöön ottamisen näkökulmasta tämä lisää sääntelyyn ja menettelyyn lisää rinnakkaisia elementtejä. Joka tapauksessa voimassa olevan luonnonsuojelulain säännökset velvoittavat riippumatta toiminnan mahdollisesti edellyttämistä

ennakollisista menettelyistä. Ilman näitä menettelyjä näiden vaatimusten huomioon ottaminen on hyvin vaikeaa. Ratkaisumalleja näiden ongelmien poistamiseksi pohditaan jäljempänä.

3.3 Soveltuvuuden, toimivuuden ja puutteiden arviointi tiivistetysti

3.3.1 Rahkasammalen korjuu oikeudellisen sääntelyn siiloissa

Suomen voimassa olevassa oikeudessa ei ole kattavaa maaperälakia, jossa säädettäisiin oikeudellisesti sitovat tavoitteet maaperälle ja sen eri komponenteille (kivennäismaa, karike- ja humus, turve sekä niiden pinnalla oleva elävä kasvillisuus) koskien esimerkiksi sen määrää tai biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Maaperälain puuttuessa ei myöskään ole yhtä yhtenäistä säädöstä, jossa säädettäisiin esimerkiksi maaperän ja sen eri komponenttien hyödyntämisestä ja ohjattaisiin hyödyntämistoimintojen sijoittamista ja itse hyödyntämistoimintaa. Maa-aineslaki koskee siinä säädettyjen maa-ainesten ottamista, mutta se ei tule sovellettavaksi rahkasammalen tai turpeen korjuuseen. Tämän vuoksi esimerkiksi MAL 3.4 §:n säännöstä siitä, että ottamispaikat on sijoitettava niin, että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti, ei sovelleta rahkasammalen korjuuseen. Metsälain näkökulmasta rahkasammalen korjuu on lähtökohtaisesti metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista, eikä osa metsien hoitamista ja käyttämistä.

Rahkasammalen korjuun sijoittumisen osalta toimintaa ei tällä hetkellä ohjata luonnonvaran itsensä näkökulmasta. Luonnonvaranäkökulma ei myöskään ohjaa itse korjuuta tai kasvatusta, koska rahkasammalen korjuusta ja uudistamisesta ei ole esimerkiksi metsälain kaltaista sääntelyä. Koska on tapauskohtaista ja osin tulkinnanvaraista, onko korjuu esimerkiksi ympäristöluvanvaraista, velvollisuus huolehtia uudistumisesta korjuun jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisena toiminnan lopettamisen jälkeisenä toimenpiteenä ei myöskään toteudu. Lisäksi tällainen velvoite määräytyisi ainakin tällä hetkellä vain ympäristönsuojelulain tavoitteiden kannalta eikä luonnonvaranäkökulmasta.

Edellä esiin tuodut soveltamisalakysymykset ja niihin liittyvät tulkinnanvaraisuudet ja myös ohjaustarpeet laajasti ymmärretyn maaperän ainesten käytön ohjaukseen liittyen nostavat esiin tarpeen tarkastella ja ohjata näiden (niin eloperäisten kuin muidenkin) ainesten käyttöä integroidusti. Pidemmällä tähtäimellä ja ottaen huomioon Euroopan unionissa tapahtuvan kehityksen maaperädirektiiviin liittyen sekä kymmeniä kertoja muutetun maa-aineslain iän, maaperää ja sen käyttöä olisi perusteltua tarkastella tulevaisuudessa oikeudellisesti kokonaisuutena. Myös eri ottamistoimintaa harjoittavien yhdenmukainen kohtelu ja maaperän eri komponenttien ottaminen samalla sijaintipaikalla (esim. kunta ja kivennäismaa) puoltaisi yhtenäistä säädöstä siitä huolimatta, että eri ainesten hyödyntämiseen väistämättä sisältyy myös omia erityispiirteitään (niiden ollessa esimerkiksi osin uusiutuvia ja osin uusiutumattomia).

Vaikka ympäristölainsäädäntö on nykyisin vähemmän sektoroitunutta kuin se oli esimerkiksi vielä viime vuosituhanneilla, olisi integraatiokehitystä edelleen tarpeen jatkaa. Sektoroituneen sääntelyn ja toimeenpanon haasteet esimerkiksi toiminnanharjoittajien ja muiden asianosaisten näkökulmasta käyvät selvästi ilmi käsillä olevasta selvityksestä, vaikka viranomaiset olisivatkin tehtäviensä tasalla. Toiminta, johon kohdistuu eri sektorilakien hyvin moninaisia säännöksiä joko välittömästi tai välillisemmin, on vaikeasti ennustettavaa ja hallittavaa.²⁷⁸ Ympäristönäkökulmasta sektoroituminen on ongelmallista myös kokonaisuuksien ja sektorit ylittävien kysymysten (kuten luontokadon ja ilmastonmuutoksen) hallinnan näkökulmasta. Sektorisääntely tarkastelee näitä kokonaisuuksia väistämättä kulloistenkin aineellisten säännösten määrittämisestä, yleensä rajatusta näkökulmasta.

3.3.2 Rahkasammalen korjuu sijainninhjauksen näkökulmasta

Sääntelyn suurimmat puutteet kohdistuvat rahkasammalen korjuun sijainninhjaukseen luonnonarvojen säilyttämisen osalta sekä rahkasammalen uudistumisesta huolehtimiseen korjuun jälkeen. Rahkasammalen uudistumisella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia paitsi luonnonvaran, myös korjuusta syntyvien ympäristövaikutusten (vesistövaikutukset, ilmastovaikutukset)

²⁷⁸ Ks. myös esim. Heinilä 2020, s. 60.

kannalta. Jos ja kun ympäristönsuojelulakia tulkitaan niin, että rahkasammalen korjuu ei ainakaan lähtökohtaisesti rinnastu turvetuotantoon eli turpeen korjuuseen, tästä seuraa, että muun ohella YSL 13 § turvetuotannon sijoittamisesta ei tule sovellettavaksi rahkasammalen korjuuseen. Tällöin huolimatta siitä, että rahkasammalen korjuussa kuoritaan suon pintakerros ja pintakasvillisuus kokonaan pois turvetuotannon tapaan ja tästä seuraisi sijoituspaikalla käytännössä turvetuotannon kaltaisia, YSL 13.1 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, YSL 13 § ei ohjaisi ja rajoittaisi rahkasammalen korjuun sijoittamista tällaiselle paikalle. Sääntelyn tavoitteiden kannalta kyseessä on merkittävä sääntelykatve. Koska rahkasammalen korjuu olisi tällöin mahdollista, suolta voitaisiin kuoria pintakerros ja hävittää mahdolliset YSL 13.1 §:ssä tarkoitetut luonnonarvot, minkä jälkeen YSL 13 § ei myöskään toimisi enää esteenä turvetuotannon sijoittamiselle samalle paikalle, vaikka ennen rahkasammalen korjuuta YSL 13 olisi tämän estänyt. Kyseessä on siten tässäkin suhteessa merkittävä sääntelykatve. Koska kyseessä on akuutti ongelma, siihen on tarpeen pyrkiä vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.²⁷⁹ Koska kyseessä on lakitason katve ja säännös vaikuttaa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteisiin, kysymys on ratkaistavissa käytännössä vain lakitasoista sääntelyä kehittämällä. Oma kysymyksensä on, ettei YSL 13 § ole välttämättä ylipäättään erityisen toimiva säännöskokonaisuus rahkasammalen sijainninohjaukseen luontoarvonäkökulmasta. Se voi myös olla rahkasammalen korjuun sijainninohjauksessa ongelmallisempi kuin turvetuotannon sijainninohjauksessa.

Ympäristön pilaantumisen torjunnan ja sen vaaran sääntelyn näkökulmasta ympäristönsuojelulaki on keskeinen säädös. Kuten edellä on todettu, ei ole selvää, pidetäänkö (ja minkälaisin menetelmin toteutettuna) rahkasammalen korjuuta joissakin tapauksissa mahdollisesti ympäristönsuojelulain laitosluettelossa mainittuna turvetuotantona ja siihen perustuen ympäristöluvanvaraisena toimintana. Yleisten ympäristölupakynnysten perusteella rahkasammalenkorjuu voi yksittäistapauksissa olla ympäristöluvanvaraista.

²⁷⁹ On olemassa esimerkkejä tapauksista, joissa aluetta, jolle ei ole saatu ympäristölupaa turvetuotannolle, on sittemmin käytetty sammalenkorjuuseen; ks. esim. Suomen Luonto 30.10.2020, "Rahkasammalen nosto tuhoaa suon luontoarvot ja aiheuttaa metaanipäästöjä".

Selvää on, ettei toiminta ole yleisesti ilmoitusvelvollista tai rekisteröitävää. Suuri osa ympäristönsuojelulain sääntelystä ei näin ilmeisesti tule sovellettavaksi rahkasammalen korjuuseen.

Ympäristönsuojelulain 10 §:n mukaista asetusta ei ole turvetuotannon osalta annettu, vaikka valtuus on laissa (sammalenkorjuun osalta valtuus on vähemmän selvä). Keskeisenä syynä tälle lienee se, että toiminta on luvanvaraista, jolloin toimintaa koskevat määräykset on annettu tapauskohtaisesti eikä tarvetta yleisten normien antamiselle ei ole näin ollut. Voimassa olevan oikeuden osalta perinteisen turvetuotannon sääntely poikkeaa siten merkittävästi rahkasammalen korjuusta. Vaikka tutkimustuloksia rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista on vähän, toiminta muistuttaa kuitenkin turpeen korjuuta monessa suhteessa, ja enemmän kuin mitään muuta toimintaa. Voidaan kysyä, onko tämä merkittävä ero oikeudellisessa sääntelyssä perusteltu toiminnan monet yhtäläisyydet erityisesti luontoarvojen näkökulmasta huomioon ottaen. Vaikka toiminnan vaikutukset eivät kasvaisi lineaarisesti toimintaan käytettävän pinta-alan kasvaessa, rahkasammalta on periaatteessa mahdollista nostaa yhtä laajoilta (ja lainsäädännön näkökulmasta periaatteessa siis laajemmilta) alueilta kuin joilla on harjoitettu turvetuotantoa. Polttoturpeen käytön vähenemisen myötä on myös mahdollista, että aikaisemmin turvetuotantoon varattuja alueita tultaisiin käyttämään rahkasammalen korjuuseen, jolloin korjuukohteiden pinta-ala saattaisi muodostua periaatteessa huomattavaksi.

3.3.3 Rahkasammalen korjuu alueiden käytön näkökulmasta

Oma kokonaisuutensa on, miten voimassa olevassa oikeudessa maankäytön suunnittelu vaikuttaa rahkasammalen korjuun sijoituksen ohjaamiseen ja toiminnan sisältöön. Metsälain järjestelmässä metsälain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu tietyt kaavoitetut alueet (MetsäL 2.2 §). Jos alueella sovelletaan metsälakia, metsälain järjestelmässä metsätalousmaan käyttäminen rahkasammalen korjuuseen on (pääsääntöisesti) metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista, eikä metsälaki estä sen ottamista tähän käyttötarkoitukseen. Tällöin metsälain substanssisääntely ei tule siihen myöskään sovellettavaksi. Tämä merkitsee myös sitä, että niillä kaavoitetuilla alueilla, joilla metsälaki ei soveltamisalasäännösten mukaan tule sovellettavaksi,

maan käyttämisen sallittavuus rahkasammalen korjuuseen määräytyy muun kuin metsälain perusteella.

Kuten aikaisemmin on todettu, maa-aineslaki ei tule sovellettavaksi rahkasammalen tai turpeen korjuuseen. Tällöin esimerkiksi MAL 3.2 §:n säännös siitä, että alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on MAL 3.1 §:n lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Tämä säännös osoittaa hyvin maaperän ainesten hyödyntämiseen liittyvän katveen sen vuoksi, että MAL ei tule rahkasammaleeseen sovellettavaksi. Turvetuotannon osalta MAL:iin liittyvää katvetta paikkaa (yksinomaan turvetuotantoa koskevan 13 §:n ohella) YSL 12 § siitä, että luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröityä toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Jos alueella on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.²⁸⁰

Maa-aineslaki ei nykyisellään ohjaa rahkasammalen korjuun sijoittamista ja itse toimintaa. Maankäyttöä koskevien tavoitteiden huomioon ottamisen kannalta maa-aineslain tapainen luonnonvaralaki olisi perustellumpi sääntelyväline kuin esimerkiksi ympäristönsuojelulaki. Pidemmällä tähtäimellä Euroopan unionin maaperädirektiivin myötä saattaa muutoinkin syntyä tarve säännellä maaperän eri elementtejä yhdessä kansallisessa säädöksessä. Tällöin kivennäismaa-ainesten lisäksi turve ja rahkasammal sekä maaperään liittyvä kasvillisuus tulisivat todennäköisesti uuden sääntelyn piiriin systemaattisesti ja yhdenmukaisesti. Sääntelyn yhdenmukaisuus eri maaperän komponenttien kannalta olisi toivottavaa sekä sääntelyn johdonmukaisuuden ja ennakoitavuuden että sen ympäristötavoitteiden toteutumisen kannalta.

Voimassa oleva ympäristönsuojelulain yleinen sijoituspaikan soveltuvuutta koskeva säännös (YSL 11 §) ottaa huomioon maankäyttönäkökulman.

²⁸⁰ Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen kaavallinen arviointi on jossakin määrin erilaista. Maa-aineslain järjestelmässä huomiota tulee kiinnittää ottamisen fyysisiin muutoksiin. Sen sijaan YSL:n järjestelmä on osin pilaantumisperustainen, jolloin suhdetta alueella voimassa olevaan kaavaan tarkastellaan erityisesti ympäristövaikutusten näkökulmasta (esim. KHO 2007:36). Sektorilainsäädäntö voi sinänsä sisältää myös sellaisia toisistaan poikkeavia ilmauksia suhteessa kaavoitukseen, joille ei varsinaisesti ole asiallista perustetta.

Säännöksen mukaan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus (YSL 11.2 § 4 k.). Säännöksen ohjaavuus on kuitenkin jossain määrin heikompi kuin YSL 12 §:n luvan ja ilmoituksenvaraista ja rekisteröitävää toimintaa koskeva säännös. Maankäytön suunnittelu on vain yksi kriteeri lainkohdan mukaisessa kokonaisharkinnassa, ja erityisesti ennakkolisten menettelyjen ulkopuolelle jäävien toimintojen osalta säännöksen käytännön toteutumiseen liittyy ongelmia.

Ympäristönsuojelulaissa sijoituspaikkaa koskevat 11 ja 12 §:n säännökset ovat osa ympäristöluvan sekä sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksiä, minkä lisäksi niitä sovelletaan myös rekisteröitäviin toimintoihin. Tämän lisäksi ympäristönsuojelulain järjestelmässä toimintaa arvioidaan aina tietyllä sijoituspaikalla ja toiminnan sijoituspaikka vaikuttaa ympäristöluvan (YSL 49 §) ja ilmoituspäätöksen (YSL 115d §) edellytysten välityksellä esimerkiksi siihen, minkä sisältöisillä tapauskohtaisilla määräyksillä toimintaa ohjataan. Tätä kautta sijoituspaikkaa koskevalla, maankäyttöön liittyvällä sääntelyllä on välillisesti vaikutusta myös toiminnan sisällön sääntelyyn.

Alueiden käyttöä koskeva sääntely voi toisaalta vaikuttaa myös suoraan esim. kaavojen suojelumääräysten tai viranomaisvaikutuksen välityksellä. Kaavojen merkitys erilaisten toimintojen ohjauksessa toteutuu tällöin rinnan tai riippumatta sektorilakien sääntelystä, maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ja sen mukaisin oikeusvaikutuksin. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän instrumentit eivät kuitenkaan useinkaan kata niitä alueita, joilla sammalenkorjuutoimintaa todennäköisesti harjoitetaan. Esimerkiksi turvetuotannon ohjauksessa tämä suunnittelujärjestelmä on osoittautunut rajoittuneeksi (YSL 13 §:n säännös on tästä yksi ilmentymä, vaikka ongelmat ovat koskeneet myös esimerkiksi turvetuotannon vesistövaikutusten hallintaa kaavoituksen kautta). Korjuutoiminnan *systemaattisena* ohjausvälineenä kaavoitus lienee siten puutteellinen. Kaavoituksella voi kuitenkin olla suurikin tapauskohtainen merkitys sekä korjuutoiminnan edellytysten luomisessa (niiden alueiden osoittamisessa, joilla toiminta on nimenomaisesti mahdollista) että sen haitallisten vaikutusten (esimerkiksi luonto- tai virkistysarvoille) ehkäisemisessä. Se voi tässä suhteessa toimia sekä irrallisena sektorilainsäädännöstä (jolloin valvontaan ja sen toimivuuteen todennäköisesti liittyy haasteita), että

sektorilainsäädännön nivelpykälien kautta, jolloin se tulee osaksi esimerkiksi lupaharkintaa, kuten esimerkiksi yllä kuvatussa YSL:n järjestelmässä.

MRL:n lupajärjestelmässä maisematyölupavelvoite koskenee käytännössä kaikissa tapauksissa myös rahkasammalenkorjuuta niillä alueilla, joilla tämän luvan tarve on olemassa. Tämän luvan tarve on kuitenkin vain tietyillä hyvin rajatuilla (MRL 128.1 §:n mukaisilla) alueilla, joten luvan merkitys korjuutoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta lienee lopulta vähäinen. Kun selvityksen tarkoituksena on ollut nimenomaan korjuutoimintaan liittyvien ohjaustarpeiden kartoitus ja niihin vastaaminen toiminnan kokonaisuuden kannalta, voidaan todeta, että MRL:n järjestelmä ei liene ensisijainen väline näihin tarpeisiin vastaamisessa. Kuitenkin, kuten sanottua, sillä voi olla hyvinkin tapauskohtaista merkitystä, ja erityisesti mikäli sammalenkorjuun ohjausta sektorilaeissa kehitetään, kaavoitus on tärkeää huomioida erityislakien (mahdollisimman johdonmukaisten) nivelpykälien välityksellä. Mikäli luontoarvoja ja -ympäristöjä nimenomaisesti koskeva, kattava tieto- ja suunnittelujärjestelmä kehittyy esimerkiksi mahdollisen luontolain säätämisen yhteydessä, tällaisen järjestelmän riittävä niveltäminen rahkasammalen korjuun kaltaisten toimintojen ohjaukseen on ensisijaisen tärkeää.

3.3.4 Rahkasammalen korjuu luontoarvojen näkökulmasta

Vielä on arvioitava luonnonarvojen säilyttämiseen liittyvää sääntelyä rahkasammalen korjuun sijainninohjauksen ja toiminnan sisällön ohjauksen näkökulmista. Kyse on siis siitä, millä tavoin luonnonarvot vaikuttavat toiminnan sijoittumiseen. Keskeisajatuksena on ohjata toiminta muualle kuin luonnonarvoiltaan arvokkaille alueille, eikä sijoittaminen saisi aiheuttaa luonnonarvojen hävittämistä tai heikentymistä muuallakaan (esim. toiminnan vaikutusalueella toiminnasta aiheutuvien päästöjen seurauksena).

Rahkasammalen korjuu on metsälain näkökulmasta metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamista, jolloin Metsäl 10.2 §:n mukaisia elinympäristöjä koskeva sääntely ei metsälain nojalla rajoita toiminnan sijoittamista ja ohjaa sitä muille kohteille. Toisaalta kun metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskeva sääntely osoittaa näiden elinympäristöjen olevan erityisen tärkeitä monimuotoisuuden säilyttämisen eli luonnonarvojen kannalta,

tällaiset kohteet voivat saada oikeudellista merkitystä muun lain mukaiseen sääntelyyn perustuen.

Maa-aineslakia ei sovelleta rahkasammalen korjuuseen. Tämän vuoksi muun ohella MAL 3.1 §:n säännös siitä, että aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, taikka MAL 3.4 §:n säännös siitä, että ottamispaidat on sijoitettava niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä toiminnasta aiheudu ympäristölle vaaraa, eivät tule sovellettavaksi. Myöskään MAL 1.2 §:n säännöstä, jolla luonnonsuojelulain sääntely on integroitu osaksi maa-aineslain lupapäätöksentekoa, ei sovelleta. Tällä hetkellä ei ole luonnonvaralakia, jossa luonnonsuojelulain sääntely olisi tuotu osaksi rahkasammalen korjuuta koskevaa päätöksentekoa.

Muusta ympäristölainsäädännöstä poiketen metsälaissa ei ole vastaavaa säännöstä, mutta metsälain sääntelyjärjestelmä ei perustu ennen toimenpidettä tehtävään lupa- tai ilmoituspäätökseen, vaan kevyeen ilmoitus/rekisteröintimenettelyyn. Tästä huolimatta metsien hoidossa ja käytössä on noudatettava rinnakkain luonnonsuojelulakia.

Ympäristönsuojelulain 13 §:n mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turomeltumista. Merkittävyttä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella oleville luonnonarvoille. Perustelujen mukaan luonnonarvoilla tarkoitetaan uhanalaisia lajeja ja luontotyypppejä. Luonnonsuojelulain tai vesilain nojalla suojeltujen luonnonarvojen osalta noudatettaisiin ko. lakien säännöksiä. Perustelujen mukaan YSL 13 §:n säännös on tarkoitettu sovellettavaksi myös yhteensopivalla tavalla valtioneuvoston periaatepäätöksen 30.8.2012 soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä kanssa. Säännös tulisi perustelujen mukaan sovellettavaksi soilla, jotka kuuluvat luonnontilaisuusluokittelun luokkiin 3–5. Sitä ei sovellettaisi luokkiin 0–2. Perustelujen mukaisesti tiettyjen luontotyyppien tai lajien esiintyminen vaikuttaisi suoraan valtakunnallisen tai alueellisen merkittävyyden arviointiin. Ehdoton kielto heikentää tai hävittää tiettyjä tyypppejä ei ole siten kyseessä. Sääntelykokonaisuutta ei ole pidetty kokonaisuutena

erityisen onnistuneena sen enempää sääntelyn johdonmukaisuuden ja ennakoitavuuden kuin sääntelyn tavoitteiden toteutumisenkaan näkökulmasta.

Luontoarvojen säilyttämistavoite vaikuttaa sijoittamiseen YSL:n järjestelmässä myös siten, että ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on YSL 48.3 §:n mukaan noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Samoin ilmoituspäätöstä harkittaessa on YSL 115d.1 §:n mukaan noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla säädetään. Jos toiminta on ristiriidassa LSL:n säännösten kanssa, se muodostaa esteen luvan myöntämiselle tai sallivan ilmoituspäätöksen tekemiselle. Rekisteröintiin ei vastaavaa kytkentää liity, joten tässä suhteessa rekisteröinti palvelee ensisijaisesti vain hankkeen saattamista viranomaisten tietoon. Toimialakohtaisessa asetuksessa kuitenkin voidaan määritellä esimerkiksi se, minkälaisia luontoympäristöä koskevia tietoja rekisteröinti-ilmoituksen tulee sisältää. Vaikka rekisteröinti ei sinänsä voi taata sitä, että toiminta ei ole ristiriidassa luonnonsuojelulain kanssa, se kuitenkin välillisesti edesauttaa (yhdessä mahdollisen sijainninohjauksen kanssa) sitä, että luonnonsuojelulainsäädännön vaatimukset tulevat toiminnassa huomioiduiksi.

Rahkasammalen korjuutoiminnan sisällön ohjaamisen näkökulmasta ympäristöluvan myöntämisedellytyksenä muun ohella on, että toiminnasta ei yksinään tai yhdessä muiden päästöjen kanssa aiheudu merkittävää YSL 5.1 § 2 k:ssa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön pilaantuminen 2 k.) tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista (4 k.). Tämä viittaa nimenomaan päästöistä aiheutuviin muutoksiin. Samoin sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksenä on YSL 115d.2 §:n mukaan, että toiminnasta ei yksinään tai yhdessä muiden päästöjen kanssa aiheudu merkittävää YSL 5.1 § 2 k:ssa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön pilaantuminen 2 k.) tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista (4 k.). Erityisissä luonnonolosuhteissa voi olla kysymys poikkeuksellisista luonnonarvoista vastaanottavassa ympäristössä. Vaikutusten tulee siis näiden säännösten näkökulmasta kuitenkin perustua pilaantumiseen, ei fyysiseen muuttamiseen.

Edellä on tarkasteltu rahkasammalen korjuun sijainnin ohjausta sekä toiminnan sisällön ohjausta luonnonvaran, pilaantumisen, muun maankäytön ja luonnonarvojen säilyttämisen näkökulmista. Näiden lisäksi rahkasammalen korjuuseen liittyvää oikeudellista sääntelyä, sen toimivuutta, soveltuvuutta ja

puutteita on tarpeen arvioida tietojen välittämiseen liittyvien menettelyiden ja toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden näkökulmista.

3.3.5 Rahkasammalen korjuu tiedon ja sen välittymisen näkökulmista

Edellä on esitetty, että jos metsätalousmaalla ryhdytään korjaamaan rahkasammalta ja tuohon käyttöön ottamiseen sisältyy Metsäl 14.1 §:ssä säädetty hakkuu tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittely, niistä tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus ja ilmoittaa tuossa yhteydessä uusi käyttötarkoitus. Metsänkäyttöilmoitukseen perustuen tieto muuhun käyttöön ottamisesta välittyy Metsäl 7a.3 §:ssä säädettyissä tapauksissa ELY-keskukseen. Tiedon välittyminen kaikissa niissä tilanteissa, joissa metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä, ei ole tällöinkään kattavaa. Jos rahkasammalen korjuu ei sisällä Metsäl 14.1 §:ssä säädettyjä toimenpiteitä, metsänkäyttöilmoitusta ei ole velvollisuus tehdä, eikä tieto siitä voi välittyä Metsäl 7a.3 §:n nojalla ELY-keskukselle. Mikäli kyseessä on Natura 2000 -alue, tulee LSL:n nojalla tehdä ilmoitus ELY-keskukselle laissa säädettyissä tilanteissa.

Metsälain mukaisen metsänkäyttöilmoituksen soveltuvuutta tiedonvälitystehtävään rahkasammalen korjuutoiminnan aloittamisesta ei voi pitää parhaana mahdollisena sen vuoksi, että metsälaki sääntelee ainoastaan tilannetta, jossa rahkasammalen korjuu kohdistuu metsälain soveltamisalan piirissä olevalle metsätalousmaalle, joka samalla poistuu lain soveltamisalan piiristä korjuutoiminnan myötä, ja rahkasammalen korjuuseen sisältyy toimenpiteenä hakkuu tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittely. Muut soveltamiskohteet jäävät tämän menettelyn ulkopuolelle. Sääntelytilanne poikkeaa siten merkittävästi esimerkiksi maa-aineslain sääntelystä, jossa samaa menettelyä sovelletaan riippumatta siitä, missä maa-ainesten ottaminen tapahtuu. Tämä ei ole yllättävää, sillä metsälain tarkoituksena ei missään vaiheessa ole ollut rahkasammalen korjuun tapaisten toimenpiteiden ohjaaminen; metsänkäyttöilmoituksen soveltuminen toimintaan joissain tapauksissa (ollaan metsälain soveltamisalaan kuuluvalla alueella ja rahkasammalen korjuuseen liittyy Metsäl 14 §:ssä ilmoituksenvaraiseksi määritelty toimenpide) on tietyllä tapaa sattumaa. Sattumanvaraisuutta kuvaa se, että samalla tämä alue lähtökohtaisesti poistuu metsälain soveltamisalan piiristä. Pidemmällä tähtäimellä rahkasammalen korjuuseen tulisi olla sovellettavissa yksi

yhtenäinen menettely, johon sisältyy riittävä tiedon välittyminen toiminnasta muun ohella luonnonsuojelulain noudattamista valvovalle viranomaiselle.

Tiedonvälitystehtävän toimivuuden kannalta ongelmallisena voi pitää sitä, että voimassa olevan sääntelyn perusteella rahkasammalen korjuusta ei välity kattavasti tietoa myöskään ympäristönsuojelulain järjestelmään. Lisäksi ympäristöluvan soveltuminen on tulkinnanvaraista, tapauskohtaista ja kyseessä on toisaalta ympäristönsuojelulain hallinnollisesti raskain menettelytapa. Ympäristönsuojelulain tavoitteiden kannalta tiedon saannin kattavuutta rahkasammalen korjuutoiminnasta on mahdollista pitää merkittävämpänä tavoitteena kuin tapauskohtaista ohjausta ympäristöluvalla. Tämän vuoksi ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusvelvollisuus (joka mahdollistaa tapauskohtaisen ohjauksen) tai toiminnan rekisteröinti (ensi sijassa jälkivalvonnan mahdollistamiseksi) voisivat paremmin täyttää tämän tiedonvälitystehtävän. Luonnostellussa ohjausmallissa onkin esitetty, että rahkasammalen korjuu (ja kasvatusta) säädettäisiin yleisesti ilmoituksenvaraiseksi taikka rekisteröitäväksi toiminnaksi, ja että YSL 10 §:n valtuussäännöstä muutettaisiin niin, että sen nojalla olisi mahdollista säätää myös rahkasammalen korjuuseen liittyvistä ympäristönsuojeluvaatimuksista. Pidemmällä tähtäimellä rahkasammalen korjuu mahdollisesti nivoutuisi (myös) osaksi mahdollista, osin Euroopan unionin maaperäsääntelyyn perustuvaa, maaperälakia.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tai yleensä maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön ei sisälly sellaista menettelyä, jonka välityksellä tieto aloitettavasta sammalenkorjuutoiminnasta välittyisi esimerkiksi luonnonsuojelulain noudattamista valvovalle viranomaiselle. MRL 197 §:n nojalla luonnonsuojelulakia kuitenkin noudatetaan mm. lupa-asiaa ratkaistaessa, mikä tyypillisesti merkitsee tosiasiasa viranomaisten välistä yhteistyötä silloin, kun luonnonsuojelulailla tunnustetaan olevan mahdollisesti merkitystä ratkaistavana olevan asian kannalta. Rahkasammalen korjuu ei kuitenkaan kuulu MRL:n ennakoivalvontamenettelyjen piiriin kuin oletettavasti harvalukuisissa tapauksissa, joissa alueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat MRL 128 §:n mukaisesti maisematyöluvanvaraisia.

Natura 2000 -verkostoon liittyen luonnonsuojelulakiin sisältyy säännökset siitä, että riippumatta siitä onko toiminnassa kyse luvanvaraisesta,

ilmoituksenvaraisesta, rekisteröitävästä tai mistään niistä, toiminnasta tulee tiettyjen edellytysten täytyessä ELY-keskukselle, jotta se voi valvoa verkoston heikentämiskiellon toteutumista. Haasteeksi tässä sääntelyssä muodostuu se, että vaikka luonnonsuojelulain sääntelyä on velvollisuus noudattaa esimerkiksi suoraan lain nojalla, toiminnanharjoittaja tekee tällaisen ilmoituksen vain silloin kun hän tuntee tämän säännöksen sisällön, tunnistaa sen soveltamisen perusteena olevat seikat ja tosiasiassa toimii säännöksen edellyttämällä tavalla. Natura-arvioinnin tarve tunnistetaan tyypillisesti hankkeita tai suunnitelmia koskeissa ennakollisissa viranomaismenettelyissä. Ilman tällaisia menettelyjä säännöksen noudattamisen valvoja ei todennäköisesti saa kattavasti tietoa potentiaalisista toimista, jotka voisivat laukaista säännöksen soveltamisen. Merkittävien luontoarvojen suojan ja EU-sääntelyn toteutumisen kannalta merkittävä ongelma on, mikäli Natura-arvoja heikennetään sääntelyn täytäntöönpanovajeen vuoksi.

Tämän lisäksi metsälakiin sisältyy edellä kuvattu tietojen välitykseen liittyvä sääntelymekanismi, jolla pyritään tosiasiassa tehostamaan luonnonsuojelulain säännösten noudattamista. Tietyissä tilanteissa metsäkeskukselle syntyy ilmoitusvelvollisuus ELY-keskukselle. Mutta tämän lisäksi metsäkeskuksen tulee välittää tietoa esim. Natura 2000 -alueista maanomistajalle, tämän edustajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Vaikka näillä tahoilla on jo suoraan luonnonsuojelulakiin perustuen velvollisuus toimia tietyllä tavalla, metsäkeskuksen tiedonvälitystehtävä on varmistamassa sitä, että mainitut tahot saavat tiedon säännöksen soveltamisalaan kuuluvista kohteista ("...käsittelyalueella tai sen läheisyydessä on tai sitä koskee..."). Tämän sääntelymekanismin puutteena voi pitää sitä, että se on säädetty koskevaksi ainoastaan metsäkeskuksen tiedossa olevia viranomaispäätöksiä (sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä),

mutta ei esimerkiksi sillä muutoin jo olemassa olevaa tietoa vaikkapa uhanalaisten luontotyyppien tai lajien elinympäristöjen esiintymisestä.²⁸¹

Luontoarvoja olisi mahdollista pyrkiä karkeasti jakamaan esimerkiksi lain nojalla *yleisesti* (kaikkia toimenpiteitä koskien) ja *sektorikohtaisesti* (vain tietyn sektorilain piiriin kuuluvan toiminnan puitteissa) suojattuihin luonnonarvoihin. Mahdollista olisi pyrkiä luokittelemaan luontoarvot lainsäädännön näkökulmasta myös sekä yleisesti että tiukasti suojeltuihin ja tämän *varsinaisen* suojelun ulkopuolelle jääviin luonnonarvoihin, jotka kuitenkin on tunnistettu lainsäädännössä tietynlaista (heikompaa ja/tai sektorikohtaista) suojaa saaviksi. Yleisesti ja tiukasti suojellut arvot muodostuvat erityisesti luonnonsuojelulailla tai sen nojalla suojelluista lajeista ja elinympäristöistä, mutta myös esimerkiksi vesilain vesiluontotyyppisuojelel voisi olla mahdollista katsoa kuuluvaksi tähän joukkoon.²⁸² Esimerkiksi luonnonsuojelulaissa säädetyt uhanalaiset lajit voitaisiin puolestaan lukea yleisesti tunnistetuiksi luontoarvoiksi, jotka eivät kuitenkaan ole varsinaisen suojelun piirissä (ne saavat suojaa vain välillisesti, erityisesti LSL 76 §:n kautta). MetsäL 10.2 §:ssä säädetyt erityisen tärkeät elinympäristöt puolestaan ovat (lähtökohtaisesti) vain sektorikohtaisesti suojeltavia, ne eivät saa suojaa silloin kun kyse ei ole metsälain soveltamisalaan kuuluvasta toimenpiteestä tai kun kyse on

²⁸¹ Luonnonarvoja koskevaan tiedonvälitystehtävään liittyen edellä tarkasteltu metsälain sääntelymekanismi myös havainnollistaa, että metsälaki "valitsee" tiedonvälityksen kohteena olevat luonnonarvot, muut luonnonarvot jäävät ainakin muodollisesti sen ulkopuolelle. Tämän tiedonvälityksen käynnistymistä ylipäättään rajaa tässä tapauksessa se, että metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä vain hakkuista ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen muusta käsittelystä. Samalla toisaalta edellytetään tietoa metsälain mukaisen elinympäristön olemassaolosta, jotta ilmoitus voidaan tällä perusteella ylipäättään tehdä, eli tässäkin tapauksessa metsälain säännökset muotoavat sitä, minkälaista tietoa luontoarvoista on oltava lain noudattamiseksi.

²⁸² Vesilain luontotyyppisuojelel lähtökohtaisesti sovelletaan vain vesilain soveltamisalaan kuuluviin vesitalousasioihin. Toisaalta vesitalousasian ja siten VL:n soveltamisala on laaja, jolloin VL 2:11:n mukaisten luontotyyppien luonnontilan vaarantaminen jollakin toimenpiteellä varsin suurella todennäköisyydellä on tulkittava vesitalousasiaksi.

metsälain mukaisesta muuhun käyttöön ottamisesta.²⁸³ Sektorikohtaisesti suojaa saavaan joukkoon voitaisiin ylipäättään lukea huomattava joukko eri lakien mukaan (ko. lain soveltamisalalla) suojaa saavia luontoarvoja, kuten vaikkapa MAL 3 §:n erikoiset luonnonesiintymät, jotka viime kädessä pyritään tunnistamaan tapauskohtaisesti lupamenettelyssä (vaikka niitä koskien onkin tuotettu myös laajempia inventointeja tosiasiaselvitykseksi).²⁸⁴ Yleisesti suojaa saavien luontoarvojen käytännön merkitys on lähinnä se, että ne saavat suojaa sektorikohtaisten nivelten puuttuessaakin rinnakkaisesti, eli tätä suojelusääntelyä on käytännössä noudatettava ympäristönkäytössä riippumatta siitä, mitä sektorisääntelyssä on asiasta sanottu.²⁸⁵

Toisaalta luontoarvot voidaan jakaa kahteen luokkaan sen perusteella, ovatko ne jo *tiedossa olevia* vai eivät.²⁸⁶ Tärkeää onkin nostaa pohdintaan se, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisen (oikeusjärjestyksen näkökulmasta luokiteltujen) luontoarvojen osalta voisi olla mahdollista ja perusteltua nojautua yksinomaan olemassa olevaan tietoon luontoarvoista ja minkälaisissa tilanteissa tietyn hankkeen, esimerkiksi sammalengkorkuuhankkeen, osalta hankkeen toteuttamiselle on perusteltua asettaa edellytykseksi se, että arvot nimenomaisesti selvitetään ennen hankkeen toteuttamista. Kuten edellä on

²⁸³ Suojelun tiukkuus on tietenkin myös hyvin tulkinnanvarainen käsite. Suojelumekanismeihin liittyy lähes aina erilaisia poikkeamismahdollisuuksia, joiden kynnys voi olla korkeammalla taikka alempana. Metsälain erityisten elinympäristöjen käsittelyyn liittyvä poikkeuslupa (Metsäl 11 §) kuuluu jälkimmäiseen joukkoon. Toisaalta metsälain mukaiset erityiset elinympäristöt huomioidaan kaavojen sisältövaatimusten puitteissa myös kaavoituksessa, joten niillä voi olla myös sektorit ylittävää merkitystä.

²⁸⁴ Ks. suojan tasosta esim. KHO 2021:32. Näiden lisäksi olisi mahdollista erottaa "tavalliset" luonnonarvot, joita voimassa oleva oikeudellinen sääntely ei erityisinä arvoina lainkaan tunnista – siitä huolimatta, että niillä on tai voi olla merkitystä esimerkiksi biodiversiteetin tai ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Mikäli tarkastelua laajennettaisiin vain luontoarvoista, tiukasti ja yleisesti suojeltuja arvoja löytyisi myös esim kulttuuriympäristöä koskevasta lainsäädännöstä, kuten muinaismuistolaista.

²⁸⁵ Tarkemmassa analyysissä nämä yleistykset siis kuitenkin ovat enemmän tai vähemmän suhteellisia.

²⁸⁶ Tilanteita olisi myös mahdollista erotella sen mukaan, onko tieto puheena olevista arvoista viranomaisella vai/ja toiminnanharjoittajalla, millä on merkitystä niiden mekanismien kannalta, joilla tiedon siirtyminen relevantille taholle pyritään turvaamaan. Olisi tietenkin huolehdittava siitä, että jos tieto jollakin taholla on, se tavoittaa myös muut relevantit tahot.

todettu, esimerkiksi metsälain tiedonvälitysvelvollisuudet perustuvat nimenomaan (ja osin myös epätäydellisesti) olemassa olevaan tietoon.²⁸⁷

Ennakollisissa lupamenettelyissä, joissa edellytyksenä tyypillisesti on nivel-säännösten kautta esimerkiksi luonnonsuojelulain noudattaminen, hakijan velvollisuutena on erityisesti selvittää nämä arvot riittävällä tavalla siten, että LSL:n noudattamisesta voidaan varmistua. Sovellettavasta sektorilainsäädännöstä seuraa näissä vahvan ennakollisen valvonnan tilanteissa myös, että toiminnanharjoittajan on hankittava riittävä tieto muistakin, sektorikohtaisesti sovellettavissa säännöksissä mainituista arvoista. Esimerkiksi turvetuotannon sijoituspaikkaa koskevasta YSL 13 §:stä seuraa, että toiminnanharjoittajan tulee esittää ympäristölupahakemuksessa selvitystä säännöksessä säädettyjen edellytysten täyttymisestä lupaviranomaiselle lupaharkintaa varten. Tämän selvityksen esittäminen ilman tiedon hankkimista ja tietoa mahdollisista luonnonarvoista ei ole mahdollista.²⁸⁸ YSL 13 §:n soveltaminen ei perustu yksinomaan LSL:n varsinaisen suojelun piiriin kuuluviin luontoarvoihin vaan sitä laajemmin esimerkiksi suolajien ja -luontotyyppien uhanalaisuuteen.

Oikeudellisen ohjauksen olisi varmistuttava vähintäänkin siitä, että tiedossa olevat tiukasti suojellut arvot myös käytännössä saavat niiden säännöksissä edellytetyn suojan. Saman tulisi ympäristönkäyttöhankkeissa olla lähtökohtana myös niiden tällaisten arvojen osalta, jotka eivät vielä ole tiedossa. Ympäristölainsäädäntö ja sen täytäntöönpanokoneisto ei tässä suhteessa kuitenkaan ole vailla ongelmia sen suhteen, kuinka erityisesti niiden tiukasti suojeltujen luontoarvojen, joista ei vielä ole tietoa, suojelu toteutuu. Ennakollisten menettelyjenkin osalta ympäristönkäytön ohjausjärjestelmässä on

²⁸⁷ MMMA metsänkäyttöilmoituksesta ja sen 1 §:n 11 kohta edellyttää, että ilmoituksessa on annettava tiedot siitä, minkälaisista elinympäristöistä on kysymys, selvitys suunnitelluista metsälain 10 a ja 10 b §:n mukaisista sallituista toimenpiteistä sekä miten suunnitelluissa toimenpiteissä otetaan huomioon elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen tai vahvistaminen, jos metsän käsittely koskee metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua elinympäristöä tai elinympäristöjä. Esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisia arvoja ei metsänkäyttöilmoituksessa tarvitse esittää.

²⁸⁸ Vaikka viime kädessä viranomainen on vastuussa virallisperiaatteen mukaisesti siitä, että asia on riittävästi selvitetty asian ratkaisemiseksi, on hakijan tehtävänä lupahakemuksessa osoittaa, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Ks. esim. Leinonen et al. 2015, s. 222.

vielä tässä suhteessa havaittavissa puutteita, puhumattakaan ennakkollisen ohjauksen ulkopuolelle jäävästä ympäristön käytöstä.²⁸⁹

3.4 Muut ohjauskeinot

3.4.1 Lähtökohtia

Oikeudellis-hallinnollisten ohjauskeinojen lisäksi on syytä tarkastella myös muita ohjauskeinoja ja niiden soveltuvuutta. Ohjauskeinot tai sääntely jaetaan tavallisesti normiohjaukseen (oikeudelliseen sääntelyyn), taloudelliseen ohjaukseen, informaatio-ohjaukseen sekä muihin keinoihin (jotka eivät yksiselitteisesti sovi mihinkään edellisistä). Myös perinteiseen normiohjaukseen voi liittyä ei-velvoittavan ohjauksen käyttöä, kuten viranomaisten ohjeet. Sääntely ei siis ole joko-tai -kysymys, vaan sisältää erilaisia sävyjä velvoittavuutensa suhteen.²⁹⁰ Harkittaessa esimerkiksi oikeudellis-hallinnollisia ohjauskeinoja olisi ensin vastattava kysymykseen, onko ohjaus ylipäättään tarpeen, ennen kuin pohditaan, millaista ohjauksen tulisi olla.²⁹¹ Sääntelytarpeen arvioinnissa ja eri sääntelykeinojen valinnassa on mahdollista hyödyntää taloustieteellistä näkökulmaa (oikeustaloustiede) sekä kustannus-hyöty -analyysiä. Taloustiede tarjoaa yhden näkökulman esimerkiksi sääntelyn vaikutusten arviointiin, mutta se ei ole ainoa, josta asiaa on tarpeen tarkastella. Ohjaus tulisi tyypillisesti suhteuttaa toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja valvonnan tarpeeseen. Toiminnan vaikutusten arviointi ja siihen liittyvä tieto

²⁸⁹ Esimerkiksi metsänkäyttöilmoituksen osalta ei laissa edellytetä luonnonsuojelulakiin liittyviä seikkoja ilmoitettavaksi, ainoastaan metsälain mukaiset erityiset elinympäristöt (ks. MMMA metsänkäyttöilmoituksesta 1 §). Ja vaikka MRL 197 §:n mukaisesti esimerkiksi lain mukaisia lupa-asioita ratkaistaessa on noudatettava luonnonsuojelulakia ja mitä sen nojalla säädetään, ei tällaisten lupa-asioiden yhteydessä käytännössä ainakaan systemaattisesti edellytetä esitettäväksi erityisiä luontoselvityksiä, vaikka kyse on toisinaan kaavoituksen korvaavista päätöksistä ja kaavoituksessa luontoarvot säännönmukaisesti selvitetään. Esimerkiksi ranta-alueiden poikkeamispäätösten edellytyksenä on, että poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Tästä huolimatta lupamenettelyssä on saatettu nojautua käytännössä vain tiedossa oleviin luontoarvoihin. Ks. Heinilä 2017, s. 279, 368–371.

²⁹⁰ Ks. esim. Mattila ja Heinilä 2022, s. 4–5.

²⁹¹ Määttä Kalle 2019, s. 514 ja 520–524.

nousee näin keskeiseen asemaan ohjauskeinojen tarpeen ja niiden sisällön arvioinnissa.

Sammalen korjuun ympäristövaikutuksista, esimerkiksi vesistö- ja ilmastovaikutuksista sekä vaikutuksista lajeihin ja luontotyyppeihin ei vielä ole riittävän täsmällistä tietoa.²⁹² Toisaalta on varsin selvää, että erilaisia vaikutuksia toiminnalla on. Sammalen uudistumis- ja kasvunopeudesta sammalen korjuun jälkeen on olemassa vasta lähinnä arvioita. Puuston uudistumista ja kasvua koskevan tiedon perusteella on todennäköistä, että myös rahkasammalen uudistumiseen vaikuttavat todennäköisesti useat eri tekijät, kuten kasvupaikka ja sen ominaisuudet (ravinteisuus, vesitalous, maantieteellinen sijainti) sekä korjuumenetelmä ja uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Rahkasammalen uudistumisesta tarvittaisiinkin kokeelliseen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Tiedon puute ympäristövaikutuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä vaikuttavat merkittävästi arvioihin (ja niiden tarkkuuteen) siitä, millä tavoin toimintaa olisi perusteltua ohjata. Myös korjuumenetelmät hakevat vielä muotoaan, joskin niihin voidaan myös ohjauksella vaikuttaa. Ohjauskeinojen valinnassa onkin muun ohella näistä syistä järkevää erottaa kaksi eri tilannetta, eli ohjauskeinojen kehittäminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Rahkasammalen korjuussa pääasiallisen nykykäytännön perusteella suon pinnasta kuoritaan enintään 30 cm paksuinen kerros kasvillisuutta pois. Tämän seurauksena tuolla paikalla ollut luontotyyppi (ekosysteemi) tai lajin elinympäristö lähtökohtaisesti häviää. Tämä on esimerkiksi toiminnan sijainninohjausta koskevassa ohjauskeinojen valinnassa, mutta myös toiminnan sisällön ohjauksessa (korjuu- ja uudistamismenetelmät) tarpeen huomioida.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu ympäristönkäytön ohjauksen eri keinoja eri sektoreilla ja peilattu niitä rahkasammalen korjuuseen sen perusteella, mitä toiminnasta tiedetään. Vaikka tieto on puutteellista, on edellä noussut esiin useita seikkoja, joiden perusteella rahkasammalen korjuun ohjaukseen liittyy selviä sääntelykatteita suhteissa esimerkiksi muihin ympäristönkäyttömuotoihin ja -intresseihin.

²⁹² Esim. Ympäristöministeriö 2022, s. 18.

3.4.2 Taloudellinen ohjaus

Ympäristövaikutuksia on toisaalta pyritty vähentämään erilaisilla taloudellisilla ohjauskeinoilla. Esimerkkinä on käytetty Euroopan unionin taksonomia-asetusta ((EU), 852/2020, 18.6.2020), jolla säädetään yhteiset säännöt sille, mitä tarkoitetaan kestävillä investoinneilla, ja näin helpotetaan kestävä sijoittamista sekä estetään viherpesua.²⁹³ Direktiivin tarkoituksena on vaikuttaa välillisesti sijoituksia tekeviin niin, että nämä suosisivat ympäristön kannalta kestäviä sijoitustuotteita. Pyrkimyksenä on ohjata yksityisiä sijoituksia ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, ja tukea näin Euroopan unionin tavoitteita.

Turvemaiden osalta niillä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt (hiilidioksidi, metaani, ilokaasu) voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Maaveden pinnan laskiessa turpeeseen sitoutunut hiili alkaa vapautua ilmakehään. Maaveden pintaa on laskettu esimerkiksi aikaisemmin metsäojitetuilla soilla. Kaikilla ojitetuilla soilla puuston kasvu ei kuitenkaan ole tästä huolimatta elpynyt, joten kasvava puusto ei ole osaltaan sitomassa vapautuvaa hiiltä. Mikäli suon pinnasta kuoritaan rahkasammalpeite pois, tumma turvepinta sitoo auringon lämpösäteilyä vaaleaa pintaa tehokkaammin, mikä voi lisätä turpeen hajoamista. Riittävää tietoa rahkasammalen korjuun kasvihuonekaasupäästövaikutuksista aikaisemmin metsäojitetuilla soilla ei kuitenkaan vielä ole. Myöskään riittävää tietoa ojittamattomilla soilla tehdyn rahkasammalen korjuun kasvihuonekaasupäästöistä ei toistaiseksi ole.

Taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten hiiliverolla, olisi mahdollista pyrkiä vaikuttamaan sellaiseen maankäyttöön, joka lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Samoin on esitetty maankäyttömaksun käyttöönottamista. Mikäli päästöissä havaittaisiin eroja erilaisilla kasvupaikoilla ja korjuukohteilla, hiiliveron suuruus olisi mahdollista porrastaa päästöjen suuruuden mukaisesti. Hiilivero voisi myös toimia kannusteena uudistaa rahkasammalen korjuuala kasvaamaan uudestaan rahkasammalta, jos tämä otettaisiin huomioon hiiliveron suuruuden määräytymisessä. Samoin verolla voitaisiin pyrkiä ohjaamaan korjuuta sellaisille kasvupaikoille, joilta vapautuu kasvihuonekaasuja muita kasvupaikkoja vähemmän. Tällä hetkellä ei vielä ole edellytyksiä arvioida

²⁹³ Saarela ym. 2022, s. 70.

tämän ohjauskeinon soveltamismahdollisuuksia rahkasammalen korjuuseen tarkemmin.

Haittaverotyypin ohjauskeino olisi periaatteessa mahdollista kytkeä myös muihin päästöihin, kuten humus-, kiintoaine, ravinne ja raskasmetallipäästöihin. Tämä kuitenkin edellyttäisi tietoa päästöjen suuruudesta, mitä tällä hetkellä ei ole. Toiminta ei myöskään ole vielä menetelmiltään vakiintunut, ja päästöt saattavat olla jossain määrin riippuvaisia myös toiminnan eli alueen käyttämisen sijaintipaikasta.

Taloudellisiin ohjauskeinoin voidaan laskea kuuluvaksi myös vakuudet. Samanaikaisesti ne ovat luokiteltavissa myös hallinnollis-oikeudelliseksi ohjaukseksi. Vakuuden asettamisvelvollisuus koskisi aina tiettyjä lakiin perustuvia velvollisuuksia. Vakuus olisi tarkoitettu kattamaan ne kustannukset, jotka aiheutuvat näiden velvollisuuksien täyttämisestä. Vakuuden realisointia ei ole rajattu niihin tilanteisiin, joissa henkilö olisi ensin todettu maksukyvyttömäksi, vaan se on realisoitavissa myös esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö niskuroi velvollisuuden täyttämisessä. Luonnonvaraoikeudessa vakuus on ollut aikaisemmin käytössä esimerkiksi metsäalalla, jossa vakuus tuli asettaa uudistushakkuun jälkeisten metsän uudistamistöiden suorittamisen varmistamiseksi ja vakuus tuli asettaa ennen hakkuiden suorittamista. Koska hakkuusta oli saatavissa tuloja, rahavaroja oli myös käytännössä vakuuden asettamiseksi. Jos toimenpiteitä ei suoritettu vapaaehtoisesti, ne voitiin maksaa vakuudesta. Kun uudistamistoimenpiteet oli tehty, vakuus palautettiin. Voimassa olevaan metsälakiin ei enää sisälly säännöksiä vakuudesta, vaan ne korvattiin uhkasakkolain mukaisella uhkasakolla ja teettämishallalla. Sen sijaan voimassa olevaan maa-aineslakiin sisältyvät säännökset vakuudesta ottamisluvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi (MAL 12 §). Myös kaivoslaissa edellytetään vakuuden asettamista (107 ja 108 §). Vakuus liittyy siis aina lakisääteisiin velvollisuuksiin, joten se ei ole *itsenäinen* taloudellinen ohjauskeino esimerkiksi haittaverojen tapaan.

Vakuus on kuitenkin kannustava ohjauskeino siinä suhteessa, että kun vakuudella katettavat velvollisuudet on täytetty, vakuutena käytetyt varat palautetaan takaisin. Tämä saattaa kannustaa velvollisuuksien ripeään täyttämiseen. Vakuuden haittapuolena varsinkin pienissä, mutta lukumääräisesti runsaissa hankkeissa, ovat vakuuden asettamisesta, palauttamisesta

ja mahdollisesta realisoinnista aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Vakuuden asettaminen on myös käytössä lupamenettelyihin liittyen, jossa vakuuden suuruudesta on mahdollista määrätä tapauskohtaisesti. Rahkasammalen korjuuta ajatellen vakuuden asettamisvelvollisuus voisi koskea lähinnä korjuun jälkeistä uudistamisvelvollisuutta, josta tulisi lisäksi säätää erikseen laissa. Jos rahkasammalen korjuuta ei säädettäisi luvanvaraiseksi toiminnaksi, tällöin tulisi pohtia vakuuden suuruuden määräytymistapaa sekä sitä, miten vakuuden asettamisvelvollisuuden täyttäminen varmistettaisiin ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden asettamisvelvollisuutta olisi vaikea yhdistää esimerkiksi toiminnan sijainninohjaukseen, mikä tulisi hoitaa normiohjauksella.

Rahkasammalen korjuun sijainninohjausta ja toiminnan sisällön ohjausta olisi mahdollista tarkastella myös valtion maksamien tukien näkökulmasta. Lähinnä tämä koskee kuitenkin vanhojen turvetuotantoalueiden kunnostamista rahkasammalen viljelyyn. Tämä kuitenkin edellyttäisi myös Euroopan unionin kulloinkin voimassa olevan valtioneuvoston tukijärjestelmän säännösten huomioimista. Valtioneuvoston sääntely vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin tarkoituksiin ja toimenpiteisiin tukea voidaan myöntää. On epävarmaa, onko rahkasammalen korjuu sellaista toimintaa, johon tukea olisi mahdollista myöntää esimerkiksi komissiolle notifioitavana tukijärjestelmänä. Lisäksi toiminnan tukemista tulisi arvioida muiden politiikan lohkojen, kuten ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Edellä on kuitenkin tunnistettu joitakin tilanteita, joissa rahkasammalen korjuu voi olla jopa luontoarvojen näkökulmasta edullista, mikäli sen yhteydessä pyritään palauttamaan suon luonnontila. Suomessa tukijärjestelmän luominen edellyttää myös omaa sitä koskevaa lainsäädäntöä ja sitä toimeenpanevaa organisaatiota, mistä aiheutuu kustannuksia.

Taloudellisten ohjauskeinojen suurin puute lyhyellä aikavälillä on, että niillä ei voida ratkaista voimassa olevaan oikeudelliseen sääntelyyn (normiohjaukseen) liittyviä tulkintaongelmia ja sääntelykatveita (esimerkiksi sijainninohjaus ympäristönsuojelulain järjestelmässä), eikä niillä voida perustaa menettelyllistä reittiä, jota kautta tieto toiminnasta välittyisi muiden ympäristölakien noudattamista valvoville viranomaisille. Taloudelliset ohjauskeinot, kuten haittaverot, voisivat mahdollisesti täydentää ohjauskeinovalikoimaa

pidemmällä aikavälillä. Haittaverojen rajoituksena rahkasammalen korjuutoiminnan ohjauksen kannalta on kuitenkin niihin liittyvä ”yksi vero – yksi tavoite” -lähtökohta, eli yhdellä verolla pyritään lähinnä yhden tavoitteen saavuttamiseen, esimerkiksi mahdollisella hiiliverolla hiilinielujen/päästöjen taikka hiilivarastojen ohjaamiseen. Yksi vero ei kykene ohjaamaan toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan. Hiilivero ei ottaisi huomioon esimerkiksi sijoituspaikalla ja samalla suoaltaalla sijaitsevia luonnonarvoja. Lisäksi vero saatettaisiin käyttää lähinnä fiskaaliseen tarkoitukseen ja sen alkuperäinen tarkoitus hämärtyä.

3.4.3 Informaatio-ohjaus

Euroopan unionin Komissio on antanut ehdotuksen vihreitä väitteitä koskevaksi direktiiviksi (22.3.2023 COM(2023) 166 final). Komission lähtökohtana on, että kuluttajille tulee antaa luotettavaa tietoa, jotta he voivat osallistua osaltaan aktiivisesti unionin vihreään siirtymään. Tarkoituksena on, että kuluttajat saavat luotettavaa, vertailukelpoista ja todennettavissa olevaa tietoa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että jos jotakin myydään ympäristöystävällisenä, se myös tosiasiallisesti on ympäristöystävällistä. Direktiivin tarkoituksena on estää osaltaan viherpesua ja epäreilua kilpailua. Komission tutkimuksessa vuodelta 2020 havaittiin, että 53,3 prosenttia väitteistä oli epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perusteettomia ja 40 prosentista ei esitetty näyttöä. Viherpesu on ongelma eivätkä kuluttajat luota vihreisiin väittämiin. Direktiivistä hyötyvät ne yritykset, jotka todella pyrkivät parantamaan tuotteidensa ympäristökestävyyttä.²⁹⁴ Vaikka direktiivissä on kysymys normiohjauksesta, direktiivin tarkoitus liittyy kuitenkin informaatio-ohjaukseen ja sen vahvistamiseen.

Direktiiviehdotuksen yksityiskohtiin ei ole tarpeen tässä yhteydessä mennä. Ehdotusta sovelletaan nimenomaisiin ympäristöväittämiin (1 artikla 1 kohta). Ehdotuksen mukaan (3 artikla 1 kohta) yrityksen tulee suorittaa arviointi todentaakseen tietyn ympäristöväittämän (carry out an assessment to substantiate explicit environmental claims). Arvioinnin tulee perustua muun ohella laajasti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Lisäksi yrityksen tulee

²⁹⁴ Euroopan komissio 22.3.2023 166 final, s. 2 ja 3.

osoittaa, että väitteen kohteena oleva asia on merkittävä elinkaaren kannalta. Säännöksen perustelujen mukaan arvioinnille tulee säätää minimikriteerit väittämien harhaanjohtavuuden estämiseksi.²⁹⁵ Direktiiviehdotuksessa myös edellytetään, että ympäristöväitteiden todentamisen tulee tehdä riippumaton kolmas osapuoli (10 ja 11 artikla). Arviointi tulee suorittaa ennen kuin väite esitetään julkisesti.

Ympäristöväitedirektiivillä olisi epäilemättä merkitystä rahkasammalen kannalta. Sellaiset väitteet kuin ”rahkasammal on uusiutuva luonnonvara” tai ”rahkasammal on uusiutuva kasvualusta” edellyttäisivät, että on olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että rahkasammal uusiutuu sellaisilla soilla tai turvemailla, joilta kyseinen rahkasammal on korjattu. Samoin uusiutumisen tulisi olla todennettu sellaisen korjuumenetelmän jälkeen, jota on käytetty kyseistä rahkasammalta korjattaessa. Lisäksi uusiutuvaan luonnonvaraan kuuluisi sen osoittaminen, uusiutunut rahkasammalkasvusto pystyy tuottamaan tietyn riittävän määrän rahkasammalbiomassaa johonkin perusteltuun määraikaan mennessä. Muussa tapauksessa ei voida perustella sitä, että rahkasammal olisi määrällisesti (tuotoksen kannalta tarkasteltuna) uusiutuva luonnonvara. Koska rahkasammal on tuotettavassa kasvualustamateriaalissa todennäköisesti olennainen ainesosa, vaikka kasvualustamateriaaliin olisi lisätty muitakin ainesosia (esim. puun kuorta, hiekkaa), ympäristöväitedirektiivi tulisi siihen sovellettavaksi. Jos väite olisi vielä laajempi kuten ”rahkasammal on kestävästi tuotettu”, yrityksen tulisi todentaa rahkasammalen uusiutumisen ja määrällisen kasvun lisäksi muiden kestävyysulottuvuuksien täyttyminen, kuten biologisen monimuotoisuuden säilyminen (esimerkiksi korjuuta ei ole suoritettu alueilla, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja tai luontotyyppäjä tai että rahkasammalkasvuston uudistumisen seurauksena sijaintipaikan monimuotoisuus ei ole merkittävästi erilainen kuin ennen korjuuta).

Informaatio-ohjauksen näkökulmasta vihreitä väitteitä koskeva direktiiviesitystä voidaan pitää tärkeänä. Se on samansuuntainen kuin Euroopan unionin ns. taksonomia-asetus (852/2020), jolla vahvistetaan kriteerit sen määrittämiseksi, pidetäänkö jotakin toimintaa ympäristön kannalta kestäväenä.

²⁹⁵ Euroopan komissio 22.3.2023 166 final, s. 18 ja 19.

Asetusta sovelletaan tiettyihin finanssimarkkinatoimijoihin, jotka asettavat saataville rahoitustuotteita.

Tuotteisiin liittyvän saastumistiedon esittämisen osalta *tuotepass*i on esitetty uutena innovatiivisena ohjauskeinona. Tuotepassilla voitaisiin kuvata yrityksille ja viranomaisille sekä tuotannon aiheuttamaa saastejälkeä että tuotteen sisältämiä yhdisteitä, jotka voivat olla olennaisia kierrätyksen kannalta. Passi voisi lisätä teollisuuden tietoisuutta ja kuluttajia passi voisi auttaa tekemään tietoisia valintoja. Tuotepassia koskevan selvityksen laatimisen yhteydessä järjestetyssä työpajassa passi arvioitiin hyväksyttävyydeltään hyväksi ja vaikuttavuudeltaan varsin hyväksi, mutta kustannustehokkuuden suhteen arviot jakautuivat enemmän. Ongelmia voi liittyä myös siihen, etteivät yritykset halua paljastaa tuotteidensa tarkkaa koostumusta.²⁹⁶

Rahkasammalen *korjuuseen* liittyvien ympäristövaikutusten osalta kysymys on laajempi, eikä se koske pelkästään saasteita, taikka korjuusta aiheutuvia päästöjä. Korjuusta aiheutuvat vesistövaikutukset voisivat olla asia, joka olisi mahdollista sisällyttää passiin. Mutta ongelmaksi muodostuu niidenkin osalta mahdollisesti se, että sammalta korjattaisiin erilaisilta kasvupaikoilta, kohteen ojitustilanne saattaa vaihdella, korjuutekniikka voi olla vaihteleva ja esimerkiksi vastaanottavan veden ja pintavesimuodostuman ominaisuudet sekä sille asetetut tavoitteet voivat olla erilaisia. Tuotepassissa olevat keskimääräiset arvot voisivat näin peittää olleen korjuuseen liittyvän kokonaisvaihtelun. Toiseksi tuotteen ominaisuuksiin keskittyvä passi jättäisi ulkopuolelle korjuukohteen fyysiseen muuttamiseen liittyvät tekijät, esimerkiksi korjuukohteella esiintyneet uhanalaiset lajit ja luontotyytit. Samoin siihen lienee vaikea sisällyttää tietoa korjuukohteen mahdollisesta uudistamisesta. Mikäli ne haluttaisiin mukaan, olisi tällöin kysymys pikemmin metsäsertifiointin kaltaisesta toiminnan ja tuotteen sertifiointista. Tämä on ohjauskeinona nostettu esiin esimerkiksi Tapion Palvelut Oy:n tekemässä selvityksessä.²⁹⁷ Tuotepassilla tai sertifiointilla ei voida korvata lainsäädännön muutostarpeita, esimerkiksi turvetuotannon tulkintaa tai rahkasammalen korjuun sijainninohjausta ympäristönsuojelulain säätelyjärjestelmässä.

²⁹⁶ Saarela ym. 2022, s. 99.

²⁹⁷ Schneider 2019.

Tuotepassi voi kuitenkin olla hyödyllinen *täydentävä ohjauskeino*. Rahkasammal lienee yksi ainesosa rahkasammalta sisältävässä tuotteessa. Tuotepassiin tulisi näin sisällyttää tiedot liittyen myös näihin muihin ainesosiin. Koska rahkasammalta sisältävää tuote on todennäköisesti tarkoitettu kierrätettäväksi materiaaliksi erotuksena esimerkiksi kasvualustana käytettävästä ”kivivillasta”, jota ei voida kompostoida, rahkasammalta sisältävä tuote olisi tässä suhteessa ympäristöystävällisempi ja kiertotaloutta tukeva tuote. Tuotepassi tukisi tätä kierrätystavoitetta.

Tuotepassi lisäisi kuluttajalle (ja myös esimerkiksi ammattimaiselle kasvihuoneviljelijälle) välitettävää informaatiota ja voisi näin auttaa kuluttajaa tai yritystä valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Kuluttajien osalta informaation tulisi olla riittävän yksinkertaisesti esitetty. Ongelmana passi- tai merkintätyyppisissä järjestelmissä voi olla ”informaatioahky”. Tällöin on epävarmaa, ohjaako passi kuluttajien käyttäytymistä.

Voidaan myös huomauttaa, että esimerkiksi metsätalouden puolella on havaittu, että kasvatushakkuita on suoritettu lainvastaisesti (hakkuun jälkeen metsään ei ole jätetty riittävästi puustoa kasvamaan edelleen) laajoilla pinta-aloilla. Tästä huolimatta kyseiselle hakatulle puustolle ja siitä tehdyille tuotteille on myönnetty metsäsertifikaatteja. Metsäsertifioinnin uskottavuus on näin jossain määrin kyseenalainen, koska sertifiointi ei näytä kykenevän takaamaan, että edes lainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia olisi noudatettu.

Tärkeä informaatio-ohjauksen tarve liittyy lyhyellä tähtäimellä siihen, että korjuutoiminnan nykyisiä ja potentiaalisia harjoittajatahoja informoidaan mahdollisimman hyvin nykyisen lainsäädännön asettamista, käytännössä tapauskohtaisista ja usein tulkinnanvaraisista vaatimuksista niin, että nämä tahot voivat yksittäistapauksissa olla yhteydessä viranomaisiin (mikä käytännössä on jo nykytilanteessa välttämätöntä, jos lain asettamat vaatimukset halutaan tunnistaa), mikäli korjuutoimintaa suunnittelevat. Luonnollisesti myös ohjauksen kehittyessä informaatio-ohjaus on edelleen tarpeen.

3.4.4 Muut ohjauskeinot

Normiohjauksen, taloudellisen ohjauksen ja informaatio-ohjauksen lisäksi on joukko ohjaus- tai sääntelykeinoja, joita on vaikea sijoittaa tähän luokitteluun.

Tämä luokittelu sisältää sekä pakottavaa (esim. oikeudellinen normiohjaus, verot) että vapaaehtoista sääntelyä (esim. vapaaehtoiset tuet), joten tällä perusteella edellä mainittuja kolmea ohjauskeinoryhmää ei voi erottaa puhtaasti omiksi kategorioikseen. Lisäksi on jossakin määrin sopimuksenvaraista, mihin ryhmään jokin keino sijoitetaan. Esimerkiksi (metsä) sertifiointi voidaan nähdä kuluttajille suunnattuna informaationa kulutusvalintojen tekemisen tueksi, jotta he ostaisivat ympäristöystävällisiksi leimattuja tuotteita, mutta samalla sertifiointiin voi nähdä eri toimijoiden vapaaehtoisuuteen perustuvana, toimijoiden välisenä sopimuksena (sertifiointistandardi) siitä, mitä pidetään esimerkiksi kestäväenä metsätaloutena ja miten se todennetaan. Tässä yhteydessä tällaisiin ohjauskeinoihin viitataan muina ohjauskeinoina.

Muihin ohjauskeinoihin kuuluvat yksityisen tai julkisen sektorin asettamat sitoumukset, joihin toimijat voivat halutessaan sitoutua, mutta niihin liittymiselle ei ole oikeudellista velvollisuutta.²⁹⁸ *Green Deal* -sopimukset on yksi tällainen keino. Green Deal -sopimuksella tarkoitetaan vapaaehtoista ja usein määräaikaista sopimusta valtion ja elinkeinoelämän välillä. Niitä on pidetty lainsäädäntöä joustavampana ja nopeampana keinona yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niillä voidaan myös täydentää (esim. sääntelyaukko) tai tehostaa voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja siinä säädettyjen tavoitteiden saavuttamista. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi tavoitteet, toimintatavat, toiminnan rajoitukset sekä menettelytavat niiden todentamiseksi. Valtion ja yksityisen sektorin välisillä sopimuksilla on todettu olevan Suomessa pitkät perinteet. Kustannustehokkuutensa ja joustavuutensa vuoksi sopimukset ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niihin liittyy myös haasteita vapaamatkustajuudesta ja vaikuttavuudesta.²⁹⁹

Rahkasammalen korjuu ei ole kokonaisuudessaan oikeudellisesti sääntelemätöntä toimintaa, eikä sen sääntelyä ja ohjausta voida lähteä kehittämään täysin puhtaalta pöydältä. Korjuuta joudutaan tarkastelemaan useiden jo voimassa olevaan oikeuteen sisältyvien säännösten kautta. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun kannalta Green Deal -sopimuksen suurimpana

²⁹⁸ Saarela ym. (2022, s. 71) nimittävät tätä vapaaehtoiseksi sääntelyksi. Koska esimerkiksi taloudellinen tai informaatio-ohjaus voivat olla myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa, nimitetään tällaisia sitoumuksia tässä muiksi ohjauskeinoiksi.

²⁹⁹ Berninger ym. 2022, s. 6.

puutteena voi pitää sitä, että sillä ei voida täsmentää ja päivittää voimassa olevaa oikeudellista sääntelyä, jonka tilanne ei ole aiemmin sanotun mukaisesti tyydyttävä. Oikeudellisen sääntelyn tulisi myös olla koherenttia siinä suhteessa, että samankaltaista toimintaa säänneltäisiin riittävän samankaltaisesti (kääntäen relevanteissa suhteissa erilaisen toiminnan voi myös olla perusteltua olla erilaista). Lisäksi sääntelyn tulisi olla konsistenttia eli saman toiminnan osalta oikeudellisen sääntelyn tulisi ohjata johdonmukaisesti samaan suuntaan. Oikeudellinen sääntely ei myöskään saisi johtaa siihen, että se tekee vaikutuksettomaksi muuten velvoittavan sääntelyn. Jos esimerkiksi ympäristönsuojelulain turvetuotannon sijainninohjausta koskevaa säännöstä ei sovelleta rahkasammalen korjuuseen, tämä johtaa siihen, että rahkasammalta voidaan korjata tuossa säännöksessä kielletyiltä kohteilta. Ja kun rahkasammal on korjattu, tämän jälkeen kohteella ei ole enää niitä luontoarvoja, jotka estivät turvetuotannon sijoittamisen. Säännös ei tämän jälkeen myöskään enää estäisi turvetuotantoa alueella. Muulla kuin oikeudellisella sääntelyllä tämän kaltaisia sääntelykatveita ei voida riittävällä varmuudella täyttää.

Toiseksi sopimus sitoo ainoastaan sen sopijaosapuolia. Sopimus ei estä sitä, että rahkasammalta korjaa sellainen toimija, joka ei ole sopimukseen sitoutunut. Tällöin korjuu on mahdollista esimerkiksi sopimuksessa tehdystä alueellisista rajoituksista välittämättä. Metsätalousmaan omistus on Suomessa pirstoutunutta ja yksityisiä maanomistajia on runsaasti. Tästä näkökulmasta potentiaalisia rahkasammalen korjaajia (ja kasvattajia) on periaatteessa runsaasti.

Kolmanneksi sopimukseen liittyy mahdollinen vaikuttavuusongelma. Tällaisten sopimusten tulisi mahdollisesti sisältää mekanismit, joilla niiden täyttämistä seurattaisiin (valvottaisiin), mitkä kustannukset siitä aiheutuisivat ja kuka ne maksaisi. On myös epäselvää, mitkä olisivat seuraukset sopimusrikkomuksesta, ja miten mahdolliset seuraukset vaikuttaisivat haluun liittyä sopimukseen. Kun velvoittavan lainsäädännönkin noudattamiseen liittyy haasteita, niitä väistämättä liittyynee myös vapaaehtoiisiin sopimuksiin erityisesti, mikäli niihin ei sisälly seuranta- ja seuraamusjärjestelyjä.

Oikeudellisen sääntelyn näkökulmasta Green Deal -sopimus on erityisesti lyhyellä tähtäimellä hyödyllinen siirtymävaiheen ohjauskeino, kunnes

välttämättömät lainsäädännölliset muutokset on saatu tehtyä. Merkittävä osa korjuutoiminnan kehittämisvaiheen sammalenkorjuusta todennäköisesti tapahtuu suurten, kaupallisten toimijoiden toimesta, jotka ovat sopimuksen todennäköisimpiä osapuolia.

4 OHJAUSKEINOJEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET JA SÄÄNTELYMALLIT

4.1 Lähtökohdat

Selvityksen alussa rahkasammalen korjuun tyypilliseksi tilanteeksi luonnosteltiin tilanne, jossa rahkasammalta korjataan metsätalousmaana olevalta kitu- tai joutomaan suolta tai turvemaalta.³⁰⁰ Korjuu on tällöin ensimmäinen toimenpide. Rahkasammalen korjuu vertautuu turpeen korjuuseen siinä, että korjuussa poistetaan nykykäytännön mukaan suon ylin pintakerros enintään 30 cm syvyydeltä ja alla oleva turvepinta paljastuu. Tällä hetkellä rahkasammalen korjuuseen ei liity oikeudellista rahkasammalen uudistamisvelvollisuutta. Kitu- ja joutomaan suot ovat puuttomia tai vähäpuustoisia ja niiden merkitys puuntuotannon kannalta on vähäinen verrattuna metsämaahan kuuluiin turve- ja kivennäismaihin. Muun muassa tämän vuoksi tässä selvityksessä lähdettiin siitä, että samanaikaisesti samalla kohteella ei korjata rahkasammalta ja harjoiteta puuntuotantoa.³⁰¹ Rahkasammalen korjuu vertautuu tällöin turpeen korjuuseen, pellonraivaukseen tai metsätalousmaan

³⁰⁰ Selvityksen alussa tehtiin rajausta, jonka mukaan tarkastelun ulkopuolelle jätetään pääsääntöisesti tilanteet, jossa muussa käytössä ollut alue, kuten entinen turvetuotantoalue, kunnostetaan kasvamaan rahkasammalta. Tapio Oy:ltä on valmistunut tällaisia alueita koskeva selvitys. Tämän rajauksen vuoksi tässä selvityksessä ei kehitetä näitä tilanteita koskevia ohjauskeinoja, erityisesti kun ohjaustarpeet kohdistuvat ensisijaisesti muunlaisille alueille. Entiset turvetuotantoalueet eivät myöskään kykene tuottamaan korjuukelpoista rahkasammalta kuin kohtuullisen pitkän ajan kuluttua.

³⁰¹ Tilanne poikkeaa tällöin esimerkiksi kangasmailla tehtävästä kuntan (kangashumuksen) korjuusta. Siinä kuntaa korjataan ”rullina” viherrakentamista varten ennen samalla kohteella tehtävää uudistushakkuuta. Kohteen pääasiallinen käyttötarkoitus ei muutu, koska sillä harjoitetaan jatkossakin puuntuotantoa. Kuntan korjuulla ainoastaan hyödynnetään yhtä metsän ei-puuaineista tuotetta ja siitä saadaan lisätuloja. Uudistushakkuuta seuraavassa maanpinnankäsittelyssä, kuten kaivinkoneella tehtävässä mätästyksessä, tuo kuntakerros joutuisi käsittelyn kohteeksi.

ottamiseen rakentamiskäyttöön. Toisin sanoen rahkasammalen korjuulla tuo alue otetaan metsälain näkökulmasta muuhun käyttöön.

Selvityksen ulkopuolelle jätettiin käytännön syistä tilanteet, joissa puun-
tuotantoa olisi harjoitettu samanaikaisesti rahkasammalen korjuun kanssa
samalla kohteella, eli maankäyttömuoto ei olisi muuttunut metsälain näkökul-
masta tarkasteltuna. Huomioon toisaalta otettiin myös tilanteet, jossa met-
sätaloustyössä olevia alueita olisi kunnostettu esimerkiksi ojat tukkimalla
ja siten suoveden pintaa nostamalla rahkasammalen kasvuolosuhteiden
parantamiseksi. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin tilanteet, joissa aikaisem-
min muussa käytössä ollut alue, kuten turvetuotantoalue, kunnostettaisiin
kasvamaan rahkasammalta ja korjuu suoritettaisiin joskus vastaisuudessa
esimerkiksi 30 vuoden kuluttua. Viimeksi mainituissa tilanteissa sammalta
on mahdollista korjata vasta varsin pitkän ajan päästä, ja välittömämmät
ohjaustarpeet kohdistuvat nimenomaan tässä selvityksessä tarkasteltuihin ti-
lanteisiin. Tarkastelusta voidaan tehdä ainakin neljä keskeistä johtopäätöstä.

Ensinnäkin voimassa olevaan oikeuteen perustuen moni laki voi tapaus-
kohtaisesti soveltua rahkasammalen korjuuseen (ja kasvatukseen) ja joiltain
osin ne tulevat yleisestikin sovellettavaksi. Oikeudellinen sääntelyjärjestelmä
on kuitenkin sammalenkorjuun näkökulmasta nykyisellään aukollinen, tul-
kinnanvarainen, arvaamaton ja epäselvä kaikkien tahojen kannalta tarkastel-
tuna. Suomalaisessa oikeustieteessä on silloin tällöin puhuttu *vieteriukoista*,
viitaten siihen, kuinka esimerkiksi (ja alun perin nimenomaan) EU-oikeus
(mutta myös esimerkiksi perusoikeussääntely) vaikuttaa kansallisen sään-
telyn tulkintaan yllättävillä tavoilla.³⁰² Voitaisiin sanoa, että rahkasammalen
korjuutoiminnan näkökulmasta koko ympäristösääntely näyttäytyy joukkona
vieteriukkoja: oikein mikään sääntely ei yksiselitteisesti sovellu siten että se
määritteli kovin täsmällisesti oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta tapauskoh-
taisesti ja tulkinnanvaraisesti toimintaan voi soveltua huomattavankin laaja
joukko säännöksiä. Kun korjuutoiminnan sääntely on tämän kaltaista, myös
toiminnan riittävä ohjaus ympäristönäkökulmasta jää puuttumaan. Oikeus-
tila vaatii näin selventämistä, tarkentamista ja täydentämistä, mikä edellyttää
tulkinnan ohella myös lainsäädäntötoimenpiteitä.

³⁰² Ilmausta on ensimmäisen kerran käyttänyt Wilhelmsson (1997).

Toiseksi, jos kuollutta ja elävää rahkasammalta halutaan pitää yksiselitteisesti uusiutuvana luonnonvarana, on oikeudellinen uudistamisvelvollisuus ja sen täyttäminen keskeisessä asemassa. Voimassa olevassa lainsäädännössä tällaista velvollisuutta ei ole, ja puutteen korjaaminen edellyttää käytännössä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä (oli tuo velvollisuus sitten minkä sisältöinen hyvänsä). Uudistamisvelvollisuuden sisältöön sen täyttämiseen liittyen tarvitaan luotettavaa tieteellistä tutkimusta rahkasammalen uudistumisesta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, erilaisia korjuu- ja uudistamismenetelmiä erilaisilla kasvupaikoilla ja maantieteellisillä alueilla käytettäessä.

Kolmanneksi olennaista on luontoarvojen selvittäminen ja huomioon ottaminen toiminnan sijoittamisessa ja toiminnan sisällössä. Luontoarvojen selvittäminen ulottuu tällä hetkellä lähinnä vain tiedossa oleviin luonnonsuojelulain nojalla suojeltuihin luontoarvoihin. Käytännössä tämäkin toteutuu vain, jos toiminnanharjoittaja on selvillä luonnonsuojelulain sisältämistä velvollisuuksista. Tiedon välittyminen toiminnan aloittamisesta luonnonsuojelulain noudattamista valvovalle viranomaiselle on nykytilanteessa puutteellista. Tämä luontoarvojen huomioon ottamista koskevien puutteiden korjaaminen vaatii toimenpiteitä.

Tiedot rahkasammalen korjuun monimuotoisuus-, vesistö- ja ilmastovaiikutuksista erilaisilla kasvupaikoilla ja maantieteellisillä alueilla lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä erilaisia korjuu- ja uudistamismenetelmiä käytettäessä ovat tällä hetkellä varsin rajallisia. Nämä tiedolliset puutteet korostavat ympäristöoikeudellisen varovaisuusperiaatteen soveltamista, ja epävarmuus on syytä huomioida toimintaa koskevissa ohjauskeinoratkaisuissa.

Rahkasammalen korjuutoiminta on Suomessa käynnistynyt ja sen ennakoidaan laajenevan mahdollisesti merkittävästikin. Siihen liittyviä korjuutekniikoita ollaan parhaillaan kehittämässä ja korjuu toimintana hakee muotoaan. Korjattavan rahkasammalbiomassan vuosittaisesta määrästä ja sen mahdollisesti vaatimasta pinta-alasta on vasta karkeita arvioita. Korjuun monimuotoisuus-, vesistö- ja ilmastovaiikutuksista erilaisilla kasvupaikoilla ja erilaisia korjuu- ja uudistamismenetelmiä käytettäessä on niukasti tutkittua tietoa. Sama tiedollinen puute koskee rahkasammalen uudistamismenetelmiä ja niillä saatavia uudistamistuloksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näiden seikkojen vuoksi tässä selvityksessä ei ole mahdollista esittää mitään

ehdotonta ohjauskeinojen kokonaisuutta tai täydellistä sääntelymallia (ja tämänkaltaiset ratkaisut luonnollisesti kuuluvat viime kädessä lainsäätäjälle). Tutkitun tiedon määrän kasvaessa ohjauskeinoja on syytä tarpeen mukaan arvioida uudelleen ja kehittää.

Muun muassa tämän vuoksi tässä selvityksessä ohjauskeinovaihtoehtoja on luonnosteltu lyhyelle ja pidemmälle aikavälille, tunnistuen myös se, minäkalaiset ratkaisut voitaisiin toteuttaa nykyjärjestelmään nähden mahdollisimman vähäisin sääntelytoimenpitein. Lyhyen tähtäimen toimenpitein pyritään vastaamaan akuutteihin haasteisiin ja sääntelykatveisiin.

Erityisesti luontoarvojen näkökulmasta rahkasammaleen korjuuseen sovellettavien ohjauskeinojen tulisi kohdistua toiminnan sijainnin ohjaukseen. Toiseksi jos rahkasammalbiomassaa halutaan pitää myös tosiasiallisesti uusiutuvana luonnonvarana, tulisi rahkasammalen uudistumisen olla ohjauksen kohteena. Kolmanneksi ohjauskeinojen tulisi kattaa riittävästi korjuutoiminnan muut haitalliset vaikutukset.

4.2 Ohjauskeinojen kehittämismvaihtoehdot lyhyellä aikavälillä

4.2.1 Green Deal rahkasammaleen korjuusta

Lyhyellä tähtämellä joustavimmin ja nopeimmin käyttöön otettava ohjauskeino lienee Green Deal -sopimus ympäristöhallinnon ja rahkasammalen korjuusta vastaavien keskeisten yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Sopimus on tätä kirjoitettaessa jo tekeillä. Se on menettelyllisesti ehkä yksinkertaisimmin käyttöön otettava keino. Rahkasammaleen korjuuseen liittyvien ympäristötavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sen heikkona puolena on, että se sitoo ainoastaan sopimuksen osapuolia. Esimerkiksi yksityiset maanomistajat, jotka olisivat halukkaita käyttämään tai tarjoamaan maatansa rahkasammalen korjuuseen ja kasvatukseen, jäivät sopimuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi sopimukseen sitoutuvien osapuolten tulisi sitoutua myös siihen, että he noudattavat rahkasammalbiomassaa ulkopuolisilta hankkiessaan samoja edellytyksiä, joita he ovat sitoutuneet noudattamaan korjatessaan rahkasammalbiomassaa omassa hallinnassaan jo olevilta

alueilta. Green Deal -sopimuksen tulisi käsittää korjuutoiminnan riittävä sijainninhjaus erityisesti luontoarvojen näkökulmasta sekä sitoumus huolehtia rahkasammalen uudistumisesta korjuualueilla tietyssä määräajassa (tässäkin suhteessa haasteena on toistaiseksi tiedon puute). Sopimuksessa olisi tarpeen myös määritellä tämän sitoumuksen toteutumisen tarkastuksesta sen täyttymisen varmistamiseksi ja muista tarvittavista toimista sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tähän liittyy myös rahkasammalen hankinnasta vastaavien yritysten sekä korjuuseen maitaan tarjoavien maanomistajien välisen sopimustoiminnan kehittäminen. Esimerkiksi metsätalouden puolella pystykaupoissa sovitaan hakkuuoikeuden luovuttamisesta metsäyhtiölle tietyllä alueella. Tämän lisäksi yhtiön ja maanomistajan välillä voidaan sopia tuon käsittelyalueen uudistamisesta korjuun jälkeen ja yhtiö voi sopimuksella myöntää ”laatutakuun” eli sitoumuksen saada aikaan tietyt minimivaatimukset täyttävä uusi taimikko tietyssä määräajassa. Tämä malli voisi toimia mallina myös rahkasammalen korjuun osalta. Tällaisen sopimuksen myötä maanomistaja voisi luottaa siihen, että korjuualue kasvaa rahkasammalta myös vastaisuudessa ja että maanomistajalla säilyy mahdollisuus myydä siltä sammalta ehkä joidenkin vuosikymmenien kuluttua uudelleen.

4.2.2 Rahkasammalen korjuun aseointi ympäristönsuojelulakiin – toimialakohtainen asetus, rekisteröitävä tai yleisesti ilmoitusvelvollinen toiminta

Lainsäädännön analyysissä havaittiin merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia ja sääntelykatveita. Green Deal -sopimuksilla ei voida niitä tehokkaasti ratkaista, vaan ne edellyttävät lainsäädännön tarkistamista ja täydentävästi muita ohjauskeinoja. Sopimuksesta huolimatta voimassa oleva sääntely säilyy edellä kuvatun kaltaisena tapauskohtaisine, tulkinnanvaraisine ja siten väistämättä mahdollisesti yllättävine velvoitteineen.

Rahkasammalen korjuutoiminta liittyy luonteeltaan läheisimmin turvetuotantoon. Toiminta kohdistuu paljolti samanlaisille alueille (tähänastiset hankkeet ovat myös usein käytännössä sijoittuneet olemassa olevien turvetuotantoalueiden liepeille) ja kummassakin toiminnassa poistetaan suokasvilisuus ja tämän seurauksena väistämättä hävitetään tai heikennetään paikalla

esiintyneitä luontotyypppejä tai lajin elinympäristöjä (joskaan nämä eivät sinänsä käytännössä välttämättä nauti lainsäädännön suojaa). Samankaltaisuutta lisää se, että rahkasammalen korjuuseen ei lakitasolla sisälly yleistä uudistamisvelvollisuutta (jolloin on toistaiseksi epäselvää, missä ajassa rahkasammalkasvusto korjuualueelle palautuu).³⁰³ Valintaa lain suhteen tukee myös se, että maa-aineslaki ei sääntele turpeen ottamista, vaikka toisaalta rahkasammalen korjuussa on kyse nimenomaan luonnonvaran hyödyntämisestä ja myös turvetuotannon sisällyttämistä ympäristönsuojelulainsäädäntöön voidaan mahdollisesti pitää osin keinotekoisena. Metsälain tavoitteet liittyvät puolestaan metsien hyvään puuntuotokseen sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen, vaikka sen jotkin säännökset tulevat sovellettaviksi eräissä tapauksissa myös otettaessa metsätalousmaata muuhun käyttöön kuten turvetuotantoon tai rahkasammalen korjuuseen.³⁰⁴ Turpeen korjuuta ja rahkasammalen korjuuta koskevien toimintojen moninainen läheisyys perustelee rahkasammalen korjuuta koskevan oikeudellisen sääntelyn kanavoimisen ensisijaisesti ympäristönsuojelulakiin ainakin lyhyemmällä aikavälillä. Tulkinnallisesti vaikeita soveltamisalakysymyksiä ja -kiistoja todennäköisesti aiheutuisi, mikäli turpeen korjuu kuuluisi ympäristönsuojelulain soveltamisalaan, korjuun ohjaus olisikin toteutettu eri normistolla.³⁰⁵ Ympäristönsuojelulaki toisaalta myös sisältää varsin monen taseoisia ohjausvälineitä, joista valita.

Oikeudellisessa analyysissä havaittiin, että turvetuotantoa koskien on ympäristönsuojelulaissa useita nimenomaisia säännöksiä. Turvetuotantoa ei kuitenkaan laissa tai sen esitöissä määritellä tarkemmin. Turvetuotannon tulkinnassa voidaan lähteä ensinnä siitä, että sen tulkitaan tarkoittavan sitä

³⁰³ Sen sijaan, jos esimerkiksi ympäristöluvan yleinen lupakynnys ylittyy, ympäristöluvassa olisi mahdollista päättää toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä kuten uudistamisesta.

³⁰⁴ Menettelyllisestä näkökulmasta metsälain analyysissä havaittiin ns. tiimalasimalli. MetsäL 3 § sallii metsätalousmaan muuhun käyttöön ottamisen. MetsäL 14.1 § velvoittaa tekemään metsänkäyttöilmoituksen lähinnä hakkuista ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä ja MMMA 1.1 § 9 k. ilmoittamaan tässä yhteydessä metsätalousmaan uuden käyttötarkoituksen. Metsänkäyttöilmoitusta ei siten tule tehdä kaikissa muuhun käyttöön ottamistapauksissa.

³⁰⁵ Tämän valinnan juuret ulottuvat maa-aineslain säätämiseen, jonka yhteydessä tehdyt valinnat ovat ainakin osin syy siihen, miksi ympäristönsuojelulain ohjaus turpeen osalta on sen sisältöistä kuin on.

toimintaa, jolle ympäristölupia on tähän mennessä haettu. Vaihtoehtoisesti tulkinnassa voidaan lähteä toiminnan osittain samankaltaisista vaikutuksista (esim. luontoarvojen häviäminen toiminnan sijaintipaikalla sen muuttamisen seurauksena). Tätä toiminnan samankaltaisuutta tukisi se, jos toimintaan ei yhtenä osana kuulu kiinteästi rahkasammalkasvuston uudistaminen ja uudistamisen varmistaminen. Nämä toiminnan monissa suhteissa samankaltaiset vaikutukset voisivat toimia perusteluna tulkita ympäristönsuojelulakia niin, että rahkasammalen korjuuta pidettäisiin eräänlaisena turpeen korjuun lievempänä muotona. Toiminta, sen sisältö ja vaikutukset ovat kuitenkin aina enemmän tai vähemmän tapauskohtaisia (varsinkin jos sitä ei ohjata normein) ja on mahdollista, että kuvattu tulkintakysymys nousee vielä esiin hallinto- ja tuomioistuinikäytännössä. Lain tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnanharjoittajan toimintaedellytysten kannalta olisi tärkeää, että oikeudellinen sääntely olisi yksinkertaista, selkeää ja helposti sovellettavaa. Tämän vuoksi tämä tulkintakysymys olisi syytä pyrkiä ratkaisemaan ensi vaiheessa hallinnonsisäisellä ohjauksella ja myöhemmin päivittämällä ympäristönsuojelunormistoa siten, että siinä tavalla tai toisella tunnistetaan tämä uusi ympäristönkäyttötapa suhteessa turvetuotantoon.

Voimassa olevaan ympäristönsuojelulakiin olisi ensinnäkin perusteltua lisätä riittävät määritelmät turvetuotannosta (turpeen korjuusta) ja rahkasammalen korjuusta. Tämä koskee sekä nykytilannetta että sitä mahdollista tulevaisuutta, jossa rahkasammalen korjuu olisi säädetty rekisteröitäväksi tai ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi. Toiminnan riittävän täsmällinen erottaminen muista on tärkeää silloin, kun enemmän tai vähemmän toistensa kaltaiset toiminnot ovat erilaisten ohjauskeinojen piirissä; ympäristönsuojelulain järjestelmässä esimerkiksi eläinsuojat ovat osin luvan- ja osin ilmoituksenvaraisia. Vastaavan tyyppisiä määritelmiä ovat esimerkiksi puunkorjuun ja hakkuutapojen määritelmät metsälaissa. Jo tässä määrittelyssä on perusteltua ottaa huomioon myös se, minkälaisin menetelmin korjuutoiminnan jälkeen sammalella on tosiasialliset edellytykset uudistua kohtuullisella aikajänteellä. Korjuutoiminnan tähtäimenä lienee syytä kestävyysnäkökulmasta pitää sitä, että sen yhteydessä huolehditaan riittävästi sammalen uudistumisesta.

Ohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tässä selvityksessä luonnostellaan seuraavakaltainen sääntelymalli. Ympäristönsuojelulain 10.2

§ valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella muun ohella turvetuotannon (7 kohta) sekä maa- ja metsätalouden (6 kohta) osalta. Ei sinänsä ole aivan itsestään selvää, että nykyvaltuutuksen nojalla olisi mahdollista antaa rahkasammalen korjuuta koskeva toimialakohtainen asetus. Asetuksella annettavat säännökset voivat puolestaan 10.1 §:n mukaan koskea toiminnan sijoittumisen ympäristönsuojeluvaatimuksia ja edellytyksiä (1 kohta) sekä toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia (5 kohta). Asetuksen nojalla olisi siten todennäköisesti mahdollista säätää toiminnan sijoittamisen edellytyksistä sekä korjuun jälkeisistä toimista kuten uudistamisesta siinä määrin kuin ne koskevat pykälän alkuosassa säädettyä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Jos rahkasammalen korjuun ei tulkita kuuluvan osana turvetuotantoon tai maa- ja metsätalouteen, voidaan YSL 10.2 §:ää muuttaa niin, että se nimenomaisesti koskisi myös rahkasammalen korjuuta (ja uudistamista). Jos rahkasammalen korjuusta annettaisiin tarkempia yleisiä normeja valtioneuvoston asetuksella ja toiminnanharjoittajalla olisi suoraan lakiin perustuen velvollisuus niitä noudattaa, sääntely muistuttaisi tältä osin metsälain sääntelyä, joka perustuu säännösten suoraan velvoittavuuteen ja pääasiassa niiden noudattamisen jälkikäteiseen valvontaan.

Voimassa olevan lain mukaan turvetuotanto on aina ympäristöluvanvaraista. Lisäksi yleinen ympäristölupakynnys saattaa tapauskohtaisesti tulla sovellettavaksi myös rahkasammalen korjuuseen. Tällä hetkellä tiedot rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista ovat rajallisia, toiminta on vielä muotoutumassa, eikä sen laajuudesta ja siten käytännön ympäristövaikutuksista ole tarkkaa tietoa. Tällaisessa tilanteessa ympäristölupa voi olla liian raskas ohjauskeino, kun sammalenkorjuu toisaalta myös poikkeaa turvetuotannosta monissa suhteissa (esimerkiksi sen vaikutukset vesistöihin ja pölyvaikutukset voidaan arvioida lähtökohtaisesti varsin erilaisiksi).³⁰⁶ Näin ollen perustellumpaa olisi säätää rahkasammalen korjuu (ja uudistaminen) tässä vaiheessa rekisteröitäväksi toiminnaksi YSL 116 §:ään perustuen muuttamalla lain liitettä 2. Tällöin kunkin toiminnan ja sijaintipaikan osalta ei tehtäisi erillistä ilmoituspäätöstä määräyksineen, vaan toiminnalle säädettävät

³⁰⁶ Ks. turvetuotannon ympäristövaikutuksista esim. Ympäristöministeriö 2015, s. 9–15.

vaatimukset perustuisivat edellä annettavaan valtioneuvoston asetukseen sekä suoraan ympäristönsuojelulakiin. Rekisteröinnin myötä rahkasammalen korjuu tulisi jälkivalvonnan piiriin. Rekisteröintiin tulisi liittyä riittävän tehokas sijainninhjaus erityisesti luontoarvonäkökulmasta.

Jos toiminnasta kertyvä tieto osoittaa, että toiminnan muodot, sijaintipaikat ja toiminnan vaikutukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, tai yleisiin normeihin perustuva ohjaus ole muista syistä toiminnan ohjaukseen soveltuvaa, toimivaa ja tehokasta, toiminta voitaisiin säätää yleisesti ilmoitusvelvolliseksi ympäristönsuojelulain 115a §:ään perustuen muuttamalla lain liitettä 4. Yleisnormeihin (ja rekisteröintiin) perustuva ohjaus on yleensä katsottu mahdolliseksi erityisesti silloin, kun toiminnat ovat vaikutuksiltaan ja toteutustavoiltaan samankaltaisia.³⁰⁷ Esimerkiksi rekisteröintimenettelyn laajempaa käyttöönottoa koskeneessa hallituksen esityksessä todettiin, että jotta toimiala ylipäättään soveltuisi rekisteröintimenettelyyn, toiminnan tulisi olla luonteeltaan sellaista, että valtioneuvoston asetuksessa voitaisiin ennakoon arvioiden kattavasti säätää toiminnan ympäristönsuojeluvaatimuksista ilman paikallisten olojen vaikutusta toiminnasta aiheutuviin haittoihin. Toiminnan ympäristövaikutusten tulisi olla varsin vähäisiä.³⁰⁸

Mikäli yleisnormiohjauksen rekisteröintineen ei katsottaisi soveltuvan toiminnan ohjaukseen, ilmoituspäätöksellä on mahdollista antaa tapauskohtaisia toimintaan kohdistuvia määräyksiä. Kun esimerkiksi sammalenkorjuutoiminnan vaikutuksia koskevia hankkeita on paraikaakin käynnissä, voi tiedon lisääntyminen muuttaa jopa kohtuullisen nopeastikin käsityksiä siitä, minkälaisia ohjauskeinoja (esimerkiksi tapauskohtainen ennakollinen hallintopäätös/yleisnormiohjaus) on perusteltua käyttää.

Neljänneksi vähintäänkin YSL 13 §:n säännökset turvetuotannon sijoittamisesta tulisi laajentaa koskemaan myös rahkasammalen korjuuta (ja kasvatusta), jos ja kun rahkasammalen korjuun ei tulkita olevan osa voimassa olevan lain turvetuotantoa. Tämä lain säännöksen soveltamisalan laajentaminen on tarpeen, koska YSL 13 § sääntelee laajemmin toiminnan sijoittamisen vaatimuksia kuin on mahdollista säädellä YSL 10.1 §:n nojalla annettavalla

³⁰⁷ Ks. esim. Leinonen et al. 2015, s. 48, jossa viitataan myös toimintojen määrään yhtenä tekijänä.

³⁰⁸ HE 100/2009 vp, s. 6.

valtioneuvoston asetuksella. YSL 13 §:n edellytyksissä otetaan huomioon muun ohella toiminnan sijaintipaikan fyysinen muuttaminen toiminnan seurauksena sekä sijaintipaikan merkitys sijaintipaikan ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille laajemmin kuin pelkkään pilaantumiseen perustuen. Toisaalta tämän yhteydessä on tarpeen samalla selvittää, soveltuuko säännös riittävän hyvin rahkasammalen korjuun ohjaukseen luontoarvonäkökulmasta ja onko YSL 13 §:n sääntely ylipäättään riittävän toimivaa ja tehokasta tarkoitukseensa.

Rekisteröinti-ilmoituksella toiminnasta välittyisi kaikissa tapauksissa tieto viranomaiselle. Ilmoitus toimisi samalla tarvittaessa myös Natura 2000 -sääntelyyn liittyvänä LSL 36 §:ssä tarkoitettuna ilmoituksena, jolloin erillistä LSL 37 §:n mukaista ilmoitusta luonnonsuojelulain noudattamista valvovalle viranomaiselle ei tarvittaisi, mikä yksinkertaistaisi menettelyä. Lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan on varmistettava, tarvitaanko arviointia ja jos tarvitaan, millaista konkreettista selvitystä edellytetään. Ympäristönsuojelulakiin perustuen toiminnanharjoittajalle konkretisoituisi myös tietynlainen selvillä-olovelvollisuus toiminnan sijaintipaikan luonnonarvoista.

4.3 Ohjauskeinojen kehittäminen pitkällä aikavälillä – maaperälaki

Pidemmällä tähtäimellä olisi perusteita säätää uusi maaperälaki. Euroopan unioni on mahdollisesti säätämässä uuden maaperädirektiivin, mikä edellyttäisi kansallisia lainsäädäntötoimia direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Voimassa oleva maa-aineslaki on huomattavan vanha, ja sen uudistaminen maaperälakiin voisi tapahtua osana direktiivin täytäntöönpanoa. Euroopan unionin käsitteistössä maaperä tarkoittaa kallioperän ja maanpinnan välissä olevaa vyöhykettä ja sen ainesosia mukaan lukien elävät osat, jolloin ainakin turve ja mahdollisesti myös rahkasammal kuuluvat myös sen piiriin. Uuteen maaperälakiin sisältyisivät säännökset muun ohella toiminnan sijoittamisesta ja sen edellytyksistä, ottamisen jälkeisistä toimenpiteistä (kuten uudistamisvelvollisuudesta rahkasammalen korjuun jälkeen), ennakko- ja jälkivalvonnasta (kaikkea ottamista ei ole välttämätöntä säätää luvanvaraiseksi) sekä

mahdollisesta vakuudesta. Lakiin sisältyisivät myös kytkennät luonnonsuojelulakiin sekä alueiden käytön ohjaukseen. Kyseessä olisi siten muun ohella maaperän aineisten hyödyntämistä koskeva yleinen luonnonvaralaki.

Euroopan unionin määritelmässä lähdetään siitä, että maaperä on *pääasiassa uusiutumaton* luonnonvara.³⁰⁹ Rahkasammalbiomassan tuotantoon olisi tärkeää varsinaisen korjuun lisäksi sisällyttää aina myös rahkasammalen uudistamismenetelmä ja varmistaa, että rahkasammal aina myös käytännössä uudistuu korjuun jälkeen. Rahkasammalen korjuusta ja uudistamisesta eri menetelmin ja erilaisilla kasvupaikoilla tarvitaan riittävästi luotettavaa tieteellistä tutkimustietoa ja tämä tieto tulisi tarvittaessa saattaa myös Euroopan unionin lainsäätäjien käyttöön. Tieteellinen tutkimustieto on toisaalta tarpeen myös Euroopan unionin ns. vihreitä väitteitä koskevan direktiiviehdotuksen näkökulmasta, jos esimerkiksi rahkasammalen uusiutuvuudesta tullaan esittämään yksilöityjä väitteitä. Edellytyksenä rahkasammalen pitämiselle uusiutuvana luonnonvarana on se, että rahkasammalkasvuston uudistuminen myös käytännössä varmistetaan.

Viittaus uusiutumattomuuteen on osin jännitteinen suhteessa siihen, että toisaalta maaperään luetaan ilmeisesti kuuluvaksi myös eläviä osia (tosin direktiivin mukaan maaperä on siis vain "pääasiassa" uusiutumaton). Näin on vielä vaikea arvioida, millaiseksi direktiivin ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön soveltamisala lopulta tulee muotoutumaan. EU-sääntely voi kuitenkin vaikuttaa siihen suuntaan, että maaperäsääntelyn kansallistakin soveltamisalaa on perusteltua laajentaa. Tässä suhteessa voidaan tehdä myös kansallisia valintoja, joissa toivottavasti pyritään pois sääntelyn sektoroituneisuudesta. Nykyinen maa-aineslaki koskee vain uusiutumattomia ja hyvin hitaasti uusiutuvia maa-aineksia, mutta sääntelykokonaisuutta olisi

³⁰⁹ Esim. Euroopan yhteisöjen komissio, Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista, KOM/2006/0232 lopullinen, s. 2.

mahdollista myös laventaa. Tällöin päästäisiin eroon myös tietyistä edellä kuvatuista nykysääntelyyn liittyvistä tulkinnanvaraisuuksista.³¹⁰

Pidemmällä tähtäimellä olisi myös perusteltua, että luonnontilaisuusluokkiin 0 ja 1 kuuluvia suoaltaita pyrittäisiin kunnostamaan kokonaan tai osittain kasvamaan rahkasammalta ja vuosittaisesta rahkasammalen korjuusta (mahdollisimman suuri) osa kohdistuisi tällaisille kohteille. Tällaisen suoaltaan jotkin osat saattavat olla kitu- ja joutomaiden ojitettuja soita, joilla puuntuotanto ei tosiasiassa onnistu tai ole perusteltua. Kunnostamisessa olisi kyse rahkasammalen kasvuolosuhteiden optimoinnista esimerkiksi suoveden pintaa nostamalla, mikä voisi tapahtua esimerkiksi ojia tukkimalla. Tällaisessa tilanteessa vesilain 3:2.3 §:n 1 k:n säännökset (noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttaminen sekä vahinko toisen maalle) saattavat täyttyä ja niihin perustuva vesilupakynnys ylittyä, jos olemassa olevia ojia ja niiden vedenjuoksua muutetaan ja siitä aiheutuu vahinkoa toisen maalle. Kyse voisi olla edellä kuvatusta ojien tukkimisesta rahkasammalen kasvun parantamiseksi ja siitä aiheutuvasta toisen maan vettymisestä ja vahingosta esimerkiksi puuston kasvuille. Toisaalta jo nyt olemassa olevat ojat voivat aiheuttaa haittaa toisen maan käytölle sitä kautta, että ne estävät rahkasammalen kasvattamisen sellaisilla alueilla, joilla ei edes puusto kasva. Tämä esimerkki myös osoittaa, että laajemman suoaltaan ja sen eri osien käyttöä ja hoitoa tulisi pystyä suunnittelemaan kokonaisuutena.

Voimassa oleva vesilaki perustuu suurimmaksi osaksi vuonna 1961 säädettyyn vesilakiin. Sen taustalähtökohtana on ollut vesivarojen hyödyntäminen sekä maan kuivaaminen ojitamalla esimerkiksi metsätaloutta (puuntuotantoa) varten. Tähän liittyen vesilaki sisältää muun ohella velvollisuuden ojien kunnossapitoon. Kun tiedossa on, että monissa tapauksissa tehdyt ojitukset eivät ole parantaneet puuston kasvua tai suon metsittymistä, vaan alueet ovat jääneet kitu- ja joutomaan soiksi, ja samanaikaisesti tällaisille alueille

³¹⁰ Esimerkiksi säädösten ja säännösten soveltamisaloihin liittyen lienee perusteltua, että turpeen ja rahkasammalen korjuun ohjaus luonnonvarana sisältyisi samaan järjestelmään. Vaikka esimerkiksi luontoarvoihin ja sijainninhajaukseen (muusta kuin päästöjen näkökulmasta) liittyvä sääntely olisi omassa laissaan, tämä ei tietenkään poistaisi sitä, etteikö toimintaa päästöjen näkökulmasta edelleen ohjattaisi ympäristönsuojelulainsäädännöllä (kuten maa-ainesten osalta esimerkiksi kivenlouhintaa ja -murskausta koskien tehdään).

saattaisi olla käyttöä rahkasammalen tuotannossa kunnostamistoimenpiteisiin perustuen, voimassa olevan vesilain sääntelyn lähtökohtaa maan kuivatamisesta tulisi tarkastella uudelleen maan vettämisen näkökulmasta. Kosteikkoviljely (*paludiculture*) saattaa yleistyä myös meillä, minkä lisäksi muun ohella soiden ennallistamiseen tähtäävät toimenpiteet tulevat yleistymään, todennäköisesti EU-sääntelyn avustuksella.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu myös keskustelua, joka liittyy korjuukelpoisen suon määrään. Keskustelussa on todettu, että korjuukelpoista rahkasammalta ei esiinny luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 suokokonaisuuksilla, koska suokasvillisuus on näillä kauttaaltaan muuttunut. Tätä samaa näkökulmaa voidaan korjattavan materiaalin laadusta soveltaa myös yksittäisille suon osille. Jos ojituksen seurauksena suokasvillisuus on alkanut kehittyä kohti kangasmetsien kasvillisuutta, korjattava ei olekaan enää ensisijaisesti rahkasammalta vaan jotakin kangasmetsien kasvillisuutta muistuttavaa. Toiseksi tehty ojitus on muuttanut suon kuivatustilaa niin, ettei rahkasammalle enää sellaisenaan ole kasvuedellytyksiä. Metsäojitetut suot eivät tästä näkökulmasta ole todennäköisesti se optimaalisin resurssi, johon rahkasammalen korjuu (ja kasvatus) kohdistuu. Sen sijaan korjuukohteiksi saattavat valikoitua ne ojittamattomat, luonnontilaiset tai sen kaltaiset suon osat, joilla nykyisellään kasvaa hyvin rahkasammalta, ja joilla suoveden pinta on edelleen sellaisella tasolla, että se tukee rahkasammalen uudistamista. Kun tämä huomioidaan, niin rahkasammalen korjuulle soveltuvat suot saattavat olla niukempi resurssi ainakin alueellisesti tarkastellen (esimerkiksi keskiboreaalisella vyöhykkeellä) kuin suokeskustelussa ehkä muutoin on annettu ymmärtää. Rahkasammalen korjuulle soveltuvien soiden ja suon osien inventointitietoa tarvitaan lisää (samoin kuin tietoa näiden alueiden luontoarvoista). Kuten aikoinaan maa-aineslakia säädettäessä, ottamistoiminnan sijainninohjaus nousee keskeiseen asemaan.

4.4 Yhteenveto

Seuraavassa on esitetty selvityksen keskeiset havainnot ja johtopäätökset tiivistetysti yhteenvetona.

Tulevaisuuden tutkimustarpeet

- Rahkasammalen laajamittainen käyttö uusiutumaton turvetta korvaavana uusiutuvana luonnonvarana edellyttää rahkasammalen uudistumisesta huolehtimista. Tiedot uudistumisesta ovat tällä hetkellä vajavaisia.

Voimassa oleva oikeus

Metsälaki

- Lakia sovelletaan metsätalousmaalla, mukaan lukien jouto- ja kitumaat (joita rahkasammalen korjuualueet useimmiten ovat); metsälain soveltamisalasäännökset erityisesti suhteessa kaavoitukseen voivat aiheuttaa tilanteita, joissa metsälakia ei sovelleta alueilla, jotka tosiasianssa ovat metsätalouskäytössä
- Rahkasammalen korjuu merkitsee lähtökohtaisesti metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön, jota metsälaki ei rajoita (esimerkiksi erityisen tärkeiden elinympäristöjen osalta)
- Rahkasammalen korjuu voi silti olla metsänkäyttöilmoituksenvaraista, silloin kun toimenpiteet kohdistuvat metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin (kuten vesitaloudeltaan luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin vähäpuustosiin jouto- ja kitumaiden soihin)
- Metsänkäyttöilmoitukseen ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti rahkasammalen korjuutoimintaan kaikissa tapauksissa kohdistuva ennakollinen menettely, ja metsälain soveltaminen käytännössä lakkaa sen seurauksena, että alue otetaan sammalenkorjuutoimintaan
- Metsänkäyttöilmoituksella ei myöskään ohjata toimintaa, edes erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyn osalta
- Silloin, kun metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä, siitä kuitenkin seuraa metsäkeskukselle velvollisuus ilmoittaa tietyissä tilanteissa maanomistajalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle erityisesti

luonnonsuojelulaissa säädettyjen luontoarvojen suojelemiseksi; tämä velvollisuus ei kuitenkaan kata kaikkia luonnonsuojelulaissa suojeltuja luontoarvoja

Maa-aineslaki

- Rahkasammal jää turpeen tapaan yksiselitteisesti maa-aineslain soveltamisalan ulkopuolelle

Luonnonsuojelulaki

- Luonnonsuojelulaki vaikuttaa sammalenkorjuutoimintaan tiettyjen alueiden ja lajien kautta
- Nämä alueet ja lajit on suojeltu joko luonnonsuojelulain mukaisilla päätöksillä taikka suoraan lain nojalla (minkä lisäksi laissa tunnistetaan tiettyjä luontoarvoja, joilla ei itsessään ole varsinaista suojelustatusta)
- Lakia sovelletaan tyypillisesti joko tapauskohtaisten nivelpykälien kautta osana sektorilain mukaista päätöksentekoa taikka niiden puuttuessa rinnakkain (itsenäisesti)
- Sääntelyn tarkoituksen toteutumisen kannalta keskeistä on tieto suojeluarvojen olemassaolosta esimerkiksi sammalenkorjuualueilla

Ympäristönsuojelulaki

- Lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista; myös rahkasammalen korjuutoiminnalla voi olla tällaisia vaikutuksia
- Turvetuotanto on säädetty laissa ympäristöluvanvaraiseksi; rahkasammalen korjuu on eräissä suhteissa varsin samankaltaista toimintaa
- Lain yleiset velvollisuudet, kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista ja velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista koskevat myös sammalenkorjuutoimintaa
- Myös toiminnan sijoituspaikan valintaa koskeva yleissäännös koskee lähtökohtaisesti kaikkia, ei vain luvan-, tai ilmoituksenvaraisia tai rekisteröitäviä hankkeita

- Turvetuotantoa koskien laissa on säädetty oma sen sijoittamista koskeva säännös ohjausjärjestelmässä olevien, luontoarvoja koskevien aukkojen paikkaamiseksi; se ei kuitenkaan sovellu sammalenkorjuuseen (ellei sitä tulkinalla esimerkiksi joissakin tapauksissa siihen rinnasteta), mikä merkitsee selvää sääntelyaukkoa luontovaikutuksiltaan pitkälti turvetuotantoon rinnastuvan sammalenkorjuun osalta
- Toisaalta on arvioitava kriittisesti myös turvetuotannon sijoittamissäännöksen toimivuutta sammalenkorjuun ohjauksessa
- Ympäristölupa ja ilmoitus päätös antavat toiminnanharjoittajalle lainvoimaisen ratkaisun siitä, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset ja muotoaa oikeudet ja velvollisuudet; se antaa myös suojaa esimerkiksi haitankärsijöitä vastaan
- Lain rekisteröintimenettelyssä ei tehdä ennakollista hallintopäätöstä, vaan kyse on toiminnan kirjaamisesta tietojärjestelmään valvonnan mahdollistamiseksi
- Rekisteröinnissä toiminnan ohjaus perustuu lain ja toimialakohtaisten asetusten säännöksiin; on oikeudellisesti epäselvää, olisiko jo voimassa olevan lain valtuutussäännöksen nojalla mahdollista antaa rahkasammalen korjuuta koskeva asetus

Vesilaki

- Vesilaki voi vaikutusperusteisesti soveltua sammalenkorjuutoimintaan
- Vesilailla suojeltujen vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on kielletty
- Esimerkiksi ojituksen ohella vesilain sääntely vaikuttaa myös tilanteissa, joissa rahkasammalen kasvuedellytyksiä pyritään parantamaan nostamalla maaveden pintaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki

- Kaavoitus vaikuttaa ympäristönkäyttöön, kuten rahkasammalen korjuutoimintaan, sekä oman järjestelmänsä että erityislainsäädännön tulkintakäytännön kautta

- Kaavoitus voi siten toimia ohjausvälineenä sekä erillisenä sektorilainsäädännöstä että sektorilainsäädännön säännösten kautta, jolloin se tulee osaksi esimerkiksi muun lain lupaharkintaa
- Kaavoituksella voi yksittäistapauksissa olla suurikin merkitys rahkasammalen korjuun ohjauksessa, mutta toiminnan systemaattisessa sijainninohjauksessa sen mahdollisuudet ovat rajalliset

Kehittyvä EU-oikeus

- EU:n mahdollinen tuleva maaperäsääntely ja ennallistamista koskeva sääntely voivat merkitä muutoksia oikeustilaan
- EU:n maaperäsääntelyn yhteydessä kansalliseen sääntelyyn tehtävät muutokset (esim. yhtenäistetty maaperälainsäädäntö) ja niiden valmistelu olisivat tilaisuus rahkasammalen ja muiden sen kaltaisten toimintojen ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen
- Ympäristöväittämiä koskeva direktiivi on informaatio-ohjauksen kannalta merkityksellinen myös rahkasammalen korjuun ja siihen liittyvien ympäristöväittämien todentamisen kannalta

Nykyisten ohjauskeinojen soveltuvuuden ja toimivuuden arviointi

- Oikeudellis-hallinnollista ohjausta voidaan tarkastella toimintojen sijainninohjauksen ja niiden sisällöllisen ohjauksen näkökulmista; käytännössä nämä näkökulmat yleensä limittyvät yksittäisissä sektorilaeissa
- Sijainnin- ja sisällöllistä ohjausta voidaan käyttää esimerkiksi luonnonvaran määrään ja laatuun, pilaamisen ehkäisyyn, alueidenkäytön suunnitteluun sekä luontoarvojen turvaamiseen ja ympäristön tilatavoitteisiin liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen
- Rahkasammalen korjuun näkökulmasta nykyinen, sektoreittain eriytynyt ohjaus on sekä aukollista että hyvin tulkinnan- ja sattumanvaraista, mikä vaikeuttaa huomattavasti sekä ympäristölainsäädännön erilaisten tavoitteiden toteutumista että tekee toiminnanharjoittajien oikeudellisesta toimintaympäristöstä vaikeasti ennakoitavan
- Lainsäädännön eri osien soveltumisesta ja tästä seuraavista vaatimuksista selvillä oleminen yksittäisissä tilanteissa on hyvin vaikeaa (ja edellyttäneee käytännössä yhteydenpitoa viranomaisiin vaikei siihen

välttämättä lakisääteistä velvollisuutta olisikaan); ohjausta voisi kutsua suorastaan vieteriukkojen paraatiksi

- Nykylainsäädäntö sisältää myös merkittäviä sääntelykatveita rahkasammalen korjuuseen liittyen; esimerkiksi luonnonvaran sääntely puuttuu (mm. uudistumisesta huolehtiminen, mikä vaikuttaa myös toiminnan vaikutuksiin) ja sijainninohjauksessa on luontoarvojen näkökulmasta merkittäviä puutteita esimerkiksi turvetuotantoon verrattuna, joskin myös turvetuotannon sijainninohjaus näyttäisi luontoarvojen näkökulmasta liian karkealta ja tulkinnanvaraiselta rahkasammalenkorjuun ohjaamiseen
- Lainsäädäntö ei sisällä esimerkiksi metsänkäsittelyn kaltaisia velvoitteita huolehtia rahkasammalen uudistumisesta
- Sektoreittain eriytynyt ja toisistaan poikkeava sääntely on erityisen ongelmallista sektorit ylittävien kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, hallinnassa

Tulevaisuuden ohjauskeinoista

- Muun ohella edellä mainituista syistä rahkasammalen korjuun ohjaukseen kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa selviä velvoittavan oikeudellishallinnollisen ohjauksen tarpeita
- Muilla ohjauskeinoilla kuten taloudelliset ja informaatio-ohjauksen keinot voidaan tukea ja kannustaa toiminnan kestävään toteuttamiseen ja paikata sääntelyn ja sen toimeenpanon puutteita lyhyellä tähtäimellä, mutta ne eivät yksinään ole lainkaan riittäviä
- Mikäli luontoarvoja ja -ympäristöjä nimenomaisesti koskeva, kattava tieto- ja suunnittelujärjestelmä kehittyy esimerkiksi mahdollisen luontolain säätämisen yhteydessä, tällaisen järjestelmän riittävä niveltäminen rahkasammalen korjuun kaltaisten toimintojen ohjaukseen on tärkeää
- Rahkasammalen korjuuta olisi lyhyemmällä aikavälillä perusteltua ohjata esimerkiksi ympäristönsuojelulain mukaisella rekisteröinnillä ja siihen liittyvällä toimialakohtaisella asetuksella; vaihtoehtoisesti tai tiedon karttuessa myös lain mukainen ilmoitusmenettely olisi mahdollinen

- Pidemmällä aikavälillä yhtenäinen maaperälainsäädäntö (mahdollisesti EU:n maaperädirektiivin myötä) olisi systemaattinen ja johdonmukainen sääntelyväline
- Luonnontilaisuusluokkiin 0 ja 1 kuuluvia suoaltaita olisi mahdollista pyrkiä kunnostamaan kokonaan tai osittain kasvamaan rahkasammalta (erityisesti aiemmin ojitetut, mutta puuntuotantoon käytännössä soveltumattomat, suot)

LÄHTEET

SÄÄDÖKSET

- Kaivannaisjätedirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006), kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta
- Luontodirektiivi eli Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
- Lintudirektiivi eli Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta
- Vesipuitedirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista
- Hallintolaki (434/2003)
- Ilmailulaki 864/2014
- Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (300/1979)
- Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
- Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020)
- Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2019)
- Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023)
- Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
- Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
- Luonnonsuojeluasetus (160/1997)
- Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
- Luonnonsuojelulaki (9/2023)
- Maa-aineslaki (555/1981)
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013)
- Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Metsälaki (1093/1996)
Metsästyslaki (615/1993)
Muinaismuistolaki (295/1963)
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun laki (419/2019)
Suomen perustuslaki (731/1999)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014), ns. nitraattiasetus
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), ns. MURAUS-asetus
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Vesilaki (587/2011)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

VIRALLISLÄHTEET

Euroopan yhteisöjen komissio, 22.9.2006, KOM(2006) 231 lopullinen.
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia.

Euroopan yhteisöjen komissio, 22.9.2006, KOM(2006) 232 lopullinen.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC).

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28.4.2021 maaperän suojelusta.
(Tämä päätöslauselma toimitettu neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.)

Euroopan Komission tiedonanto 17.11.2021, (KOM)(2021) 699 lopullinen,
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Vuoteen 2030 ulottuva EU:n maaperästrategia. Terveestä maaperästä hyötyä ihmisille, elintarvikkeille, luonnolle ja ilmastolle.

Euroopan Komissio, 22.6.2022, COM(2022) 304 final, Ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta.

European Commission, 22.6.2022, COM(2022) 304 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration.

European Commission, 22.6.2022, COM(2022) 304 final; Annexes 1 to 7. Annexes to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration.

European Commission, 22.3.2023 COM(2023) 166 final, Proposal for a Directive on the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)

HE 88/1980 vp. Hallituksen esityksellä eduskunnalle soranottolaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 63/1996 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta ja rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta.

HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi.

HE 228/2008 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi.

HE 100/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

HE 277/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi.

HE 75/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta.

HE 214/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 251/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

HE 94/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta.

HE 150/2020 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle metsityksen määräaikaista tukemisesta.

HE 76/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 167/2022 vp. Hallituksen esityksessä laeiksi metsätalouden määräaikaista kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisten rahoituslain 29a ja 48 §:n muuttamisesta.

PeVL 22/1996 vp. (HE 63/1996 vp.) Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta ja rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta.

SuVM 77/1981 vp. Suuren valiokunnan mietintö n:o 77 hallituksen esityksen johdosta soranottolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/1980 vp.).

SuVM 77a/1981 vp. Suuren valiokunnan mietintö n:o 77a hallituksen esityksen johdosta soranottolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/1980 vp.).

II LaVM 1/1981 vp. Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen johdosta soranottolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/1980 vp.).

Valtioneuvoston periaatepäätös 30.8.2012 soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta.

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö 24.2.2022 perusmuistio (YM2022-00050). Asia: Komission tiedonanto EU:n vuoteen 2030 ulottuvasta maaperästrategiasta.

Ympäristöministeriö 8.12.2022 perusmuistio (EU/1517/2022-YM-2. Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki.

OIKEUSKÄYTÄNTÖ

Euroopan unionin tuomioistuin C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. vastaan Saksan valtio, ns. Weser-ratkaisu

KKO 2019:102

KHO 2003:11

KHO 2005:27

KHO 2006:37

KHO 2007:36

KHO 2010:28

KHO 2013:104

KHO 2013:163

KHO 2015:3

KHO 2015:124

KHO 2015:129

KHO 2016:93

KHO 2018:38

KHO 2018:104

KHO 2019:72

KHO 2020:3

KHO 30.6.2006 T 1684 (Irs).

KHO 13.10.2006 T 2693 (Irs).

KHO 26.6.2014/2055 (Irs)

KHO 27.7.2018/3621 (Irs)

KHO 23.4.2015/1064 (muu ratkaisu)

KHO 3.10.1997 T 2479 (ATK)

Vaasan hallinto-oikeus 08.11.2016, t. 16/0259/2

KIRJALLISUUS

Airaksinen, Jussi (2015). Ympäristönsuojelulain 13 §:n mukainen
sijoituspaikkaeste turvetuotannolle. Ympäristöjuridiikka, 4, 54–87.

- Attila, Mikko; Ekroos, Ari; Jouttijärvi, Timo; Kokko, Aira; Kolu, Suvi; Leskinen, Paula; Silvo, Kimmo ja Tuomainen, Jouko (2022). Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:31. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.
- Britschgi, Ritva; Piirainen, Sirpa; Joensuu, Samuli; Juvonen, Janne; Ala-aho, Pertti; Karvonen, Tuomo; Kauppila, Maija; Keränen, Jussi; Marttila, Hannu; Nieminen, Mika; Nieminen, Tiina M.; Rintala, Jari; Ronkainen, Tiina; Ronkanen, Anna-Kaisa; Rossi, Pekka; Räsänen, Timo; Tuominen, Sirkku (2022). Metsätalouden pohjavesivaikutukset. MEPO-hankkeen loppuraportti 2021. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:4. Valtioneuvoston kanslia.
- Berninger, Kati; Saarela, Sanna-Riikka; Tynkkynen, Oras, Turunen, Topi ja Hildén, Mikael (2022). Saasteettomuus edellyttää vanhojen keinojen vahvistamista ja uusien kehittämistä. Policy Brief 2022:13.
- Clymo, R. S. & Duckett, J. G. 1986. Regeneration of Sphagnum. New Phytologist. 102 (4), 589–614. School of Biological Sciences, Queen Mary College, London.
- Ekroos, Ari ja Majamaa, Vesa (2018). Maankäyttö- ja rakennuslaki. Edita lakitieto, Helsinki.
- Ekroos, Ari; Katajamäki, Hannu; Kinnunen, Helena; Lehtovuori, Panu ja Staffans, Aija (2018). Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistaminen. Ympäristöministeriön raportteja 7/2018, Ympäristöministeriö.
- Heinilä, Aleksi (2017). Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä. Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki.
- Heinilä, Aleksi (2020). Lumenvarastointipaikkojen ympäristöoikeudellinen ohjaus. Edilex-Lakitieto 2020/31, Edilex Publishing Oy. <[https://www-edilex-fi.ezproxy.uef.fi:2443/artikkelit/21366.pdf](https://www.edilex-fi.ezproxy.uef.fi:2443/artikkelit/21366.pdf)>
- Heinilä, Aleksi (2021 a). Ylikunnallinen maankäytön suunnittelu ja maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV, 259–313.

- Heinilä, Aleksi (2021 b). Kirkollisten rakennusten suojele ja rakennussuojelua koskevien lakien keskinäiset suhteet. Oikeustiede – Jurisprudentia LIV, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja, 65–139.
- Heinilä, Aleksi ja Partinen, Hanna (2022). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden kehittäminen. VAT-esiselvityshankkeen loppuraportti. Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:27. Ympäristöministeriö, Helsinki.
- Herranen, Noora (2018). Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa. Ympäristöjuridiikka 2–3, 9–41.
- Huttunen, Kimmo (2012). Maakuntakaavan viranomaisvaikutus erityisesti metsien käytön ohjauksen kannalta. Ympäristöjuridiikka 2, 31 – 69.
- Kalliovirta, Mika (2017 a). Lapinleinikki. Julkaisussa: Nieminen, Marko ja Ahola, Aapo (toim.) Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. 216–218. Suomen ympäristö 1/2017.
- Kalliovirta, Mika (2017 b). Lettorikko. Julkaisussa: Nieminen, Marko ja Ahola, Aapo (toim.) Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. 219–221. Suomen ympäristö 1/2017.
- Kokko, Kai (2020). Oikeustapauskommentti KKO 2019:102. Ympäristörikos, ympäristön turmeleminen, laillisuusperiaate.
- Korhonen, T., Hirvonen, P., Rämetsä, J. ja Karjalainen, S. 2021. Turvetyöryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:24.
- Laatikainen, Amanda (2022). Metsäojitettujen soiden ennallistaminen rahkasammalten kasvatusmenetelmänä. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biologia.
- Laakso, Tero (2017). Kolme näkökulmaa metsien ei puuaineisiin raaka-aineisiin ja niistä valmistettaviin tuotteisiin. Oikeudellis-hallinnollinen tarkastelu. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 28. University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences, Joensuu.
- Laine, Jukka ja Vasander, Harri (1993): Suotyypit. Kirjayhtymä Oy.

- Leinonen, Jukka; Kuusiniemi, Kari; Marttinen, Kari; Salila, Jari; Seppälä, Mika, Siitari, Eija (2015). Ympäristönsuojelulainsäädäntö (Uudistettu laitos.). Helsinki: Edita.
- Matila, Airi ja Alatalo, Isra (2023). Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot. Tapion raportteja nro 54.
- Mattila, Hanna ja Heinilä, Aleksi (2022). Soft spaces, soft planning, soft law: Examining the institutionalisation of city-regional planning in Finland. Land use Policy.
- Määttä, Kalle (2011). Elinkeino toiminnan sääntelystä Suomessa. Edilex 2011/3.
- Määttä, Kalle (2019). Säännellä vai ei? Defensor Legis, 512–524.
- Määttä, Tapio (2005). Joustavien normien kiinteytys-, täsmentämis- ja konkretisointimekanismit ympäristöoikeudessa. Teoksessa Lohi, Tapani (toim.)
- Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus – juhla julkaisu Vesa Majamaa. Edita Publishing Oy.
- Määttä, Tapio (2013). Lakien väliset suhteet oikeudellisen ratkaisun teorian haasteena: ristiriita-ajattelusta yhteensovittamismalliin. Lakimies, 171–191.
- Määttä, Tapio ja Soininen, Niko (2016). Ympäristöoikeudellisen ratkaisun teorian rakenneosat ja ominaispiirteet. Lakimies, 1028–1053.
- Määttä, Tapio ja Pölönen, Ismo (2018). Pingpong-tulkintatilanteet ympäristöoikeudessa – esimerkkinä yleiskaavoituksen ja kaivosluvituksen ristiinkytkennät. Teoksessa Kolehmainen, Antti ja Muhonen, Emmi (toim.). Matti Ilmari Niemi, Esineoikeuden järjestelmän rakentaja. 74–84. Alma Talent.
- Melkas, Erika (2004): Ohjauskeinoista hiilinielujen edistämiseksi metsissä. Ympäristöjuridiikka 1, 7–26.
- Nieminen, Marko ja Ahola, Aapo (toim.) (2017): Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. Suomen Ympäristö 1/2017. Ympäristöministeriö, Helsinki.
- Nyholm, Elina (2017). Jälkivalvonta ympäristönsuojelulaissa. Tutkimus ympäristönsuojelulain jälkivalvonta-säännösten soveltamisalojen rajautumisesta. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

- Näkkilä, Juha; Silvan Niko; Jokinen, Kari; Särkkä Liisa ja Tahvonen Risto (2015). Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana. Loppuraportti. Piikkiö.
- Pynnönen, Petro (2017): Lummelampikorento. Julkaisussa: Nieminen, Marko ja Ahola, Aapo (toim.) Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. 162–165. Suomen ympäristö 1/2017.
- Pölönen, Ismo ja Malin, Kimmo (2011). Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön ohjauksessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja V, 121–184.
- Pölönen, Ismo (2016). Kaivokset kaavoissa – kunnan harkintavalta yleiskaavoituksessa kaivostoiminnan ohjauksen näkökulmasta. Oikeus 1, 70–91.
- Reinikainen, Olli; Korpi, Juha; Tahvonen, Risto; Näkkilä, Juha ja Silvan, Niko (2012). Harvesting of *Sphagnum* biomass and its use as a growing medium constituent. In: Proceedings of the 14th International Peat Congress, Stockholm, Sweden, June 3–8 2012, session II.1 Peat for Horticulture, extended abstract No. 137. International Peat Society, Stockholm. <https://peatlands.org/assets/uploads/2019/06/Reinikainen-137.pdf>
- Saarela, Sanna-Riikka; Turunen, topi; Tynkkynen, Oras; Berninger, Kati; Forsberg, Tommi; Forsius, Kaj; Haavisto, Teija; Helminen, Meeri; Hildén, Mikael; Jouttijärvi, Timo; Kautto, Petrus; Leppänen, Matti; Mehtonen, Jukka; Toivanen, Riina ja Vähä, Emmi (2022). Kohti saasteetonta tulevaisuutta. Saasteettomuuspolitiikan ja -sääntelyn ennakkointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:32. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.
- Saarikivi, Jarmo (2017): Viitasammakko. Julkaisussa: Nieminen, Marko ja Ahola, Aapo (toim.) Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. 90–96. Suomen ympäristö 1/2017.
- Sallinen, A.; Tuominen, S.; Kumpula, T. ja Tahvanainen, T. (2019). Undrained peatland areas disturbed by surrounding drainage: a large scale GIS analysis in Finland with a special focus on aapa mires. Mires and Peat, 24, 1–22.

- Scheider, Henry (2019). Rahkasammalen ilmoitusmenettelyn ja keruukohteiden rekisteröinnin toimintatavan kehittäminen. Työpaketti 1: Metsälaki ja sammalen keruun rekisteröinti, muut kehittämistarpeet ja aiheeseen liittyvät paikkatietoaineistot. Moniste 28.6.2019.
- Schnider, Valentina (2018). Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotantoalueen sijoittamisessa ympäristönsuojelulain 13 §:n mukaan. Ympäristöjuridiikka 1, 7–34.
- Silvan, Niko (2019). Short-term Effects of Shallow Sphagnum Moss Biomass Harvesting on the Runoff Water Quality. *International Journal of Environmental Monitoring and Analysis*, 7 (1), 34–39.
- Silvan, Niko; Silvan, Kaisa; Näkkilä, Juha; Tahvonen, Risto ja Reinikainen, Olli (2012). Renewability, use and properties of *Sphagnum* biomass for growing purposes. In: Proceedings of the 14th International Peat Congress, Stockholm, Sweden, June 3–8 2012, session II.1 Sphagnum pharming, extended abstract number 55. International Peat Society, Stockholm. <https://peatlands.org/assets/uploads/2019/06/Silvan-55.pdf>.
- Silvan, Niko; Jokinen, K.; Näkkilä, Juha ja Tahvonen, Risto (2017). Swift recovery of *Sphagnum* carpet and carbon sequestration after shallow *Sphagnum* biomass harvesting. *Mires and Peat*, 20, 1–11.
- Silvan, Niko; Sarkkola, Sakari ja Laiho, Raija (2019). Rahkasammalbiomassa ja sen korjuuseen soveltuvat suot Suomessa. *Suo* 70(2–3), 41–53.
- Tahvanainen, Teemu (2020). Arvio Luonnonvarakeskuksen (tutkija Niko Silvan) ja Ecomoss Oy:n (toimitusjohtaja Janne Pitkänen) vastineesta Suomen luonnonsuojeluliitolle, koskien rahkasammalen keruun perusteita Kihniön Sarvinevalla ja vastaavilla kohteilla. 2.12.20220 Joensuu.
- Tilastokeskus (2000). Maankäyttöluokitus. Käsikirjoja 40. Helsinki.
- Vihervuori, Pekka (1989). Maa-ainesten ottaminen ja suojelu. Lakimiesliiton kustannus.
- Vihervuori, Pekka (2010). Maa-ainekset. Teoksessa: Ekroos, Ari; Kumpula, Anne; Kuusiniemi, Kari ja Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet, Juva, 353–367.

Ympäristöministeriö (2001). Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarja. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, Helsinki.

Ympäristöministeriö (2015). Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015. Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto.

Ympäristöministeriö (2016). Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2016. Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto.

Ympäristöministeriö (2019): Rahkasammalbiomassan korjuuta koskeva lainsäädäntö. Muistio 14.12.2017, Ympäristöministeriö, Biotalousyksikkö.

Ympäristöministeriö (2022). Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutukset - yhteistyöryhmän loppuraportti.

INTERNETLÄHTEET

<https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-viesnti/tuonti-eun-ulkopuolelta/puutuotteet/EUTR-ja-FLEGT/usein-kysyttya/>. käyty 16.8.2022.

Euroopan komissio kannanottopyyntö 2022: Maaperän terveys – EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen. Ref. Ares(2022)1132884 - 16/02/2022. ec.europa.eu, Kerro mielipiteesi > Julkaistut hankkeet > Maaperän terveys > EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen. Käyty 17.3.2023.

<https://www.suoseura.fi/ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/soiden-eliolajit-ja-niiden-uhanalaisuus/>. Käyty 20.4.2023.

TERO LAAKSO & ALEKSI HEINILÄ

Rahkasammalen korjuu ja hyödyntäminen on yksi kestävyys siirtymän ilmentymä. Turvetuotannon vähenemisen myötä on syntynyt suuri kysyntä uusille kasvualustamateriaaleille. Ympäristönkäyttönä sammalensorjuu on kuitenkin oikeusjärjestykselle uusi ja myös sillä on ympäristövaikutuksia. Näin on syntynyt tarve selvittää korjuutoiminnan ohjausta nykyisen sääntelyn osalta ja arvioida sen kehittämistarpeita. Tämä maa- ja metsätalousministeriön rahoittama selvitys pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin.



UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

uef.fi

**PUBLICATIONS OF
THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND**
Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies

ISBN 978-952-61-4908-0
ISSN 2954-1798-5773